시민이 행복한
동북아 해양수도 부산

청정海의 부산

산업단지 개발·관리 업무편람

2021. 1.



부산광역시
BUSAN METROPOLITAN CITY

차례 Contents

Ⅰ. 산업입지정책 개요 ····· 1
1. 산업단지의 개념과 범위 ····· 1
2. 산업입지 관련법 체계 ····· 3

Ⅱ. 산업입지 정책수립 ····· 7
1. 산업입지정책의 개념과 수단 ····· 7
가. 개념과 목적 ····· 7
나. 정책수단 ····· 7
다. 부산광역시 일자리 창출 극대화를 위한 산업입지정책 전환 계획 ····· 8
2. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 ····· 8
가. 기초조사 (산입법 제4조, 시행규칙 제2조) ····· 8
나. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 (산입법 제5조, 시행령 제4조) ····· 9
3. 산업단지계획 통합기준 (특례법 제19조) ····· 9
4. 산업입지수급계획 등 (산입법 제5조의2, 시행령 제6조의2) ····· 10
5. 산업입지정보망의 구성운영 (산입법 제5조의3, 시행령 제6조의3, 제6조의4) ····· 11
6. 관련 위원회 ····· 12
가. 산업입지정책심의회 ····· 12
나. 산업단지계획심의위원회 운영 ····· 13
다. 임대전용산업단지 실무위원회 ····· 15

Ⅲ. 산업단지 지정 및 개발계획 ····· 16
1. 산업입지 유형 ····· 16
가. 계획입지 (산입법 제2조 8호·12호 및 기타 관련 법률 ····· 16
나. 개별입지 (산집법 제13조) ····· 17
2. 산업단지 개발방향 ····· 18
가. 기본방향 (통합지침 제4조) ····· 18
나. 지역적 개발방향 (통합지침 제5조) ····· 19

3. 산업단지 개발절차 ····· 20
가. 산입법에 의한 개발절차 ····· 20
나. 특례법에 의한 개발절차 ····· 26
다. 산입법과 특례법 개발절차 비교 ····· 27
4. 예비타당성 조사 ····· 28
5. 산업단지 지정 ····· 31
가. 산업단지 지정요건 (통합지침 제6조 제1항・제2항・제3항) ····· 31
나. 국가산업단지 신규지정 검토기준 (국토교통부 내부지침) ····· 32
다. 민간기업 등의 산업단지 지정요청
(산입법 제11조, 시행령 제13조, 통합지침 제8・9조) ····· 33
라. 임대전용산업단지의 지정요건 ····· 33
마. 산업단지 지정제한 (산입법 제8조의2, 시행령 제10조의2, 통합지침 제11조) 34
바. 산업단지 지정 시 공통 검토기준 (통합지침 제7조) ····· 35
사. 산업단지 지정의 효력 (산입법 제12조, 시행령 제14조, 통합지침 별표) ····· 37
아. 산업단지 지정 해제 (산입법 제13조, 시행령 제15조) ····· 38
6. 산업단지 개발계획 ····· 40
가. 개발계획의 내용 (산입법 제6조제5항, 시행령 제7조제2항) ····· 40
나. 산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적
(산입법 제8조 제6항, 영7조 제5항) ····· 40
다. 주요사항 세부내용 (통합지침 제13조, 제14조) ····· 41
라. 산업단지 지정 협의 회신기간 (산입법 시행령 제8조의2) ····· 45
마. 개발계획 변경 중 산업입지정책심의회 심의가 필요한 중요사항 ····· 45
7. 환경, 재해, 문화재 등 협의 ····· 47
가. 환경영향평가법 ····· 47
나. 전략환경영향평가 ····· 48
다. 환경영향평가제도 ····· 49
라. 재해영향성검토, 재해영향평가 ····· 53
마. 문화재 지표조사 ····· 55
바. 교육환경평가 ····· 58
8. 사업 시행자 ····· 59
가. 시행자의 종류 (산입법 제16조 제1항 및 시행령 제19조) ····· 59
나. 시행자 변경 (산입법 제16조 제2항) ····· 60
다. 사업시행자 지정신청 (산입법 시행령 제19조 제5항) ····· 60
라. 사업시행자 대행 (산입법 제16조 제3항) ····· 61

Ⅳ. 산업단지 개발 ····· 62
1. 산업단지 개발방법 ····· 62
2. 산업단지 실시계획 ····· 64
가. 실시계획의 신청 (산입법 제17조, 제18조, 제18조의2, 제19조, 시행령 제21조, 제22조, 제22조의2 및 23조) ····· 64
나. 실시계획의 변경 (산입법 제17조의2, 산입법 시행령 제21조의2) ····· 65
다. 실시계획 승인시 인·허가 의제 (산입법 제21조, 통합지침 제28조) ····· 65
라. 산업단지외의 사업에의 준용 (산입법 제31조 및 시행령 제29조) ····· 69
3. 용지보상 ····· 71
가. 토지수용 (산입법 제22조제1항, 토지보상법 제20조) ····· 71
나. 토지 등의 재결 ····· 71
다. 수용재결 신청기간 (토지보상법 제23조제1항 및 제28조제1항, 산입법 제22조제3항) 71
라. 공공시설 및 토지 등의 귀속 (산입법 제26조) ····· 71
마. 용지 보상시 주의사항 ····· 72
4. 개발사업의 지원 ····· 75
가. 비용의 부담 (산입법 제28조 및 시행령 제26조) ····· 75
나. 시설지원 (산입법 제29조, 시행령 제27조 및 통합지침 제29조, 산업단지 지원에 관한 운영지침) ····· 76
다. 조세 및 자금지원 (산입법 제45조, 제46조) ····· 79
라. 토지개발지원 ····· 80
마. 산업단지 개발사업 세제감면 및 국비, 시비지원 규정 ····· 82
바. 비용보조 및 지원원칙 ····· 84
5. 국고보조 ····· 88
가. 국고보조예산신청 절차 ····· 88
나. 국고보조금 사용시 유의사항 ····· 91
6. 개발사업의 대행 (산입법 제16조 제3항, 시행령 제20조) ····· 94
가. 개발대행의 원칙 (산입법 시행령 제20조, 통합지침 제25조) ····· 94
나. 개발대행에 관한 심사 (통합지침 제23조) ····· 95
다. 개발대행에 관한 절차 (산입법 시행령 제20조) ····· 95
라. 개발대행계약 체결 (통합지침 제24조) ····· 95
마. 개발대행시 업무범위 (통합지침 제25조) ····· 96

7. 개발사업의 위탁시행 (산입법 제20조, 시행령 제24조) ····· 97
8. 개발사업 준공인가 ····· 97
가. 준공인가 (산입법 제37조 및 시행령 제36조) ····· 97
나. 준공인가 전 사용허가 (산입법 제37조 제7항, 시행령 제37조) ····· 98
다. 공공시설물의 인계인수 (통합지침 제30조의2) ····· 98
라. 준공된 산업단지 안에서의 개발행위 (산입법 제13조의4, 시행령 제15조의4, 통합지침 제32조) ····· 102
9. 개발한 토지·시설 등의 처분계획 ····· 105
가. 개발한 토지·시설 등의 처분계획 ····· 105
나. 산업단지 공급절차 ····· 105
다. 용도별 공급가격의 결정 (산입법 시행령 제40조) ····· 106
라. 조성원가 산정 (산입법 시행령 제40조 제9항, 통합지침 제4장) ····· 108
마. 정산제도 (산입법 시행령 제40조 제11항) ····· 113
바. 선수금 (산입법 제32조, 시행령 제30조) ····· 114
사. 산업시설용지의 계약해제 특례 (산입법 시행령 제40조 제14항) ····· 115
아. 장기 미분양 용지의 경쟁입찰 (산입법 시행령 제40조의2) ····· 116
자. 개발토지의 임대 (산입법 제46조의6, 산입법 시행령 제41조, 통합지침 제17조) 116
차. 건축사업으로 발행한 분양수익의 사용 (산입법 제38조 제5항, 시행령 제40조의3) 118
10. 산업단지 분양 ····· 118
11. 산업단지의 환경관리 ····· 120
가. 환경영향평가 협의 등 (통합지침 제40조) ····· 120
나. 공공폐수처리시설의 설치 및 지원 (통합지침 제41조) ····· 120
다. 공공폐수처리시설의 설치시기 (통합지침 제42조) ····· 121
라. 공공폐수처리시설의 증설 (통합지침 제43조) ····· 121
마. 공공폐수처리시설의 설치·운영 등 (통합지침 제44조) ····· 121

Ⅴ. 특례법에 의한 산업단지 개발 ····· 124
1. 총칙 ····· 125
가. 적용범위 ····· 125
나. 산업단지계획 승인기간의 제한 (특례법 제16조) ····· 125
다. 다른 법률과의 관계 ····· 125

2. 산업단지계획의 승인절차 ····· 126
가. 투자의향서 (특례법 제7조, 시행령 제5조) ····· 126
나. 산업단지개발지원센터 (특례법 제5조 및 제17조) ····· 126
다. 산업단지계획 (특례법 제8조, 시행령 제6조) ····· 128
라. 심의위원회의 심의 (특례법 제14조) ····· 132
마. 산업단지계획의 승인 고시, 승인기간의 제한 (특례법 제15조, 제15조의2, 제16조) 133
3. 토지에의 출입과 사용 (특례법 제20조) ····· 133
4. 산업단지개발기간 단축을 위한 특례 ····· 134
5 산입법과 특례법 비교 ····· 136

Ⅵ. 산업단지 관리 등 ····· 137
1. 관리권자 및 관리기관 (산집법 제30조) ····· 137
가. 관리권자 ····· 137
나. 관리기관 ····· 137
2. 산업단지 입주자격 ····· 138
3. 관리업무(산집법 제2조, 시행령 제5조) ····· 140
가. 산업단지의 관리 (산집법 제2조 제15호) ····· 140
나. 산업단지의 관리업무 (산집법 시행령 제5조) ····· 140
4. 관리기본계획 (산집법 제33조 및 시행령 제42조) ····· 140
5. 산업단지 입주계약 (산집법 제38조 및 시행령 제48조의2) ····· 144
가. 입주절차 ····· 144
나. 입주계약의 체결 ····· 144
다. 산업단지 입주계약변경 대상 ····· 145
6. 산업단지 내 임대사업 (산집법 제38조의2 및 시행령 제48조의3, 제48조의4) ··· 147
7. 산업용지의 처분 제한 등 ····· 147
8. 산업용지의 분할 등 (산집법 제39조의2) ····· 150
9. 경매 등에 의한 산업용지 등의 취득 (산집법 제40조) ····· 150
10. 산업단지 입주계약해지 (산집법 제42조 제1항, 시행령 제54조, 제55조) ····· 151
11. 용도외 사용에 대한 산업용지의 환수 (산집법 제41조) ····· 152
12. 산업단지 구조 고도화 사업 ····· 153
13. 외국인 투자지역의 지정, 개발 ····· 163

Ⅶ. 산업단지 재생 ····· 166
1. 재생사업지구 지정 ····· 166
가. 재생사업지구 지정요건 ····· 166
나. 토지소유자 등의 동의 및 공장소유자 등의 의견청취 ····· 166
다. 노후산단 재생사업 절차도 ····· 167
2, 산업단지 재생계획 ····· 168
가. 재생계획의 내용 (산입법 제39조의2 제6항) ····· 168
나. 재생계획 수립시 고려사항 (입주기업체 지원 관련 사항) ····· 169
다. 재생계획 수립절차 ····· 170
라. 재생사업지구 지정의 효력 ····· 170
마. 산업단지 지정 해제 [산입법 제39조의10(산입법 제13조, 시행령 제15조 준용)] 171
바. 각종 검토서 ····· 171
3. 재생시행계획 ····· 172
가. 재생시행계획의 승인 (산입법 제39조의7, 산입법 시행령 제44조의5) ····· 172
나. 재생시행계획 승인시 인허가 의제 [산입법 제39조의11] ····· 173
다. 재생사업지구 지정의 고시 (산입법 제39조의3) ····· 173
라. 재생사업에의 준용 (산입법 제39조의10 및 시행령 제44조의9) ····· 174
4. 사업시행 ····· 175
가. 시행자의 종류 [산입법 제39조의10 (산입법 제16조 준용)] ····· 175
나. 시행자 변경[산입법 제39조의10(산입법 제16조 제2항 준용) ····· 175
다. 재생사업 시행방식(산입법 제39조의6) ····· 176
5. 개발사업의 지원 및 개발이익 환수 ····· 176
가. 비용의 부담 (산입법 제39조의10 및 시행령 제44조의9 제2항) ····· 176
나. 개발이익의 재투자 (산입법 제39조의15, 시행령 제44조의13) ····· 176
다. 재생사업 지원을 위한 특례 (산입법 제39조의17) ····· 177
라. 입주기업 지원대책 ····· 178
6. 기타 ····· 178
가. 재생사업지구 지정 요청 (산입법 제39조의5) ····· 178
나. 순환개발방식의 개발사업 (산입법 제39조의9) ····· 179
다. 재생사업지구 활성화구역의 지정 및 특례 (산입법 제39조의12, 제39조의13) 179
라. 이의신청 등 (산입법 제39조의21) ····· 180

마. 재생사업의 총괄관리 (산입법 제39조의18) ····· 180
바. 재생사업과 도시재생사업의 연계 (산입법 제39조의22) ····· 180
사. 임대전용산업단지의 운영·관리 (산입법 시행령 제47조의7) ····· 180

Ⅷ. 참 고 ····· 182
1. 검사·감독 ····· 182
2. 생태자연도 ····· 183
3. 건축물 ····· 186
4. 용도지역별 건폐율·용적률 ····· 196
5. 부산광역시 산업단지 조성현황(총괄) ····· 197
6. 부산광역시 산업단지 관련 위원회 운영 ····· 199

Ⅸ. 실무서식 ····· 201

Ⅹ. 각종표준양식 ····· 281

제1장 법률편



Ⅰ 산업입지정책 개요

1. 산업단지의 개념과 범위

1) 산업단지(Industrial Estate, Industrial Park)의 개념

○ 공장, 지식산업 관련시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련시설, 재활용산업 관련시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설(도시첨단산업단지에 한하여 첨단산업과 관련된 시설), 에너지공급설비, 신·재생에너지 설비, 대학시설 등과

- 이와 관련된 교육・연구・업무・지원・정보처리・유통시설
- 이들 시설의 기능향상을 위하여 주거・문화・환경・공원녹지・의료・관광・체육・복지시설 등을 집단적으로 설치하기 위하여 포괄적 계획에 따라 지정・개발되는 일단(一團)의 토지로서
- 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지를 말함

※ 일단의 토지 : 산업단지 개발에 관한 통합지침 제7조 제3항

※ 산집법상 산업단지에 입주 가능한 시설 : 산집법 시행령 제6조 (표 ↓)

산업시설구역	제조업		
	지식산업	연구개발업	과학기술서비스업
		광고물 작성업	출판업
		영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업	
		전문 디자인업	포장 및 충전업
		교육서비스업	경영컨설팅업
		번역 및 통역 서비스업	전시 및 행사 대행업
		환경 정화 및 복원업	음악 및 기타 오디오물 출판업
		영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업	
		시장조사 및 여론조사업	사업 및 무형 재산권 중개업
		물품감정, 계량 및 견본 추출업	무형재산권 임대업
		광고 대행업	옥외 및 전시광고업
		사업시설 유지관리 서비스업	보안시스템 서비스업
		콜센터 및 텔레마케팅 서비스업	
	정보통신산업	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	
		소프트웨어 개발 및 공급업	
		자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업	
		데이터베이스 및 온라인 정보제공업	
		전기 통신업	

	자원비축시설	석탄·석유·원자력·천연가스 등의 에너지자원의 비축시설	
	기타 산업	폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업	폐수처리업
		창고업, 화물터미널, 그 밖에 물류시설을 설치·운영하는 사업	
		운송업(여객운송업 제외)	산업용기계장비임대업
		부동산임대 및 공급업	지역특화산업
		전기업 등	
지원시설구역		통관업, 용역업, 판매업 및 수선업	
		용수·전기·증기·가스 및 유류공급업	
		연구개발 및 기술지원을 위한 사업	
		창고·수송·하역사업	
		컨설팅·마케팅 등 입주기업체의 사업지원을 위한 사업	
		법무 및 회계 관련 서비스업	
		운동시설 운영업으로서 산업통상자원부령으로 정하는 사업	
		문화 및 집회시설, 숙박업을 설치·운영하는 사업	
		수리업 등	

2) 산업단지개발사업의 범위

(1) 조성사업 및 건축사업

○ 공장・지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업 관련 시설, 재활용산업 관련시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육·연구시설 등의 용지조성사업 및 건축사업

○ 첨단과학기술산업의 발전을 위한 교육・연구시설용지조성사업

○ 산업단지의 효용 증진을 위한 업무시설・정보처리시설・지원시설・전시시설・유통시설 등의 용지조성사업 및 건축사업

○ 산업단지의 기능 향상을 위한 주거시설・문화시설・의료복지시설・체육시설・교육시설・관광 휴양시설 등의 용지조성사업 및 건축사업과 공원조성사업

(2) 기반시설사업

○ 공업용수와 생활용수의 공급시설 사업

○ 도로・철도・항만・궤도・운하・유수지 및 저수지 건설사업

○ 전기・통신・가스・유류・증기 및 원료 등의 수급시설사업

○ 하수도・폐기물처리시설, 그 밖의 환경오염방지시설사업

(3) 기타 상기 사업에 부대되는 사업

2. 산업단지 관련법 체계

○ 산업입지 관련 법률은 70 ~ 80년대를 거치면서 다양한 공단개발의 필요성을 충족시키기 위해 수많은 관련법들이 양산되면서 복잡한 체계를 이루게 되었다.

○ 이에 따라 정부에서는 1990년 1월부터 산업입지 개발에 관한 법체계를 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 산입법), 「공업배치 및 공장설립에 관한 법률」(이하 공배법)의 양대 체계로 통·폐합하여 일원화 시켰으며, 2003년 7월부터 공배법을 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 산집법)로 제정하여 시행하여 오다가,

○ 이명박 정부들어 부족한 산업용지 문제, 복잡한 인·허가 절차 등의 문제를 해결하기 위하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 특례법)을 제정(`08.6.5.)하여 운영하고 있다.

※ 특례법 적용대상 사업 : 국가·지방자치단체 등 공공시행자 1천만㎡ 미만, 그 외 사업시행자 5백만㎡ 미만

※ 특례법 개정(`11.8.)으로 개발방식 선택가능

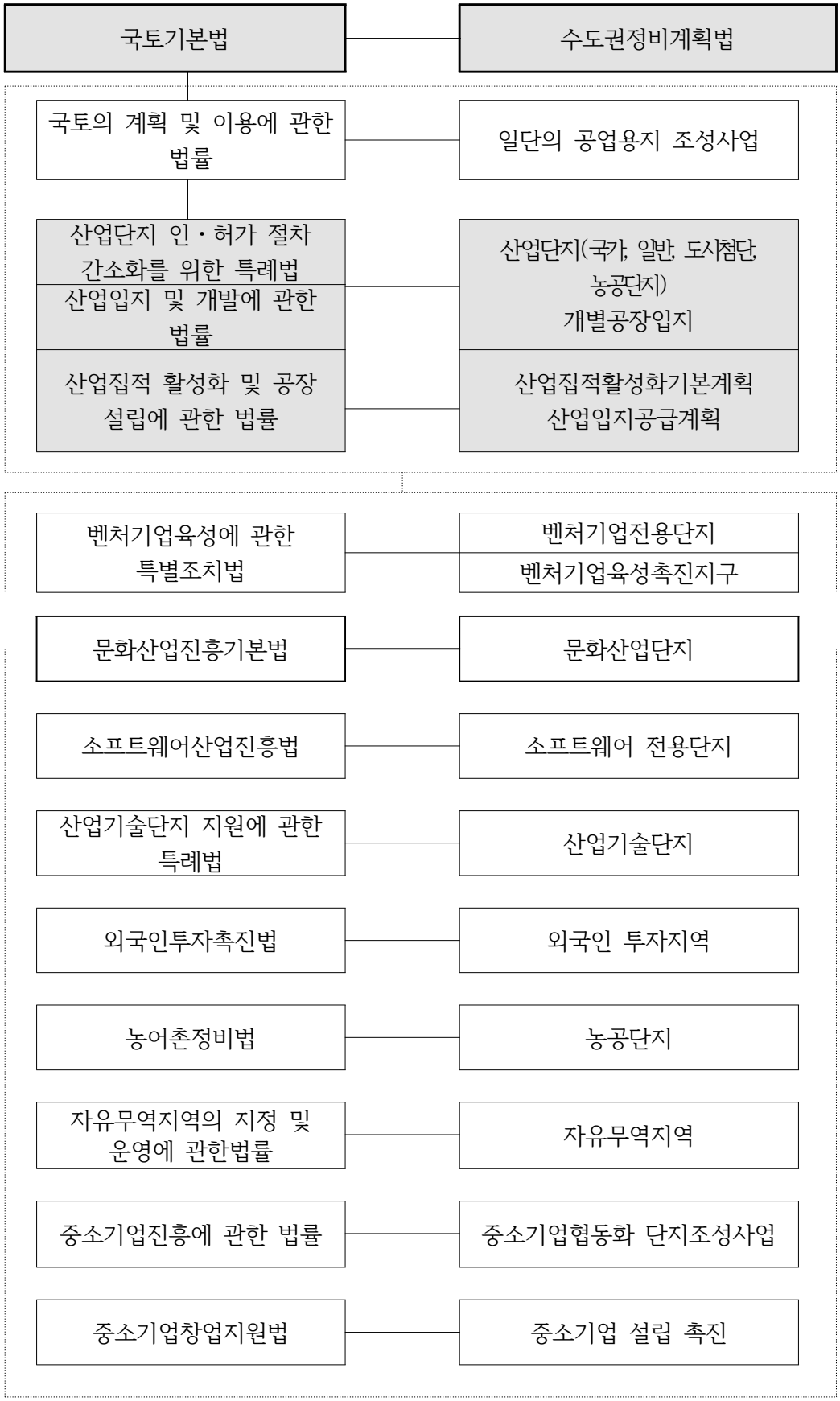
→ 원칙적으로 특례법에 의해 개발해야 하나, 민간 기업 등이 요청하거나 지정권자가 단독으로 지정 시 산입법으로 개발 가능.

○ 산업입지와 관련한 법률체계는 상위법으로서의 「국토기본법」이 있으며 그 밑으로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」을 기본으로 「산입법」과 「특례법」, 「산집법」이 구체적인 기능을 담당하고 있다.

○ 그리고 산업입지의 개발에 관한 통합지침, 산업단지계획통합기준, 산업단지지원에 관한 운영지침이 있다.

○ 이와는 별도로 개별 관련법에 의해 시행 가능한 산업단지 조성사업의 종류는 다음과 같다.

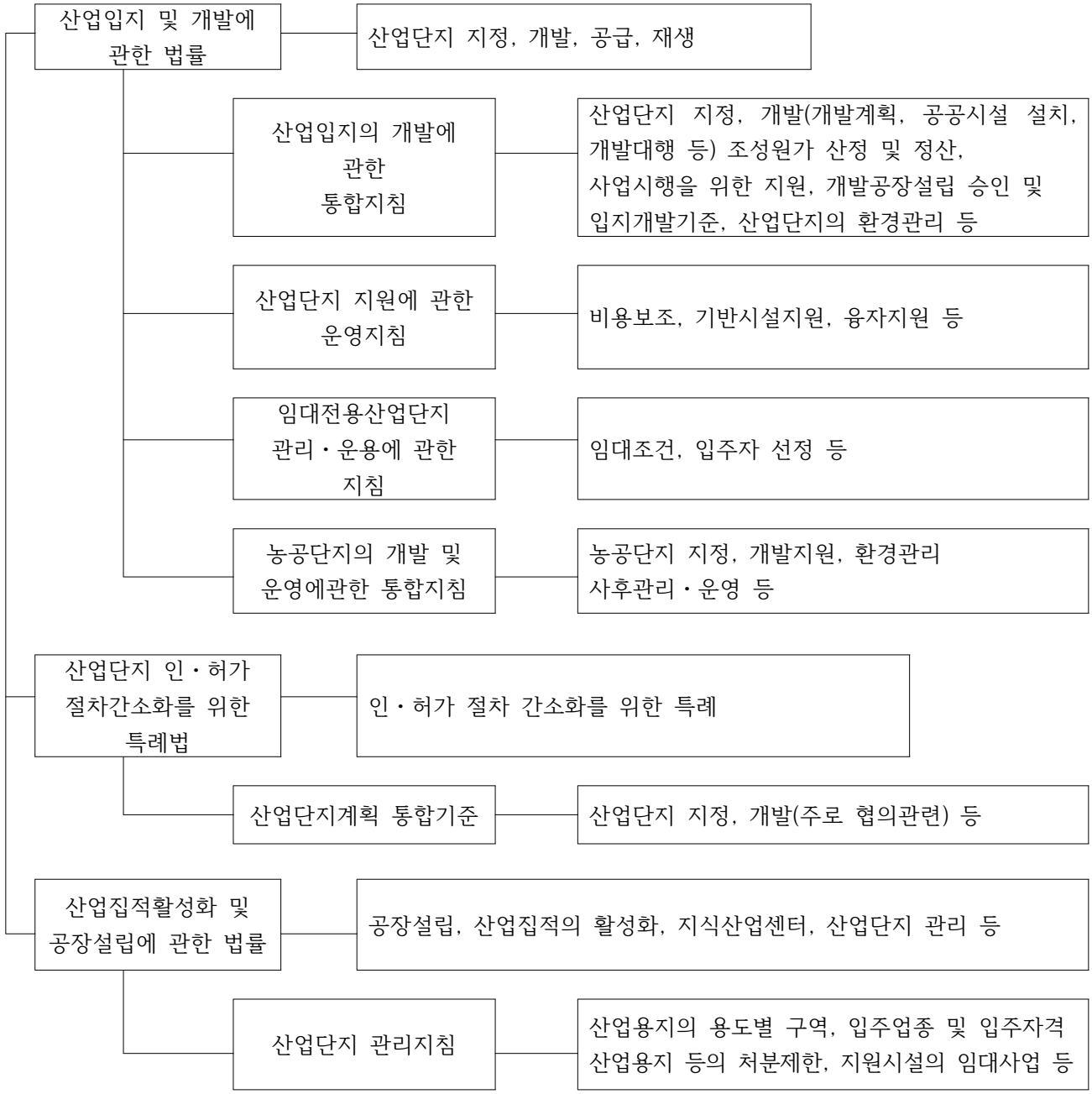
1) 산업입지 관련법 체계도



2) 기타 산업입지 관련 법률



3) 산업단지 개발·관리 관련 법, 지침



○ **부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례**

- 지원센터, 산업단지계획심의위원회 구성·운영 등에 관한 사항을 규정

○ **부산광역시 노후공업지역의 활성화 지원에 관한 조례**

- 노후공업지역 기반·지원·편의시설 확충 등을 규정

※ 산입법 시행령 제42조의3 제6항에 의거, 산업시설용지외의 용도 공급 시 택지개발촉진법 일부 준용

Ⅱ 산업입지 정책수립

1. 산업입지정책(Industrial Location Policy)의 개념과 수단

가. 개념과 목적

○ 산업입지정책 개념

- 유한한 국토공간에서 토지이용의 효율성을 높이고 국가경제발전의 기틀을 마련하기 위한 산업의 생산 및 활동공간을 확보하는 정책

○ 산업입지정책 목적

- 산업용지의 원활한 공급과 산업의 합리적 배치, 균형 있는 국토개발과 지속적인 산업발전 촉진, 산업입지와 환경의 조화를 이루도록 하는 것

나. 정책수단

○ 지역적 특성과 산업용지 수급상황 등을 고려하여 전국적인 산업용지 공급계획을 수립

- 수도권 등 대도시 인근지역에는 대단위 산업입지의 지정을 억제
- 산업기반이 취약한 낙후지역 등 기타지방에는 산업단지를 중점 개발
- 장기적인 산업입지 공급계획을 수립·시행하되, 수요·공급을 면밀히 검토하여 과잉공급이 되지 않도록 한다.

○ 강이나 하천의 상류지역 → 가급적 신규 산업입지의 개발을 억제
석유화학·철강 등 공해성 업종 → 임해지역에 배치
농지 및 임야 → 공해공장이나 대규모 공장설립을 억제 등
공해 정도에 따라 공장설립을 차등화 한다.

○ 공업의 집적도가 높은 수도권에는 공장의 신·증설 시에 과밀부담금을 부과하고 각종 세금을 중과하되, 수도권에서 지방으로 이전하는 기업에는 공장설립 및 운영자금을 장기 저리로 융자하는 등 공업집적도에 따라 조세·금융지원, 토지이용 규제를 차등화 한다.

다. 부산광역시 일자리 창출 극대화를 위한 산업입지정책 전환 계획

[산업입지과-682호(2016. 1. 25.)]

○ 종전 “분양 목적 개발” 방식을 “실수요자 개발” 방식으로 유도

- 실수요자 구성비가 역외(유턴)기업, 공장 신•증설이 50% 이상

○ 고용율 극대화를 위하여 취업유발계수 높은 업종 유치 권고

2. 산업입지의 개발에 관한 통합지침

가. 기초조사 (산입법 제4조, 시행규칙 제2조)

1) 조사자 (시행규칙 제2조)

○ 국토교통부장관, 특별시장・광역시장・도지사 및 특별자치도지사, 시장・군수・구청장(자치구)

2) 목적

○ 산업입지 개발지침의 작성

○ 산업입지 수급계획 수립지침의 작성 및 산업입지 수급계획의 수립

○ 산업단지 개발계획의 수립

3) 자료제출

○ 기초조사는 5년 단위(5년이 경과하지 않은 경우에도 산업입지 수요추세와 공급실적을 감안하여 수정・보완 가능)

○ 기초조사를 하기 위하여 필요한 경우 관계중앙행정기관・지방자치단체・정부투자기관・정부출연기관 기타 관련 기관의 장에게 자료제출을 요청할 수 있음.

○ 이 경우 자료제출을 요청 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함.

4) 기초조사의 내용

○ 산업용지의 이용현황에 관한 사항

○ 산업단지의 개발현황에 관한 사항

○ 산업단지로 개발할 수 있는 후보지에 관한 사항

○ 기타 산업입지정책상 특히 필요한 사항

나. 산업입지의 개발에 관한 통합지침 (산입법 제5조, 시행령 제4조)

1) **작성자** : 국토교통부장관

2) **내용**

○ 산업입지의 계획적, 체계적 개발에 관한 사항

○ 산업단지의 지정(지정요건 및 기준에 관한 사항 포함)·개발·지원에 관한 사항

○ 환경영향평가를 포함하는 환경보전에 관한 사항

○ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

- 지역 간의 균형발전을 위하여 참작할 사항
- 문화재의 보존을 위하여 참작할 사항
- 토지가격의 안정을 위하여 필요한 사항
- 분양가격의 결정에 관한 사항
- 도로·철도 등 기반시설의 설치, 녹지 조성 비율, 임대산업용지 및 공공주택용지 확보비율 등 산업단지개발계획 수립을 위하여 필요한 사항

3. 산업단지계획 통합기준 (특례법 제19조)

1) **작성자** : 국토교통부장관

2) **내용**

○ 입지선정 및 산업단지계획 수립 적정성 검토기준

- 산업단지개발시의 입지수요 및 공급가격의 수준
- 기반시설확보의 용이성 (공업용수·도로·철도·항만·전력·통신·폐기물처리시설 및 하·폐수처리시설 등)
- 근로자 주택건설 및 배후도시의 여건
- 산업단지 개발 시 지역 환경 및 자연생태계에 미치는 영향과 부존 문화재에 대한 피해여부
- 국토종합계획•산업집적활성화기본계획•산업입지공급계획•지역개발계획•광역도시계획•도시계획•국가물류기본계획 등 관련계획 및 도로•광역상수도•하수도 등 기반시설 건설계획과의 연계성 여부
- 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에서 정하는 오염총량관리기본계획 및 시행계획과의 부합성 여부
- 개별법령에서 규정하고 있는 공장입지기준과의 부합성 여부

4. 산업입지수급계획 등 (산입법 제5조의2, 시행령 제6조의2)

1) 산업입지수급계획 수립지침

가) 작성자 : 국토교통부장관(시・도지사에게 통보)

나) 내용

○ 산업입지정책의 기본방향
○ 산업입지 공급규모의 산정방법
○ 시・도별 및 산업입지 유형별 수급전망
○ 산업용지의 원활한 공급을 위한 각종 지원에 관한 사항
○ 그 밖에 산업입지수급계획을 수립하는데 필요한 사항

다) 기타

○ 산업입지수급계획 수립지침은「산업집적활성화 및 공정설립에 관한 법률」제3조의 규정에 의한 산업집적활성화 기본계획과 조화를 이루도록 하여야 함.

※ 산집법 제3조(산업집적활성화 기본계획) 제2항

1. 대통령령으로 정하는 성장유망산업의 입지수요, 지역별 집적 및 특화와 그 연계방안에 관한 사항
2. 지역별 산업집적을 촉진하기 위한 산업입지 및 인력수급에 관한 사항
3. 산업집적기반시설의 확충에 관한 사항
4. 산업이 낙후되거나 쇠퇴한 지역의 지원에 관한 사항
5. 그 밖에 산업집적 및 지역산업의 발전에 관한 사항

2) 산업입지수급계획

가) 작성자 : 시・도지사(공보에 고시 후 국토교통부 장관에게 통보)

나) 내용

○ 산업입지정책의 기본방향
○ 지역별 및 산업입지 유형별 산업용지의 공급에 관한 사항
○ 산업단지 종류별 공급에 관한 사항
○ 산업용지의 원활한 공급을 위한 각종 지원에 관한 사항
○ 그 밖에 대통령령이 정하는 사항
- 산업단지 지정계획에 관한 사항
- 산업용지 수요에 관한 사항
- 산업단지 재생계획에 관한 사항
- 기타 산업입지의 원활한 공급을 위하여 필요한 사항

5. 산업입지정보망의 구성운영 (산입법 제5조의3, 시행령 제6조의3, 제6조의4)

가. 목적

○ 국토교통부장관은 산업정보의 원활한 수급과 산업입지정책에 필요한 정보의 신속한 수집·분석을 위하여 관계중앙행정기관의 장 또는 시·도지사와 공동으로 산업입지 정보망을 구성·운영할 수 있음.

나. 자료제공

○ 산업입지정보망을 구성·운영하는 자는 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체, 정부투자기관·정부출연기관 등 관련기관의 장에게 산업입지정보망의 구성·운영에 필요한 자료 또는 정보의 제공을 요청할 수 있음.

○ 이 경우 자료 또는 정보의 제공을 요청 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함.

다. 산업입지정보망의 운영 위탁가능 기관 또는 단체

○ 상공회의소법에 의한 대한상공회의소

○ 한국토지주택공사법에 의한 한국토지주택공사

○ 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 제8조의 규정에 의하여 설립된 국토연구원

○ 기타 국토교통부장관이 산업통상자원부장관과 협의하여 위 기관 중 정하는 기관 또는 단체를 단독 또는 공동으로 지정

※ 산업입지정보망 주소 (http://industryland.or.kr)

라. 산업입지정보망의 운영에 관하여 필요한 사항 (수탁사업자의 업무 등)

○ 산업입지정보망의 설계 및 구성

○ 산업입지정보망에 관한 데이터베이스의 구축·보급 및 운영

○ 산업입지정보망의 구성·운영을 위한 컴퓨터·통신설비 등의 설치 및 관리

○ 산업입지정보망에 관한 수요조사 및 각종 자료조사

○ 산업입지에 관한 정보의 수집 및 관리

○ 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하여 요청하는 업무

6. 관련 위원회

가. 산업입지정책심의회

1) 근거 (산입법 제3조)

○ 산업입지정책에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 국토교통부에 산업입지정책심의회(이하"심의회"라 한다)를 둠.

○ 심의회의 기능·구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정함.

○ 산업단지의 지정·개발에 관하여 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 “시도지사”라 함)와 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함)의 자문에 응하기 위하여 특별시·광역시·도 및 특별자치도(이하“시·도”라 함)와 시·군·자치구에 지방산업입지심의회를 둘 수 있음.

○ 지방산업입지심의회의 기능·구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정함.

2) 심의사항 (산입법 시행령 제2조의2)

○ 산업입지수급계획 수립지침의 작성에 관한 사항

○ 산업입지개발지침의 수립 및 변경에 관한 사항

○ 국가산업단지의 지정·변경·개발 및 해제에 관한 사항

○ 도시첨단산업단지의 지정·변경·개발 및 해제에 관한 사항

○ 일반산업단지 및 도시첨단산업단지의 지정 및 해제를 위한 관계기관간의 의견조정에 관한 사항

○ 산업단지기반시설의 지원에 관한 사항

○ 지방이전기업 전용 산업단지 지정·개발에 관한 사항

○ 재생사업지구의 지정승인에 관한 사항

○ 기타 산업입지정책에 관한 중요사항

3) 구성 (산입법 시행령 제2조의3)

○ 위원장 및 부위원장 각 1인을 포함하여 30인 이내의 위원으로 구성

- 위원장 : 국토교통부 제1차관
- 부위원장 : 국토교통부 국토도시실장
- 위 원 : 국무조정실·기획재정부·교육부·과학기술정보통신부·행정안전부·문화체육

관광부·농림축산식품부·산업통상자원부·보건복지부·환경부·고용노동부·해양수산부·중소벤처기업부 및 산림청의 3급 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중 소속기관장이 지정하는 자 각 1인과 산업입지 정책에 관한 전문적 학식과 경험이 풍부한 자 중 국토교통부장관이 위촉한 자

- 간 사 : 1인 (국토교통부 소속 공무원 중에서 위원장이 임명)

4) 심의의결 (산입법 시행령 제2조의7)

○ 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

※ 부산광역시 산업입지심의회(부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례 제8조) (삭제 2019.4.10.) (사유: 산업단지계획심의위원회 통합 운영, 조례 제13조의2)

- 위원장과 부위원장 각 1인을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성
- 위 원 장 : 일자리경제본부장
- 부위원장 : 위원 중에서 호선
- 위 원 : 부산광역시 소속 4급 이상 공무원 또는 산업단지 조성에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중 시장이 임명 또는 위촉
- 간 사 : 1인(산업입지업무 담당과장)
- 서 기 : 1인(산업입지업무 담당사무관)
- 임 기 : 위촉 위원의 임기는 2년으로 하되, 한번만 연임할 수 있음

나. 산업단지계획심의위원회 운영

1) 근거 (특례법 제6조)

○ 국가산업단지 및 일반산업단지등과 관련한 사항을 심의하기 위하여 국토교통부와 시·도에 중앙산업단지계획심의위원회와 지방산업단지계획심의위원회를 각각 설치

2) 심의사항 (특례법 제6조)

○ 산업단지계획 승인에 관한 사항

○ 관계 행정기관의 이견 조정에 관한 사항

○ 그 밖에 지정권자가 필요하다고 인정하여 위원회에 부의하는 사항

3) 구성 (특례법 제6조, 시행령 제4조)

○ 중앙산업단지계획심의위원회의 위원장은 국토교통부장관, 지방산업단지계획심의위원회의 위원장은 시·도지사, 위원장 및 부위원장을 포함하여 30인 이하로 구성

○ **부위원장** : 도시계획, 산업입지, 건축, 교통, 환경분야 등 산업단지 개발관련 분야 전문가 중 위원장이 임명하는 자

○ **위원**

- 해당 지정권자가 속한 기관의 소속 공무원 중 산업단지개발사업과 관련된 부서의 장으로 위원장이 임명하는 자(1명 이상)
- 도시계획, 산업입지, 건축, 교통, 환경 분야 등 산업단지 개발 관련 분야의 전문가로서 산업단지 개발에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중 위원장이 위촉하는 자(5명 이상)
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 해당 지자체에 속한 시·도 도시계획위원회의위원 중 도시계획전문가, 설계전문가, 환경전문가 각 1인 이상을 포함하여 시·도 도시계획위원회의 위원장이 추천하는 자(3명 이상)
- 도시교통정비촉진법에 따라 해당 시·도에 설치된 교통영향평가심의위원회의 위원 중 해당 교통영향평가심의위원회의 위원장이 추천하는 자(3명 이상)
- 자연재해대책법에 따라 해당 시·도 재난안전대책본부의 본부장이 구성·운영하는 재해영향평가심의위원회의 위원 중 해당 재해영향평가심의위원회의 위원장이 추천하는 자(2명 이상)
- 에너지이용 합리화법에 따른 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회의 위원 중 해당 위원회의 위원장이 추천하는 자(2명 이상)
- 국가통합교통체계효율화법에 따른 국가교통위원회의 위원 중 국가교통위원회의 위원장이 추천하는 자(2명 이상)
- 산지관리법에 따라 해당 산업단지 예정지역에 속한 산지의 이용계획에 대하여 심의권한을 가진 산지관리위원회의 위원 중 해당 산지관리위원회의 위원장이 추천하는 자(2명 이상)
- 경관법에 따라 해당 시·도에 설치된 경관위원회의 위원 중 해당 경관위원회 위원장이 추천하는 사람(2명 이상)

4) 심의의결 (특례법 제6조 제5항)

○ 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

※ 부산광역시 산업단지계획심의위원회(부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례 제14조)
- 특례법 제6조제2항 각 호에서 정한 사람
- 부산광역시 의회에서 추천하는 사람
- 「부산광역시 기업인 예우 및 기업활동 촉진에 관한 조례」에 따라 구성된 부산광역시기업애로해소대책위원회의 위원 중 부산광역시기업애로해소대책위원회 위원장이 추천하는 사람
- 「부산경제진흥원 설립 및 운영 지원 조례」에 따른 부산경제진흥원의 임원 중 부산경제진흥원장이 추천하는 사람

다. 임대전용산업단지 실무위원회

1) 근거 및 심의사항 (산입법 시행령 제2조의8)

○ 임대전용산업단지에 관한 다음의 사항을 심의하기 위하여 심의회에 임대전용산업단지실무위원회를 둠.
- 임대전용산업단지의 수요조사 및 공급계획에 관한 사항
- 임대전용산업단지 관련 지침의 수립 및 변경에 관한 사항
- 임대전용산업단지의 지정·변경 및 개발에 관한 사항
- 임대전용산업단지 지정을 위한 관계기관 의견조정에 관한 사항
- 임대전용산업단지의 지원에 관한 사항
- 그 밖에 임대전용산업단지와 관련한 주요 정책에 관한 사항

2) 구성 (산입법 시행령 제2조의8)

○ 위원장 : 국토교통부와 산업통상자원부의 고위공무원단에 속하는 공무원 중에서 소속기관의 장이 지명하는 자가 공동으로 함

○ 위 원
- 기획재정부, 농림축산식품부, 환경부 및 산림청에 속하는 4급 공무원 중 소속기관의 장이 지명하는 자 각 1명
- 산업입지정책과 관련된 분야에 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 자

○ 간 사 : 2명(공동위원장이 국토부 및 산통부 소속 공무원 중에서 각각 1명씩 임명)

Ⅲ 산업단지 지정 및 개발계획

1. 산업입지 유형

가. 계획입지 (산입법 제2조 8호・12호 및 기타 관련법률)

1) 국가산업단지 (국토교통부장관이 지정·개발)

○ **지정목적**

- 국가기간산업・첨단과학기술산업 등 육성
- 개발촉진이 필요한 낙후지역
- 2 이상의 특별시・광역시 또는 도에 걸치는 지역을 산업단지로 개발

○ **지정규모** : 제한 없음

2) 일반산업단지 (시·도지사 또는 대도시 시장이 지정)

○ **지정목적**

- 산업의 적정한 지방 분산을 촉진, 지역경제 활성화

※ 30만㎡ 미만은 구청장・군수 지정 가능

○ **지정규모** : 민간기업 등 요청 시 3만㎡ 이상 (산입법 시행령 제13조제7항)

3) 도시첨단산업단지 [국토교통부장관 또는 시·도지사(구청장·군수의 지정요청) 또는 대도시시장]

○ **지정목적**

- 지식산업・문화산업・정보통신산업 등 첨단산업의 육성 및 집적

※ 10만㎡ 미만은 구청장・군수 지정 가능

○ **지정규모** : 민간기업 등 요청 시 1만㎡ 이상 (산입법 시행령 제13조제7항)

4) 농공단지 [특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(시·도지사 승인 필요)]

○ **지정목적** : 농어촌지역에 농어민의 소득증대를 위한 산업을 유치・육성

○ **지정규모** : 3만㎡ 이상 33만㎡ 이하로 계획

5) 준산업단지 [시·도지사(도지사는 제외) 또는 시장·군수·구청장]

○ 도시 또는 도시주변지역의 특정지역에 입지하는 개별공장들의 밀집도가 다른 지역에 비하여 높아 포괄적 계획에 따라 계획적 관리가 필요한 일단의 토지 및 시설물로서 산입법 제8조의3에 따라 지정된 일단의 토지 및 시설물

6) 기타법령

○ 기타법령에 의하여 개발되는 중소공장 협동화단지, 지식·문화·정보통신산업 육성을 위한 지구·단지, 벤처기업 전용단지, 문화산업단지, 산업기술단지 등

나. 개별입지 (산집법 제13조)

1) 공장건축면적이 500㎡이상인 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 "공장설립 등"이라 한다)을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 시장·군수 또는 구청장의 승인을 얻어야 하고 승인을 얻은 사항을 변경하고자 하는 경우에도 동일

2) 다음의 경우에는 상기 규정에 의한 공장설립 등의 승인을 얻은 것으로 봄.

○ 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 승인을 얻은 경우

○ 관리기관과 입주기업체 및 지원기관이 입주계약 및 변경계약을 체결한 경우

○ 다음의 법률에 의하여 그 공장설립에 관한 허가·인가·면허 등을 받은 경우

- 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제11조 제1항에 따른 입주허가
- 「중소기업창업 지원법」 제33조 제1항에 따른 사업계획의 승인
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2 및 제19조에 따른 실시계획의 승인(같은 법 제16조제3항에 따라 해당 산업단지에 입주할 자가 산업단지개발사업을 시행하는 경우만 해당)

3) 공장건축면적이 500㎡미만인 경우에도 산집법 제13조의2의 규정에 의한 허가·신고·면허·승인·해제 또는 용도폐지의 의제를 받고자 하는 자는 상기 규정에 의한 공장설립 등의 승인을 얻을 수 있음.

4) 시장·군수 또는 구청장은 산집법 제7조의2 제3항에 따라 지원센터의 장으로부터 공장설립 등에 관한 서류를 송부 받은 때에는 서류를 송부 받은 날로부터 20일(관계 법령에 인·허가 및 승인 사항이 별도로 정하여진 경우 그 기간)이내에 승인 여부 또는 승인 처리 지연 사유를 지원센터의 장에게 통보하여야 함. 이 경우 그 기한 내에 승인 여부 또는 승인 처리 지연 사유를 통보하지 아니한 때에는 그 기한이 지난날의 다음 날에 승인한 것으로 봄.

5) 시장·군수 또는 구청장은 산집법 제13조제4항에 따라 승인 처리 지연 사유를 통보하는 경우에는 승인 처리 기간을 10일 이내에 한하여 연장 가능

6) 시장·군수 또는 구청장은 산집법 제13조제4항에 따라 불승인을 통보하는 경우에는 그 사유를 명시하여야 하며, 지원센터의 장은 그 사유와 관련된 서류 열람 가능

7) 시장·군수·구청장 또는 관리기관은 공장설립대장을 비치하여 필요한 사항을 기재하고 이를 관리하여야 함.

계획입지와 개별입지의 비교

구분	계 획 입 지	개 별 입 지
장점	– 계획적으로 조성되며, 각종 조세 및 금융지원 – 대규모 단지조성으로 기반시설 여건 양호 – 공장의 집단화로 기업 상호간 정보 교환 및 기술교류 가능 – 공해방지시설 설치로 공해배출 업종의 입주용이 – 공장설립관련 인허가 절차용이	– 필요한 시기와 원하는 장소에 공장설립 가능 – 비교적 저렴한 가격으로 용지확보 가능 – 이전 및 증설용이
단점	– 단지개발에 오랜 기간 소요되어 필요한 용지를 적기·적소에서 확보하기 곤란 – 개별입지에 비해 분양가격이 높음 – 구획단지이므로 향후사업 확장곤란	– 공장설립관련 허가절차 복잡 – 입지여건 취약 – 산업기반시설과 생활편익시설 등 산재 – 산재된 개별공장이 주변에 끼치는 환경오염을 통제곤란

2. 산업단지 개발방향

가. 기본방향 (통합지침 제4조)

○ 지속적인 산업발전을 유도할 수 있도록 산업생산 규모의 성장추세를 감안하여 기업이 필요로 하는 충분한 면적을 공급

○ 토지의 합리적 이용 및 업종별 계열화·집단화에 의한 경제효과를 극대화하도록 하되, 기업 활동의 자율성과 효율성이 제고될 수 있도록 개발

○ 산업의 첨단화·복합화에 따른 산업시설의 기능제고 및 효율증진을 위한 유관산업 및 지원시설의 확충을 통하여 기능 상호간에 유기적으로 연계될 수 있도록 개발

○ 자원순환형 사회가 구축될 수 있도록 산업단지 안 또는 인근의 연관 산업 등에서 발생하는 부산물, 폐기물 및 폐에너지 등의 자원 재활용을 통하여 효율성을 증진하는 친환경적인 산업단지가 될 수 있도록 개발

나. 지역적 개발방향 (통합지침 제5조)

1) 서울특별시·인천광역시 및 경기도지역

○ 산업단지 신규개발 억제

○ 수도권내의 중소기업공장의 이전 재배치에 필요한 산업단지는 제한적으로 개발

2) 강원도지역

○ 동해안지역 : 지역발전을 위한 거점산업단지 개발

○ 내륙지역 : 중소규모의 신규산업단지를 개발하여 지역여건에 적합한 산업 유치

3) 대전광역시 및 충청남·북도지역

○ 서해안지역 : 대규모 임해산업단지를 개발하여 지역간 균형발전의 거점 확보

○ 내륙지역 : 수도권에서 이전하는 산업을 수용하기 위한 적정규모의 산업단지 개발

4) 광주광역시 및 전라남·북도지역

○ 서남해안지역 : 대규모 산업단지를 개발하여 산업입지 장려

○ 내륙지역 : 지역발전을 촉진할 수 있도록 거점산업단지 개발

5) 부산·대구·울산광역시 및 경상남·북도지역

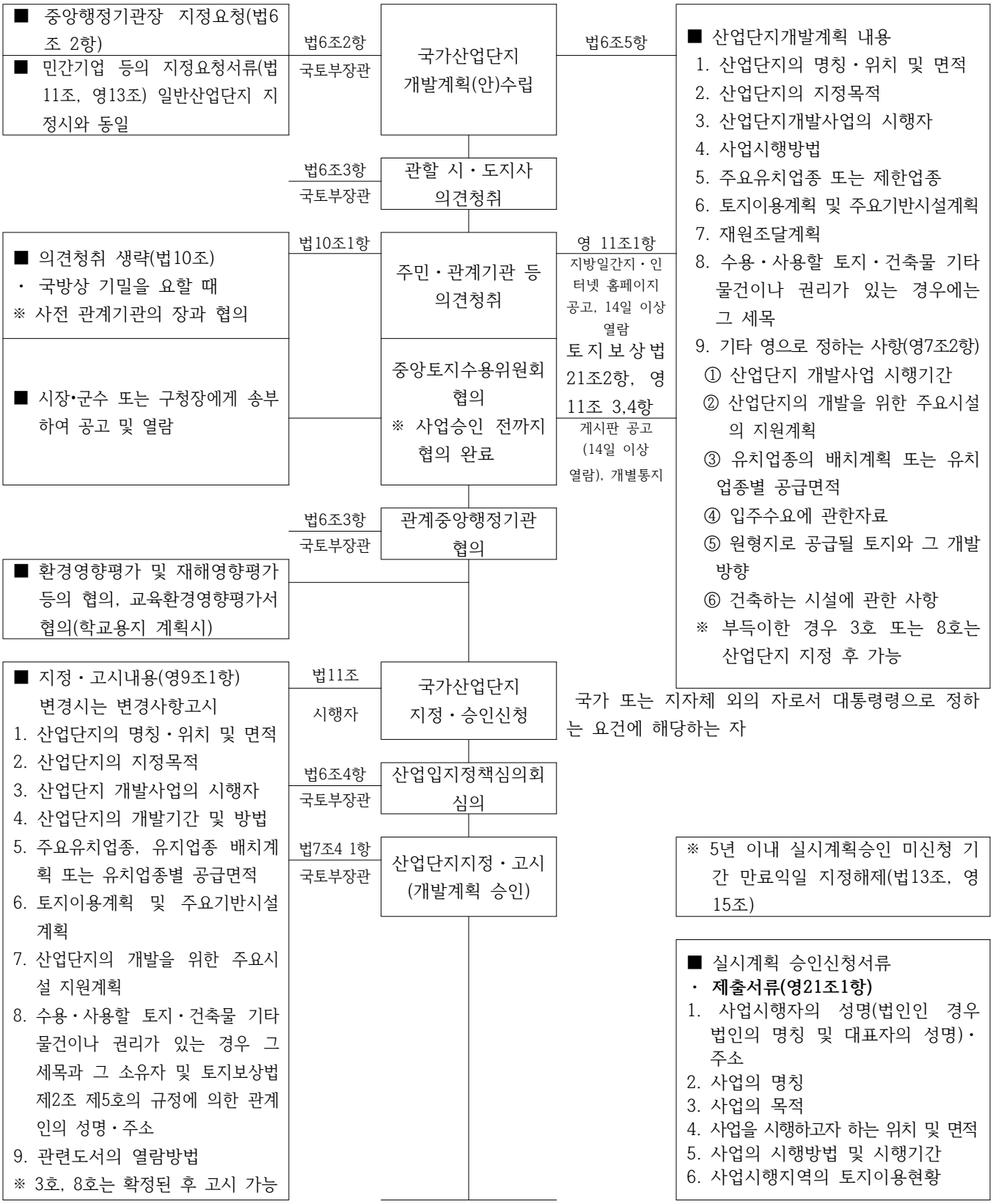
○ 산업구조의 기술고도화를 유도

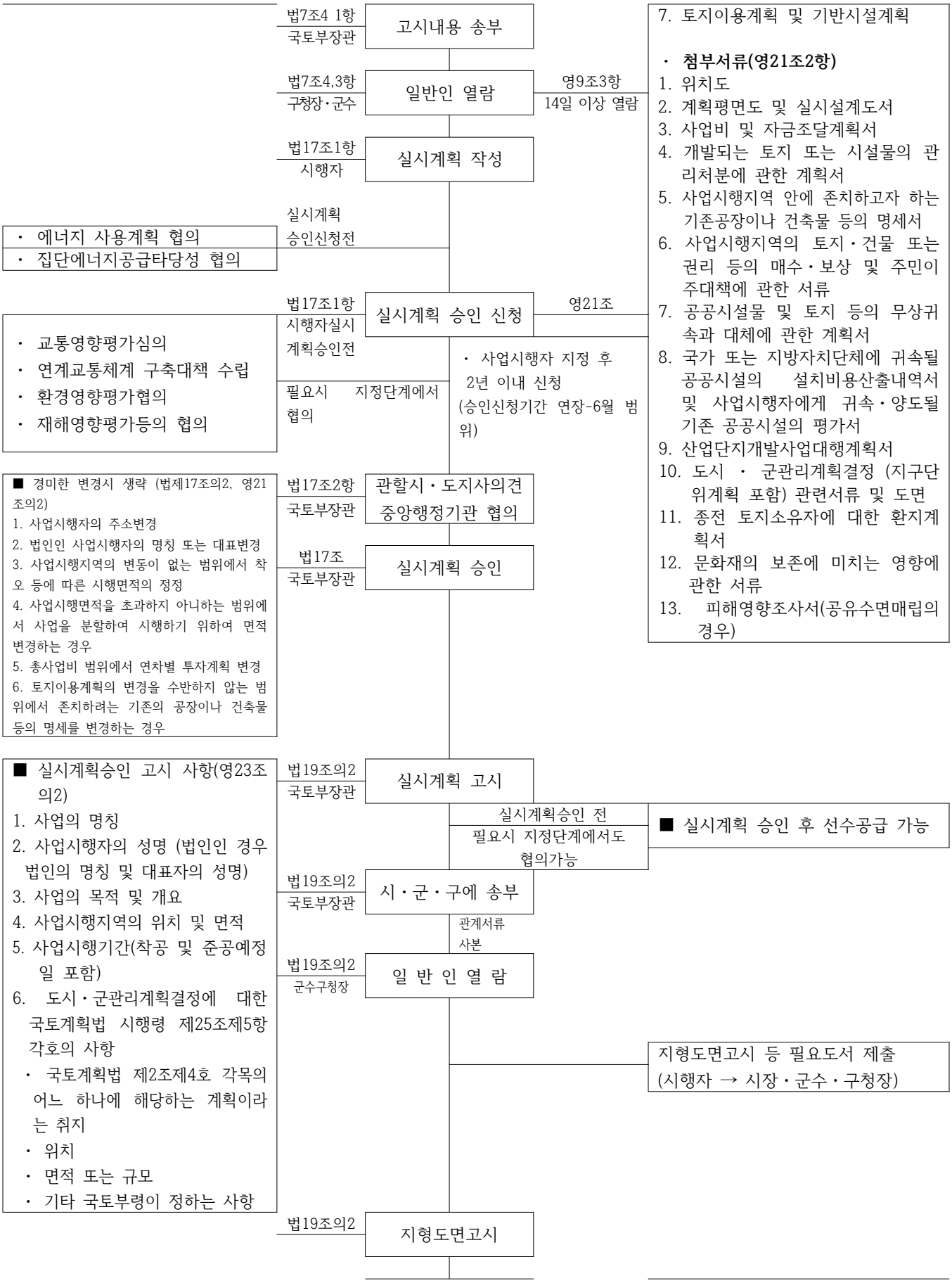
○ 기존 산업단지의 주변지역과 내륙지역에는 중소규모의 신규산업단지를 개발하여 지역특성에 적합한 산업 유치

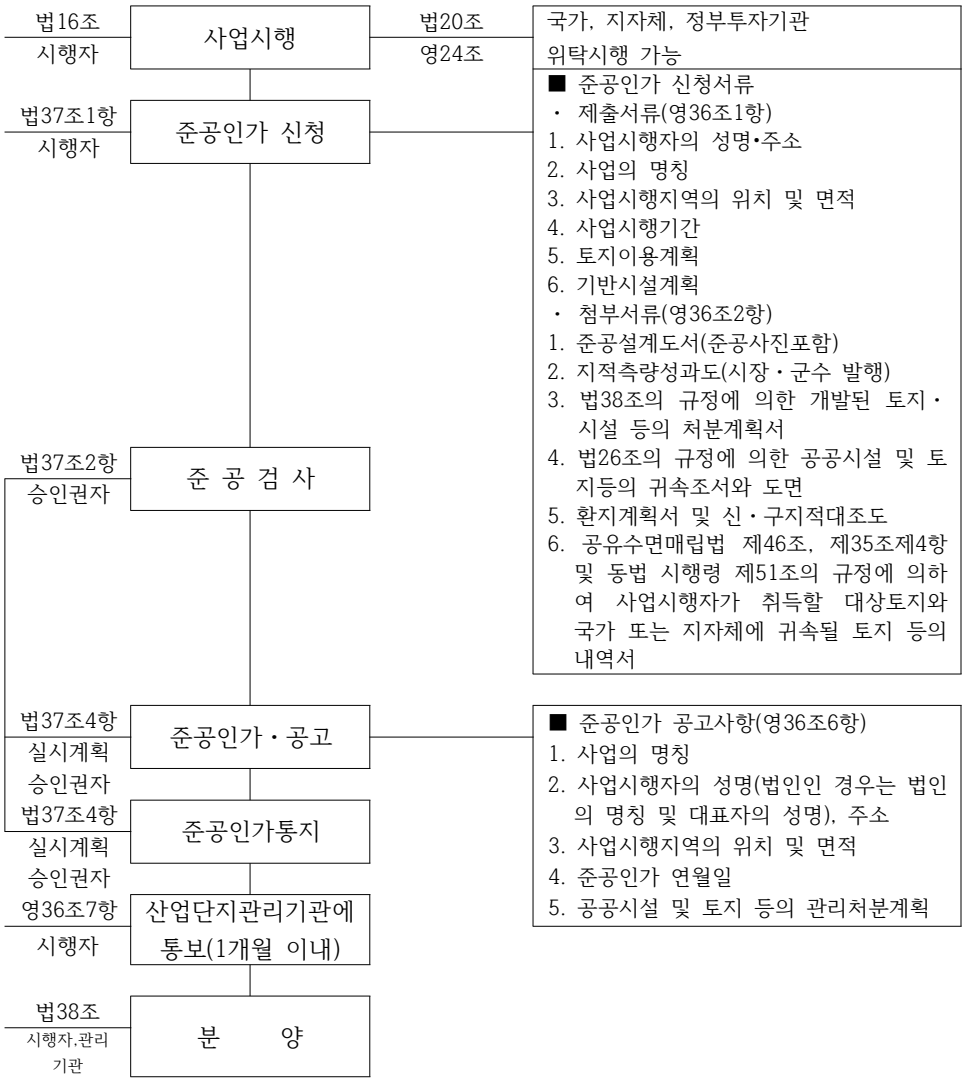
3. 산업단지 개발절차

가. 산입법에 의한 개발절차

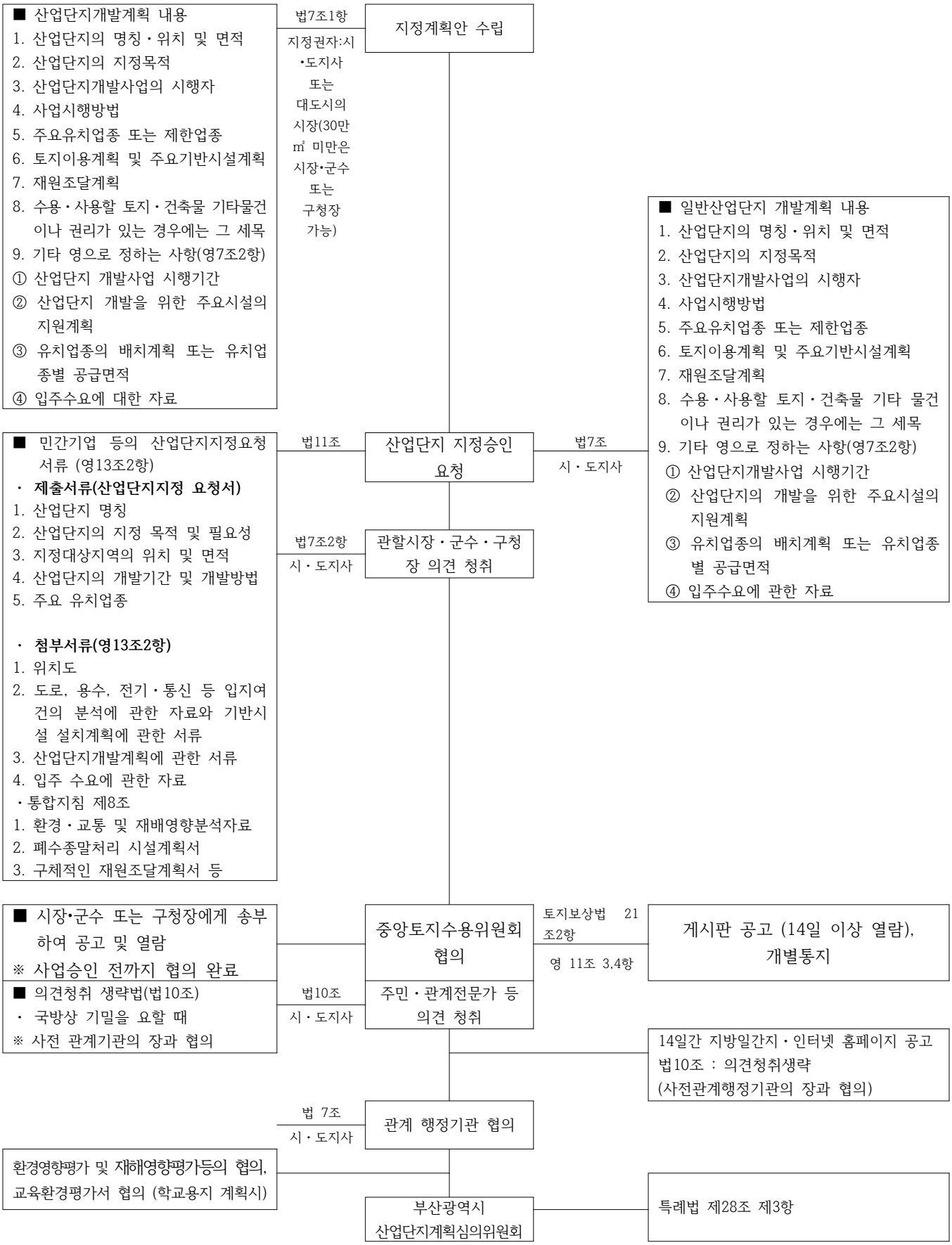
1) 국가산업단지

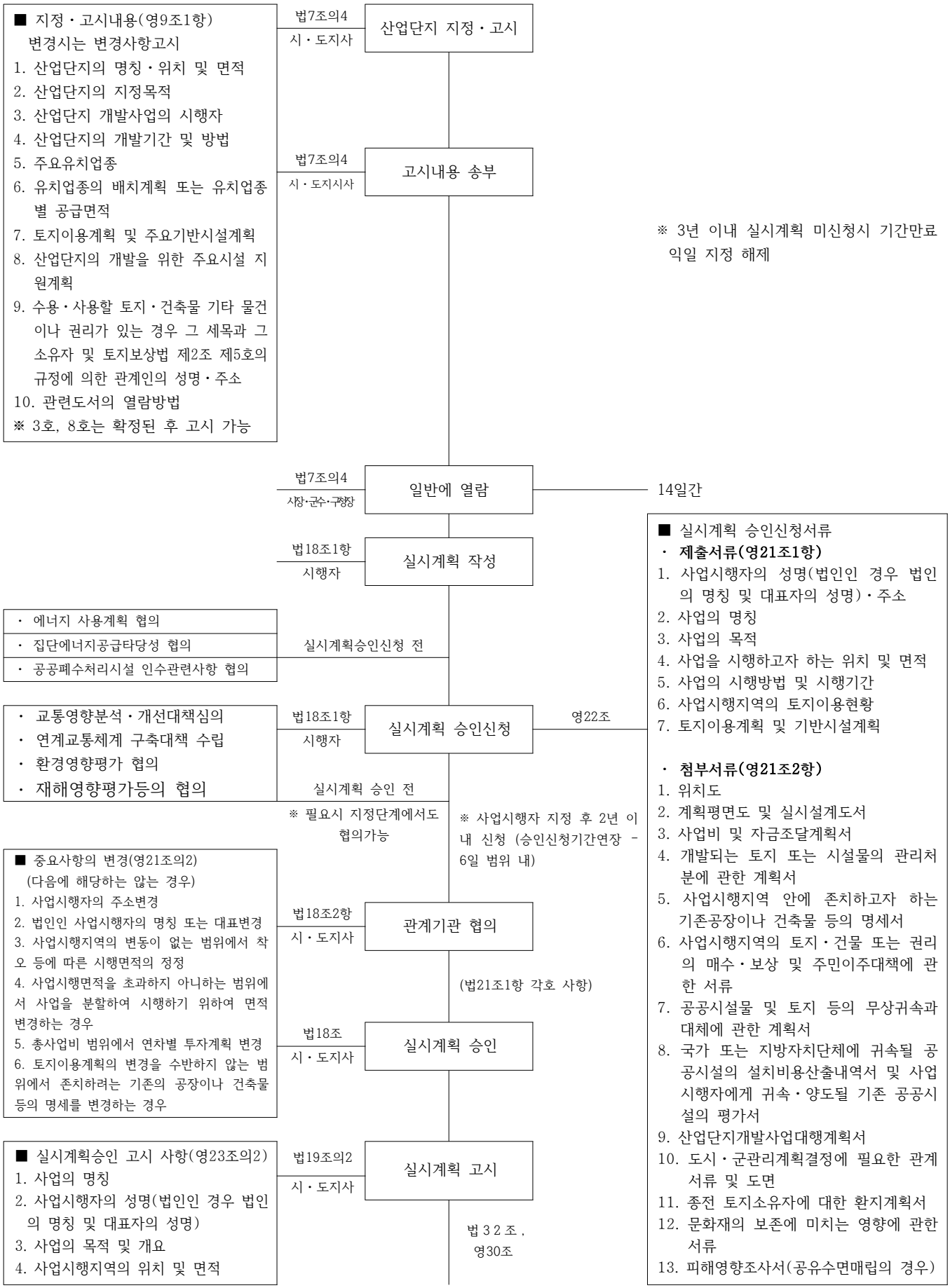


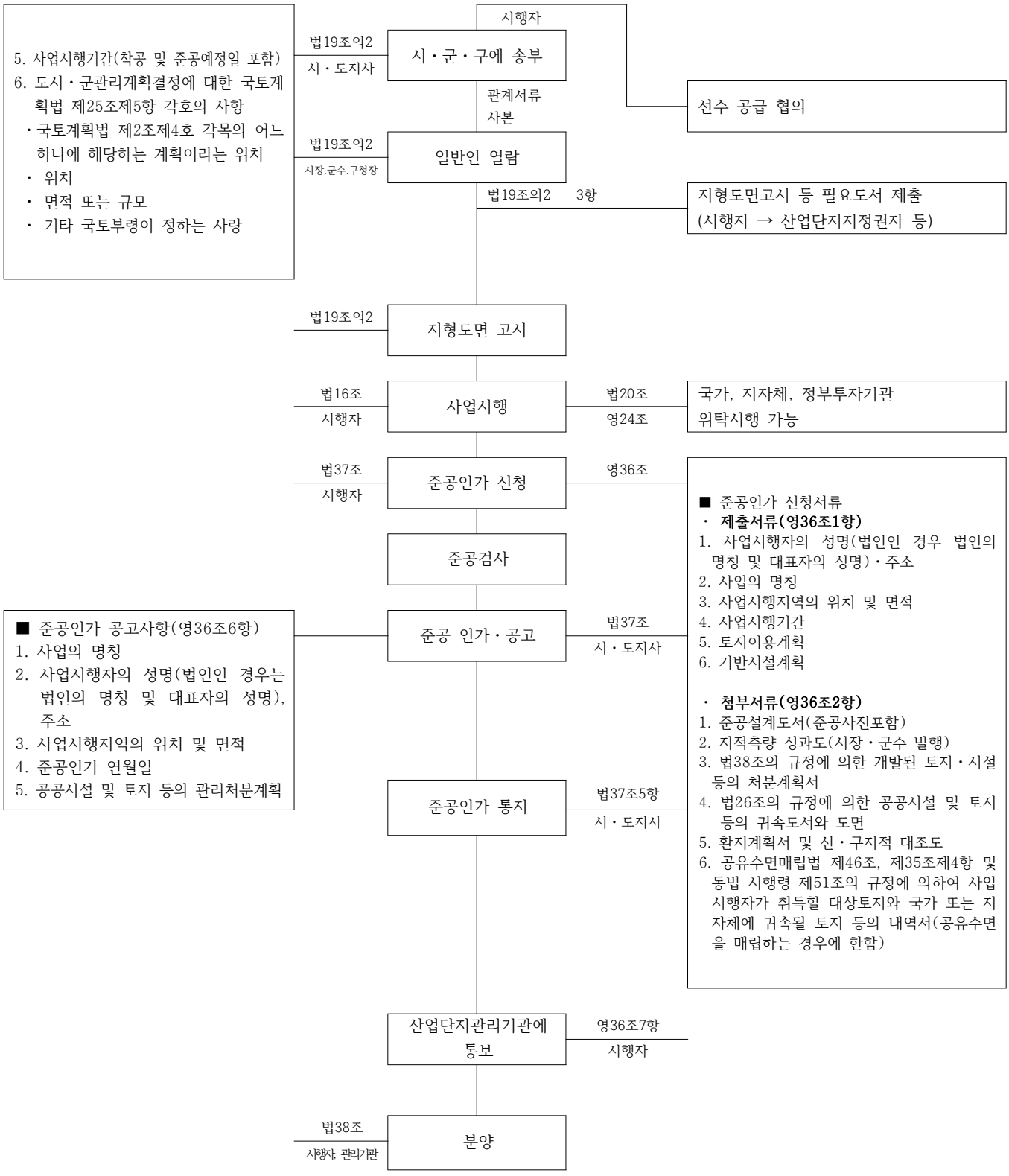

법7조4 1항
국토부장관
고시내용 송부
법7조4,3항
구청장·군수
일반인 열람
영9조3항
14일 이상 열람
법17조1항
시행자
실시계획 작성
실시계획
승인신청전
· 에너지 사용계획 협의
· 집단에너지공급타당성 협의
법17조1항
시행자실시
계획승인전
실시계획 승인 신청
영21조
· 교통영향평가심의
· 연계교통체계 구축대책 수립
· 환경영향평가협의
· 재해영향평가등의 협의
필요시 지정단계에서
협의
· 사업시행자 지정 후
2년 이내 신청
(승인신청기간 연장-6월 범위)
■ 경미한 변경시 생략 (법제17조의2, 영21조의2)
1. 사업시행자의 주소변경
2. 법인인 사업시행자의 명칭 또는 대표변경
3. 사업시행지역의 변동이 없는 범위에서 착오 등에 따른 시행면적의 정정
4. 사업시행면적을 초과하지 아니하는 범위에서 사업을 분할하여 시행하기 위하여 면적 변경하는 경우
5. 총사업비 범위에서 연차별 투자계획 변경
6. 토지이용계획의 변경을 수반하지 않는 범위에서 존치하려는 기존의 공장이나 건축물 등의 명세를 변경하는 경우
법17조2항
국토부장관
관할시·도지사의견
중앙행정기관 협의
법17조
국토부장관
실시계획 승인
■ 실시계획승인 고시 사항(영23조의2)
1. 사업의 명칭
2. 사업시행자의 성명 (법인인 경우 법인의 명칭 및 대표자의 성명)
3. 사업의 목적 및 개요
4. 사업시행지역의 위치 및 면적
5. 사업시행기간(착공 및 준공예정일 포함)
6. 도시·군관리계획결정에 대한 국토계획법 시행령 제25조제5항 각호의 사항
· 국토계획법 제2조제4호 각목의 어느 하나에 해당하는 계획이라는 취지
· 위치
· 면적 또는 규모
· 기타 국토부령이 정하는 사항
법19조의2
국토부장관
실시계획 고시
실시계획승인 전
필요시 지정단계에서도
협의가능
■ 실시계획 승인 후 선수공급 가능
법19조의2
국토부장관
시·군·구에 송부
관계서류
사본
법19조의2
군수구청장
일 반 인 열 람
지형도면고시 등 필요도서 제출
(시행자 → 시장·군수·구청장)
법19조의2
지형도면고시
7. 토지이용계획 및 기반시설계획
· 첨부서류(영21조2항)
1. 위치도
2. 계획평면도 및 실시설계도서
3. 사업비 및 자금조달계획서
4. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서
5. 사업시행지역 안에 존치하고자 하는 기존공장이나 건축물 등의 명세서
6. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류
7. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서
8. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용산출내역서 및 사업시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서
9. 산업단지개발사업대행계획서
10. 도시 · 군관리계획결정 (지구단위계획 포함) 관련서류 및 도면
11. 종전 토지소유자에 대한 환지계획서
12. 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류
13. 피해영향조사서(공유수면매립의 경우)


법16조
시행자
사업시행
법20조
영24조
국가, 지자체, 정부투자기관
위탁시행 가능
법37조1항
시행자
준공인가 신청
■ 준공인가 신청서류
・ 제출서류(영36조1항)
1. 사업시행자의 성명•주소
2. 사업의 명칭
3. 사업시행지역의 위치 및 면적
4. 사업시행기간
5. 토지이용계획
6. 기반시설계획
・ 첨부서류(영36조2항)
1. 준공설계도서(준공사진포함)
2. 지적측량성과도(시장・군수 발행)
3. 법38조의 규정에 의한 개발된 토지・시설 등의 처분계획서
4. 법26조의 규정에 의한 공공시설 및 토지등의 귀속조서와 도면
5. 환지계획서 및 신・구지적대조도
6. 공유수면매립법 제46조, 제35조제4항 및 동법 시행령 제51조의 규정에 의하여 사업시행자가 취득할 대상토지와 국가 또는 지자체에 귀속될 토지 등의 내역서
법37조2항
승인권자
준 공 검 사
법37조4항
실시계획
승인권자
준공인가・공고
■ 준공인가 공고사항(영36조6항)
1. 사업의 명칭
2. 사업시행자의 성명(법인인 경우는 법인의 명칭 및 대표자의 성명), 주소
3. 사업시행지역의 위치 및 면적
4. 준공인가 연월일
5. 공공시설 및 토지 등의 관리처분계획
법37조4항
실시계획
승인권자
준공인가통지
영36조7항
시행자
산업단지관리기관에
통보(1개월 이내)
법38조
시행자,관리
기관
분 양

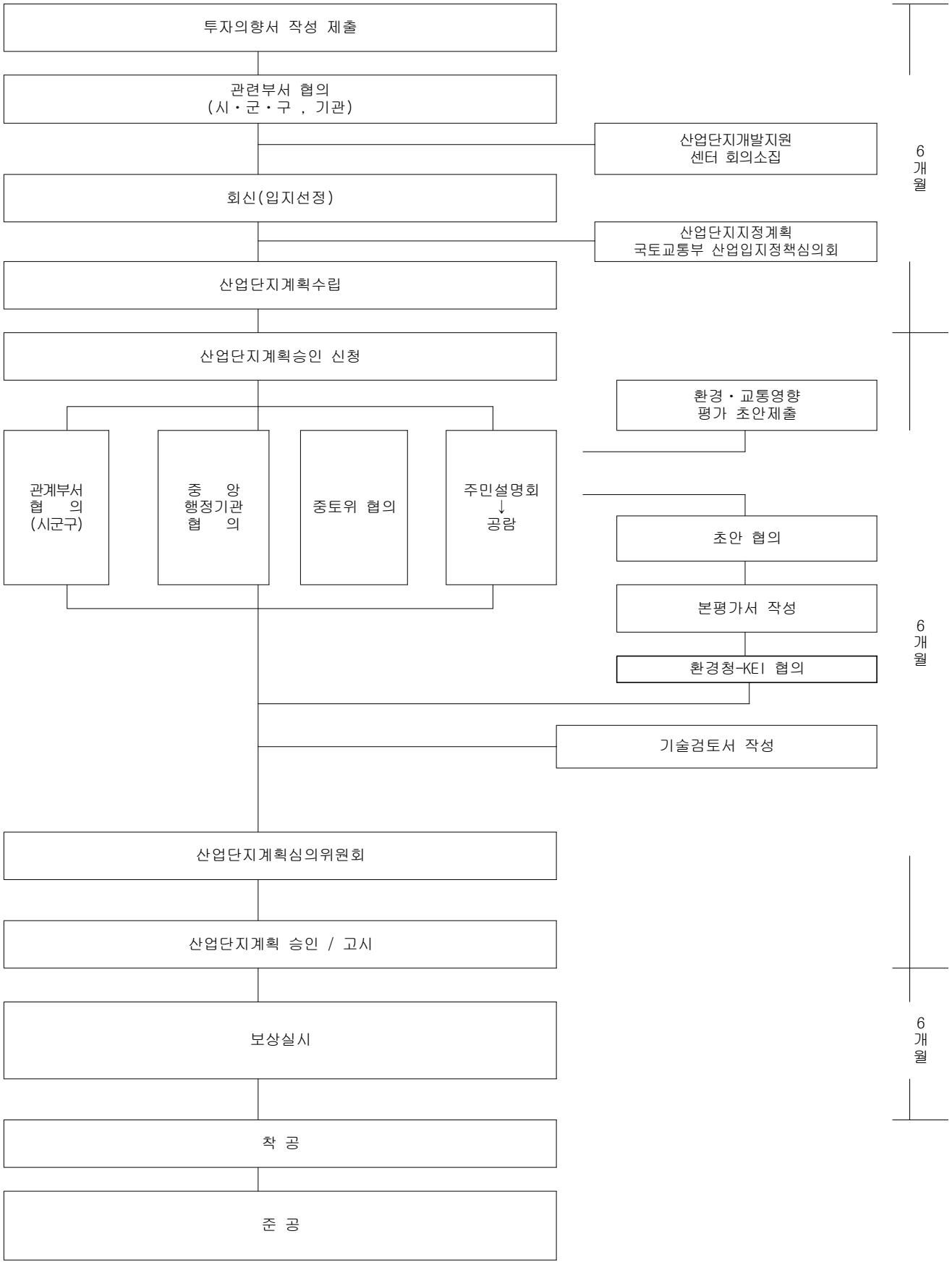
2) 일반산업단지(도시첨단산업단지 포함)



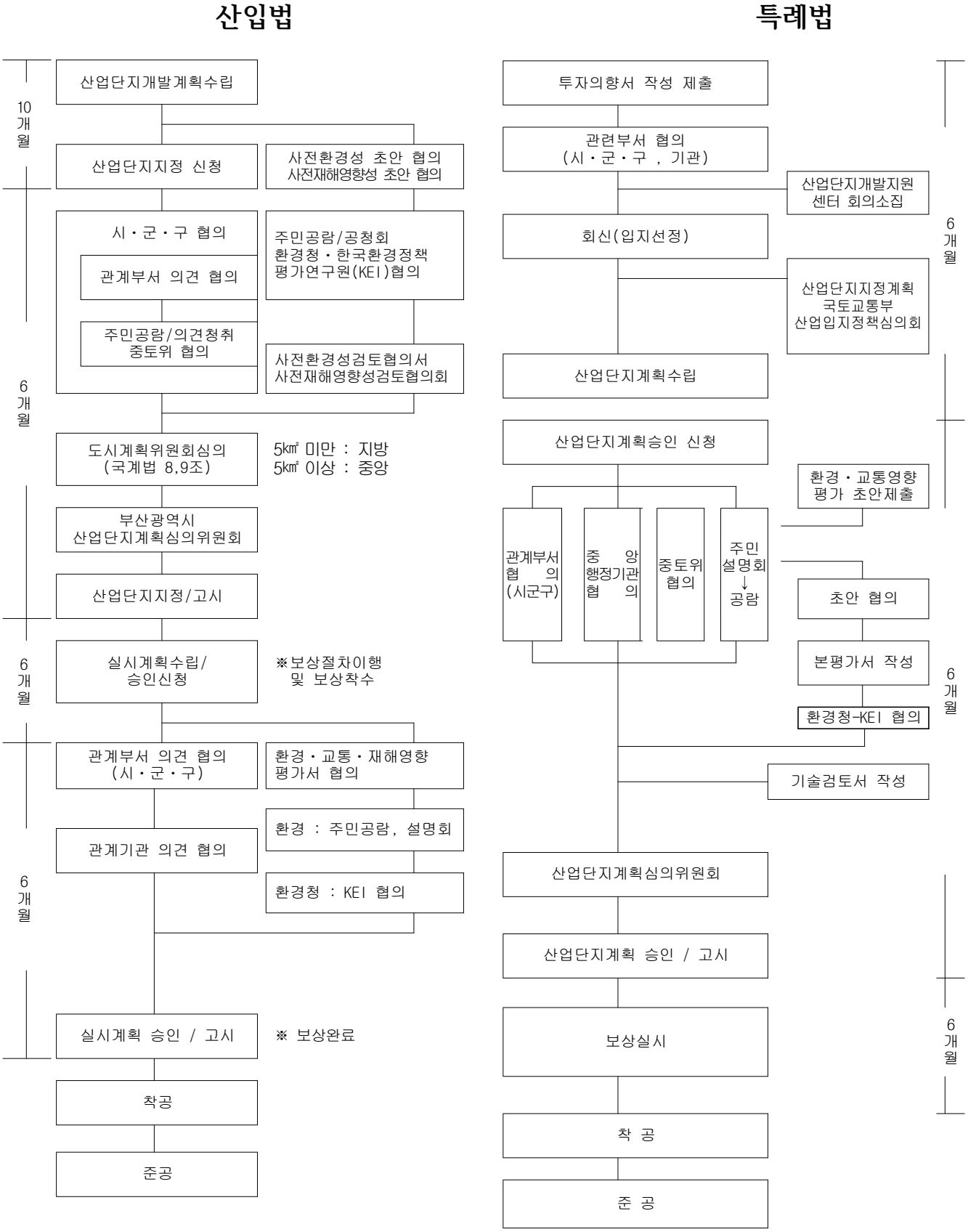

■ 지정・고시내용(영9조1항)
변경시는 변경사항고시
1. 산업단지의 명칭・위치 및 면적
2. 산업단지의 지정목적
3. 산업단지 개발사업의 시행자
4. 산업단지의 개발기간 및 방법
5. 주요유치업종
6. 유치업종의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적
7. 토지이용계획 및 주요기반시설계획
8. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획
9. 수용・사용할 토지・건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 토지보상법 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명・주소
10. 관련도서의 열람방법
※ 3호, 8호는 확정된 후 고시 가능
법7조의4
시・도지사
산업단지 지정・고시
법7조의4
시・도지시사
고시내용 송부
※ 3년 이내 실시계획 미신청시 기간만료 익일 지정 해제
법7조의4
시장・군수・구청장
일반에 열람
14일간
법18조1항
시행자
실시계획 작성
・ 에너지 사용계획 협의
・ 집단에너지공급타당성 협의
・ 공공폐수처리시설 인수관련사항 협의
실시계획승인신청 전
・ 교통영향분석・개선대책심의
・ 연계교통체계 구축대책 수립
・ 환경영향평가 협의
・ 재해영향평가등의 협의
법18조1항
시행자
실시계획 승인신청
영22조
실시계획 승인 전
※ 필요시 지정단계에서도 협의가능
※ 사업시행자 지정 후 2년 이내 신청 (승인신청기간연장 - 6일 범위 내)
■ 실시계획 승인신청서류
・ 제출서류(영21조1항)
1. 사업시행자의 성명(법인인 경우 법인의 명칭 및 대표자의 성명)・주소
2. 사업의 명칭
3. 사업의 목적
4. 사업을 시행하고자 하는 위치 및 면적
5. 사업의 시행방법 및 시행기간
6. 사업시행지역의 토지이용현황
7. 토지이용계획 및 기반시설계획
・ 첨부서류(영21조2항)
1. 위치도
2. 계획평면도 및 실시설계도서
3. 사업비 및 자금조달계획서
4. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서
5. 사업시행지역 안에 존치하고자 하는 기존공장이나 건축물 등의 명세서
6. 사업시행지역의 토지・건물 또는 권리의 매수・보상 및 주민이주대책에 관한 서류
7. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서
8. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용산출내역서 및 사업시행자에게 귀속・양도될 기존 공공시설의 평가서
9. 산업단지개발사업대행계획서
10. 도시・군관리계획결정에 필요한 관계서류 및 도면
11. 종전 토지소유자에 대한 환지계획서
12. 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류
13. 피해영향조사서(공유수면매립의 경우)
■ 중요사항의 변경(영21조의2)
(다음에 해당하는 않는 경우)
1. 사업시행자의 주소변경
2. 법인인 사업시행자의 명칭 또는 대표변경
3. 사업시행지역의 변동이 없는 범위에서 착오 등에 따른 시행면적의 정정
4. 사업시행면적을 초과하지 아니하는 범위에서 사업을 분할하여 시행하기 위하여 면적변경하는 경우
5. 총사업비 범위에서 연차별 투자계획 변경
6. 토지이용계획의 변경을 수반하지 않는 범위에서 존치하려는 기존의 공장이나 건축물 등의 명세를 변경하는 경우
법18조2항
시・도지사
관계기관 협의
(법21조1항 각호 사항)
법18조
시・도지사
실시계획 승인
■ 실시계획승인 고시 사항(영23조의2)
1. 사업의 명칭
2. 사업시행자의 성명(법인인 경우 법인의 명칭 및 대표자의 성명)
3. 사업의 목적 및 개요
4. 사업시행지역의 위치 및 면적
법19조의2
시・도지사
실시계획 고시
법32조, 영30조


5. 사업시행기간(착공 및 준공예정일 포함)
6. 도시·군관리계획결정에 대한 국토계획법 제25조제5항 각호의 사항
·국토계획법 제2조제4호 각목의 어느 하나에 해당하는 계획이라는 위치
· 위치
· 면적 또는 규모
· 기타 국토부령이 정하는 사랑
법19조의2
시·도지사
시·군·구에 송부
시행자
선수 공급 협의
관계서류
사본
법19조의2
시장.군수.구청장
일반인 열람
법19조의2 3항
지형도면고시 등 필요도서 제출
(시행자 → 산업단지지정권자 등)
법19조의2
지형도면 고시
법16조
시행자
사업시행
법20조
영24조
국가, 지자체, 정부투자기관
위탁시행 가능
법37조
시행자
준공인가 신청
영36조
준공검사
■ 준공인가 공고사항(영36조6항)
1. 사업의 명칭
2. 사업시행자의 성명(법인인 경우는 법인의 명칭 및 대표자의 성명), 주소
3. 사업시행지역의 위치 및 면적
4. 준공인가 연월일
5. 공공시설 및 토지 등의 관리처분계획
준공 인가·공고
법37조
시·도지사
■ 준공인가 신청서류
· 제출서류(영36조1항)
1. 사업시행자의 성명(법인인 경우 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소
2. 사업의 명칭
3. 사업시행지역의 위치 및 면적
4. 사업시행기간
5. 토지이용계획
6. 기반시설계획
· 첨부서류(영36조2항)
1. 준공설계도서(준공사진포함)
2. 지적측량 성과도(시장·군수 발행)
3. 법38조의 규정에 의한 개발된 토지·시설 등의 처분계획서
4. 법26조의 규정에 의한 공공시설 및 토지 등의 귀속도서와 도면
5. 환지계획서 및 신·구지적 대조도
6. 공유수면매립법 제46조, 제35조제4항 및 동법 시행령 제51조의 규정에 의하여 사업시행자가 취득할 대상토지와 국가 또는 지자체에 귀속될 토지 등의 내역서(공유수면을 매립하는 경우에 한함)
준공인가 통지
법37조5항
시·도지사
산업단지관리기관에 통보
영36조7항
시행자
법38조
시행자, 관리기관
분양

나. 특례법에 의한 개발절차



다. 산입법과 특례법 개발절차 비교



4. 예비타당성 조사

가. 예비타당성조사 제도의 목적

○ 예비타당성조사는 공기업·준정부기관(이하 “공공기관”이라 함)의 대규모 신규 투자사업의 타당성에 대한 객관적이고 중립적인 조사를 통해 신규투자를 투명하고 공정하게 결정하도록 함으로써 공공기관의 투자사업의 효율성 제고 및 재무건전성 확보를 목적으로 2011년 1월 도입 (2011년도 공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 세부시행계획, 기재부)

나. 예비타당성조사제도의 시행근거

○ 예비타당성조사는 공공기관의 운영에 관한 법률 제50조 및 이에 따른 「2011년도 공기업·준정부기관 예산편성지침」(이하“예산편성지침”이라 함.)에 따라 2011년 1월 1일부터 시행

다. 예비타당성조사 대상사업 및 의뢰

○ 공공기관 사업 중 총사업비가 1,000억원 이상이면서 국가의 재정지원 규모가 500억원 이상인 신규사업

※ 총사업비라 함은 사업 추진에 소요되는 모든 경비를 합한 금액을 말하며 국가 부담분, 지방자치단체 부담분, 공공기관 부담분 및 민간 부담분 등을 포함한다. 사업기간의 정함이 없이 계속 추진되는 사업의 경우에는 5년간의 사업비 합계를 기준으로 판단

○ 예비타당성조사의 신청 : 사업의 예산이 처음으로 편성되는 전년도 1월말 또는 6월말까지 예비타당성조사 사업계획서 및 주무기관 의견서를 기획재정부장관 및 예비타당성조사 수행기관에 제출

○ 예비타당성조사 실시사업 선정 : 공공기관 사업 예비타당성조사 자문회의를 거쳐 예비타당성조사 실시여부 결정

○ 예비타당성조사 실시 의뢰 : 예비타당성조사 실시를 통보받은 날로부터 원칙적으로 30일 이내에 예비타당성조사 수행기관에 조사를 의뢰

※ 불가피한 사유가 있는 경우에는 기획재정부장관과 협의를 거쳐 의뢰시기를 달리할 수 있음.

라. 예비타당성조사 면제사업 (예비타당성조사 운용지침)

○ 국가재정법 제38조 규정에 의거하여 예비타당성조사를 실시하는 사업

○ 남북교류협력에 관계되거나 국가 간 협약•조약에 따라 추진하는 사업

○ 도로 유지보수, 노후 상수도 개량 등 기존 시설의 효용 증진을 위한 단순개량 및 유지보수사업

○ 「재난 및 안전관리기본법」 제3조제1호에 따른 재난•복구 지원, 시설 안전성 확보, 보건•식품 안전 문제 등으로 시급한 추진이 필요한 사업

○ 재난예방을 위하여 시급한 추진이 필요한 사업으로서 기관장이 국회 소관 상임위원회의 동의를 받은 사업

○ 법령에 따라 추진하여야 하는 사업

- 법령에 따라 설치 또는 추진이 의무화되어 있고, 사업계획 구체적인 경우에 한함

○ 지역균형발전, 긴급한 경제•사회적 상황 대응 등을 위하여 국가 정책적으로 추진이 필요한 사업으로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 사업(국회 소관 상임위원회에 보고)

- 사업목적 및 규모, 추진방안 등 구체적인 사업계획이 수립된 사업
- 국가 정책적으로 추진이 필요하여 국무회의를 거쳐 확정된 사업

<예비타당성 절차>

총사업비 1,000억 이상 & 공공기관 부담분이 500억 이상인 신규투자 사업, 자본출자에 해당하는 모든 사업

사업계획서 등의 제출
(KDI, 기재부장관)

사업시행 전년도 1월말 또는 6월말까지

법적, 정책적 부합성 사전검토

N → 보완 또는 반려

Y

- 공기업·준정부기관 예산편성지침
- 공기업·준정부기관 사업 예비타당성 운용지침
- 공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 세부 시행계획

예비타당성 대상사업의 선정

면제대상확인요구서를 제출한 사업이 기재부에 의해 면제대상이 아닌 것으로 확인된 경우 기재부와 협의하여 예비타당성조사가 신청된 것으로 간주할 수 있음.

- 사업시행년도는 사업과 관련한 예산이 처음으로 투입되는 시기를 기준으로 함 (통상 인·허가 승인 신청년도)

※ 예비타당성 조사의뢰서 내용

- 사업계획
- 기관설립목적 및 정부정책과 추진하고자 하는 사업과의 합치여부
- 사업국가 및 입지선정사유(해외사업의 경우)
- 사업추진상의 위험요인과 대응방안(해당 경우)

- 예비타당성조사 전문기관은 예비타당성조사 의뢰기관에 조사비용 청구가능(국내사업일 경우 1억원 ~ 1.2억원 정도)
- 조사의뢰일로부터 4개월 이내 완료원칙

예비타당성 조사 의뢰서 제출
(KDI, 기재부 및 주무부처 장관)

- 예비타당성조사 실시사업 선정 통보일로부터 30일이내 의뢰서 제출
- 사업계획 변경은 예비타당성조사 대상사업 선정일로부터 3개월이내, 예비타당성조사 의뢰일로부터 2개월 이내 가능(기획재정부장관과 협의 필요)
- 예비타당성조사 신청·의뢰의 철회
  - 총사업비 오류 등 예타대상에 해당하지 않는 경우
  - 사업을 추진하지 않거나, 보류된 경우
  - 사업계획의 구체성 미비 등 조사수행이 곤란할 경우
  - 법령 제·개정으로 면제대상 사업에 해당할 경우

기초자료 조사 쟁점사항 파악

공공성	
국내사업	해외사업
- 경제성(B/C 1이상) 타당성 - 정책적(기관의 설립 목적과의 합치성)	- 정책적 타당성 - 국내경제 파급효과

수익성	
국내사업	해외사업
- 사업의 재무성 (수익성지수 1이상) - 기관의 재무 (이자보상배율 1이상)	- 사업의 재무성 - 기관의 재무 안정성 - 해외사업 위험도

종합평가 및 제언

종합평가는 AHP(계층화분석법)을 활용하여 계량화된 수치로 도출 (0.5이상이면 사업시행 바람직)

※ 가중치

- 국내사업 : 공공성 70%, 수익성 30%
- 해외사업 : 공공성 30%, 수익성 70%

예비타당성 조사결과 통보(기재부, 해당공공기관)

공공기관장은 예비타당성 조사결과를 참고하여 예산편성

5. 산업단지 지정

가. 산업단지 지정요건 (통합지침 제6조 제1항·제2항·제3항)

1) 국가산업단지 지정요건 (통합지침 제6조 제1항)

○ 국가기간산업 및 첨단과학기술산업의 육성 등을 위하여 필요한 경우
○ 특정산업의 집단화·계열화 등을 위하여 필요한 경우
○ 지역 간 균형발전을 위하여 산업집적도가 상대적으로 낮은 지역에 산업단지를 개발하는 경우
○ 입지여건상 대규모의 항만건설이 수반되는 경우
○ 2개도 이상에 걸치는 지역 또는 산업단지의 개발사업과 관련하여 배후 도시건설 및 교통망 정비 등 광역적 사업시행이 필요한 경우

2) 일반산업단지 지정요건 (통합지침 제6조 제2항)

○ 산업의 적정한 지방 분산과 지방산업의 개발 및 기술고도화를 위하여 필요한 경우
○ 지역경제의 활성화 및 도시산업기반의 확충을 위하여 필요한 경우
○ 지역특화산업의 육성 및 집단화·계열화 등을 위하여 필요한 경우
○ 지정규모(산입법 시행령 제13조 7항) : 3만㎡ 이상
※ 30만㎡ 미만의 경우 시장·구청장·군수 지정가능

3) 도시첨단 산업단지 지정요건 (통합지침 제6조 제3항)

○ 지식산업·문화산업·정보통신산업 등 첨단산업의 육성을 위하여 필요한 경우
○ 여러 지역에 산재한 개별 첨단산업입지의 집적화를 위하여 필요한 경우
○ 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업전용단지, 문화산업진흥기본법에 의한 문화산업단지, 소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어진흥단지 등 첨단산업 육성을 위한 단지를 산입법에 의한 산업단지로 개발하는 경우
○ 지정규모(산입법 시행령 제13조 7항) : 1만㎡ 이상
※ 10만㎡ 미만의 경우 시장·구청장·군수 지정 가능

4) 농공단지 지정요건

○ 농어촌 정비법 제2조 제1호에 따른 농어촌 지역
※ 농어촌 지역
• 농촌(농업·농촌 및 식품산업 기본법 제3조 5호)
- 읍·면의 지역
- 위 외의 지역 중 그 지역의 농업, 농업 관련 산업, 농업인구 및 생활여건 등을 고려하여 농림축산식품부장관이 고시하는 지역

• 어촌(수산업·어촌 발전 기본법 제3조 6호) : 하천·호수 또는 바다에 인접하여 있거나 어항의 배후에 있는 지역 중 주로 수산업을 생활하는 아래 각 목의 어느 하나에 해당하는 지역
  - 읍·면의 지역
  - 동의 지역 중 국계법 제36조제1항제1호에 따라 지정된 상업지역 및 공업지역을 제외한 지역

※ 농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침 별표1 참고

나. 국가산업단지 신규 지정 검토기준

1) 근거 : 국토교통부 내부지침(산업입지정책과-1966, `11.10.17.)

2) 검토기준

○ 국가산단 지정요건에 부합하고, 충분한 입주수요 확보 및 요청기관에서 시행자를 확보하여야 하며,

○ 산단 수급안정을 위해 국가산단 지정에 따른 인근 산단의 분양영향 등 수급상황에 대한 객관적인 검토 필요

가) 지정요건

○ 국가기간산업·첨단과학산업 육성, 낙후지역개발, 2개 시·도 연접 조건 중 하나에 해당되어야 함

○ 특히, 광역경제권별 대책 등에서 각 권역별로 지정된 중점육성산업과 연계되어야 하고, 집적화를 위한 지원 대책 필요

나) 입주수요

○ 지자체가 1차 조사한 입주수요조사결과*를 전문기관**에서 객관적으로 검증한 입주수요가 있어야 함

* 기업체 설문조사 등 단순한 수요조사로는 불충분하므로 예상분양가를 감안한 수요조사 등 필요

** 국토연구원, 산업연구원 등 전문기관에서 합동으로 수요검증

다) 수급안정

○ 대규모 국가산단을 조성할 경우 인근 지역 일반산단의 분양 등에 크게 영향을 주어 장기간 미분양이 우려되므로 이에 대한 분석·검토 필요

라) 시행자

○ 시행자가 확보되지 않고 사업이 확정될 경우(예 : 경자구역) 사업이 장기간 표류할 가능성이 크므로, 요청기관에서 시행자(민간기업 포함)를 사전에 확보하여 사업이 원활히 추진될 수 있도록 하여야 함

다. 민간기업 등의 산업단지 지정요청 (산입법 제11조, 시행령 제13조, 통합지침 제8·9조)

○ 국가 또는 지방자치단체외의 자로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하는 자는 산업단지개발계획을 작성하여 산업단지 지정권자에게 산업단지의 지정을 요청할 수 있음.

- 대통령령이 정하는 요건에 해당하는 자 : 한국토지주택공사, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 특별시·광역시·도 및 대도시의 도시개발공사, 중소기업진흥공단, 중소기업협동조합, 한국산업단지공단, 토지소유자 또는 조합 등

○ 지정요청 시 국가산단의 경우 해당지역 시·도지사에게, 일반 및 도시첨단산단은 해당지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 지정요청관련서류를 동시에 제출하여 사전에 검토할 수 있도록 하여야 함.

○ 지정요청 시 제출서류

- 산업단지 지정요청서 (시행규칙 별지 제5호 서식)
  • 산업단지의 명칭 / 산업단지의 지정 목적 및 필요성 / 지정 대상지역의 위치 및 면적 / 산업단지의 개발기간 및 개발방법 / 주요 유치업종
- 위치도
- 도로, 용수, 전기, 통신 등 입지여건의 분석에 관한 자료와 기반시설설치계획에 관한 서류
- 산업단지 개발계획에 관한 서류
- 입주수요에 관한 자료

라. 임대전용산업단지의 지정요건

1) 임대전용산업단지의 의의 (법 제46조의6)

○ 국가, 지자체는 지역경제 활성화 및 저렴한 산업용지 공급을 위하여 법 제16조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하는 기관(국가, 지방자치단체, 공기업, 중소기업 진

흥공단, 한국농어촌공사)으로 하여금 산업단지의 일부를 임대전용산업단지로 지정운영하게 할 수 있음.

2) 임대전용산업단지의 지정계획 수립 (영 제47조의6)

○ 임대전용산업단지의 위치 및 지정 범위
○ 임대전용산업단지의 조성목적
○ 사업시행자 및 관리기관
○ 입주수요 자료
○ 임대전용산업단지 지정에 따른 비용 및 기대효과
○ 재원조달계획
○ 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항

3) 임대전용산업단지의 지정절차 및 지원방식 (영 제47조의6)

○ 일반산업단지와 같음. 지원방식 등은 지침에 미반영

4) 임대전용산업단지의 운영·관리 (영 제47조의7)

○ 임대기간 : 50년 이내

※ 임대기간 만료 후 임차인이 재계약하려는 때에는 특별한 사유가 없는 한 응하여야 함.

○ 입주기업은 임대계약에서 정하는 목적 외의 용도로 토지를 사용할 수 없음

○ 임대관리기관으로부터 문서에 의하여 동의를 받을 사항
- 임대토지·시설의 전대 및 양도 등 일체의 권리변동 행위
- 임대토지의 형질 등을 변경하는 행위
- 임대토지상의 건축물 등 임대토지상 지상물건의 매각, 대여, 교환 등 일체의 처분행위

○ 임대전용산업단지의 운영·관리에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시함 (임대전용산업단지 관리•운용에 관한 지침)

마. 산업단지 지정제한 (산입법 제8조의2, 시행령 제10조의2, 통합지침 제11조)

○ 지정권자는 지정된 면적 또는 미분양비율이 산업단지 종류별로 일정 면적 또는 미분양비율에 해당하는 지방자치단체의 경우 지정 불가. 단, 제16조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하는 사업시행자의 경우 및 기업 입주수요 확인된 산업단지는 가능

- 국가산업단지 : 특별시・광역시・도별로 미분양 비율 15% 이상
- 일반산업단지 : 시・도별로 미분양 비율 30% 이상
- 도시첨단산업단지 : 시・도별로 미분양 비율 30% 이상
- 농공단지 : 시・군・자치구별로 100만㎡부터 200만㎡까지의 범위 안에서 농공단지개발세부지침이 정하는 면적 이상 또는 미분양 비율 30% 이상

○ 지정면적 및 미분양 비율 산정방식 (통합지침 제11조)

- 지정면적 : 산입법 제6조・제7조 또는 제7조의2의 규정에 의한 개발계획에 표시된 산업단지의 면적
- 미분양 비율 : 미분양면적을 분양대상면적으로 나눈 비율.
- 분양대상 면적 : 지정면적 중 산입법 시행령 제42조의3 제1항의 규정에 의하여 분양 또는 임대공고를 하고 개발에 착수한 면적
- 미분양 면적 : 분양 대상면적 중 분양 또는 임대계약이 체결되지 아니한 면적
- 미분양비율 산정 : 최근의 입지수요와 분양동향 반영을 위해 최근 20년 내에 지정된 산업단지(당해년도 포함)를 대상으로 하되, 분양공고 후 분양계약이 일정기간 소요되는 것을 감안하여 분양공고 후 3개월이 경과되지 않은 산업단지는 제외

바. 산업단지 지정시 공통 검토기준 (통합지침 제7조)

1) 산업단지 개발시의 입지수요 및 공급가격의 수준
2) 공업용수・도로・철도・항만・전력・통신・폐기물처리시설 및 하・폐수처리시설 등 기반시설 확보의 용이성
3) 근로자 주택건설 및 배후도시의 여건
4) 산업단지 개발 시 지역 환경 및 자연생태계에 미치는 영향과 부존 문화재에 대한 피해 여부
5) 국토종합계획・산업집적활성화기본계획・산업입지수급계획・지역개발계획・광역도시계획・도시・군계획・국가물류기본계획 등 관련계획 및 도로・광역상수도・하수도 등 기반시설 건설계획과의 연계성 여부
6) 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강・섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에서 정하는 오염총량관리 기본계획 및 시행계획과의 부합성 여부

7) 통합지침 제36조의 개별공장입지의 선정기준과 부합성 여부(단, 제36조제1항제9호의 경우에는 농업용저수지로부터 수계상 상류방향으로 유하거리 2킬로미터 이내로 함)

○ 일반산업단지 : 3만㎡ 이상 (도시첨단 : 1만㎡ 이상)

※ 국토교통부의 산업단지 기반시설 국고지원 기준 (운영지침 제3조)
: 국가산단, 30만㎡이상의 일반산단, 도시첨단산단 및 공장입지유도지구

개별공장 입지의 선정기준 (통합지침 36조)

관련법규	불가지역
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	자연환경보전지역
자연환경보전법	생태·경관보전지역 및 생태·자연도 1등급 권역
문화재 보호법	문화재 및 문화재보호구역
도로법	접도구역
수도법	상수원보호구역
	상수원보호구역외의 지역에서 공장설립이 제한되는 지역(수도법 제7조의2)
한강수계상수원 수질개선 및 주민지원에 관한 법률 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률	수변구역 (다만, 해당 수변구역 안에서 입지하는 시설이 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 의한 폐수배출시설인 경우에 한함)
국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 산지관리법 임업 및 산촌진흥 촉진에 관한 법률	요존국유림, 보안림·산림 유전자원보호림·채종림·시험림·산지전용 제한지역·임업진흥권역(대체 지정시 가능)
군사기지 및 군사시설 보호법	군사기지 및 군사시설보호구역
농어촌정비법	저수지 상류지역에서의 공장설립 제한지역

※ 상수원보호구역 외의 지역에서 공장설립 제한 (수도법 제7조의2)

○ 상수원보호구역의 상류지역이나 취수시설(광역상수도 및 지방상수도의 취수시설만을 말함)의 상류·하류 일정지역으로서 다음에 해당하는 지역에서는 공장 설립 불가

– 상수원보호구역이 지정·공고된 경우

: 상수원보호구역의 경계구역으로부터 상류로 유하거리 10km 이내인 지역

(다만, 취수시설의 용량이 1일 20만㎥ 이상인 경우에는 20km 이내인 지역으로 함)
- 상수원보호구역이 지정·공고되지 아니한 경우
: 취수시설로부터 상류로 유하거리 15km 이내인 지역 및 하류로 유하거리 1km 이내인 지역
- 지하수법 제2조제1호에 따른 지하수를 원수로 취수하는 경우에는 취수시설로부터 1km 이내인 지역

○ 위 내용에도 불구하고, 시장·군수·구청장은 공장설립이 제한되는 지역 중 상수원에 미치는 영향 등을 고려하여 취수시설로부터 상류로 유하거리 7km를 초과하는 지역에 대해서는 다음에 해당하는 공장(시행규칙 제2조의2 1호 참조)의 설립을 승인할 수 있음.

○ 취수시설로부터 상류로 유하거리 4km 초과 7km 이내인 지역으로서 하천법 제2조제1호에 따른 하천 또는 물환경보전법 제2조제14호에 따른 호소의 경계로부터 500m 이내의 지역을 제외한 지역(시행규칙 제2조의2 2호 참조)

사. 산업단지 지정의 효력 (산입법 제12조, 시행령 제14조, 통합지침 별표)

1) 단지내 행위제한 (산입법 제12조, 시행령 제14조)

○ 산업단지의 지정 또는 변경에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 산업단지 안에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령이 정하는 행위를 하고자 하는 자는 특별시장, 광역시장, 특별자치도지사, 시장 또는 군수의 허가를 받아야 함.

※ 산입법 시행령 제14조(행위허가의 대상 등)

① 법 제12조제1항에 따라 특별시장·광역시장·시장 또는 군수의 허가를 받아야 하는 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 건축물의 건축 등 : 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물(가설건축물을 포함한다)의 건축, 대수선 또는 용도변경
2. 공작물의 설치 : 인공을 가하여 제작한 시설물(「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물을 제외한다)의 설치
3. 토지의 형질변경 : 절토·성토·정지·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위, 토지의 굴착 또는 공유수면의 매립
4. 토석의 채취 : 흙·모래·자갈·바위 등의 토석을 채취하는 행위. 다만, 토지의 형질변경을 목적으로 하는 것은 제3호에 따른다.
5. 토지분할
6. 물건을 쌓아놓는 행위 : 이동이 용이하지 아니한 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위
7. 죽목의 벌채 및 식재

○ 허가 받은 사항을 변경하고자 할 때에도 동일

2) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등의 적용특례 (산입법 제23조)

○ 산업단지가 지정·고시된 경우 그 범위 안에서 공유수면매립기본계획 또는 지구단위계획구역의 지정 또는 해제가 있은 것으로 봄.

아. 산업단지 지정 해제 (산입법 제13조, 시행령 제15조)

○ 산업단지로 지정·고시된 날부터 일정기간 이내 실시계획 미신청시 그 기간이 지난 다음 날 지정이 해제된 것으로 봄

- 국가산업단지 : 5년
- 일반산업단지 및 도시첨단산업단지 : 3년
- 농공단지 : 2년

○ 지정권자는 산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우 또는 개발 완료된 산업단지가 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 산업단지 지정의 전부 또는 일부 해제 가능

- 산업단지의 일부 또는 전부에 대한 개발전망이 없게 된 경우

  * 산입법 제16조제2항에 따라 산업단지지정권자가 다른 사업시행자를 지정하기 위하여 같은 조 제4항 본문에 따라 경쟁입찰 방식을 통하여 사업시행자를 선정하려고 하였으나 응찰자 또는 낙찰자가 없는 경우

  * 산업단지개발실시계획 승인 후 각각 다음 각 목의 구분에 따른 기간에 해당 각 목에서 정한 비율의 토지를 확보(토지소유권을 취득하거나 토지소유자로부터 사용동의를 받은 것을 말한다)하지 못한 경우

  가. 3년 이내 : 해당 산업단지 지정면적의 100분의 30 이상

  나. 5년 이내 : 해당 산업단지 지정면적의 100분의 50 이상

- 개발이 완료된 산업단지가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

  * 산집법 제33조에 따른 산업단지관리기본계획이 수립된 지역이 아닌 경우로 도시지역으로 관리하여도 토지이용계획상 문제가 없는 경우

  * 준공(부분준공 포함)된지 20년 이상 된 산업단지로 주변 상황 및 여건변화로 재생 사업 및 산집법 제2조 제11호에 따른 산업단지구조고도화사업을 통해서도 산업단지 기능수행이 어려울 것으로 판단되는 경우

○ 산업단지의 지정을 해제하려는 경우(국방상 기밀을 지켜야 하는 경우 제외)에는 산업단지지정권자가 해제에 관한 내용을 공고하여 주민 및 토지소유자 등의 의

견을 들어야 하고, 그 의견이 타당하다고 인정할 때에는 이를 반영하여야 함(산입법 제10조 준용)

○ 해제된 경우 지정권자는 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보 및 고시

○ 해제된 경우 산업단지 지정으로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 용도지역이 변경결정 되기 전의 용도지역으로 환원된 것으로 봄. 단, 개발완료로 산업단지 지정이 해제된 경우는 예외

○ 지정해제 시 고시하여야 할 사항
- 산업단지의 명칭
- 해제되는 산업단지의 위치 및 면적
- 산업단지의 해제사유
-「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제36조의 규정에 의한 용도지역의 환원여부
- 관계도서의 열람방법

6. 산업단지 개발계획

가. 개발계획의 내용 (산입법 제6조제5항, 시행령 제7조제2항)

○ 산업단지의 명칭·위치 및 면적
○ 산업단지의 지정목적
○ 사업시행자
○ 사업 시행방법
○ 주요 유치업종 또는 제한업종
○ 토지이용계획 및 주요 기반시설계획
○ 재원조달계획
○ 수용·사용할 토지·건축물 또는 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우 그 세부 목록
○ 기타 대통령령이 정하는 사항 (시행령 제7조 제2항)
- 산업단지개발사업의 시행기간
- 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획
- 유치업종의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적(시행령 제9조 제1항에 따른 산업단지지정권자와 산업단지 입주희망 기업이 입주협약을 체결한 경우에는 그 기업의 배치계획 또는 그 기업이 사용하려는 면적을 포함한다.)
- 입주수요에 관한 자료

나. 산업단지개발계획의 내용 중 산업시설용지의 면적 (산입법 제6조 제8항, 시행령 제7조 제5항)

○ 산업시설용지의 면적(산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 복합용지 포함)은 산업단지의 종류에 따라 산업단지 유상공급면적의 100분의 40 이상 100분의 70 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상이 되어야 함

○ 대통령령으로 정하는 비율
- 국가산업단지 및 일반산업단지 : 100분의 50
- 도시첨단산업단지 : 100분의 40
- 농공단지 : 100분의 60
- 산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 복합용지를 포함하는 경우 해당 복합용지의 면적은 위의 비율 이상으로 실제 조성되는 산업시설용지 면적의 100분의 50(도시첨단산업단지의 경우에는 100분의 75)을 초과할 수 없음.

○ 복합용지 내 산업시설면적은 100분의 50이상으로 함 (통합지침 제13조)

- 복합용지는 전체 산업용지 면적의 절반까지 허용
- 이 복합용지에는 산업시설을 50%만 설치, 나머지는 주거・상업・업무시설 등의 입주 허용
- 그 결과, 일반산업단지는 50%에서 37.5%로, 도시첨단산업단지는 40%에서 30%로 산업시설비율이 축소됨.

다. 주요사항 세부내용 (통합지침 제13조, 제14조)

1) 산업단지의 위치

○ 축척 2만5천분의 1인 지형도상에 산업단지의 위치를 표시하고, 경계선의 주요 변곡점을 좌표로 명기

○ 다만, 지정면적이 25㎢이상인 경우에는 축적 5만분의 1인 지형도 사용 가능

2) 토지이용계획

○ 배치구상 : 산업시설공간, 지원시설공간, 공공시설공간, 녹지공간, 주거 및 상업시설공간

○ 용도지역계획 : 국토계획법 제36조에 의한 용도지역계획 (공업지역, 상업지역, 주거지역 및 녹지지역 등), 통합지침 제4조 제4항에 따른 친환경적인 단지가 될 수 있도록 수립

시 설	용 도	비 고
산업시설용지	제조시설용지, 연구시설용지, 물류시설*용지 등	산업입지법 제2조제7호의2에 따른 산업시설
복합용지	복합용지	산업입지법 제2조제7호의3에 따른 복합용지
주거시설용지	단독주택용지, 공동주택용지, 근린생활시설용지, 준주거용지	산업단지 내 근로자의 정주여건 확보를 위한 주거시설
상업시설용지	상업시설용지	
공공시설용지	도로, 공원, 주차장, 학교 등 도시·군계획시설용지	국토계획법 제2조 제7호에 열거한 시설
지원시설용지	행정・교육・금융・고용・의료 등 공공지원시설, 정보처리, 전시・유통 등 생산지원시설 문화・관광・체육・생활편의・복지회관 등 후생복지시설	산업시설의 생산활동을 지원하기 위한 시설
기타시설용지	산업단지 지정권자가 결정한 시설	

*물류시설 :「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조제1호에 따른 시설(물류단지 제외)

3) 주요 기반시설계획

○ 교통시설계획 : 도로, 철도 등

○ 용수공급계획 : 공업용수, 생활용수 등

○ 공원녹지계획 : 공원녹지, 자연녹지, 완충녹지

○ 폐기물처리시설계획 : 폐•하수처리계획 및 산업폐기물의 매립・소각・분해(규모 및 용량 포함)

○ 에너지공급 및 통신시설계획 등

※ 공공녹지확보기준

구 분	공원・녹지	비고
300만㎡ 이상	10 ~ 13% 미만	공공녹지의 최소규모는 500㎡ 이상
100만㎡ ~ 300만㎡ 미만	7.5 ~ 10% 미만	
100만㎡ 미만	5 ~ 7.5% 미만	

○ 단지 주변 200m 안에 공공녹지가 있는 경우나 매립지와 같이 평지에서 공공녹지를 확보할 수 있는 경우 → 2% 범위 내 하향조정

- 3㎢ 이상 산업단지로서 산업단지의 특성 및 입지정책상 필요하여 관계부처 간에 협의를 거친 경우 → 2% 범위 내에서 추가로 하향조정 가능
- 사업시행자가 단지 주변 200m 안에 공공녹지를 추가로 확보하는 경우 → 2% 범위 내에서 추가로 하향조정 가능 (단, 추가로 하향조정하는 녹지의 면적은 5천㎡ 초과 불가능)

○ 주거지와 인접한 모든 방향에 완충녹지를 조성하는 경우 → 0.5% 범위에서 하향조정 가능(이 경우 식피율이 50% 이상이고 폭이 20m 이상 되어야 한다.)

※ 식피율 : 녹지면적에 대한 교목 등의 가지 및 잎의 수평투영면적의 비율

○ 연구・과학산업단지 유치를 위해 산업단지를 지정하는 경우와 지형여건상 우량산림 및 자연경관의 보전이 필요한 경우로 사업 → 기준(표)에도 불구, 녹지비율 상향조정 가능

○ 산업단지 내 공원 또는 녹지로 지정된 부지내 토지이용계획상 녹지기능이 아닌 시설(저수지 및 공공공지 등)이 포함 또는 설치된 경우나 산업단지 녹지 중 사면녹지의 비율이 60%를 초과하는 경우 → 기준 녹지비율에서 2%까지 상향조정 가능

※ 도로확보기준

구 분	산업단지 규모	계 획 기 준
도로율	100만㎡ 이상	10% 이상
	100만㎡ 미만	8% 이상

○ 공장부지가 평균 1만㎡ 이하 소규모로 획지 분할된 경우
→ 2%범위 내 상향조정 가능

○ 지역 간 연결도로가 단지를 통과하지 아니할 경우 또는 공장부지가 평균 10만㎡ 이상 대규모 공장이 입지하여 세부도로망 계획이 필요하지 않은 경우 → 도로면적비율 하향조정가능

○ 단지 내 간선도로의 폭은 원칙적으로 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15m 이상 확보하여야 함(단, 3만㎡ 미만의 산업단지는 제외)

○ 단지 내 도로 및 보도·자전거도로는 차량 및 보행자·자전거의 통행량, 통행형태 등과 산업단지 토지이용의 특성을 고려하여 도로 횡단구조의 조정 또는 일방향으로 통행계획을 수립하여 설치 가능

○ 산업단지 내 교통영향평가 결과 도로면적을 줄이더라도 교통에 영향이 미미한 경우 도로면적을 줄인 만큼 공영주차장(기부채납 하는 경우에 한함)을 설치할 수 있음.(이 경우 공영주차장 면적은 도로면적으로 봄)

○ 산업단지 연결도로의 확보기준
- 산업단지의 건설에 따른 교통수요와 기존도로의 소통능력·교통안전 등을 종합적으로 검토하여 지역 간 교통소통에 지장이 없는 충분한 연결도로를 확보하여야 함

4) 기타 시설계획

○ 공공지원시설 : 행정, 교육, 금융, 고용, 의료
○ 생산지원시설 : 정보처리, 전시, 유통
○ 후생복지시설계획 : 문화, 관광, 체육, 생활편의, 복지회관
○ 주거시설계획 : 주택, 생활편의, 근린생활시설

※ 공영주차장 건설 검토의무화 : 화물주차장외에 산업단지 근로자 및 이용자들의 주차편의를 위한 공영주차장의 설치를 위해 해당 행정기관의 장과 협의하여 설치여부와, 설치가 필요한 경우 그 규모에 대하여 검토하여야 한다.(통합지침 제14조 7호)

5) 유치하고자 하는 주요업종

○ 한국표준산업분류에 의한 중분류 항목에 따라 분류

○ 산입법 제6조제5항제5호에 따라 산업단지개발계획에 제한업종을 포함하는 경우

- 제한업종으로 계획할 수 있는 면적은 산업시설용지면적의 30% 이하(해당 산업단지의 산업시설용지 면적이 10만㎡ 이하인 경우 전체 산업시설용지에 대하여 제한업종 계획 가능)
- 주변 환경 등에 미치는 부정적 영향이 크거나 과다한 기반시설 설치를 요하는 경우 유치제한업종 설정 가능
- 제한업종으로 계획한 구역에 대한 기반시설 규모는 한국표준산업분류상 제조업의 평균 원단위(제한업종 제외) 적용
- 기반시설 과·부족이 우려되는 경우 산업시설용지의 일부를 유보지(기반시설 용량 산정시는 제조업 평균 원단위로 적용)로 정하고 향후 기업 입주현황에 따른 기반시설 용량을 고려하여 유치업종을 정하는 등 개발계획 변경 가능

6) 산업단지 생산공간면적

가) 산업시설용지 확보면적

○ 산업단지 종류에 따라 유상공급면적의 40%이상 70%이하의 범위에서 다음 비율 이상 확보 (산입법 제6조 제8항 및 시행령 제7조 제5항)

- 국가산업단지, 일반산업단지 : 유상공급 면적의 50% 이상
- 도시첨단산업단지 : 유상공급 면적의 40% 이상
- 농공단지 : 유상공급 면적의 60% 이상
- 산업시설의 면적이 100분의 50 이상인 복합용지를 포함하는 경우 해당 복합용지의 면적은 위의 비율 이상으로 실제 조성되는 산업시설용지 면적의 100분의 50(도시첨단산업단지의 경우에는 100분의 75)을 초과할 수 없음.

나) 산업용지 획지분할 최소 면적

○ 통합지침 제13조 1호 마목에 따라 산업단지 개발계획 수립 시 산업시설용지 최소 필지규모는 900㎡ (다만, 입주기업의 수요 및 기반시설 설치용량 등을 고려하여 필요한 경우 최소 필지규모를 900㎡ 미만으로 계획 가능)

○ 산집법 제39조의2 제1항에 따라 '사업시행자 등 소유 산업용지(건축물 無)'에 대해서는 동법 시행규칙 제39조의3 제1항에서 1,650㎡으로 규정

- 산업통상자원부에서는 산집법 제39조의2 제1항은 '조성이 완료된 산업단지에서

사업시행자가 최초 분양 이후 잔여지로 소유하고 있는 나대지 산업용지를 분할하는 경우'에 적용한다고 해석

○ 산집법 제39조의2 제2항에 따라 '공장설립 등의 완료신고 후의 산업용지(건축물 有)'에 대해서는 동법 시행규칙 제39조의3 제2항에서 최소면적을 '관리기본계획'에 위임

- 한편, '준공 전 사업시행자가 소유하고 있는 산업용지', '입주기업체가 소유하고 있는 산업용지 중 건축물이 없는 경우'에 대해서는 산집법령에서 최소분할면적을 규정하고 있지 않음.

라. 산업단지 지정 협의 회신기간 (산입법 시행령 제8조의2)

○ 산업단지 개발계획 등 협의요청을 받은 관계행정기관의 장은 20일 이내에 의견 회신

○ 의견회신이 곤란한 경우에는 그 사유 및 회신기간을 명시 통보

마. 개발계획 변경 중 산업입지정책심의회 심의가 필요한 중요사항

1) 근거 : 산입법 시행령 제7조, 통합지침 제13조

2) 중요사항

○ 산업단지 면적의 100분의 10이상의 면적 변경

○ 주요 유치업종의 변경(도로를 제외한 기반시설의 용량이나 면적의 증가가 수반되는 경우로 한정)

○ 다음의 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경(통합지침 제13조 제4항)

- 산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10이상의 면적변경(증감을 포함)

※ 100분의 10이상 면적 변경 제외 경우

가. 다음 각 호에 따른 용도별 면적 변경

1) 국가산업단지 및 일반산업단지 : 3만 제곱미터 이하

2) 도시첨단산업단지 및 농공단지 : 1만 제곱미터 이하

나. 용도지역의 증가에 따라 상대적으로 감소되는 부분

다. 공공시설용지에서 세부 용도별 면적 변경

라. 공공시설용지 전체면적 대비 100분의 10미만의 면적 변경

- 항만・도로・용수시설・철도・통신・전기시설 등 기반시설의 규모가 50%이상 변경되는 경우

※ 요약

□ 공공녹지・도로 확보기준 (통합기준 제14조)

구 분	공원・녹지		도로		비고
	산업단지	재생사업	산업단지	재생사업	
300만㎡ 이상	10 ~ 13% 미만	5 ~ 6.5% 미만	10% 이상	5% 이상	공공녹지의 최소규모는 500㎡ 이상
100만㎡ 이상 ~ 300만㎡ 미만	7.5 ~ 10% 미만	3.75 ~ 5% 미만			
100만㎡ 미만	5 ~ 7.5% 미만	2.5 ~ 3.75% 미만	8% 이상	4% 이상	

<공공녹지>

○ 단지주변 200m 이내 공공녹지가 있으면 평지에서 공공녹지를 ⇒ 2% 범위 내 하향조정

※ 3㎢ 이상 산단지정하거나 간 협의를 거친 경우 ⇒ 2% 범위 내 하향조정

○ 연구・과학산단 유치, 지형여건상 사업시행자 요청시(우량산림, 자연경관보전)
⇒ **기준(표)에도 불구하고 녹지비율을 상향조정 가능**

○ 기타 폐기물처리시설부지(매립처리시설), 중요유적이 출토되어 사적으로 보존될 경우
⇒ 동 지역을 녹지확보 기준(표)에 포함

○ 공원・녹지 부지내 녹지기능이 아닌(저수지, 공공공지 등)시설 포함
⇒ 2%까지 상향조정 가능

<도로>

○ 공장부지가 평균 1만㎡ 이하 소규모로 획지 분할 된 경우
→ 2%범위 내 상향조정 가능

○ 지역간 연결도로가 단지를 통과하지 않는 경우, 공장부지가 평균 10만㎡ 이상 대규모 공장이 입지하여 세부도로망 계획이 필요하지 않은 경우 → 도로면적비율 하향조정가능

○ 단지내 간선도로의 폭은 원칙적으로 화물자동차의 통행에 불편이 없도록 15m 이상 확보하여야 함(단, 3만㎡ 미만의 산업단지는 제외)

○ 산업단지의 건설에 따른 교통수요와 기존도로의 소통능력・교통안전 등을 종합적으로 검토하여 지역간 교통소통에 지장이 없는 충분한 연결도로를 확보하여야 함

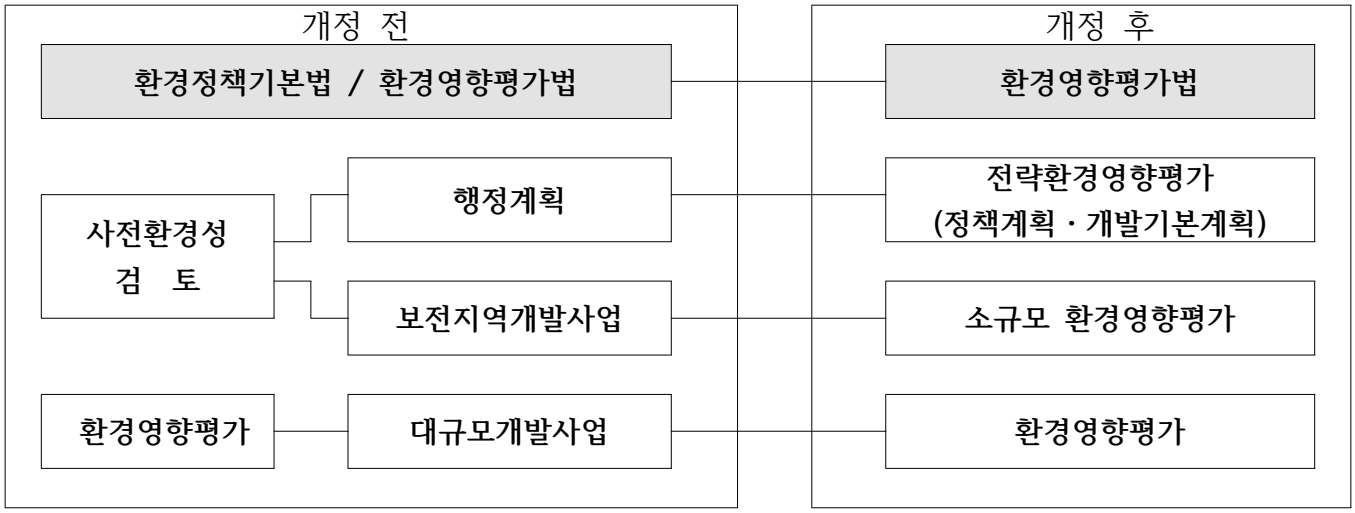
<재생사업> (산입법 제39조의17 제2항, 부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례 제7조의3)

○ 녹지율・도로율 : 통합지침 제14조 범위의 50%를 초과하는 범위

7. 환경, 재해, 문화재 등 협의

가. 환경영향평가법

1) 근거법령 (시행 2012. 7. 22.)



2) 주요 내용

구 분	주 요 내 용
법률의 명칭	○ 환경영향평가법으로 일원화
평가구분	○ 전략환경영향평가 ○ 소규모 환경영향평가 ○ 환경영향평가
행정계획의 구분	○ 행정계획의 성격별 : 정책계획과 개발기본계획으로 구분 - 정책계획 : 국토의 전 지역이나 일부 지역을 대상으로 개발 및 보전 등에 관한 기본방향이나 지침 등을 일반적으로 제시하는 계획 - 개발기본계획 : 개별 법령에서 실시계획 등을 수립하기 전에 수립하도록 하는 계획으로서 실시계획 등의 기준이 되는 계획 ○ 주민의견 수렴 - 정책계획은 주민의견수렴 대신 전문가 의견 수렴으로 대체 - 개발기본계획은 환경영향평가 수준으로 주민의견수렴 절차 및 방법 강화 ※ 주민요구 시 공청회 개최 의무화, 협의 전 주요사항 변경 시 주민의견 재수렴 실시 등
평가관련 위원회	○ 환경영향평가협의회로 통일
사전환경성검토서 작성대행	○ 전략환경영향평가서의 전문 평가업자 작성 의무화 ※ 대행업무 범위에 따라 등록에 필요한 기술인력 차등화
평가사 도입	○ 환경영향평가사 제도도입, 평가서작성 총괄
벌 칙	○ 전략환경영향평가서 부실·허위작성 및 협의내용 미이행 등 벌칙 신설

나. 전략환경영향평가

1) 정의

○ “전략환경영향평가”란 환경에 영향을 미치는 상위계획을 수립할 때에 환경보전계획과의 부합 여부 확인 및 대안의 설정·분석 등을 통하여 환경적 측면에서 해당 계획의 적정성 및 입지의 타당성 등을 검토하여 국토의 지속가능한 발전을 도모하는 것 (환경영향평가법 제2조)

2) 의의

○ 각종 개발계획이나 개발 사업을 수립·시행함에 있어 타당성 조사 등 계획 초기 단계에서 계획의 적정성 및 입지의 타당성, 주변 환경과의 조화 등 환경에 미치는 영향을 고려토록 함으로써「개발과 보전의 조화」즉,「환경 친화적인 개발」을 도모코자 도입

3) 협의대상

산업입지	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령	공장의 건축이 가능한 지역의 지정 (별표 20 제1호 자목)
	문화산업진흥 기본법	문화산업진흥지구의 지정 (제28조의2)
	산업입지 및 개발에 관한 법률	국가산업단지의 지정(제6조), 일반지방산업단지의 지정(제7조), 도시첨단산업단지의 지정(제7조의2), 농공단지의 지정(제8조), 재생사업지구의 지정(제39조의2)
	산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	유치지역의 지정(제23조)
	외국인투자촉진법	외국인투자지역의 지정(제18조)
	중소기업진흥에 관한 법률	협동화실천계획(제29조제2항)

4) 작성주체 및 협의기관

○ 작성주체

- 전략환경영향평가 대상계획을 수립하는 행정기관의 장

○ 협의기관

- 환경부장관 : 주관행정(계획수립 또는 승인)기관의 장이 중앙행정기관의 장인 경우
- 지방환경관서의 장 : 주관행정(계획수립 또는 승인)기관의 장이 중앙행정기관의 소속 행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장인 경우

5) 협의방법

○ 중앙행정기관의 장(소속기관의 장을 포함), 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 전략환경영향평가 대상에 해당하는 계획을 수립·확정하고자 할 경우에는

- 전략환경영향평가서를 작성하여 영 별표 2의 규정에 의한 협의요청시기에 따라 환경부장관 또는 지방환경관서의 장에게 협의요청

6) 협의절차



다. 환경영향평가제도

1) 정의

○ "환경영향평가"란 환경에 영향을 미치는 실시계획·시행계획 등의 허가·인가·승인·면허 또는 결정 등을 할 때에 해당 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 제거 또는 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 것을 말하는 것

2) 환경영향평가, 전략환경영향평가 분류 기준 (산입법 특례법 제23조)

○ 산업단지 예정부지의 면적이 15만㎡ 미만인 경우

- 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가

○ 산업단지 예정부지의 면적이 15만㎡ 이상인 경우

- 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가

※ 산업입지의 개발에 관한 통합지침

제40조(환경영향평가 협의 등) ① 산업단지지정권자는 「산업입지법」 제6조·제7조 및 제7조의2에 따라 산업단지를 지정하고자 하는 경우에는 「환경영향평가법」 및 「자연재해대책법」이 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 관할 환경관리청장 및 중앙재난안전대책본부장 또는 지역재난안전대책본부장과 협의하여야 한다.

② 제1항에 따라 협의시 「환경영향평가법」 제9조 및 제16조, 같은 법 시행령 제21조에 따라 전략환경영향평가와 「자연재해대책법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조 및 제7조에 따라 사전재해영향성 검토를 거쳐야 한다.

③ 사업시행자는 산업단지의 조성면적이 15만제곱미터 이상인 경우에는 「산업입지법」 제17조 및 제18조에 따른 산업단지개발사업 실시계획 승인 전에 「환경영향평가법」 제27조에 따른 환경영향평가서를 작성하여 환경부장관 또는 시·도지사에게 제출하고 시·도지사는 환경영향평가서에 대하여 관할 환경관리청장과 협의하여야 한다. 다만, 항만건설사업인 경우 「환경영향평가법 시행령」 별표 3 제4호에 따른 항만의 건설사업에 따른다.

3)환경영향평가와 전략환경영향평가 비교

환경영향평가(EIA)	전략환경영향평가(SEA)
• 의사결정 마지막 단계에서 실시 • 제안된 개발계획에 대한 수동적 접근 • 환경상 영향에 관한 구체적 규명 • 대안검토 곤란 • 누적영향에 대한 검토 곤란 • 환경영향 최소화 방안에 중점 • 좁은 범위에서 매우 상세한 검토	• 의사결정 초기단계에서 실시 • 제안된 개발계획에 대한 능동적 접근 • 지속가능 발전, 환경적 연관성 규명 • 광범위한 잠재적 대안 고려 가능 • 누적영향에 대한 조기 경고 • 환경적 합목적성 충족 및 자연환경 시스템의 유지에 중점 • 덜 상세하지만 넓은 안목에서 비전과 포괄적 프레임웍 제시 가능

4) 스코핑(SCOPING)

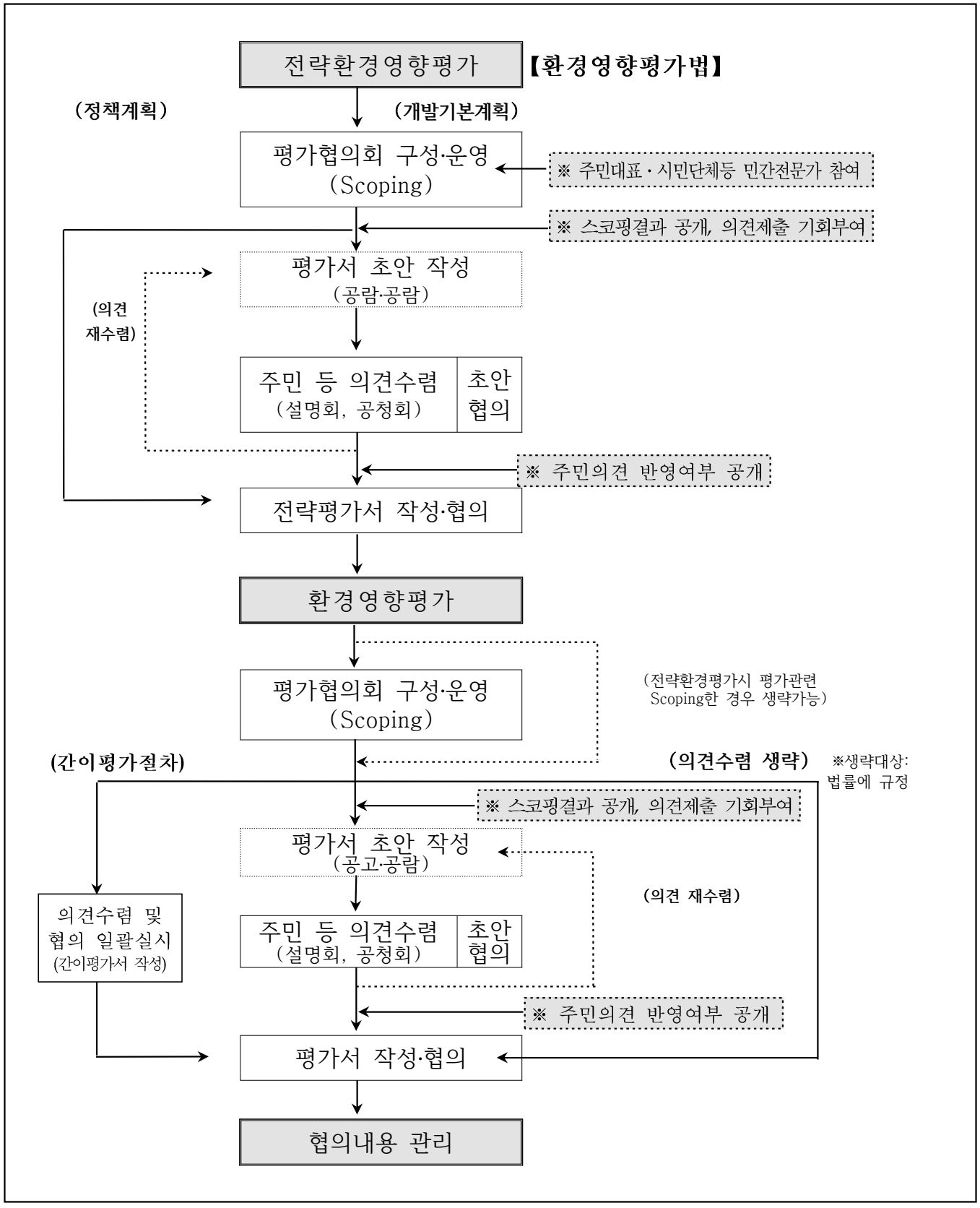
○ 당해 계획과 관련하여 중점적으로 조사.검토하여야 할 평가항목 등을 결정하는 것으로 “중점검토항목, 일반검토항목, 제외항목”으로 구분

- 설정된 검토항목별로 조사·영향예측·보전방법 등의 의견을 제시하고, 당해 계획과 관련이 없는 평가항목은 제외

○ 개발기본계획의 성격, 규모(환경영향평가 대상여부), 입지여건, 환경특성 등을 토대로 연계 검토해야 할 환경보전시책을 선정하고, 검토가 필요한 평가항목 등에 대한 의견 제시

- 계획의 적정성, 입지의 타당성 등 분야별로 검토항목을 선정

5) 환경영향평가 협의절차도



6) 환경영향평가협의회 구성·운영

① 구성 (환경영향평가법 시행령 제4조)

○ 위원장 : 협의기관 장, 계획수립기간 장 또는 승인기관 장이 소속 공무원 중 임명

○ 위원 → 10명 내외

- 협의기관 장이 지명하는 소속 공무원 1명
- 계획수립기관장, 승인기관 장 등이 지명하는 소속 공무원 1명
- 해당사업 또는 환경영향평가 전문가 1명 이상
- 협의기관의 장이 추천하는 민간전문가 중에서 위원장이 위촉하는 사람 1명
- 해당지역 관할 지자체 장이 추천하는 소속 공무원이나 전문가 1명 이상
- 해당사업 지역을 관할 지방환경관서의 장이 추천하는 소속 공무원 중에서 위원장이 임명하는 사람 1명
- 해당지역 관할 지자체에 거주하는 주민대표나 시민단체 등 민간전문가 1명 이상

② 운영 (환경영향평가법 시행령 제5조)

○ 의결 : 구성원 과반수 출석, 출석위원 과반수 찬성

○ 서면심의 가능 조건

- 해당계획 또는 사업으로 인한 환경영향이 경미하다고 판단되는 경우
- 해당계획 또는 사업과 유사한 환경영향평가서 등이 여러 번 제출되어 이미 심의한 경우
- 해당계획 또는 사업으로 인한 환경영향이 특정분야에만 제한되어 있는 것으로 판단되는 경우

○ 기타 운영에 필요한 사항은 협의회 의결을 거쳐 위원장이 정함

③ 위원 제척·기피·회피 등 (환경영향평가법 시행령 제6조)

○ 위원 또는 배우자, 배우자였던 사람이 해당계획 또는 사업이나 환경영향평가 등의 당사자가 되거나 해당계획 등의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

○ 위원이 해당 계획 등의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

○ 위원이 해당 계획 등에 관하여 용역, 자문, 감정, 조사 등에 직접 관여한 경우

○ 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 계획 등의 당사자와 대리인이거나 대리인이었던 경우

라. 재해영향성검토, 재해영향평가

1) 관련규정 : 자연재해대책법 제4조 및 시행령 제3조, 제7조, 통합지침 제40조 제2항

2) 재해영향성검토, 재해영향평가 제도의 개요

○ “재해영향성검토”라 함은 자연재해에 영향을 미치는 행정계획으로 인한 재해유발요인을 예측·분석하고 이에 대한 대책을 강구하는 것을 말하며, “재해영향평가”란 개발사업으로 인한 재해유발요인을 예측·분석하고 이에 대한 대책을 강구하는 것을 말함.

○ 관계중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장은 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립·확정(지역·지구·단지 등의 지정을 포함)하거나 개발사업의 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등을 하고자 하는 경우에는 해당 행정계획 또는 개발사업의 확정·허가 등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향성검토 및 재해영향평가에 관한 협의를 하여야 함.

3) 협의대상

○ 행정계획, 개발사업

○ 행정계획은 37개 법령에 의한 47개 계획으로, 개발사업은 48개 법령에 의한 59개 사업으로서 총 106개의 행정계획 및 개발사업으로 결정

○ 또한 협의대상별 유사성을 고려하여 국토·지역계획 및 도시의 개발, 산업 및 유통단지의 조성, 에너지개발, 교통시설의 건설, 하천의 이용 및 개발, 수자원 및 해양개발, 산지개발 및 골재채취, 관광단지개발 및 체육시설 등 8개 분야로 구분

4) 협의대상 및 시기 (자연재해대책법 제5조, 시행령 제6조 별표1)

○ 행정계획

구분	대상 행정계획	협의 시기
나. 산업 및 유통단지조성	1)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조에 따른 국가산업단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	2)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조에 따른 일반산업단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	2의2)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조의2에 따른 도시첨단산업단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시

	3)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제8조에 따른 농공단지의 지정	단지 지정 전
	4)「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제3조에 따른 산업집적활성화 기본계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	5)「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제23조에 따른 유치지역의 지정	국토교통부장관과 협의 시
	6)「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제22조에 따른 일반물류단지 지정 또는 같은법 제22조의2에 따른 도시첨단물류단지 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시
	7)「사회기반시설에 대한 민간투자법」제10조에 따른 민간투자시설사업기본계획	계획 수립 전
	8)「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」제4조에 따른 자유무역지역의 지정	기획재정부장관과 협의 시
	9)「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」제4조제4항에 따른 경제자유구역 개발계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	10)「문화산업진흥 기본법」제25조에 따른 문화산업단지조성계획	계획 수립 전

○ 개발사업

구분	대상 개발사업	협의 시기
나. 산업 및 유통단지조성	1)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조에 따른 국가산업단지개발실시계획	관계 중앙행정기관의 장과 협의 시
	2)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제18조에 따른 일반산업단지개발실시계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	2의2)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제18조의2에 따른 도시첨단산업단지개발실시계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	3)「산업입지 및 개발에 관한 법률」제19조에 따른 농공단지개발실시계획	실시계획 승인 전

	4)「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제13조에 따른 공장설립등	공장설립등 승인 전
	5)「중소기업진흥에 관한 법률」제31조에 따른 단지조성사업의 실시계획	실시계획 승인 전
	6)「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제9조에 따른 물류터미널사업	공사시행 인가 전
	7)「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제28조에 따른 물류단지개발실시계획	관계 행정기관의 장과 협의 시
	8)「유통산업발전법」제29조에 따른 공동집배송센터 지정	센터 지정 전
	9)「사회기반시설에 대한 민간투자법」제15조에 따른 민간투자시설사업실시계획(별표 1의 대상 개발사업에 포함되는 경우만 해당함)	실시계획 승인 전
	10)「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」제9조에 따른 경제자유구역개발사업 실시계획	실시계획 승인 전
	11)「산업단지 인·허가 간소화를 위한 특례법」제8조에 따른 산업단지계획	산업단지계획의 수립 또는 승인 전

마. 문화재 지표조사

1) 관련규정 : 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률

2) 매장문화재

① 토지 또는 수중에 매장되거나 분포되어 있는 유형의 문화재

② 건조물 등에 포장되어 있는 유형의 문화재

③ 지표•지중•수중(바다, 호수, 하천을 포함) 등에 생성•퇴적되어 있는 천연동굴•화석, 지질학적인 가치가 큰 것

3) 지표조사 : 지표 또는 수중의 유・무형문화재와 기념물・역사・민속・지명유래・사회분야・자연문화재 등 모든 문화행위에 대한 문헌조사 및 현장조사활동. 개발 사업에 있어서는 유존문화재가 사업추진에 미칠 영향을 정밀하게 파악하고 구체적인 처리대책을 마련하기 위한 기본조사

4) 매장문화재 지표조사

○ 건설공사의 규모에 따라 대통령령으로 정하는 건설공사*의 시행자는 해당 건설공사 지역에 문화재가 매장·분포되어 있는지를 확인하기 위하여 사전에 매장문화재 지표조사를 하여야 함.

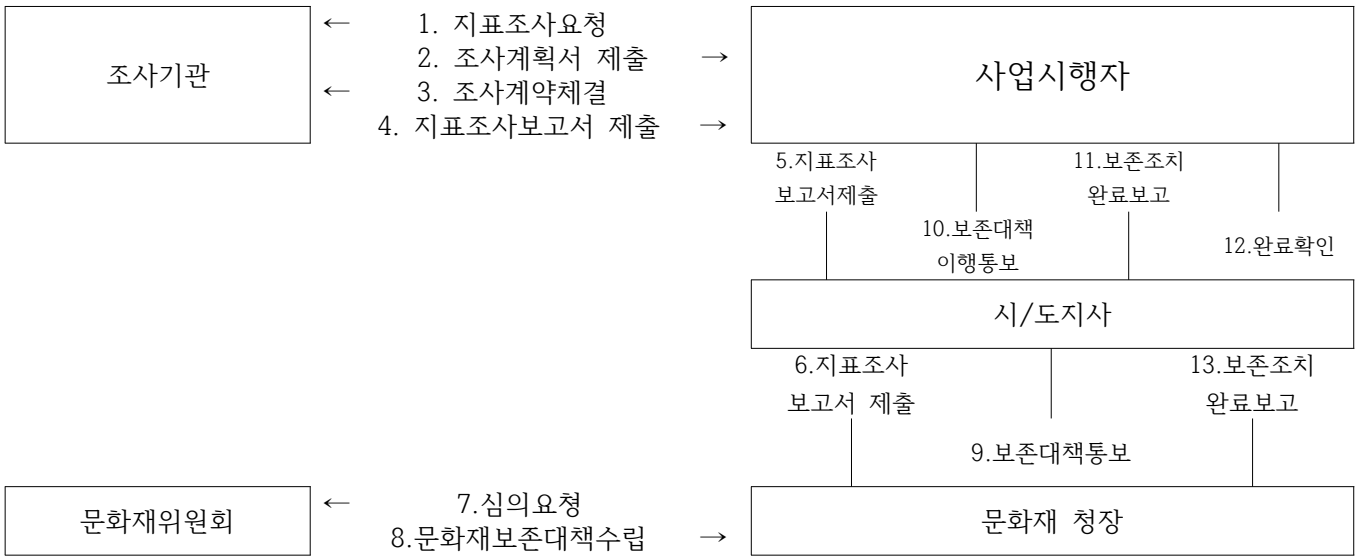
* 토지에서 시행하는 건설공사로서 사업 면적이 3만㎡ 이상인 경우
* 규정에서 정한 사업 면적 미만이면서 다음 어느 하나에 해당하는 건설공사로서 지방자치단체의 장이 법 제6조제1항에 따른 매장문화재 지표조사가 필요하다고 인정하는 경우

① 과거에 매장문화재가 출토된 지역에서 시행되는 건설공사

② 역사서, 고증된 기록 또는 관련 학계의 연구결과 등에 따르는 경우 문화재가 매장되어 있을 가능성이 높은 지역에서 시행되는 건설공사

③ ①, ②에 준하는 지역

문화재 지표조사 절차도



5) 매장문화재조사 종류

○ 사전지표조사 : 문화재주관부서가 사업후보지내의 문화재 매장 및 분포여부를 확인하여 문화재가 향후 사업추진에 미칠 영향을 파악하고, 사업폐지·지구경계 조정·토지이용계획수립 등에 대한 구체적인 처리대책을 마련하기 위한 일련의 조사업무

○ 매장문화재 시굴조사 : 지표조사에서 밝혀진 매장문화재 유존지역 10%이하의 범위에서 과학적인 방법을 통하여 시험적으로 굴착함으로써 유적의 유무와 유존유적의 성격·중요도·분포범위 등을 명확히 하여 발굴조사를 위한 정밀한 정보를 획득하는 일련의 조사활동. 문화재청의 발굴(시굴)조사 허가를 받아 조사 실시

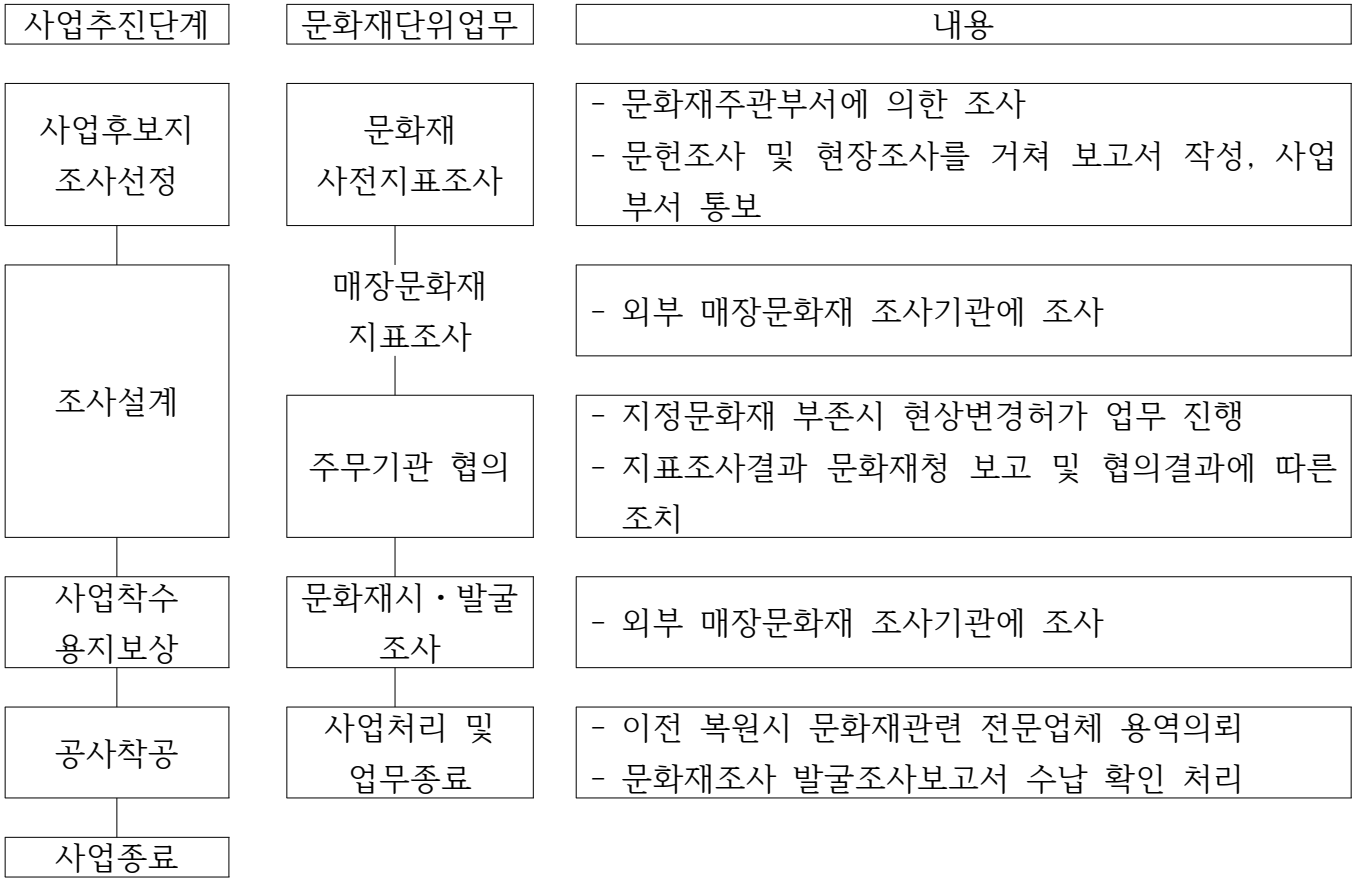
○ 표본조사 : 지표조사 결과 유적이 유존할 가능성이 있으나 지표상 징후가 미약한 경우 조사대상 면적의 2% 이하의 범위를 굴착하여 유적의 유존 상태를 확인하는 조사를 말함. 문화재청의 발굴(시굴)조사 허가 없이 조사 실시

○ 분포확인조사 : 지표조사 결과 유적이 유존할 가능성이 있으나 지표상 징후가 미약한 경우 조사대상 면적의 1% 이하의 범위를 굴착하여 유적의 유존 상태를 확인하는 조사를 말함. 문화재청의 발굴(시굴)조사 허가 없이 조사 실시

○ 입회조사 : 지표조사 결과 유적이 유존할 가능성이 있으나 지표상 징후가 미약한 경우와 지장물 분포지역 등 특정지역에 대하여 문화재 유존여부를 확인하기 위하여 전문가의입회하에 공사 중 매장문화재 분포유무 확인. 문화재청의 발굴(시굴)조사 허가 없이 조사 실시

○ 정밀발굴조사 : 지표·시굴조사에 의해 확인된 문화유적의 내부조사를 통하여 훼손되거나 사라질 가능성이 있는 매장문화재를 기록으로 남기고, 학술적 가치를 판단함으로써 매장문화재에 대한 최종적인 조치방안을 제시하는 일련의 조사활동. 문화재청의 허가를 받아 실시

문화재조사 업무처리 절차도



바. 교육환경평가

1) 관련규정 : 교육환경 보호에 관한 법률 제6조, 교육환경평가서 작성 등에 관한 고시

2) 평가대상 : 학교용지 계획이 있을 경우에 해당

○ 다음에 해당하는 자가 학교용지를 선정(학교용지 선정자) 할 때에는 교육환경 평가서를 작성하여 교육감에게 제출

- 학교를 설립하려는 자
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 도시·군관리계획의 입안자
- 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」 제3조제1항에 따른 개발사업시행자
- 학교 또는 교육환경보호구역이 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역으로 지정·고시되어 정비사업 시행하려는 자
- 교육환경보호구역에서 「건축법」 제11조제1항 단서에 따른 규모의 건축을 하려는 자

3) 평가서 내용 및 재검토 대상

○ 평가서 내용 (교육환경 보호에 관한 법률 시행령 제16조)

- 시행하려는 사업 등의 개요
- 교육환경 영향평가 대상별 조사자료 및 현황
- 교육환경 영향평가 결과
- 교육환경 보호를 위한 조치 계획

○ 재검토 대상 : 학교용지의 위치가 변경되는 경우, 학교용지와 인접하는 도로 등 기반시설, 주거용지 또는 상업용지의 위치변경이 있는 경우, 학교용지 예정지 면적이 100분의 10 이상 증감되는 경우

4) 제출기한

○ 법 제6조제1항제1호 해당하는 경우 : 학교설립계획 수립 완료 전

○ 법 제6조제1항제2호 또는 제3호 해당하는 경우 : 해당 계획 또는 사업을 위한 계획 수립 완료 전.

○ 법 제6조제1항제4호 해당하는 경우

- 정비사업 시행하려는 자가 「도시 및 주거환경정비법」제2조제11호다목에 따른 시장·군수등인 경우 : 정비사업을 위한 계획 수립 완료 전
- 상기 시행자 외의 경우 : 사업시행계획인가 신청 예정일 60일 전

○ 법 제6조제1항제5호 해당하는 경우 : 건축허가 신청 예정일 60일 전

※ 교육감이 부득이한 사정이 있다고 인정한 경우에는 국토계획법 제43조제1항에 따른 관리계획 결정 전으로 함.

8. 사업시행자

가. 시행자의 종류 (산입법 제16조 제1항 및 시행령 제19조)

①. 국가, 지방자치단체, 지방공사(지방공기업법)

. 공공기관(공공기관의 운영에 관한 법률 제4조제1항제1호부터 제4호까지)
법인(국가, 지자체, 공공기관, 지방공사가 50% 이상의 지분을 가지거나 30%이상의 지분을 가지고 사실상 지배력을 확보하고 있는 법인)

- 필요한 경우 사업의 일부를 산업단지에 입주할 자가 대행하게 할 수 있음.

②. 중소벤처기업진흥공단, 한국산업단지공단, 한국농어촌공사

③. 중소기업협동조합, 상공회의소

- 산업단지를 개발하여 산업시설용지(복합용지 내에 산업시설을 설치하기 위한 용지 포함)의 100분의 30 이상을 소속 조합원 또는 회원에서 공급하려는 경우

④. 해당 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자 또는 해당 개발계획에서 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자로서 다음 요건에 해당하는 자

1) 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자

가. 시설용지(산업시설용지 : 공장, 지식산업시설, 문화산업시설, 정보통신시설, 자원비축시설 등)를 직접 개발하고자 하는 경우

나. 산업단지를 개발하여 산업시설용지의 30%이상을 직접 사용하고 남는 용지를 입주를 희망하는 자에게 산업시설용지 등의 용도로 공급하는 경우

2) 산업단지 개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자

가. 종합공사를 시공하는 업종등록을 한 자로서 공시된 해당 연도의 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연 평균 사업비(보상비 제외)이상인 자

나. 산집법에 의해 지식산업센터를 설립할 수 있는 자로서 산업단지 안에서 지식산업센터에 필요한 용지를 직접 개발하고자 하는 자

⑤. "①~④" 시행자의 공동출자법인(**①의 법인은 제외**)

- 출자비율의 합이 100분의 20 이상(어느 하나라도 20%이상이 되면 가능)

⑥. "④"시행자와 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자

⑦. 산업단지 안의 토지 소유자 또는 그들이 산업단지 개발을 위해 설립한 조합

※ 산입법 제2조 제9호

9. "산업단지개발사업"이란 산업단지를 조성하기 위하여 시행하는 다음 각 목의 사업을 말한다.

가. 제7호의2에 따른 시설의 용지조성사업 및 건축사업
나. 첨단과학기술산업의 발전을 위한 교육·연구시설용지 조성사업 및 건축사업
다. 산업단지의 효율 증진을 위한 업무시설·정보처리시설·지원시설·전시시설·유통시설 등의 용지조성사업 및 건축사업
라. 산업단지의 기능 향상을 위한 주거시설·문화시설·의료복지시설·체육시설·교육시설·관광휴양시설 등의 용지조성사업 및 건축사업과 공원조성사업
마. 공업용수와 생활용수의 공급시설사업
바. 도로·철도·항만·궤도·운하·유수지(溜水池) 및 저수지 건설사업
사. 전기·통신·가스·유류·증기 및 원료 등의 수급시설사업
아. 하수도·폐기물처리시설, 그 밖의 환경오염방지시설 사업
자. 그 밖에 가목부터 아목까지의 사업에 부대되는 사업

나. 시행자 변경 (산입법 제16조 제2항)

○ 사업시행자가 실시계획 승인 후 2년 내 개발사업 착수하지 않거나,

○ 실시계획에 정해진 기간 내 개발 사업을 완료치 않거나 완료 가능성이 없는 경우 다른 시행자지정 가능

- 실시계획승인을 고시한 날부터 2년이 경과한 날까지 실시계획의 승인을 받은 사업시행토지면적(매립면적 제외)의 30% 이상의 토지에 대한 소유권을 확보하지 못한 경우
- 최초로 승인된 실시계획에서 정한 사업기간(사업시행자가 부득이한 사유로 토지소유권을 확보하지 못하여 기간 연장을 요청하여 실시계획승인권자가 이를 인정하는 경우에는 6개월의 범위 내에서 1회에 한하여 연장 가능) 내에 실시계획승인을 받은 사업시행 토지 중 소유권을 확보하지 못한 토지가 있는 경우
- 위의 사업시행자가 최초 승인된 실시계획에서 정한 사업기간을 1회 연장한 경우로서 그 연장된 사업기간 내에 사업을 완료하지 못한 경우

다. 사업시행자 지정신청 (산입법 시행령 제19조 제5항)

○ 사업을 시행하고자 하는 자의 성명 (법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소

○ 사업을 시행하고자 하는 산업단지의 명칭·위치 및 사업시행 면적

○ 사업시행계획의 개요

- 사업의 명칭
- 사업의 시행목적
- 사업의 종류 및 개요
- 사업의 시행기간
- 사업의 시행방법
- 첨부서류 : 위치도, 사업계획서, 자금조달계획서

라. 사업시행자 대행 (산입법 제16조 제3항)

○ 사업시행자는 산업단지개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업단지개발사업의 일부를 대행하게 할 수 있음(일부 경우 산업단지지정권자의 승인 필요)

Ⅳ 산업단지 개발

1. 산업단지 개발방법

○ 산업단지 개발은 일정한 자격요건을 갖춘 산업단지 개발사업 시행자가 추진하며, 산업단지 개발 사업에 막대한 투자비가 소요될 뿐만 아니라 일정수준의 토목기술이 필요하므로 자금동원능력과 토목기술을 보유한 자 중에서 산업단지 지정권자가 지정함.

○ 산업단지개발 사업시행자는 산업단지개발계획 수립에서부터 공사 준공과 분양에 이르기까지 일체의 책임을 지므로 이를 담당할 자격이 있는 자라야 함.

○ 산업단지 개발은 산업단지 개발사업 시행자가 단독 또는 협력체제를 구축하여 추진하고 있으며, 개발방식에는 공영개발방식, 민간개발방식, 절충방식, 위탁시행방식 등이 있음.

<산업단지 개발방식>

개발방식	내 용
공영개발방식	- 국가 또는 지방자치단체가 비영리단체(정부투자기관, 지방공기업 등)에 의뢰하여 개발하는 방식, 대부분의 산업단지개발이 이 방식임. · 국가산업단지개발 : 국가가 정부투자기관에 의뢰하여 개발 · 일반산업단지, 농공단지개발 : 지자체가 정부투자기관 또는 지방공기업에 의뢰하여 개발
민간개발방식	- 실수요자(민간) 또는 민간건설업자, 신탁회사 등이 영리를 추구하기 위하여 개발하는 방식
절충방식 - 공동개발방식 - 합동개발방식	- 공공과 민간이 여러 형태로 협력하여 개발하는 방식 · 공공과 민간이 공동 출자하여 설립한 법인이 개발하는 방식 · 공공과 민간이 공동으로 개발하는 방식 · 공공개발에 민간이 일정부분 참여하는 방식
위탁시행방식	- 사업시행자가 산업단지 개발사업의 일정부분을 국가나 지자체에 위탁하여 시행하는 방식 · 항만, 공업용수도, 도로 등을 국가 또는 지자체에 위탁하여 시행 · 용지매수업무, 손실보상업무 등을 시·도지사, 시장·군수에 위탁시행
원형지 개발 (산입법 제38조의2)	- 현상설계 등에 따른 창의적 개발안을 받아들일 필요가 있거나 다양한 용도를 수용하기 위한 복합적 개발이 필요한 경우 · 공모를 통하여 선정된 자에게 원형지 공급 · 공급할 수 있는 면적은 해당 산업단지 전체면적의 **3분의 1**이내

개발방식	내용(사업시행자)	적용 산업단지	비고
공영 개발	- 국가, 지자체, 정부투자기관, 지방공기업, 중소기업진흥공단, 한국산업단지공단이 산업단지를 직접 개발하여 공급하는 방식	- 국가(녹산) - 지자체(신호, 센텀, 장안, 동남권, 사상재생, 정관농공) - 정부투자기관(부산과학, 정관, 에코델타시티 도첨, 신평·장림) - 지방공기업(장안, 오리, 화전, 미음, 생곡, 국제산업물류도시 1단계)	
개발 대행	- 사업시행자(국가, 지자체, 정부투자기관, 지방공기업)가 산업단지 개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 - 산업단지 개발사업의 일부를 해당 산업단지에 입주할 자로 하여금 대행하게 하는 방식 - 사업시행자와 대행자는 계약 체결	- 신호(부산시↔삼성자동차) - 장안(기장군・도시공사 ↔ 자동차부품조합)	
실수요자 개발	- 실수요자가 산업단지를 직접 개발하는 방식	- 기룡1, 기룡2, 기장대우, 정주, 강서해성	
	- 산업시설용지의 30% 이상 실수요 사업시설용지로 사용하고 잔여면적을 공급하는 방식	- 산양, 정관코리, 신소재, 강서보고, 풍상, 반룡, 에코장안	
건설업자 개발	- 당해연도 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연평균 사업비(보상비 제외) 이상인 건설업자가 산업단지개발 공급방식	- 회동・석대	
법인개발	- 공영개발자(중소기업진흥공단, 한국산업단지공단 제외) 또는 건설업자의 출자비율의 합이 20% 이상인 법인이 개발하여 공급하는 방식	- 명례, 모라, 금곡, 명동	
토지소유자 또는 조합개발	- 산업단지 안의 토지소유자 또는 그들이 산업단지개발을 위해 설립한 조합이 개발하여 공급하는 방식	- 성우(토지소유자 개발)	
신탁개발	- 기업체, 건설사 등이 부동산신탁업자와 산업단지개발에 관한 신탁계약을 체결하여 산업단지를 개발하는 방식	- 지사2, 지사글로벌	

2. 산업단지 실시계획

가. 실시계획의 신청 (산입법 제17조, 제18조, 제18조의2, 제19조, 시행령 제21조, 제22조, 제22조의2 및 23조)

1) 신청기간

○ 사업시행자 지정 후 국가산단, 일반산단, 도시첨단산단은 2년 이내 농공단지는 1년 이내에 실시계획 승인신청

○ 단, 사업시행자가 부득이한 사유로 연장을 요청할 경우 6월 이내에서 연장 가능

2) 실시계획 승인신청서 주요내용

○ 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소

○ 사업의 명칭

○ 사업의 목적

○ 사업을 시행하고자 하는 위치 및 면적

○ 사업의 시행방법 및 시행기간

○ 사업시행지역의 토지이용현황

○ 토지이용계획 및 기반시설계획

○ 다음 각 호의 서류 및 도면을 첨부

- 위치도
- 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면의 매립이 포함되는 경우에는 공유수면매립법 시행규칙 제29조 제2항 제5호에 따른 매립공사설명서 포함)

> **※ 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행규칙 제29조 제2항 제5호**
> 매립공사설명서(공사시방서, 공사명세서, 공사비 산출 근거, 수량계산서 및 구조계산서를 포함한다)

- 사업비 및 자금조달계획서(연차별투자계획 포함)
- 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서
- 사업시행지역 안에 존치 하고자 하는 기존공장이나 건축물 등의 명세서
- 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류
- 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서

- 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출내역서 및 사업시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서
- 산업단지개발사업대행계획서(당해 계획이 있는 경우)
- 도시·군관리계획결정(지구단위계획 포함)에 필요한 관계서류 및 도면
- 종전 토지소유자에 대한 환지 계획서(환지 계획이 있는 경우)
- 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류
- 피해영향조사서(공유수면매립의 경우)

나. 실시계획의 변경 (산입법 제17조의2, 산입법 시행령 제21조의2)

○ 실시계획을 변경하거나 폐지하는 경우로서 중요사항을 변경하는 경우에는 산입법 제17조 제1항 및 제2항 준용함

○ 다음의 사항에 해당하지 않는 경우를 중요한 사항의 변경이라 함.
- 사업시행자의 주소를 변경하는 경우
- 법인인 사업시행자의 명칭 또는 대표자를 변경하는 경우
- 사업시행지역의 변동이 없는 범위에서 착오 등에 따른 사업시행면적을 정정하는 경우
- 사업시행면적을 초과하지 아니하는 범위에서 사업을 분할하여 시행하기 위하여 그 면적을 변경하는 경우
- 총사업비 범위에서 연차별 투자계획을 변경하는 경우
- 토지이용계획의 변경을 수반하지 아니하는 범위에서 존치하려는 기존의 공장이나 건축물 등의 명세를 변경하는 경우

○ 사업시행자는 위의 사항에 해당하는 사항을 변경하였으면 국토교통부장관에게 그 변경사실을 알려야 함

다. 실시계획 승인 시 인·허가 의제 (산입법 제21조, 통합지침 제28조)

○ 실시계획 승인권자는 다른 법령에 의한 인허가의 의제 등이 포함되어 있는 실시계획을 승인하고자 할 때에는 미리 관계기관의 장과 협의하거나 승인을 얻어야 하며, 이 경우 관계행정기관의 장은 실시계획 승인권자의 협의요청을 받은 날부터 15일 이내에 의견을 제출하여야 함.

○ 의제처리의 의미

- 본질은 같지 않지만 법률에서 다룰 때는 동일한 것으로 처리하여 동일한 효과를 주는 의미
- 의제처리는 개별 법률에 따라 각각 이행해야 하는 인·허가를 의제하는 법률의 절차를 이행함으로서 일괄 처리하여 행정업무의 효율성을 높이고 대국민서비스를 개선하고자 하는 제도임

○ 의제처리의 방법

- 의제처리 하고자 하는 근거·관련법령, 내용, 관련서류 첨부
- 의제처리 하고자 할 경우 해당법령의 절차는 생략할 수 있으나 해당기준은 충족해야 함

○ 인·허가 등을 받은 것으로 보는 경우에는 해당 관계 법률에 따라 부과되는 수수료 또는 사용료를 면제함.

○ 사전협의로 인·허가 처리되는 사항은 다음과 같음(통합지침 별표)

- 산업단지 지정으로 의제처리되는 인•허가사항

법 률 명	인•허가사항	첨부하여야 할 서류
○ 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률	• 사업인정 및 고시	- 없음
○ 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률	• 공유수면매립기본계획	- 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행령 제5조의 각 호의 사항에 관한 조사서(같은 법 시행규칙 별표 1에 따른 작성례에 따라 작성한 것을 말한다. - 요청지역을 표시한 2만5천분의 1의 지형도 및 지적측량성과도

- 실시계획승인으로 의제처리되는 인•허가사항

법 률 명	인•허가사항	첨부하여야 할 서류
○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률	• 개발행위의 허가 • 도시관리계획결정 • 실시계획인가 • 도시계획시설사업의 시행자 지정	- 없음 - 실시계획승인 신청시 용도지역 및 개발계획변경등에 관한 도시관리계획
○ 하수도법	• 공공하수도(분뇨처리시설만 해당)의 설치인가 • 공공하수도공사의 시행 • 공공하수도의 점용	- 예정배수구역 또는 예정 하수처리구역과 그 인근 지역의 지형 및 토지의 용도를 표시한 도면 - 계획하수량 및 그 산출근거에 관한 서류 - 하수방류지점의 상황을 표시한 도면 - 공공하수도 시설에 관한 평면도,종단면도,구조표준도와 배수구,맨홀물받이 및 역사이펀의 구조도 - 하수처리시설 및 펌프시설의 평면도, 수위관계도와 구조도

법 률 명	인·허가사항	첨부하여야 할 서류
○ 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률	• 공유수면의 점•사용허가 • 점·사용 실시계획의 승인 또는 신고 • 공유수면의 매립면허 • 매립면허의 고시 • 국가 등이 시행하는 매립의 협의 • 공유수면매립실시계획의 승인, 고시	- 구적도 - 신청구역을 표시한 2만5천분의 1의 지형도 및 지적측량성과도 - 권리자의 동의서(권리자가 있는 경우에 한함) - 매립용 토취장 확보증명서 - 공유수면매립기본계획반영 조건을 이행하였음을 기재한 서류 - 같은 법 제32조제1항에 따라 손실을 보상하였거나 손실방지를 위한 시설을 설치하였음을 증명하는 서류 또는 권리를 가진 자가 손실보상여부나 손실방지시설의 설치 여부를 불문하고 매립공사의 착수에 동의하였음을 증명하는 서류(권리자가 있는 경우에 한함) - 신청구역 및 같은 법 제30조제2항에 따른 인근의 구역안의 공유수면에 관한 피해영향조사서(수산업법 시행령 제67조 및 어업면허의 관리 등에 관한 규칙 제49조에 따라 농림수산식품부장관이 지정하는 전문조사연구기관 또는 교육기관이 조사한 것을 말함) 다만, 같은 법 시행령 제39조에 따른 피해가 예상되는 구역이 없거나 권리자가 매립에 동의한 경우에는 이를 첨부하지 아니할 수 있음.
○ 하천법	• 하천공사 시행의 허가 • 하천의 점용허가	- 수리계산서 - 표준단면도 - 실측평면도
○ 도로법	• 도로공사 시행의 허가 • 도로점용의 허가	- 실측평면도 - 사업계획서와 설계서
○ 항만법	• 항만공사 시행의 허가 • 실시계획의 승인	- 공사의 시행에 관한 사업계획서 및 설계도서 - 공사에 소요되는 총사업비 및 산출내역 - 공사에 사용되는 자금의 조달계획(법인의 경우 재무제표 첨부) - 축척 5천분의 1이상의 지형도 또는 이에 준하는 일반평면도•지적평면도와 인접지를 포함하는 계획평면도 - 축척 5천분의 1이상의 위치도 및 허가구역을 표시한 실측지적평면도 - 공사 실시설계도서 - 자금계획서(연차별 자금투자계획 및 재원조달계획 포함) - 환경영향평가법 제31조제2항 및 별표3의 규정에 의한 환경영향평가대상사업의 경우에 한함) - 기타 공사와 관련된 사항을 기재한 서류
○ 농지법	• 농지의 전용허가	- 지적도 - 피해방지계획서

법 률 명	인·허가사항	첨부하여야 할 서류
○ 산지관리법	• 보전산지의 전용허가	- 전용구역 실측도 - 훼손•벌채구역도
○ 산림보호법	• 벌채등의 허가	- 벌채구역도
○ 사방사업법	• 벌채등의 허가 • 사방지 지정의 해제	- 허가를 받고자 하는 구역을 실측한 임야도 - 재적조서 및 수량조서 - 사방지의 해제를 받고자 하는 구역을 실측한 임야도
○ 초지법	• 초지전용허가	- 초지전용의 위치와 면적을 표시한 지적도 또는 임야도 - 축척 25,000분의 1 지형도 - 전용대상초지의 현장상황의 판단 자료로 쓰일 수 있는 근경 및 원경사진 - 피해방지계획서
○ 낙농진흥법	• 낙농지구 해제	- 없음
○ 사도법	• 사도의 개설허가	- 계획도면
○ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률	• 측량성과 사용승인	- 작업방법서
○ 광업법	• 불허가 처분 • 광구감소처분 및 광업권 취소처분	- 없음 - 조광권자 또는 저당권자의 승낙서
○ 장사등에 관한 법률	• 연고자가 없는 분묘의 개장허가	- 없음
○ 농어촌정비법	• 농업기반시설의 목적 외 사용승인	- 계획도면
○ 수도법	• 수도사업의 인가 • 전용수도설치의 인가	- 관계서류 및 도면

라. 산업단지외의 사업에의 준용 (산입법 제31조 및 시행령 제29조)

1) 주요 내용

○ 산업단지 인근지역에서 산업단지 개발사업에 직접 관련되는 사업을 시행할 경우 산입법규정의 일부를 준용

※ 산업단지 개발사업에 직접 관련되는 사업 (산입법 시행령 제29조)

- 항만・도로・철도・용수공급시설・하수도・공공폐수처리시설・폐기물처리시설, 전기시설 또는 통신시설사업
- 가스・유류의 공급시설사업 및 열공급시설(관로에 한함)사업
- 산업단지 조성을 위해 그 산업단지에 연접한 토취장 및 돌산개발사업
- 산업단지 매립을 위한 준설사업
- 하천의 정비사업
- 산업단지의 환경 개선 및 산업단지 입주기업 근로자의 생활 편의 향상을 위하여 산업단지 인근에 설치하는 녹지, 공원 및 공공・문화체육시설사업

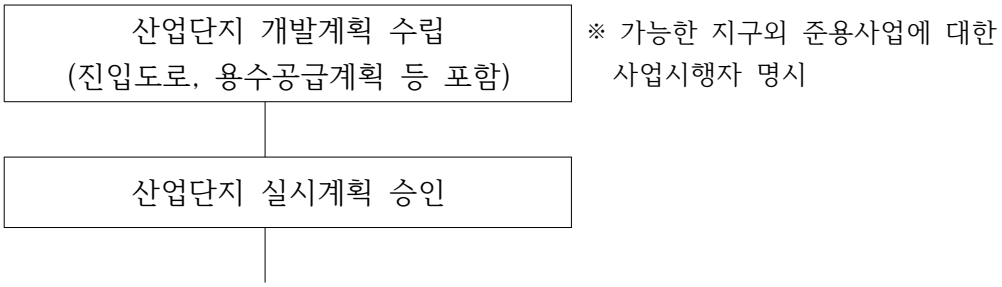
○ 준용법규 : 산입법 제12조, 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2, 제19조, 제19조의2, 제20조, 제20조의2, 제21조~제29조, 제29조의2, 제32조~제38조, 제47조, 제48조, 제48조의3, 제49조~제52조

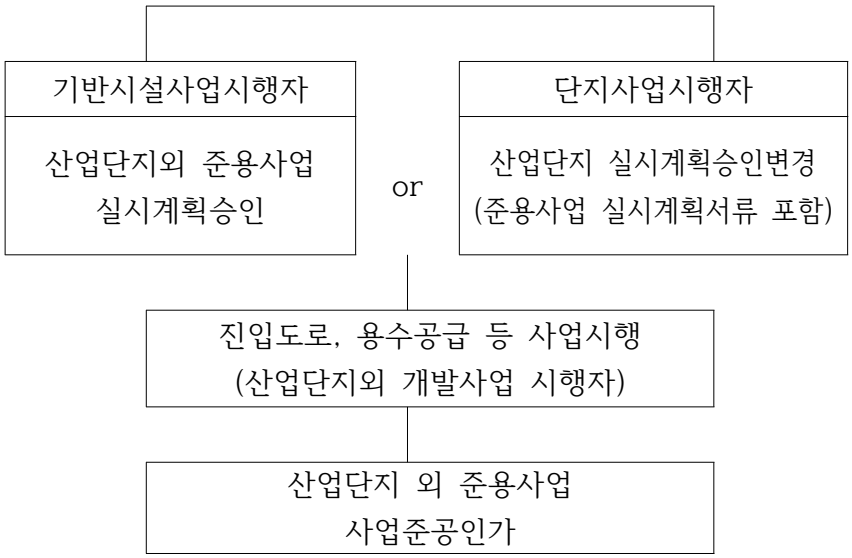
○ "산업단지"는 이를 "산업단지 외의 사업에 대한 실시계획 승인이 고시된 지역"으로, “산업단지의 지정·고시”는 “산업단지 외의 사업에 대한 실시계획승인의 고시”로, “개발계획”은 “산업단지 외의 사업에 대한 실시계획”으로 봄.

- 산업단지외의 사업은 실시계획승인 고시가 있은 때에 행위제한 및 사업인정 고시효력 발생

2) 준용사업 시행절차

가) 산입법으로 사업추진 시

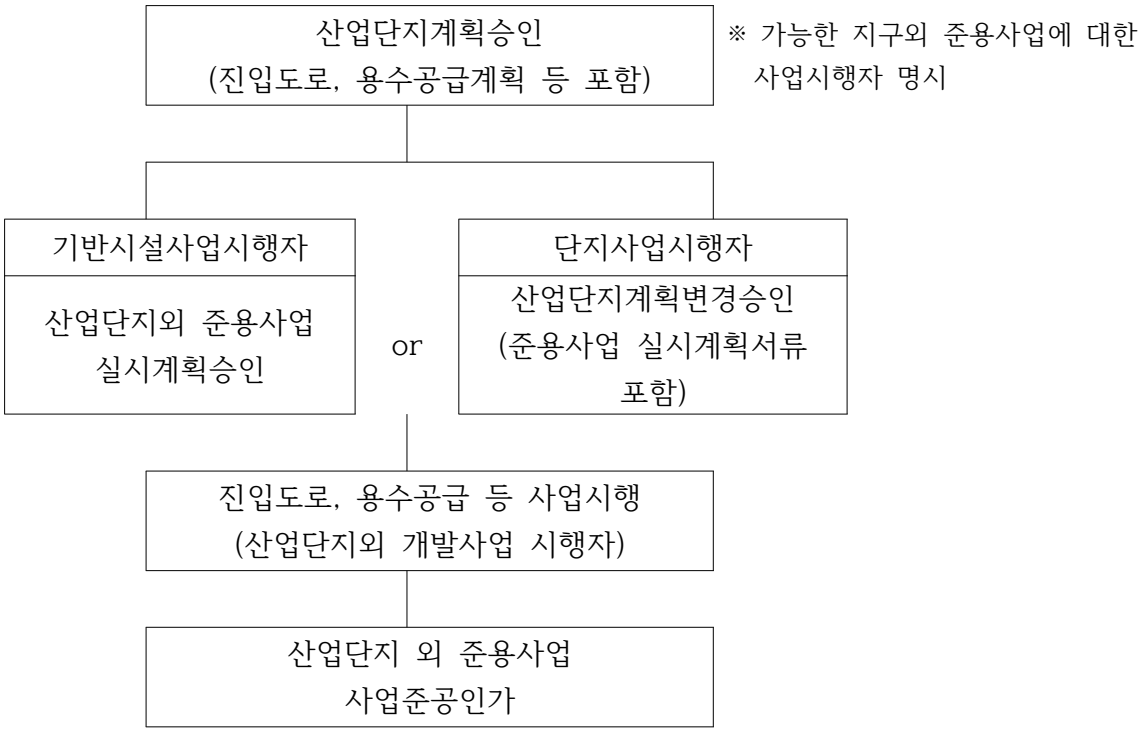




○ 산업단지 외 준용사업을 포함하여 산업단지실시계획변경 인허가를 받을시 서류를 구분하여 신청(산업단지개발사업, 산업단지 외 준용사업 등으로 구분)

○ 최초 실시계획승인시에는 준용사업에 대한 실시계획서류 구비가 사실상 어려워 단지개발사업 실시계획승인 인 후 기반시설 사업시행자가 국고지원을 받은 후 별도 인허가 추진하는 경우가 대부분

나) 특례법으로 사업추진 시



3. 용지보상

가. 토지수용 (산입법 제22조 제1항, 토지보상법 제20조)

○ 산업단지 지정·고시
→ 토지보상법에 의한 사업인정 및 사업인정고시가 있는 것으로 봄

○ 사업시행자(조합제외)는 산업단지개발사업에 필요한 "토지등"을 수용 또는 사용 가능

※ 토지 등 : 산업단지개발사업에 필요한 토지·건물, 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권·어업권·물의 사용에 관한 권리

나. 토지 등의 재결(裁決)

○ 국가산업단지 → 중앙토지수용위원회

○ 일반산업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지 → 지방토지수용위원회

○ 민간시행자 → 개발구역 토지면적의 50% 이상에 해당하는 토지를 확보한 후 재결신청 가능

다. 수용재결 신청기간 (토지보상법 제23조제1항 및 제28조제1항, 산입법 제22조제3항)

○ 산업단지개발계획에서 정하는 사업기간 내에 신청할 수 있도록 규정완화(산입법)

▷「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」→ 사업인정 고시 후 1년 이내에 재결신청을 하지 않으면 사업인정이 실효되도록 규정

- 산업단지의 규모나 인허가 기간을 감안하면 재결신청은 개발(실시)계획 기간 내에 하는 것이 마땅하지만 보상착수 후 보상기간이 끝나는 즉시 수용서류를 작성, 보상착수 후 1년 이내 수용신청을 하여 사업기간단축 및 재평가를 하지 않도록 적기추진

라. 공공시설 및 토지 등의 귀속 (산입법 제26조)

1) 국가, 지자체, 정부투자기관, 지방공기업의 경우

- 공공시설을 설치하거나 기존 공공시설에 대체되는 공공시설 설치
→ 종래의 공공시설은 시행자에게 무상귀속
→ 새로 설치된 공공시설은 국가 또는 지자체에 무상귀속

2) 그 외 시행자의 경우

- 새로 설치한 공공시설 → 국가 또는 지자체에 무상귀속

○ 실시계획 승인권자

- 공공시설 귀속 및 양도사항 포함된 내용 승인시 → 미리 관리청의 의견 청취

○ 사업시행자

- 준공 전 귀속 공공시설과 양도재산 → 종류, 세목을 관리청에 통지

※ 공공시설의 범위 (산입법 시행령 제24조의4)

○ 도로, 공원, 광장, 하천, 녹지, 수도(한국수자원공사가 설치하는 수도의 경우는 관로에 한함), 하수도, 유수지시설, 방조설비,「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제67조제1항에 따른 구거

○ 제외되는 공공시설

- 단일 기업이 입주한 산업단지의 경우 당해 기업이 전용으로 사용하는 공공시설
- 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 공공시설로서 미리 그 관리청의 의견을 들어 국가 또는 지자체에 무상으로 귀속되는 공공시설에서 제외되는 것으로 실시계획에 명시적으로 반영한 공공시설
  * 산입법 제16조제1항제3호 시행자가 개발하는 산업단지에 설치되는 공공시설
  * 산집법 제31조제2항에 따른 입주기업체협의회가 관리하는 공공시설

○ 산업단지개발사업의 시행으로 용도가 폐지되는 국가 또는 지방자치단체 소유의 재산은「국유재산법」및「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그 사업시행자에게 무상양도 가능

3) 실시계획 승인권자는 공공시설 귀속 및 양도사항 포함된 내용 승인시 미리 그 관리청의 의견 청취

○ 실시계획을 변경하는 경우에도 같음

4) 사업시행자는 준공 전에 귀속 공공시설과 양도재산에 대하여 그 종류와 세목을 관리청에 통지 (산입법 제26조 제4항, 제7항)

○ 당해 공공시설과 재산은 준공인가 통지 시에 국가 또는 지자체에 귀속되거나 시행자에게 귀속 또는 양도된 것으로 봄

○ 공공시설과 재산등기에 있어 실시계획승인서와 준공인가서로 등기 원인서류 갈음

마. 용지 보상 시 주의사항

1) 실제 이용상황 평가 (토지보상법 제70조 제2항)

○ 토지에 대한 보상액은 가격시점에서의 현실적인 이용상황과 일반적인 이용방법

에 의한 객관적 상황을 고려하여 산정하되, 일시적인 이용상황과 토지소유자나 관계인이 갖는 주관적 가치 및 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 경우 등은 고려하지 않음.

2) 용지보상 착수시기

○ 지구지정 이후 보상가능하나 시급히 사업을 시행해야 할 특별한 사유가 없으면 자본비용을 최소화하기 위해 실시계획승인 이후가 바람직함.

3) 중앙토지수용위원회 협의 (공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제21조 제2항)

○ 법률에 따라 사업인정이 의제되는 공익사업의 허가·인가·승인권자 등은 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하려는 경우 중앙토지수용위원회와 협의하여야 함.

○ 같은 법 시행령 제11조에서 정하는 바에 따라 사업인정에 이해관계가 있는 자의 의견을 들어야 함.

- 사업인정신청서 및 관계서류의 사본을 시장·군수 또는 구청장에게 송부
- 시장·군수 또는 구청장은 게시판에 공고, 14일 이상 일반인 열람해야 함.
- 공고의 내용과 의견서 제출할 수 있다는 뜻을 토지소유자 및 관계인에게 통지
- 열람기간이 끝나면 제출된 의견서(의견서 없는 경우 포함)를 승인권자 등에게 송부

□ 토지수용 절차 (토지보상법)

토지조서 및 물건조서 작성 (사업시행자)	• 토지조서 및 물건조서 작성, 서명, • 토지소유자 및 관계인의 서명 받음
↓	
보상계획 공고, 통지열람, 이의제기	• 공고 : 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 공고 • 통지 : 토지소유자 및 이해관계인 • 열람 : 14일 이상 • 이의제기 : 열람기간 내
↓	
보상협의회 설치	• 사업시행자에게 통지 • 열람기간 만료 후 30일 이내
↓	
협의	• 보상협의 요청서 통지 • 기간 : 30일
↓ ↓	
계약체결 / 협의불성립	
↓	
재결신청	• 사업인정고시일로부터 1년이내, • 지방토지수용위원회에 재결 신청
↓	
재결신청서 공고, 열람, 의견제출	• 토지수용위원회 구, 군에 송부 • 구, 군에서는 게시판에 공고, 14일 이상 열람 • 열람기간 내에 의견서 제출
↓	
심리, 재결	• 토지수용위원회는 지체 없이 조사, 심리 • 심리를 개시 날로부터 14일 이내에 재결
↓	
보상금 지급 또는 공탁	• 사업시행자는 수용 개시일 까지 재결보상금 지급 • 보상금 공탁 경우 - 수령거부, 수령불가, 지급금지 - 보상금 수령자를 알 수 없을 때 - 사업시행자의 불복
↓	
이의신청	• 중앙토지수용위원회에 이의 신청, 재결서를 받은 날로부터 30일 이내
↓	
이의신청에 대한 재결	• 중앙토지수용위원회 - 재결의 전부 또는 일부를 취소하거나 보상액 변경 가능 - 재결서 받은 날로부터 30일 이내에 보상금 지급, 공탁
↓	
행정소송 제기	• 재결에 불복이 있을 때 - 재결서를 받은 날로부터 60일 이내 - 이의신청 재결서를 받은 날로부터 30일 이내

4. 개발사업의 지원

가. 비용의 부담 (산입법 제28조 및 시행령 제26조)

○ 산업단지는 도로나 철도와 같이 불특정다수의 국민이 이용하는 공공시설이 아니기 때문에 개발비용은 사업시행자가 부담하고, 그 비용은 분양가에 반영하여 회수하는 것을 원칙으로 하고 있음.

○ 그런데 이 원칙만을 따를 경우 산업입지조건이 열악한 곳에서는 산업단지 개발사업을 순조롭게 추진할 수 없고, 더욱이 산업단지개발에는 진입도로, 단지 내 도로, 용수시설, 하수도시설 등 공공시설비용이 대부분을 차지하는데, 이를 사업시행자가 모두 부담하기에는 무리가 따르게 됨.

○ 그래서 국가 또는 지방자치단체가 개발비용의 일부를 부담토록 하는 비용 부담 제도가 마련되어 있으며, 이러한 제도장치에 의거 우리나라 산업단지 개발 사업은 일부나마 국고 및 지방비 지원이 이루어지고 있음.

○ 국가 및 지방자치단체가 산업단지개발 사업비용을 부담할 수 있는 대상은 단지 내의 도로, 녹지, 용수시설, 하수도시설 등 공공시설과 이주대책 사업비, 그리고 임대용 산업단지, 농공단지의 경우는 용지매입비까지도 포함하고 있음.

1) 보조대상

○ 산업단지 안의 간선도로의 건설비
○ 산업단지 안의 녹지시설의 건설비
○ 용수공급시설, 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비
○ 이주대책 사업비
○ 토지 또는 시설 등을 임대할 목적으로 조성하는 산업단지의 용지매입비와 공원 및 공동구의 건설비
○ 지식산업센터 건설을 위한 용지매입비
○ 농공단지 조성을 위한 부지조성비와 진입도로·전력·통신시설 등 기반시설비 및 용지매입비
○ 문화재조사비

2) 보조범위

○ 국가 또는 지자체는 위 비용의 50% 범위 안에서 이를 보조 가능

○ 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비, 문화재조사비는 미리 심의회의 심의를 거쳐 전액보조가능 : 수도권(접경지역 제외)외 지역에 한함

○ 아래의 사항에 해당하는 경우 미리 심의회의 심의를 거쳐 비용 전액보조 가능

- 낙후지역의 개발을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우
- 사업시행자가 미개발·미분양된 산업단지 안의 용지를 임대하고자 하는 경우
- 도시첨단산업단지를 조성하여 임대하고자 하는 경우

<지원대상 및 비용보조율>

지 원 대 상	비용보조율
• 산업단지 내 간선도로 및 녹지시설 건설비	50%
• 용수공급시설 건설비	50%
• 이주대책 사업비	50%
• 토지 또는 시설 등을 임대할 목적으로 조성하는 산업단지의 용지매입비	50%
• 공원 및 공동구의 건설비	50%
• 지식산업센터 건설을 위한 용지매입비	50%
• 농공단지 조성을 위한 부지조성비, 진입도로·전력·통신시설 등 기반시설비 및 용지매입비	50%
• 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비 ※	100%
• 문화재조사비 ※	100%
• 낙후지역의 개발을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우	100%
• 사업시행자가 미개발·미분양된 산업단지내의 용지를 임대하는 경우	100%
• 도시첨단산업단지를 조성하여 임대하고자 하는 경우	100%

주) ※의 경우 수도권정비계획법에 의한 수도권(접경지역 제외) 외의 지역에 한함

○ 준산업단지(7만㎡ 이상), 공장입지 유도지구(15만㎡ 이상)에 해당하는 경우에는 국가가 보조하는 비용에 상응하는 비용을 해당 지방자치단체도 부담해야 함.

나. 시설 지원 (산입법 제29조, 시행령 제27조 및 통합지침 제29조, 산업단지 지원에 관한 운영지침)

○ 산업단지의 원활한 조성을 위하여 필요한 항만·도로·용수시설·철도·통신·전기시설 등의 기반시설은 국가 또는 지방자치단체 및 해당 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원토록 하고 있으며, 지원규모, 지원방법 등은 산업입지정책심의회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정하도록 되어 있음.

- 비용부담제도가 단지 내에 한하고 있는 반면 이 기반시설 지원제도는 단지를 둘러싼 외부시설도 포함

1) 국가, 지자체 또는 당해 공급시설 공급자가 우선 지원하는 기반시설

○ 항만, 도로 및 철도
○ 용수공급시설, 전기·통신시설 및 가스시설
○ 하수도·공공폐수처리시설 및 폐기물처리시설
○ 산업단지의 공동구
○ 집단에너지 공급시설
○ 기타 산업단지 개발을 위하여 특히 필요한 공공시설로서 국토부장관이 정하는 시설

2) 기반시설 지원대상

○ 산입법 제37조에 따른 준공인가를 받지 않은 산업단지
○ 산업단지 면적이 30만㎡ 이상으로, 국토교통부장관이 정하는 규모 이상
○ 낙후지역 개발 및 국가균형발전을 위하여 산업육성이 필요하다고 국토교통부장관이 인정하는 지역에 개발 중일 것
○ 위의 산업단지 외의 산업단지 중 심의회에서 산업입지정책에 따라 지원이 필요하다고 인정하는 산업단지

3) 비용보조 및 지원원칙

○ 국가가 전액 보조하는 비용 (운영지침 제3조)
- 산입법 시행령 제26조 제1항의 비용중 하수도·공공폐수처리시설의 건설비용 및 문화재조사비 (준공단지는 제외)
- 2001년 12월 31일 이전에 지정된 산업단지내 국민임대 산업단지 지정시 간선도로·녹지시설·용수공급시설·하수도·공공폐수처리시설·공원 및 공동구의 건설비

※ 위의 두 사항은 수도권정비계획법 제2조제1호의 규정에 의한 수도권외의 지역에 한하여 적용한다.

- 산입법 제7조의2 규정에 의하여 지정된 도시첨단산업단지를 임대할 목적으로 개발하는 경우 산업단지내의 간선도로·녹지시설·용수공급시설·하수도·공공폐수처리시설·공원 및 공동구의 건설비

4) 지원대상 (운영지침 제15조)

○ 사업시행자가 산업단지 기반시설에 대한 국고지원을 요청할 수 있는 산업단지는 국가산업단지와 일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 공장입지유도지구를 대상으로 함.

○ 다음의 경우는 지원대상에서 제외한다.

- 산입법 제37조에 의거 개발사업이 준공된 산업단지
- 조성면적이 30만㎡ 미만인 일반산업단지 및 도시첨단산업단지
- 수도권정비계획법 제2조 제1호의 규정에 의한 수도권 지역에 위치한 산업단지
- 산업입지정책심의회에서 지원이 필요하다고 인정하지 않는 산업단지
- 개발중이거나 미분양된 산업단지의 산업시설용지(5㎢미만 제외)이 국토부장관이 고시한 산업단지의 산업시설용지 연평균 수요면적 대비 10배 이상인 시·도에서 신규 지정하는 산업단지(진입도로에 한함. 기 지정된 산업단지를 해제하거나 축소하는 경우 해당 산업시설 용지면적 이내의 범위 내에서 지정하는 산업단지와 산업단지 전체 면적(산업시설용지 기준) 중 외국인투자지역으로 지정된 면적이 50%이상이 되는 산업단지 예외)
- 산업입지정책심의회에서 산업입지정책상 지원이 불필요하다고 인정한 산업단지

5) 지원규모의 조정 (운영지침 제16조)

○ 국토부장관은 사업시행자가 신규로 요청한 기반시설 지원규모를 정부재정, 산업단지의 개발규모, 주변기반시설 현황 등을 감안하여 조정 가능.

○ 일반산단·도시첨단산단 및 공장입지유도지구 지원도로의 지원기준

산업단지 규모	지원기준[주2]	
	총연장(㎞)[주1]	차로수[주1]
100만㎡ 미만	2	2차로 이하
100만㎡~200만㎡미만	3	2~4차로
200만㎡~330만㎡미만	4	2~4차로
330만㎡ 이상	5	4~6차로

※ 주1 : 총연장 및 차로수는 주변도로망의 여건 등에 따라 조정할 수 있다.(이 경우 산업입지정책심의회 심의를 거쳐야 함.)

※ 주2 : 지원기준을 초과하는 건설비에 대하여는 지자체가 부담하여야 함.

6) 기반시설 사업시행자의 지정 (운영지침 제18조)

○ 지원도로사업 시행자

- 국가산단은 지방국토관리청장, 일반·도시첨단산단 및 공업입지유도지구는 지자체장(단, 산입법 시행령 제49조에 의해 지자체에 위임된 국가산단은 지자체장)
- 용수사업시설 시행자 : 국가산단은 한국수자원공사 사장, 일반산단·도시첨단산단 및 공업입지유도지구는 지자체장(다만, 일반산단·도시첨단산단 및 공업유도지구도 수자원공사에서 관리하는 광역상수도 또는 공업용수도에서 분기하여 설치 가능한 경우로써 지자체장의 요구가 있을 경우 수자원공사 사장이 시행할 수 있다.
  국가산단의 용수시설을 지자체가 관리하는 지방상수도에서 분기하여 공급이 가능한 경우로써 한국수자원공사 사장과 협의한 때에는 해당 지자체장이 시행할 수 있다.)

○ 산업단지 내 전기시설의 설치 (시행령 제27조의2)

- 산업단지의 실시계획에서 도시·군계획시설로 결정된 도로까지의 전기시설은 한국전력공사가 미리 설치한다.

○ 수도시설 (수도법 제48조, 산입법 시행령 제27조, 운영지침)

- 수도법에서 국가는 산업단지에 대하여 공업용수도 시설을 설치하여 공업용수를 공급하거나 다른 수도사업자로 하여금 공업용수도시설을 설치하여 공업용수를 공급하게 하여야 함.
- 산입법에는 우선 지원하는 기반시설로 용수공급시설로 규정(시행령 제27조)하고 운영지침 제3조 국가가 전액 보조하는 비용에 용수공급시설이 포함됨.
- 국토부 운영지침 제2조 “용수공급시설”이라 함은 산업단지에서 사용하는 공업용수 및 생활용수를 공급하기 위하여 설치하는 수도시설을 말함.

다. 조세 및 자금지원 (산입법 제45조, 제46조)

○ 산업단지의 원활한 개발 및 입주업체의 활성화를 위해서는 비용부담, 기반시설의 우선 지원뿐만 아니라 장기저리의 자금지원이 필요함.

- 산업단지개발에는 막대한 투자비가 소요되는데, 이에 따른 이자부담이 커 사업시행자는 물론 입주기업들도 자금압박을 받고 있어 사업시행자와 입주기업체의 자금압박을 덜어주는 자금지원제도가 마련되어 있음.

○ 사업시행자에 대한 지원 (지방세특례제한법 제78조)

- 산업단지개발사업 시행자가 매입하는 토지에 대하여 취득세 면제, 재산세 감면
  - 취득세는 2022년 말까지 35% 경감, 조성공사가 시행중인 토지에 대해 2022년 말까지 재산세 35% 경감(재산세 : 수도권 외는 60% 경감)
  - 단, 취득한 부동산의 취득일부터 3년 이내에 정당한 사유 없이 산업단지를 조성하지 아니한 경우에는 해당 부분에 대하여는 감면된 취득세 및 재산세를 추징함
- 산업단지 개발 시 부과되는 개발부담금 등 부담금 감면

○ 입주업체에 대한 조세감면
- 산업단지 입주업체에 대한 국세·지방세 감면
  - 취득한 토지·건물(산업용)에 대한 취득세 50% 감면(2022년 말까지)
    (부산광역시 시세 감면 조례 제6조제1호 추가 경감률 25%)
  - 대수선하여 취득하는 건물(산업용)에 대한 취득세 25% 감면(2022년 말까지)
    (부산광역시 시세 감면 조례 제6조제2호 추가 경감률 15%)
  - 입주 후 5년간 재산세 35% 감면 (수도권 외 75% 감면)

라. 토지개발지원

○ 산업단지 개발 시 토지와 관련되어 매우 복잡한 절차를 거치게 되는데, 특히 토지매입과정이 그러하며 토지매입이 순조롭지 않을 경우 사업추진을 지연시킴은 물론 추가비용이 수반됨.
- 또한 지정지역내에서는 기존의 여러 가지 공공시설이 있고, 국·공유지도 있어서 이들 시설과 토지사용 등의 문제도 발생하게 되며, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 토지이용변경, 임해지역의 경우에는 공유수면이용계획과 상충할 수 있는 등 해결해야 할 다양한 문제가 야기됨.

○ 따라서, 사업시행자가 토지개발이 용이하도록 하는 여러 가지 지원장치가 마련되어 있는데, 그 주요 내용은 다음의 표와 같음.

<토지개발에 따른 지원장치>

구 분	내 용
토지수용 (산입법 제22조)	- 사업시행자는 산업단지 개발사업에 필요한 토지·건물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권외의 권리, 광업권·어업권·물의 사용에 관한 권리를 수용 또는 사용할 수 있음.

구 분	내 용
	- 국가산업단지 또는 일반, 도시첨단산업단지의 지정·고시가 있는 때 또는 농공단지 실시계획의 승인·고시가 있는 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 봄. - 국가산업단지의 토지 등에 대한 재결(裁決)은 중앙토지수용위원회가 관장하고, 일반, 도시첨단산업단지 및 농공단지의 토지 등에 대한 재결은 지방토지수용위원회가 관장하되, 재결의 신청은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 불구하고 산업단지 개발계획에서 정하는 사업기간 내에 할 수 있음.
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등의 적용특례 (산입법 제23조)	- 산업단지가 지정·고시된 경우에는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따른 공유수면 매립기본계획의 수립 또는 변경, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지구단위계획구역의 지정 또는 해제가 있는 것으로 봄. - 사업시행자가 산업단지안의 기존 공공시설에 대체되는 시설을 설치한 때에는 종래의 공공시설은 용도폐지된 것으로 봄. - 실시계획승인권자는 공장 등 영구시설물의 축조가 불가피하다고 인정할 경우에는 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」의 규정에도 불구하고 산업단지 안의 국유재산 및 공유재산에 대하여 사업시행자 및 준공인가 전에 사용허가를 받은 자로 하여금 영구시설물을 축조하게 할 수 있음.
토지소유자에 대한 환지 (산입법 제24조)	- 산업단지안의 토지를 소유하고 있는 자로서 산업단지개발계획에서 정한 내용에 적합한 공장·지식산업관련시설·문화산업관련시설·정보통신산업관련시설·재활용산업관련시설·자원비축시설, 물류시설을 설치하고자 하는 자와 사업시행자가 개발하는 산업단지 안의 토지를 소유하고 있는 자에 대해서는 사업시행자가 당해 사업이 완료된 후 당해 토지소유자에게 환지하여 줄 수 있음.
토지에의 출입 등 (산입법 제25조)	- 산업단지지정권자가 산업단지를 지정하거나 사업시행자가 산업단지개발사업을 시행하기 위하여 필요한 때에는 타인의 토지에 출입하거나 일시 사용할 수 있으며 죽목·토성·기타 장애물을 변경하거나 제거할 수 있음
공공시설 및 토지 등의 귀속 (산입법 제26조)	- 사업시행자가 산업단지개발사업의 시행으로 새로이 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 종래의 공공시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속되고 새로이 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속됨.
국·공유지의 처분제한 등 (산입법 제27조)	- 산업단지 안에 있는 국가 또는 지방자치단체 소유의 토지는 산업단지개발사업 목적 외로 매각·양도할 수 없고 사업시행자에게 수의계약으로 임대 또는 양도할 수 있음.

마. 산업단지 개발사업 세제감면 및 국비, 시비지원 규정

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th><th>근 거</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="10">세제
감면</td><td rowspan="5">입주업체</td><td>1. 취득하는 토지와 산업용 건축물의 취득세 : 100분의 50 경감
(2022년 12월 31일 까지)</td><td>지방세특례제한법 제78조</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>1-1. 부산시 취득세
: 100분의 25 추가 경감</td><td>부산광역시 시세 감면 조례 제6조</td></tr>
<tr><td>2. 대수선하여 취득하는 산업용 건축물의 취득세 : 100분의 25 경감
(2022년 12월 31일 까지)</td><td>지방세특례제한법 제78조</td></tr>
<tr><td>2-1. 부산시 취득세
: 100분의 15 추가 경감</td><td>부산광역시 시세 감면 조례 제6조</td></tr>
<tr><td>3. 1번 해당 재산세 : 100분의 35경감 (수도권 외 100분의 75경감)
(납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년간)</td><td>지방세특례제한법 제78조</td></tr>
<tr><td rowspan="5">사업시행자</td><td>1. 취득세 : 100분의 35경감
(2022년 12월 31일 까지)</td><td>지방세특례제한법 제78조</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>2. 재산세 : 100분의 35경감 (수도권 외 100분의 60경감)
(2022년 12월 31일 까지)</td><td>지방세특례제한법 제78조</td></tr>
<tr><td>3. 농지보전부담금 : 면제
(택지로 조성하는 경우 제외)</td><td>농지법 제38조 제6항, 시행령 제52조 별표2</td><td>농업진흥지역 밖</td></tr>
<tr><td>4. 산지전용에 따른 대체산림자원 조성비 : 면제</td><td>산지관리법 제19조 제5항, 시행령 제23조 별표5</td><td>준보전산지</td></tr>
<tr><td>5. 개발부담금 : 면제
(수도권 산업단지 제외)</td><td>개발이익환수에 관한 법률 제7조 제3항 제1호</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">국비전액
지원시설</td><td>1. 하수도 시설
2. 공공폐수처리시설
3. 문화재 조사비</td><td>산업단지 지원에 관한 운영지침 제3조</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">국가가 지원하는
기반시설</td><td>1. 지원도로 지원기준
<table>
<tr><th rowspan="2">산업단지 규모</th><th colspan="2">지원기준[주2]</th></tr>
<tr><th>총연장(㎞)[주1]</th><th>차로수[주1]</th></tr>
<tr><td>100만㎡미만</td><td>2</td><td>2차로 이하</td></tr>
<tr><td>100만㎡~200만㎡미만</td><td>3</td><td>2~4차로</td></tr>
<tr><td>200만㎡~330만㎡미만</td><td>4</td><td>2~4차로</td></tr>
<tr><td>330만㎡ 이상</td><td>5</td><td>4~6차로</td></tr>
</table></td><td>산업단지 지원에 관한 운영지침 제16조제2항 별표1</td><td></td></tr>
</table>

구 분	내 용	근 거	비고
	※ 주1 : 총연장 및 차로수는 주변 도로망의 여건 등에 따라 조정할 수 있다.(이 경우 산업입지정책심의회 심의를 거쳐야 함.) 주2 : 지원기준을 초과하는 건설비에 대하여는 지자체가 부담하여야 함. **2. 용수공급시설** (공업용수 및 생활용수)		
국가 또는 지자체가 지원 할 수 있는 항목 (비용의 50%이내)	1. 산업단지안의 간선도로 건설비 2. 산업단지안의 녹지시설의 건설비 3. 용수공급시설·하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비 4. 이주대책사업비 5. 토지 또는 시설 등을 임대할 목적으로 조성하는 산업단지의 용지매입비와 공원 및 공동구의 건설비 6. 지식산업센터를 위한 용지매입비 7. 농공단지조성을 위한 부지조성비와 진입도로·전력·통신시설 등 기반시설비 및 용지매입비 8. 문화재조사비	산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제26조 제1항	
국가 또는 지자체가 지원 할 수 있는 항목 (비용의 100%) (심의회 거친 후)	○ 낙후지역의 개발을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우 ○ 사업시행자가 미개발·미분양된 산업단지안의 용지를 임대하고자 하는 경우 ○ 도시첨단산업단지를 조성하여 임대하고자 하는 경우 1. 하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비 2. 문화재조사비	산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제26조 제2항	

구 분	내 용	근 거	비고
법인세 감면	공장의 대도시 밖 이전 : 소득금액 계산 시 익금 산입 제외	조세특례제한법 제60조	
	법인 본사 수도권과밀억제지역 밖 이전 양도차익에 대한 법인세 과세 특례 : 소득금액 계산 시 익금 산입 제외	조세특례제한법 제61조	
	공공기관이 혁신도시 등의 이전 : 소득금액 계산 시 익금 산입 제외	조세특례제한법 제62조	
	수도권과밀억제권역밖이전 중소기업 : 이전후 6년이내→소득세·법인세 면제 그 다음 3년→소득세·법인세 50%감면	조세특례제한법 제63조	
	법인 공장,본사를 수도권밖으로 이전 : 이전후 6년이내→소득세·법인세 면제 그 다음 3년→소득세·법인세 50%감면	조세특례제한법 제63조의2	

바. 비용보조 및 지원원칙

1) 지원범위

가) 국가가 전액 보조하는 비용 (산업단지 지원에 관한 운영지침 제3조)

○ 산입법 시행령 제26조 제1항의 비용 중 하수도·공공폐수처리시설의 건설비용 및 문화재조사비 [준공단지는 제외, 수도권(접경지역 제외) 외의 지역에 한하여 적용]

○ 국가·지방자치단체·공공기관·지방공기업이 2001년 12월 31일 이전에 지정된 미개발·미분양 산업단지에 중소기업 또는 지방이전 기업에 임대할 목적으로 개발하는 산업단지의 간선도로·녹지시설·용수공급시설·하수도·공공폐수처리시설·공원 및 공동구의 건설비(수도권(접경지역 제외) 외의 지역에 한하여 적용)

○ 도시첨단산업단지를 임대할 목적으로 개발하는 경우 산업단지내의 간선도로·녹지시설·용수공급시설·하수도·공공폐수처리시설·공원 및 공동구의 건설비

나) 국가가 50% 범위 내에서 보조하는 비용 (산업단지 지원에 관한 운영지침 제3조)

○ 산입법 시행령 제44조의9 제2항 각호의 비용

- 재생사업지구의 용지비 등, 재생사업지구 조성을 위한 부지조성비
- 재생사업지구의 간선도로, 녹지시설, 공원, 주차장 및 공동구의 건설비
- 용수공급시설·하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비
- 재생사업지구의 진입도로·전력·통신시설 등 기반시설비
- 이주대책사업비
- 문화재조사비 및 오염실태조사비

다) 국가가 지원하는 기반시설 (산업단지 지원에 관한 운영지침 제3조)

○ 산입법 시행령 제27조의 규정에 의한 시설 중 도로 및 용수공급시설

라) 국민임대 및 임대목적의 도시첨단산업단지 (산업단지 지원에 관한 운영지침 제3조)

○ 융자금을 지원받는 국민임대산업단지 및 임대목적의 도시첨단산업단지는 국토부장관이 지정하거나 인정한 단지에 한정

2) 지원대상 (산업단지 지원에 관한 운영지침 제15조)

○ 사업시행자가 산업단지 기반시설에 대한 국고지원을 요청할 수 있는 산업단지는 국가산업단지와 일반산업단지 및 도시첨단산업단지, 공장입지유도지구 중 산입법 시행령 제45조의3 제2항에서 정한 요건을 충족한 지구를 대상으로 함.

○ 다음의 경우는 지원대상에서 제외

- 산입법 제37조에 의거 개발사업이 준공된 산업단지
- 조성면적이 30만㎡ 미만인 일반산업단지 및 도시첨단산업단지
- 수도권정비계획법 제2조 제1호의 규정에 의한 수도권(접경지역지원법에 의한 접경지역 제외) 지역에 위치한 산업단지

※ 단, 성장관리권역에서 첨단업종을 유치하기 위하여 지정된 산업단지 중 산업입지정책심의회에서 지원이 필요하다고 인정되는 경우 제외

- 개발 중이거나 미분양된 산업시설용지면적(5㎢미만 제외)이 국토부장관이 고시한 산업단지의 산업시설용지 연평균 수요면적 대비 10배 이상인 시·도에서 신규 지정하는 산업단지. 다만, 진입도로에 한하여 지원 대상에서 제외하며, 기 지정된 산업단지를 해제하거나 축소하는 경우 해당 산업시설 용지면적 이내의 범위 내에서 지정하는 산업단지와 산업단지 전체 면적(산업시설용지 기준) 중「외국인

투자 촉진법」에 따라 외국인투자지역으로 지정된 면적이 100분의 50 이상 되는 산업단지에 대해서는 예외

- 산업입지정책심의회에서 지원이 필요하다고 인정하지 않는 산업단지

3) 지원규모의 조정 (산업단지 지원에 관한 운영지침 제16조)

○ 국토부장관은 사업시행자가 신규로 요청한 기반시설 지원규모를 정부재정, 산업단지의 개발규모, 주변기반시설 현황 등을 감안하여 조정 가능

4) 기반시설 사업시행자 (산업단지 지원에 관한 운영지침 제18조)

산업단지	지원도로 사업시행자	용수시설 사업시행자
국가산업단지	지방국토관리청장	한국수자원공사 사장
일반산단, 도시첨단산단 공장입지유도지구	해당 지자체장	해당 지자체장

○ 진입도로 사업시행자 예외 : 산입법 시행령 제49조에 의하여 지방자치단체에 위임된 국가산업단지의 경우 해당 지방자치단체

○ 용수시설 사업시행자 예외

- 일반산업단지·도시첨단산업단지 및 공장입지유도지구 용수시설을 한국수자원공사에서 관리하는 광역상수도 또는 공업용수도에서 분기하여 설치 가능한 경우로써 해당지방자치단체의 장의 요구가 있는 때에는 한국수자원공사 사장이 시행 가능
- 국가산업단지 용수시설을 지방자치단체가 관리하는 지방상수도에서 분기하여 공급이 가능한 경우로써 한국수자원공사 사장과 협의한 때에는 해당 지방자치단체의 장이 시행 가능

5) 산업단지 내 전기시설의 설치 (산입법 시행령 제27조의2)

○ 산업단지의 실시계획에서 도시계획시설로 결정된 도로까지의 전기시설은 한국전력공사가 미리 설치

※「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」제24조에 의거 지중화일 경우 50:50 부담(3년간 균등분할 징수)

6) 수도시설 (수도법 제48조, 제70조, 제71조, 산입법 시행령 제27조, 산업단지 지원에 관한 운영지침)

○ 수도법에서 국가는 산업단지에 대하여 공업용수도시설을 설치하여 공업용수를 공급하거나 다른 수도사업자에게 공업용수도시설을 설치하여 공업용수를 공급하게 하여야 하며, 수도(급수설비는 제외)의 설치비용은 수도사업자가 부담

○ 수도사업자는 수도공사를 하는 데에 비용 발생의 원인을 제공한 자(주택단지·산업시설 등 수돗물을 많이 쓰는 시설을 설치하여 수도시설의 신설이나 증설 등의 원인을 제공한 자를 포함) 또는 수도시설을 손괴하는 사업이나 행위를 한 자에게 그 수도공사·수도시설의 유지나 손괴 예방을 위하여 필요한 비용의 전부 또는 일부를 부담하게 할 수 있음.

○ 산입법에서는 우선적으로 지원하는 기반시설로 용수공급시설을 규정(시행령 제27조) 하고 있으며, 지원지침 제3조 국가가 전액 보조하는 비용에 도시첨단산업단지를 임대하는 경우의 용수공급시설 등이 포함됨.

○ 용수공급시설 : 산업단지에서 사용하는 공업용수 및 생활용수를 공급하기 위하여 설치하는 수도시설 (지원지침 제2조)

※ 용수시설은 단지입구까지만 지원하는 것을 원칙으로 운영(기재부 총사업비관리지침 제86조)

5. 국고보조

가. 국고보조예산신청 절차

1) 공공폐수처리시설 국고지원 신청절차

가) 관련근거

○ 산업입지법 제28조 및 동법 시행령 제26조

○ 산업입지의 개발에 관한 통합지침

○ 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침

나) 지원기준(공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침)

○ 「표준총사업비 산정방법」에 따라 산출한 사업비 범위 내에서 지원

○ 산업단지 내·외에서 생산시설과 직접적인 관련이 없는 주거용지, 학교용지, 상업용지 등에서 발생하는 오수는 제외

○ 산업단지

(단위 : %)

합 계	수도권				수도권 외 지역	
	서울·인천·경기(접경지역 제외)		접경지역		보조	원인자 등
	보조	원인자 등	보조	원인자 등		
100	50	50	70	30	70	30

주) 1. 수도권 : 수도권정비계획법 제2조제1호의 규정에 의한 수도권으로 서울특별시, 인천광역시, 경기도

2. 접경지역 : 접경지역지원특별법 시행령 제2조 제1항의 규정에 의한 접경지역

○ 농공단지

(단위 : %)

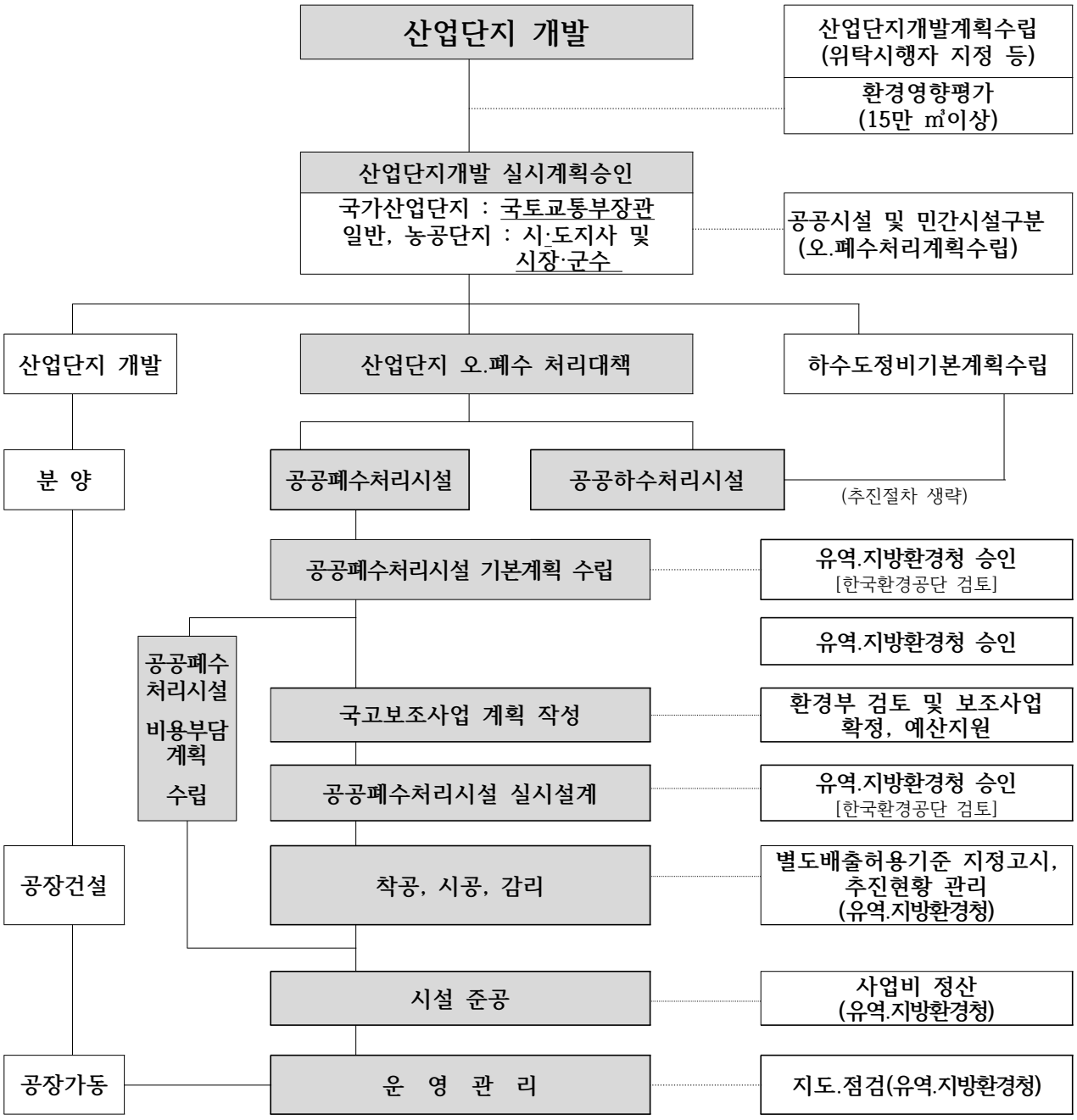
합 계	일반농어촌		추가지원 농어촌		우선지원 농어촌
	보조	원인자 등	보조	원인자 등	보조
100	50	50	70	30	100

※ 국고보조율은 기획재정부의 의견에 따라 변동될 수 있음.

다) 공공폐수처리시설 설치 추진절차

○ 근거 : 산업입지 및 개발에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 물환경보전법 제48조 내지 제49조의7 등

○ 운영관리 : 국가, 지방자치단체, 산업단지개발사업시행자, SOC 사업시행자, 환경부장관이 인정하는 자



※ 사업계획 제출 및 국고보조금 교부신청은 지자체가 신청토록 되어 있으나, 실기하지 않도록 지자체와 수시협의 필요

2) 진입도로 국고지원 신청절차

가) 관련근거

○ 산업입지법 제29조 및 동법 시행령 제27조

○ 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제29조

○ 산업단지 지원에 관한 운영지침

나) 신청자 및 신청절차

○ 신청자 : 국가산단은 지방국토관리청장, 일반산단은 해당 지자체

○ 인·허가시 계획된 진입도로 계획을 가지고 지방국토관리청 또는 지자체에서 국토부로 진입도로 국고지원 신청

○ 진입도로에 대한 국고지원이 필요할 경우 실시계획 승인 후 전년도 3월말까지 국토부장관에게 요청

산업단지계획승인신청 (진입도로계획 포함)	국토부협의 (산업입지정책과) (진입도로관련)	산업단지계획승인 (진입도로계획포함)	국고지원신청 (지방청, 지자체 → 국토부)

다) 유의사항

○ 진입도로 국고신청은 국토관리청 또는 지자체가 신청토록 되어 있으나, 실기하지 않도록 지속 협의필요

○ 진입도로 공사는 산업입지법의 산업단지 외 준용사업으로 산업단지계획에 포함하여 동시에 인허가 또는 지방청 및 지자체가 산입법으로 별도 인허가 추진가능

3) 용수공급시설 국고지원 신청절차

가) 용수공급시설 사업시행자

○ 시행자 : 국가산단은 한국수자원공사, 일반산단은 해당 지자체

○ 예외

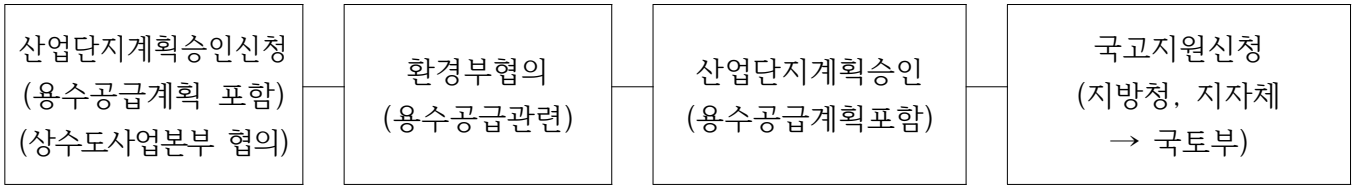
- 일반산단 중 한국수자원공사에서 관리하는 광역상수도 또는 공업용수도에서 분기하여 설치 가능한 경우로써 해당 지자체장의 요구가 있는 경우 한국수자원공사 시행가능
- 국가산단 중 용수시설을 지자체가 관리하는 지방상수도에서 분기하여 공급이 가능한 경우로써 한국수자원공사와 협의한 때에는 해당 지자체가 시행가능

나) 지원범위

○ 산입법 및 산업단지 지원에 관한 운영지침에 따라 용수공급시설(배수지 포함)은 국가 또는 지자체가 우선적으로 지원하는 시설이나, 기재부 총사업비 관리지침 제86조 (송수관로 설치)에 따라 공업용수관로는 공단사업지구 경계까지 설치(배수지 국고지원 제외)

다) 신청절차

○ 인·허가시 계획된 용수공급 계획을 가지고 한국수자원공사 또는 지자체에서 환경부로 국고지원 신청



○ 용수관로에 대한 국고지원이 필요할 경우 실시계획 승인 후 전년도 3월말까지 환경부장관에게 요청

다) 유의사항

○ 용수공급시설 국고신청은 수공 또는 지자체가 신청토록 되어 있으나, 실기하지 않도록 지속 협의필요

나. 국고보조금 사용시 유의사항

1) 사업계획수립 및 예산 신청시

○ 보조금신청을 위한 사업비 계획 철저

- 용지비, 감리비(엔지니어링 사업대가기준 적용), 물가상승 등을 고려한 사업비 계획 수립

○ 보조금 신청시 해당시설 국고보조지침 등에 의거 사업의 타당성, 예산규모의 적정성, 단지조성, 분양계획과 하수(오·폐수) 발생시기 및 발생량의 부합여부, 국고보조금 지원시기와 규모 등에 대한 충분한 사전설명을 통하여 국고보조 총 교부금과 연차별 교부금이 사업 추진계획에 부합될 수 있도록 함.

○ 계약은 반드시 조달 및 입찰에 의한 계약

※ 보조금 관련 지침

- 보조금관리에 관한 법률
- 진입도로, 용수공급 등(국토부 산업입지정책과, 환경부) : 산업단지지원에관한운영지침
- 공공하수처리시설(환경부 생활하수과) : 하수도분야국고보조실무요령
- 공공폐수처리시설(환경부 수질관리과) : 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리 지침(환경부)

2) 사업수행시

○ 교부결정내용 통보 이행협조 요청

○ 보조금의 용도 외 사용금지

- 법령과 규정, 보조금의 교부결정 내용 등에 따라 보조사업을 수행 특히 보조금은 반드시 용도를 지정하여 교부하므로 보조금을 받는 자는 집행과정에서 재량의 여지가 없음.

○ 보조사업의 내용변경

- 사정의 변경으로 보조사업의 내용을 변경하거나 소요사업비의 배분을 변경하고자 하는 경우에는 사전에 중앙관서의 장의 승인을 얻어야 함으로 사전협의 시행철저 (환경부 : 물가상승, 시설임의 변경 등 사전협의 없이 증액된 사업비 불인정)

○ 현안사항 발생 시 보고 및 대책강구

- 사업지역이 토지투기지역지정, 현장 내 문화재 발견, 민원발생 등으로 사업기간 지연의 우려가 있을 경우 관할 중앙관서와 합동으로 대처토록 함.

○ 국고보조 총 교부금이 부족하게 책정된 경우

- 사업시행자 부담이 증가하고 조성원가가 상승하여 국고지원 취지인 저렴한 산업단지 공급에 배치됨을 설득하여 사업비 변경 및 추경예산배정 요청.

○ 당해 연도에 배정된 보조금예산 전부 또는 일부를 당해 연도 안에 집행할 수 없는 사유가 발생한 경우에는 지체 없이 그 사유와 집행가능 금액 및 내역을 작성하여 보고, 명시이월로 차년도에 집행가능토록 추진

※ 진입도로의 경우 명시이월 ×, 사고이월 처리 (국토부 내부 방침)

추진현황 보고(조성추진현황 및 보조금 집행현황)

구 분	보고시기	보 고 처	비 고
진입도로	매분기 익월 5일까지	국토부장관	진입도로는 매월 실무회의 시행
용수공급	매분기 익월 5일까지	환경부장관	
공공폐수처리시설	매월말기준 작성 익월 5일까지	환경부장관	
공공하수처리시설	매월말기준 작성 익월 3일까지	유역(지방)환경청장	유역환경청장은 익월5일까지 환경부에 제출

3)사업완료시

사업실적보고

구 분	보고시기	보 고 처	비 고
진입도로	• 보조사업 완료시 • 폐지의 승인을 얻은 때 • 회계연도 종료시	국토교통부 장관	
공공폐수 처리시설		사업시행자 → 유역환경청장(1개월 이내) 유역환경청장 → 환경부장관(1주일)	
공공하수 처리시설		유역(지방)환경청장 (회계종료의 경우 익년 1월20일까지)	1개월 이내

○ 보조금의 금액확정(정산)

- 보조금의 정산 시 사업시행자가 지출한 비용이 누락되지 않도록 관할 중앙관서와 사전협의 철저(용지비, 감리비 및 사업시행자 선투입비 등 반영)
- 계약서, 전표 등 증빙자료 관리 철저.
- 하·폐수처리시설 시운전비 반영
- 조성지연, 분양부진 및 공장입주시기 불확실 등으로 시운전 일정이 불투명한 경우 추후 별도 정산 가능토록 환경부와 사전협의.
- 보조율을 초과하지 않는 범위 내에서 국고보조금이 정산되도록 추진.
- 공사계약시 낙찰율, 원가절감 노력 등으로 교부된 보조금 보다 적게 사용한 경우 확정된 전체사업비 대비 해당 보조율로 보조금이 정산되도록 함.

○ 보조금 정산에 대하여는 구체적인 방식이나 규정이 정하여 있지 않아 관할 중앙관서별 정산기준 등이 상이한바 정산 시 사전협의가 중요함.

6. 개발사업의 대행 (산입법 제16조 제3항, 시행령 제20조)

※ 산입법 제16조 제1항 제1호의 규정에 따른 사업시행자는 산업단지 개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업단지개발사업의 일부를 해당 산업단지에 입주할 자로 하여금 대행하게 할 수 있음.(제16조 제1항 제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사업시행자는 해당 산업단지지정권자의 승인을 받아야 함.)

가. 개발대행의 원칙 (산입법 시행령 제20조, 통합지침 제25조)

○ 산업단지개발사업 중 신청인이 사용할 산업시설용지의 조성사업을 대행. 단, 산업단지개발사업의 원활한 시행을 위해 개발대행자가 희망하는 경우 공공시설 등 산업단지기반시설 일부 포함

○ 산업단지개발사업의 범위
- 실시설계
- 용지조성공사
- 주요 기반시설공사
- 건축공사

○ 계약체결 후 14일 이내에 계약서 사본을 첨부하여 지정권자에게 보고

○ 사업시행자는 대행자가 성실하게 사업을 시행하도록 지도, 감독

○ 개발 대행 비용은 부지공급가격과 상계 가능

○ 개발대행자는 사업시행자에게 산업단지개발계획 등의 변경을 요청할 수 있음.

○ 사업시행자가 대행할 수 있는 면적은 해당산업단지개발사업 시행면적의 50%를 초과하지 못하며 경쟁입찰 방식으로 선정하여야 함
- 경쟁입찰 방식으로 선정시 입찰공고에 포함되어야 할 사항
  - 개발사업의 목적
  - 개발사업의 종류 및 개요
  - 개발사업의 시행기간
  - 대행개발사업자의 자격요건 및 제출서류
  - 대행개발사업자의 선정기준 및 방식

○ 산업시설용지를 직접 사용할 자에게 그 산업시설용지의 조성사업을 대행하게 하는 경우에는 사업시행자가 시행면적의 50%를 초과하여 대행가능하며 경쟁입찰 방식을 통하지 않아도 됨.

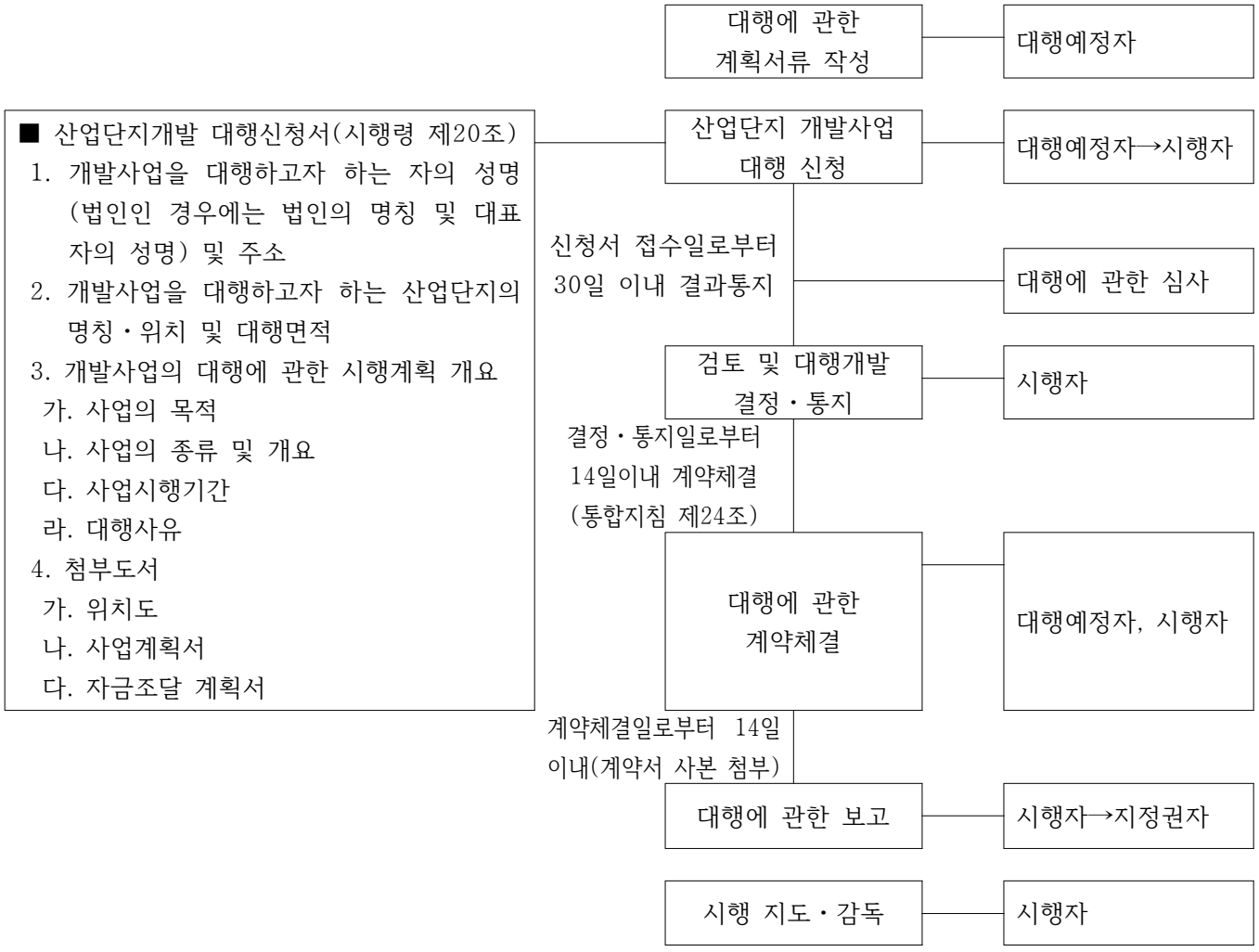
나. 개발대행에 관한 심사 (통합지침 제23조)

○ 대행신청을 받은 사업시행자는 신청서 접수일로부터 30일 이내에 다음 기준에 따라 심사 및 통지

- 사업계획이 당해 산업단지 개발계획에 적합한지 여부
- 개발사업의 대행으로 공사기간 단축 및 공사비 절감 가능 여부
- 개발사업의 대행으로 전체 산업단지개발사업의 시행 또는 다른 입주예정자의 공장 설립에 지장이 있는지 여부

다. 개발대행에 관한 절차 (산입법 시행령 제20조)

■ 산업단지개발 대행신청서(시행령 제20조)
1. 개발사업을 대행하고자 하는 자의 성명 (법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명) 및 주소
2. 개발사업을 대행하고자 하는 산업단지의 명칭·위치 및 대행면적
3. 개발사업의 대행에 관한 시행계획 개요
   가. 사업의 목적
   나. 사업의 종류 및 개요
   다. 사업시행기간
   라. 대행사유
4. 첨부도서
   가. 위치도
   나. 사업계획서
   다. 자금조달 계획서



라. 개발대행계약 체결 (통합지침 제24조)

○ 사업시행자는 통합지침 제23조의 규정에 따라 개발사업의 대행을 허용한 경우에는 그 통지일로부터 14일 안에 개발사업의 대행에 관한 계약을 체결하여야 함.

○ 개발사업의 대행에 관한 계약 포함내용

- 대행하고자 하는 개발사업의 개요와 위치, 면적 및 공급가격
- 개발사업의 대행에 관한 사업시행자와 개발대행자의 업무범위
- 비용부담 및 대금납부에 관한 사항
- 산업시설용지의 사용 및 소유권의 이전 등에 관한 사항
- 실수요 조성공사의 부실시공에 따른 제재조치 등에 관한 사항

○ 개발대행자에게 공급하는 부지의 가격은 산입법 시행령 제40조 제9항에 따라 추정한 원가에 다음의 비용을 제외한 금액
- 개발대행자가 직접 시행하는 조성공사의 도급계약금액
- 위의 금액에 상당하는 일반관리비, 자본비용, 각종 부담금 및 그 밖의 비용을 합한 금액

마. 개발대행시 업무범위 (통합지침 제25조)

1) 사업시행자와 개발대행자의 업무범위

가) 사업시행자의 업무

○ 전체 개발사업에 대한 실시계획수립과 보상업무의 집행
○ 전체 개발사업에 대한 인·허가업무와 준공업무
○ 전체 산업단지에 대한 기반시설공사의 시행
○ 전체 조성공사의 공정관리와 품질관리
○ 개발대행자가 시행하는 조성공사의 공동발주 및 계약체결에 관한 사항

나) 개발대행자의 업무

○ 실수요 부지조성공사의 시행과 공장건설
○ 실수요 부지조성공사의 시행에 따른 재원조달과 기성검사 및 공사대금의 지급
○ 실수요 부지조성공사의 공동발주 및 계약체결에 관한 사항
○ 사업시행자 업무의 협조

2) 기타

○ 사업시행자는 산업단지 개발사업의 원활한 시행을 위해 개발대행자가 희망하는 경우 공공시설 등 산업단지 기반시설의 일부를 개발대행자가 시행하게 할 수 있으며 그 비용은 부지공급가격과 상계처리
○ 개발대행자는 사업시행자에게 산업단지개발계획 등의 변경 요청 가능.

7. 개발사업의 위탁시행 (산입법 제20조, 시행령 제24조)

○ 사업시행자는 산업단지개발사업 중 항만, 공업용수시설, 도로 그밖에 대통령령으로 정하는 공공시설의 건설과 공유수면의 매립에 관한 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가, 지방자치단체, 공기업 또는 한국농어촌공사에 위탁하여 시행 가능

- 기타 대통령령이 정하는 공공시설 : 상수도・철도・공동구・하수도・공공폐수처리시설・폐기물처리시설(재생처리시설 포함)・집단에너지공급시설・제방・호안・방조제・하구둑・공원 및 녹지시설

- 사업시행자는 산업단지개발사업의 일부를 국가・지방자치단체 또는 정부투자기관에 위탁하여 시행하고자 하는 경우, 이를 위탁받아 시행할 자와 다음의 사항에 관하여 협의

  • 위탁사업의 사업지
  • 위탁사업의 종류・규모・금액 기타 공사설계의 기준이 될 사항
  • 위탁사업의 시행기간(착공 및 준공예정일과 공정계획을 포함한다)
  • 위탁사업에 필요한 비용의 지급방법과 그 자금의 관리에 관한 사항
  • 위탁자가 부동산・기자재 또는 노무자를 제공하는 경우에는 그 관리에 관한 사항
  • 위험부담에 관한 사항
  • 기타 위탁사업의 내용을 명백히 하는데 필요한 사항

○ 사업시행자는 산업단지개발사업을 위한 용지매수업무와 손실보상업무 및 이주대책에 관한업무를 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 지자체 및 공공기관에 위탁하여 시행 가능

8. 개발사업 준공인가

가. 준공인가 (산입법 제37조 및 시행령 제36조)

○ 사업시행자는 개발사업 완료시 실시계획 승인권자의 준공인가를 받아야 함.

○ 실시계획 승인권자는 준공검사일정을 정하여 공공시설을 인수하거나 관리할 국가기관, 지자체장에게 검사일 5일 전까지 통보

○ 준공검사에 참여하고자 하는 자는 준공검사 전일까지 참여요청

○ 실시계획 승인권자는 준공검사 후 승인된 실시계획대로 완료되었다고 인정하는 경우에는 준공인가필증 교부하고 공고

○ 실시계획 승인권자는 준공검사 결과 실시계획대로 완료된 경우에는 준공인가를 하고 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 공고한 후 사업시행자에게 통지

○ 실시계획대로 완료되지 않은 경우에는 지체 없이 보완시공 등 필요한 조치를 명하여야 함

나. 준공인가 전 사용허가 (산입법 제37조 제7항, 시행령 제37조)

○ 준공인가 전에는 산업단지 개발 사업으로 조성된 용지나 설치된 시설물을 사용할 수 없음.

○ 다만 사업시행자(산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하려는 자 제외)가 산업단지 개발 사업에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니함.

○ 준공인가 전에 용지 또는 시설물을 사용하고자 하는 때에는 그 범위를 정하여 준공인가 전 사용신청서를 사업 시행자에게 제출

다. 공공시설물의 인계인수 (통합지침 제30조의2)

1) 업무개요

○ 국토계획법 제2조에서 정한 공공시설 등 각 개별 법률에서 정한 공공시설로서 각종 인·허가 승인조건에 따라 지방자치단체에 무상양도 또는 기부체납되는 공공시설의 인수에 대한 업무(공유재산 및 물품관리 법령에 의한 사항은 아님)

2) 필요성

○ 주택건설사업, 도시정비사업 등을 추진할 때 각 개별 법률에 의거 인·허가 처분 시 조건으로 사업시행자에게 부담하는 것으로, 사업시행자가 새로이 공공시설을 설치하거나 기존의 시설에 기능이 대체되는 공공시설을 설치하는 경우

- 새로이 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 기존의 공공시설은 사업시행자에게 무상양도하는 것

○ 이에 따라 공공시설물의 인수·인계와 관련한 인수시기 및 방법 등에 관한 합리적인 기준을 정하므로 사업시행자와 지방자치단체간의 원만한 업무추진과 입주민의 편의 제고가 필요함

3) 용어의 정의

○ 공공시설 인수 : 지방자치단체가 사업시행자로부터 재산권 및 관리권에 대하여 일정 시점을 기준, 당해 시설을 인수하는 것

○ 재산권 :「공유재산 및 물품관리법」제4조 규정에 의한 공유재산으로서 편입하기 위한 재산의 소유권

○ 권리권 : 재산권 또는 향후 관련법에 의거 재산권을 양도받기로 되어 있는 재산을 관리하는 권리

○ 시험가동일 : 시설물공사가 완료되어 제반기능이 정상적으로 가동된다고 판단되는 시점

○ 공용개시일 : 공공시설에 대하여 관계법에 따라 지방자치단체의 장이 공용개시일을 공고한 날. 다만, 공사준공 전이라 할지라도 사실상 공사가 완료되고 주민입주 등에 따라 전부 또는 부분적으로 당해 시설물이 사용되는 경우에는 당해 시점을 말하며, 관할 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 없는 한 사업시행자가 작성 통보한 당해 시설물의 세목에 대하여 지체 없이 공고하여야 함

○ 공사준공일 :「지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률」제14조에 의거 작성된 도급계약서상의 공사준공일

○ 사업준공일 : 사업시행 근거법에 따라 실시계획 승인 등에서 정한 사업 완료일

4) 적용대상 범위

○ 일반공공시설

- 도로, 공장, 공공주차장, 공공용지, 교량, 호안, 터널, 고가차도, 지하차도, 지하보도, 녹지, 공원, 운동장, 가로등, 상수관로 시설, 하수관로 시설, 유수지 등

○ 관리조직을 필요로 하는 공공시설

- 정수장, 배수지, 가압장, 취수장, 배수갑문, 도서관 등

○ 관리경험 및 조직이 필요한 공공시설

- 하수종말처리장, 폐수처리장, 쓰레기처리시설, 배수펌프장, 공동구, 지하주차장 등

5) 인수・인계 협의시점

구 분	인수・인계 협의일
일반공공시설	- 사업준공 전에 주민입주시는 공용시점 개시 - 기타의 경우는 사업준공일 (단, 가로등・신호등의 경우는 수전개시일)
관리조직을 필요로 하는 공공시설	- 공사 준공일
관리경험 및 조직이 필요한 공급시설	- 공사 준공일

※ 필요한 경우에는 상기 인수・인계시점에 불구하고 공사준공 전 또는 공용개시 시점에 사업시행자와 자치단체 간에 인수・인계 협의시점을 결정할 수 있다.

※ 공공폐수처리시설의 설치 및 운영과 관련하여 사업 준공 후 귀속문제를 명확히 할 수 있도록 인수대상 기관과 관련조건 등을 협의한 후, 실시계획에 동 내용을 포함하여 승인을 득하여야 함 (통합지침 제44조)

6) 인수・인계 방법

가) 합동점검

○ 사업시행자는 인수・인계할 공공시설에 대하여 사업준공 이전에 당해시설의 관리청에 합동점검을 요청하여야 하며 당해 관리청은 점검요청일로부터 30일 이내에 합동점검 완료 및 결과 통보.

○ 다만, 공사 준공 전이라 할지라도 사실상 공사가 완료되고 주민입주 등에 따라 전부 또는 부분적으로 사용되는 경우는 공용개시일에 따라 합동점검을 요청할 수 있으며 당해 자치단체는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함

○ 사업시행자는 합동점검 지적사항을 이행후 당해 관리청에 통보하고 당해 관리청에서 이의가 없는 때에는 인수・인계가 완료된 것으로 봄

○ 공공시설을 공용 개시하는 때에 당해 관리청은 그 시설의 관리권을 인수하여야 함. 다만, 정수장・배수지・가압장 등 별도의 관리조직을 필요로 하는 공공시설의 경우에는 그 시설의 관리에 관한 사항을 상호 협의하여 결정

나) 하자보수

○ 공공시설에 대한 합동점검에서 나타난 하자에 대한 보수는 사업시행자가 하여야 하며 합동점검 및 공공시설의 관리권을 인수・인계한 이후에 발생하는 관리하자에

대한 유지보수는 당해 관리청이 담당

○ 공공시설을 인수·인계할 때에는 당해 시설물의 하자담보 책임 추급권 및 하자보수 보증금도 동시에 인수·인계하여야 하며 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에서 정한 하자담보책임기간동안 관리청의 책임 하에 관리

다) 기 타

○ 지방자치단체는 관할지역의 사업지구 공사 준공일을 예측하여 시설물의 소요 관리비를 익년도 예산에 반영하여야 하며, 사업시행자는 이에 따른 예산편성에 필요한 자료를 사전에 지방자치단체의 장에게 제출

○ 사업시행자는 공공시설물 인수·인계와 관련하여 지방자치단체의 장이 공공시설물 관리용도면 등의 자료를 요구할 경우 이에 응하여야 함

○ 산업단지 공원시설 설치 개선방안
- 도시공원법 제2조 및 동법 시행규칙 제2조에 의한 공원시설중 도로, 광장 등 멸실, 훼손의 우려가 없거나 유지관리가 용이한 시설은 사업기간 내 시행
- 의자, 화장실 등 멸실, 훼손의 우려가 있거나 지속적 유지관리가 필요한 시설은 사업 준공 후 시행하는 방안을 조경 설계 시 지자체와 협의

사업기간 내 시행	사업준공 후 시행	비 고
멸실, 훼손의 우려가 없거나 유지관리가 용이한 시설 - 도로, 광장, 관로 등 기반시설 - 화단, 분수, 식재 등 조경시설 - 주차장 등 편익시설 등	멸실, 훼손의 우려가 있거나 지속적 유지관리가 필요한 시설 - 의자 등 휴양시설 - 그네, 미끄럼틀 등 유희시설 - 운동시설 및 화장실 등	사업 준공 후 시행하는 시설은 지자체 협의에 따라 조정가능

7) 준공된 공공시설의 관리

○ 산업단지의 사업시행자는 준공 승인 신청 전에 공공시설에 대한 인계·인수를 위해 필요한 경우 공공시설 관리기관과 합동점검을 실시하고, 합동점검 결과 하자 또는 관리에 필요한 개선사항에 대하여 반영 후 준공승인 신청

○ 산업단지 준공 승인권자가 준공을 한 후에는 공공시설물의 관리권자에게 관리에 필요한 다음 각 호의 준공승인 서류를 준공 승인일로부터 15일 이내 통보

- 준공승인 도서
- 공공시설물 설치 조서 및 시설별 재원
- 제증명 발급에 필요한 도면
- 기타 관리권자가 관리에 필요로 하는 서류

라. 준공된 산업단지 안에서의 개발행위 (산입법 제13조의4, 시행령 제15조의4, 통합지침 제32조)

1) 준공된 산업단지에서 경미하지 않은 개발행위

○ 준공된 산업단지에 개발행위는 다음에 해당하는 경우를 제외하고는 산업단지 개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 할 수 있음.

- 산업단지 지정면적 변경(실제 측량결과에 의한 정정은 제외)
- 주요 유치업종 변경(토지이용계획이 변경되거나 기반시설의 용량이나 면적이 증가되는 경우에 한함.)

※ 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 행위

- 주요유치업종 범위 내에서의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적의 변경(시행령 제7조 제1항 제3호에 따른 변경을 수반하지 않는 경우 한함)
- 산입법 시행령 제7조 제1항 제3호에 따른 변경을 수반하지 아니하는 주요 유치 업종의 변경
- 토지이용계획상 각 시설별 및 용도별 면적의 10%미만의 변경(누적 변경의 합이 10% 이상인 경우 제외)
- 너비 15m 미만인 도로의 신설·변경 또는 폐지
- 산입법 시행령 제27조 제1항 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 시설의 규모나 용량의 50%미만의 변경(누적 변경의 합이 50% 이상이 되는 경우 제외)

※ 주요 유치업종 범위 내에서의 배치계획의 변경 등 대통령령으로 정하는 행위에 대해서는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」,「도로법」 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 행위 가능

- 토지이용계획상 각 시설별 면적의 10% 이상 변경(누적 변경의 합이 10% 이상 되는 경우 포함)
  - 국가산업단지 및 일반산업단지 : 3만㎡
  - 도시첨단산업단지 및 농공단지 : 1만㎡

- 토지이용계획상 변경되는 면적이 산업단지의 면적 또는 각 시설별 면적의 50% 이상인 경우
- 너비 15m 이상인 도로의 신설 또는 폐지
- 국토교통부장관이 정하는 시설의 규모나 용량의 50% 이상의 변경 (누적 변경의 합이 50%이상이 되는 경우 포함)

※ 항만·도로 및 철도, 용수공급시설, 전기·통신시설 및 가스시설, 하수도·폐수종말처리시설 및 폐기물처리시설, 산업단지의 공동구, 집단에너지공급시설

○ 위의 경우에 따라 실시계획이 승인된 때에는 산업단지관리기본계획이 승인된 것으로 봄. 이 경우 산업단지 지정권자는 관리권자와 협의하여야 함

○ 절차 (산입법 시행규칙 제6조의3)
- 행위를 하려는 자가 지정권자로부터 사업시행자 지정 및 실시계획승인을 받음.
- 시행자 지정신청은 실시계획승인 신청과 동시에 가능
- 실시계획 수립·승인이나 개별법에 의거 사업을 시행하여 준공된 경우 동 내용에 대한 개발계획이 변경된 것으로 보며, 이 경우에 변경된 내용을 산업단지지정권자에게 통보

2) 준공된 산업단지에서 경미한 개발행위

○ 산업단지개발계획을 변경하지 아니하고 실시계획을 수립하여 산업단지 지정권자의 승인을 받아 시행 가능.

※ 준공 요약

사업시행자가 산업단지개발사업을 완료한 때에는 지체 없이 대통령령으로 정하는 바에 따라 실시계획승인권자의 준공인가를 받아야 한다.(산입법 제37조)

□ 준공인가신청서 작성 제출

○ 사업시행자 → 실시계획승인권자

준공인가서 기재 사항	첨부할 서류 및 도면
- 사업시행자의 성명, 주소 (법인 → 법인의 명칭 및 대표자 성명) - 사업의 명칭 - 사업시행지역의 위치 및 면적 - 사업시행기간 - 토지이용계획 - 기반시설계획	- 준공설계도서(준공사진 포함) - 지적측량성과도(시장•군수가 발행) - 개발된 토지・시설 등의 처분계획서 - 공공시설 및 토지 등의 귀속조서와 도면 - 환지계획서 및 신・구지적대조도

○ 준공검사는 정부투자기관, 연구기관, 기타 전문기관 또는 단체에 의뢰하여 실시 가능

□ 준공검사일정 통보

○ 실시계획승인권자 → 공공시설 인수, 관리할 국가기관 또는 지자체의 장

○ 검사일 5일전까지 통보

○ 국가기관 또는 지자체 장은 준공검사일 전일까지 참여요청 하여야 함

□ 준공검사 실시

○ 실시계획대로 완료되었다고 인정하는 경우

▷ 준공인가 → 공고 → 통지 (준공인가필증 교부)

- 공고내용 : 사업의 명칭, 사업시행자의 성명・주소, 사업시행지역의 위치・면적, 준공인가연월일, 공공시설 및 토지 등의 관리처분계획

○ 실시계획대로 완료되지 아니한 경우

▷ 보완시공 조치

□ 준공인가내용 통보

○ 사업시행자 → 산업단지관리기관

○ 준공인가일로부터 1월 이내

9. 개발한 토지·시설 등의 처분계획

가. 개발한 토지·시설 등의 처분계획

1) 산입법 시행령 제21조 제2항 제5호

○ 산업단지 실시계획 승인 신청시 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서 포함

2) 개발한 토지·시설 등의 처분 (산입법 제38조)

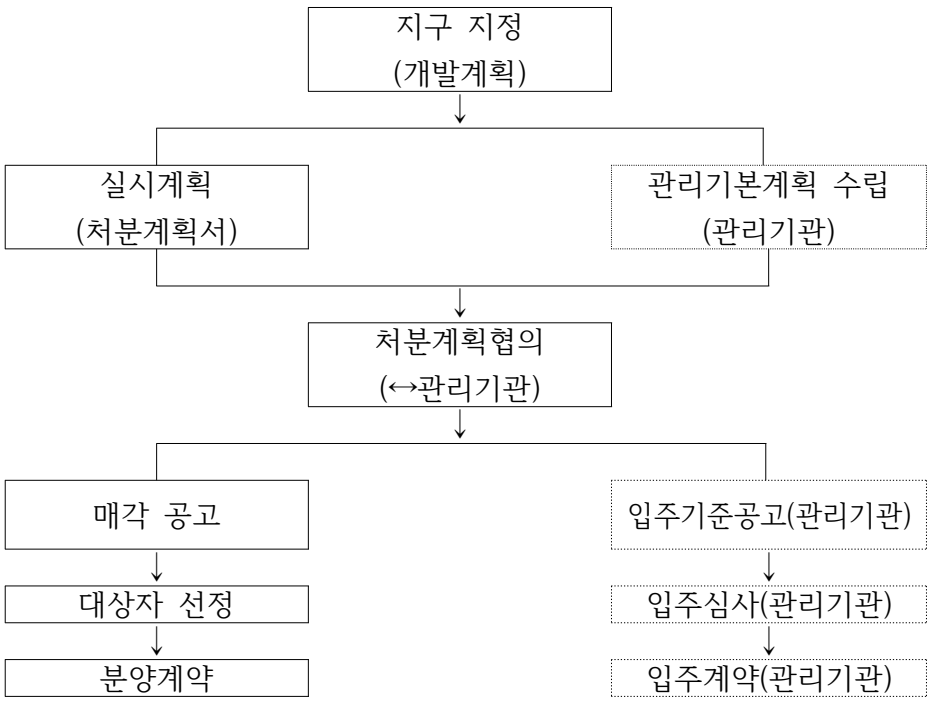
○ 사업시행자가 개발한 토지·시설 중 산업단지관리기본계획이 수립된 지역 안의 토지·시설 등을 분양·임대·양도하려는 때에는 처분계획을 작성하여 관리기관과 협의하여야 함.

○ 관리기관은 20일 이내 통지하여야 함

○ 분양계획서의 내용 (산입법 시행령 제39조)

- 분양하고자 하는 토지 또는 시설 등의 명세
- 분양대상자의 자격요건
- 분양의 시기·방법 및 조건
- 분양가격의 결정방법
- 선수금 및 그 납부에 관한 사항

나. 산업단지 공급절차



다. 용도별 공급가격의 결정 (산입법 시행령 제40조)

1) 산업시설용지의 공급가

○ 조성원가 공급

○ 민간사업자, 부동산신탁업자, 토지소유자가 설립한 조합 등이 시행자인 경우에는 조성원가에 적정이윤을 합한 금액으로 분양가 결정할 수 있음. (법 제16조 제1항 3호 내지 6호에 해당하는 시행자)

- 적정이윤 : 조성원가의 15%의 범위에서 시·도의 조례로 정함
  - 산입법 제16조 제1항 제1호 및 제2호의 사업시행자 : 국토교통부장관이 정하여 정하는 고시율
  - 산입법 제16조 제1항 제2호의2 및 제3호부터 제6호까지의 사업시행자 : 시·도의 조례로 정하는 이윤율 → 부산광역시 : 조성원가의 10% (부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례 제7조의2)

○ 사업 시행자는 다음의 경우 분양가격을 조성원가 이하로 정할 수 있음.

- 기업을 보다 효율적으로 유치하기 위한 경우
- 토지보상법 제4조에 따른 공익사업의 시행으로 이전하는 공장이나 물류시설을 소유하고 있는 자에게 산업시설용지를 원활하게 공급하기 위한 경우
- 그 밖에 사업시행자가 필요하다고 인정하는 경우

○ 사업시행자는 준공 후 5년이 경과한 경우에 미분양 토지 중 조성원가 또는 조성원가 이하로 공급되는 토지에 대하여는 당초 분양가격에 준공 후 5년이 경과한 날부터 계약체결일까지 민법 제379조에 따른 이자를 가산하여 분양가격을 따로 정할 수 있음.

※ 민법 제379조(법정이율)

이자있는 채권의 이율은 다른 법률의 규정이나 당사자의 약정이 없으면 연 5분으로 한다.

2) 산업시설 용지외의 용도로 공급하는 용지의 공급가 : 감정평가액

○ 단, 산업단지에 입주하는 생산활동의 지원에 직접 필요한 용지로서 공용화물터미널용지, 집배송단지 등 물류시설 용지와 직업훈련 시설용지의 분양가격은 조성원가 가능

○ 학교시설용지, 어린이집용지, 공공의료시설용지, 공공청사용지, 국민주택용지(60㎡이하), 임대주택용지 및 연구시설용지의 분양가격은 조성원가 또는 그 이하 금액 가능 (시행령 제40조 제6항 제2호)

○ 그 외 사업시행자가 필요하다고 인정하는 경우 감정평가액 이하로 공급가능

3) 판매시설용지 등 영리를 목적으로 사용될 용지(택지개발촉진법시행령 제13조의3제2호 제외) : 경쟁입찰 낙찰가격

4) 시행령 제40조 제4항 또는 제6항 단서에 따라 조성원가 이하로 분양하는 경우

○ 산업시설용지 외의 매각수익 또는 다른 산업단지 매각수익으로 손실보전가능 (시행령 제40조 제10항)

5) 시행령 제40조 제7항 : 매각수익의 재투자[해당 산업단지(특수지역개발사업은 제외)에서 산업시설용지외의 용도로 공급하는 용지의 매각수익 중 25%이상을 해당 산업시설용지의 분양가격 인하 및 기반시설 재투자 등을 위해 사용하여야 함.]

○ 산입법 제16조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하는 사업시행자. 다만 다음의 경우 제외

- 산업시설용지면적의 20%이상을 임대하는 경우
- 조성원가보다 높은 가격으로 공급하는 용지의 면적이 산업단지 총면적의 10% 미만인 경우

○ 산입법 제16조 제1항 제3호에 해당하는 사업시행자 중 영 제19조 제3항 제1호 나목에 해당하는 사업시행자.

6) 가격정산

○ 준공인가 전에 산업시설용지를 분양한 경우 준공인가 후 당해 산업단지 개발사업을 위해 투입된 총 사업비 및 적정이윤을 기준으로 정산해야 함(시행령 제40조 제11항) → 통합지침 제26조의15(가격정산)

○ 토지 등을 분양 받은 자는 정산금액이 선수금액보다 15%이상 증액되는 경우 위약금을 지불하지 않고 사업시행자에게 계약해지 요구 가능.

- 관련법 제·개정이나 정부정책의 변경으로 분양가격의 상승요인이 발생하여 15%이상 증액되었다고 실시계획승인권자가 인정하는 경우 제외
- 가격정산금 = (단위당 확정된 조성원가- 단위당 분양한 조성원가) × 확정 공급면적
- 가격정산은 준공인가 후 1개월 이내에 실시함을 원칙으로 함 (천재지변, 사업비 확정 지연 등 불가피한 사유가 있는 때에는 그 사유가 해소된 날로부터 1개월 이내)
- 가격정산을 실시하는 때에 사업시행자는 가격정산금, 정산내역, 수납 및 반환방법 등을 매수인에게 통지하여야 함
- 건축사업으로 발생한 분양수익을 분양가 인하에 사용하는 경우에는 가격정산시 이를 반영해야 함

7) 선수금정산

○ 선수금을 납부한 자에 대하여 정산하는 경우는 선수금 납부일로부터 정산일까지의 시중은행 1년 만기 정기예금 이자율에 해당하는 금액을 공급금액에서 차감

※ '11. 4. 6일 전 지구지정 된 산업단지에 한해 적용

라. 조성원가 산정 (산입법 시행령 제40조 제9항, 통합지침 제4장)

1) 조성원가 구성요소 및 산정방법 (산입법 시행령 제40조, 통합지침 제4장)

가) 조성원가 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의3)

○ 단위면적당 조성원가(원/㎡) = 총사업비 / 총유상공급대상면적

○ 총사업비 = 용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비 + 판매비 + 일반관리비 + 자본비용 + 그 밖의 비용

○ 총사업면적 = 실시계획상 해당 산업단지의 면적.
다만 실시계획이 변경된 경우에는 변경된 면적

○ 총유상공급대상면적 = 총 사업면적 - 총무상공급대상면적

산업단지조성원가산정표 (시행령 제40조 제9항 관련)

항 목	내 역
용 지 비	용지매입비·지장물 등 보상비·조사비·등기비 및 그 부대비용
용지부담금	토지 등의 취득과 관련하여 부담하는 각종 부담금
조 성 비	해당 산업단지 조성에 소요된 직접비로서 조성공사비·설계비 및 그 부대비용
기반시설 설 치 비	해당 산업단지 조성에 필요한 기반시설 설치비용(다른 법령이나 인·허가조건에 따라 국가 또는 지방자치단체에 납부하는 부담금 및 공공시설설치비 등을 포함)
직접인건비	해당 사업을 직접 수행하거나 지원하는 직원의 인건비 및 복리후생비
이주대책비	이주대책의 시행에 따른 비용 및 손실액
판 매 비	광고선전비 그 밖에 판매에 소요된 비용
일반관리비	인건비, 임차료, 연구개발비, 훈련비, 그 밖에 일반관리에 소요된 비용(직접인건비에 포함된 금액은 제외하되, 일반관리비율은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제9조에 따른 공사에 관한 비율을 초과할 수 없음)
자본비용	산업단지개발사업의 시행을 위하여 필요한 사업비의 조달에 소요되는 비용
그 밖의 비용	「산업재해보상보험법」에 따른 보험료 및 천재지변으로 인하여 발생하는 피해액 등 산업단지개발사업과 관련하여 발생하는 비용으로서 위의 항목에 미포함된 비용

※ 비고 : 그 밖의 조성원가의 구체적인 산정기준 및 적용방법은 국토교통부장관이 정하여 고시

나) 용지비의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의4)

○ 용지비는 해당 산업단지의 실시계획 등에 따른 용지매수와 관련된 직접비로서 용지매입비, 지장물 등 보상비, 영업·영농·축산·어업 등에 관한 권리 보상비, 종합토지세·도시계획세·교육세·농어촌특별세 등 용지제세, 보상관련 용역비, 조사비, 등기비, 사업시행과 관련하여 집행한 대여비용 등 제반부대비용을 포함하여 산정

다) 용지부담금의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의5)

○ 용지부담금은 해당 산업단지의 실시계획 등에 따른 토지 등의 취득과 관련하여 용지의 형질변경 등을 원인으로 법령에 따라 부과되는 농지보전부담금, 대체산림자원조성비 등 각종 부담금을 포함하여 산정

라) 조성비의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의6)

○ 조성비는 해당 산업단지의 조성에 소요된 직접비로서 부지조성공사비, 특수구조물 공사비, 가로등공사비, 전기통신 공사비, 조경 공사비, 정보화시설 공사비, 문화재 시발굴비용, 기타공사비, 설계비, 측량비, 자재비, 시공감리비, 조성관련 용역비 및 그 밖의 부대비용을 포함하여 산정

마) 기반시설설치비의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의7)

○ 기반시설설치비는 해당 산업단지의 조성에 필요한 도로, 상·하수처리 관련시설, 에너지·통신시설 등 기반시설설치 소요비용, 다른 법령이나 인·허가조건에 따라 국가 또는 지방자치단체에 납부하는 광역교통시설부담금, 생태보전협력금, 하수도시설원인자부담금, 폐기물처리시설설치부담금 등 각종 부담금, 공공시설 설치비 및 그 밖의 부대비용을 포함하여 산정

- 법령에 근거가 없거나 산업단지개발사업과 관련 없는 인·허가 조건 등에 따른 기반시설설치비, 국가 또는 지방자치단체 등이 보조하거나 지원한 비용은 조성원가에 포함될 수 없음
- 기반시설설치비에 포함되는 공공시설설치비 등은 산업단지개발계획 및 실시계획에 근거하여야 하며, 산업단지개발계획 및 실시계획에 반영되지 않은 공공시설설치비 등은 조성원가에 포함시킬 수 없음

바) 직접인건비의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의8)

○ 직접인건비는 산업단지개발사업 현장에서 개발사업을 직접 수행하거나 지원하는 직원의 인건비로서 다음의 산식에 따라 산정

- 직접인건비 = 해당 산업단지의 투입비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+이주대책비) × 직접인건비율
- 직접인건비율 = 최근 3년간 조성사업관련부서 인건비의 연평균액/최근 3년간 투입비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+이주대책비)의 연평균액. 이 경우, 인건비 연평균액은 해당연도 손익계산서 제조원가부문의 직접인건비 금액을 기준으로 산정함
- 직접인건비율은 100분의2를 초과할 수 없음

사) 이주대책비의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의9)

○ 이주대책비는 이주정착금 등 이주대책에 소요된 비용 및 손실액으로 산정

아) 판매비의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의10)

○ 판매비는 광고선전비, 판매촉진비, 그 밖에 판매활동에 소요된 비용(조성사업과 관련이 없는 부분은 제외)

- 판매비 = 해당 산업단지의 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비) × 판매비율
- 판매비율 = 최근 3년간 판매비 집행액의 연평균액/최근 3년간 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비)의 연평균액. (판매비 집행액의 연평균액은 해당연도 손익계산서상 판매비와 관리비 금액을 기준으로 산정)
- 판매비율은 직전 3개년 비율의 평균을 초과할 수 없음

자) 일반관리비의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의11)

○ 일반관리비는 직접인건비를 제외한 인건비·임차료·연구개발비·훈련비·그 밖에 사업시행과 관련한 일반관리에 소요된 비용

- 일반관리비 = 해당 산업단지의 직접비 (용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비) × 일반관리비율
- 일반관리비율 = 최근 3년간 일반관리비 집행액의 연평균액/최근 3년간 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비)의 연평균액.

(일반관리비 집행액의 연평균액은 해당연도 손익계산서상 판매비와 관리비 금액을 기준으로 산정, 판매비 집행액과 일반관리비 집행액의 합은 손익계산서상 판매비와 관리비 금액과 일치해야 함.)

○ 판매비율과 일반관리비율의 함은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제8조 제1항 제1호의 비율을 초과할 수 없으며, 직전 3개년 비율의 평균을 초과할 수 없음

차) 자본비용 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의12)

○ 자본비용 = 순투입액의 누적액 × 자본비용율

○ 순투입액의 누적액 = 자본비용 산정기간 동안 매기간별(매월 또는 매분기별) 해당 산업단지에 대한 투입(예상)액에서 회수(예상)액을 차감한 순투입금액을 자본비용 산정기간 동안 누적한 금액

○ 자본비용율 = 자기자본비용율 + 타인자본비용율

○ 자기자본비용율 = 5년 만기 국고채이자율 × 최근 5년간 총자본분의 자기자본비율 평균

○ 타인자본비용율 = (최근 5년간 차입이자의 연평균액/최근 5년간 타인자본금액의 연평균액) × 최근 5년간 총자본분의 타인자본 비율 평균

※ 총자본(금액) = 자기자본(금액) + 타인자본(금액)

○ 자본비용 산정기간 : 조성사업 착수일(보상계획 공고일) ~ 조성사업 준공일

○ 순투입액은 연복리를 적용하여 산정하며, 자기자본은 납입자본금과 자본잉여금 및 이익잉여금의 합계액으로 하며, 타인자본은 회계상 부채가 아니라 금융비용을 부담하는 부채만으로 산정

카) 그 외 비용의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의13)

○ 그 외의 비용은「산업재해보상보험법」에 따른 보험료, 천재지변으로 인하여 발생하는 피해액 및 조성사업과 관련한 기부채납금을 더한 금액으로 다음 각 호의 산식에 따라 산정

- 그 밖의 비용 = 해당 산업단지의 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설 설치비+직접인건비+이주대책비) × 그 밖의 비용률
- 그 밖의 비용률 = 최근 3년간 그 밖의 비용 집행액의 연평균액/최근 3년간 직접비

(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비)의 연평균액

- 그 밖의 비용 산정시에는 일반관리비 등과 이중계산되지 않도록 해야 함

2) 조성원가의 산정 및 확정시기 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의14)

○ 조성원가는 해당 산업단지에서 개발하는 토지를 최초로 공급하고자 할 때 산정.

○ 최초 조성원가를 산정한 후 개발계획 또는 실시계획 등이 변경되거나 수용재결에 따른 변동, 이주대책의 변동 등 사정변경으로 조성원가의 증감이 발생한 경우에는 조성원가를 재산정 가능.

○ 사업이 준공된 때에는 확정된 사업비를 기준으로 재산정한 조성원가를 실시계획 승인권자와 협의를 거쳐 확정함. 이 경우 해당사업과 관련하여 투입이 필요하나 아직 집행이 완료되지 않은 비용을 사업비에 포함 가능.

3) 사업준공 전 조성원가와 사업준공 후 조성원가

가) 사업준공 전 조성원가

○ 사업준공 전 조성원가는 최초로 조성용지를 공급하고자 할 때에 산정

○ 최초 조성원가를 산정한 후 개발계획 또는 실시계획(준공인가조건 포함)이 변경되거나 사정변경(수용재결에 의한 변동, 이주대책의 변동 등)으로 인하여 조성원가의 증감이 발생한 경우에는 조성원가를 재산정할 수 있음.

나) 사업준공 후 조성원가

○ 사업준공일 전에 선수공급한 토지의 공급가격을 정산하거나 사업준공일 익일부터 공급하는 토지에 대하여는 확정된 사업비(「회계기준 시행세칙」에 따라 제품제조원가로 확정된 용지비, 조성비와 제7조제2항 단서에 따른 판매비와 일반관리비 및 자본비용을 포함한 비용을 말한다)를 기준으로 재산정한 조성원가(이하 “확정 조성원가”라 한다)를 적용

4) 비용율의 적용 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의16)

○ 동일한 산업단지의 직접인건비, 판매비, 일반관리비, 자본비용, 그 밖의 비용 산정시 적용하는 제 비용율은 실시계획승인 고시일이 속한 연도의 제 비용율을 계속 적용함 다만, 결산 미확정 등의 사유로 실시계획승인 고시일이 속한 연도에 제 비용율이 확정되지 아니한 경우에는 전년도 제 비용율을 적용함.

○ 직접인건비, 판매비, 일반관리비와 같이 배부율 또는 원가집계에 따른 비율의 상한이 설정된 경우 상한액을 초과하는 금액은 조성원가에 포함하지 않음.

5) 조성원가의 구분산정

○ 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제26조제4항에 따라 '산업시설용지와 주거시설용지 등을 복합적으로 조성하면서 주거시설용지 등과 경계선이 도로, 하천 등에 의해 객관적으로 구분될 수 있는 경우'에는 조성원가를 구분하여 산출 가능

6) 무상공급대상면적의 산정 (산업입지의 개발에 관한 통합지침 제26조의17)

○ 무상공급대상면적은 관련법령의 규정에 따라 무상으로 공급하는 토지의 면적으로 함. 다만,「학교용지 확보 등에 관한 특례법」등 관련법령에 따라 조성원가 이하로 공급하는 토지는 해당면적 중 무상공급분에 해당하는 면적을 무상공급대상면적에 포함함 (예 : 학교용지를 조성원가의 100분의 70으로 공급하는 고등학교용지의 경우 공급면적 중 100분의 30은 무상공급대상면적으로 간주)

○ 위의 단서에도 불구하고 산업입지 및 개발에 관한 법령에 따라 산업시설용지 또는 산업시설용지 외의 용지를 조성원가 이하로 공급하는 경우 조성원가 이하로 공급하더라도 무상공급면적에 포함시킬 수 없음

○ 존치부지, 현황보존지 등 산업단지에 편입되나 공급대상이 아닌 토지면적은 무상공급대상면적에 포함하여 산정하며, 존치시설부담금 등은 총사업비에서 제외하고 조성원가를 산정함

마. 정산제도 (산입법 시행령 제40조 제11항)

1) 정산의 의미

○ 확정원가 또는 확정가격을 결정할 수 없는 경우 추정 금액으로 계약체결한 후 사업기간이 만료된 후에 확정계약금액에 의해 증감액을 지급 또는 수납하는 가격결정의 기법

○ 이러한 사후정산을 하기 위해서는 미리 정산의 기준과 절차에 대하여 공개된 사전 합의가 필요하며, 따라서 법률로 정해진 조성원가와 같이 명확한 기준으로 공급한 경우에 적용가능

2) 정산의 종류

○ 면적정산 : 계약목적물인 토지의 특성상 조성공사 완료 후 면적의 변동이 불가피하므로, 확정측량 후 면적정산에 따른 금액변경은 곧 상품의 물량확정에 따른 계약금액 확정을 의미

○ 가격정산 : 최초 산정한 조성원가보다 증감한 원가만큼 가감하여 확정계약금액을 결정하는 것을 의미

3) 정산시점

○ 면적정산 : 토지사용가능시기 전

○ 가격정산 : 준공인가 1개월 이내 실시 (통합지침 제26조의15)

※ 다만, 천재지변, 사업비 확정 지연 등 불가피한 사유가 있는 때에는 그 사유가 해소된 날로부터 1개월 이내에 실시

4) 정산방법

○ 산업시설용지를 준공인가 전에 조성원가로 분양한 경우 준공인가 후에 확정된 조성원가를 기준으로 가격정산을 실시하여야 함.

○ 가격정산금 = (단위당 확정된 조성원가 - 단위당 분양한 조성원가) × 확정 공급면적

○ 가격정산은 준공인가 후 1개월 이내에 실시함을 원칙으로 함. 다만, 천재지변, 사업비 확정 지연 등 불가피한 사유가 있는 때에는 그 사유가 해소된 날로부터 1개월 이내에 실시 가능

○ 가격정산을 실시하는 때에 사업시행자는 가격정산금, 정산내역, 수납 및 반환방법 등을 매수인에게 통지하여야 함.

○ 「산업입지법 시행령」 제40조의3제3항에 따라 건축사업으로 발생한 분양수익을 분양가인하에 사용하는 경우 제1항 및 제2항에 따른 가격정산시 이를 반영하여야 함.

바. 선수금 (산입법 제32조, 시행령 제30조)

사업시행자는 그가 조성하는 용지를 분양 받거나 시설물을 이용하려는 자로부터 대금의 전부 또는 일부를 미리 받을 수 있음.

1) 선수금 요건

○ 산입법 제16조 제1항 제1호 또는 2호에 해당하는 자는 해당 산업단지의 실시계획 승인을 받아야 하고, 제1항 제2호의2 및 제3호부터 제6호까지의 사업시행자는 실시계획승인을 받은 후 다음의 구분에 따른 요건을 갖추어야 함.

- 법 제16조 제1항 제2호의2 또는 제4호(법 제16조제1항 제1호 또는 2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 20%이상인 법인만 해당)시행자

• 사업시행토지면적의 30%이상의 소유권을 확보하고 개발사업에 착수할 것

- 법 제16조 제1항 제3호, 4호(법 제16조제1항 제1호 또는 2호에 해당하는 자의 출자비율의 합이 20%미만인 법인만 해당), 제5호 및 제6호 사업시행자

• 분양하고자 하는 토지에 대한 소유권을 확보하고 저당권 말소. 다만, 부득이한 사유로 토지소유권을 확보하지 못하였거나 저당권을 말소하지 못한 경우에는 사업시행자·토지소유자 및 저당권자는 다음 내용의 공동약정서를 공증하여 실시계획승인권자에게 제출하여야 함.

※ 토지소유자는 제3자에게 당해 토지를 양도하거나 담보로 제공하지 아니할 것

※ 선수금을 납부한 자가 준공인가 또는 준공인가 전 사용허가를 받아 당해 토지를 사용하게 되는 경우에는 토지소유자 및 저당권자는 지체없이 소유권을 이전하고, 저당권을 말소할 것.

• 분양하고자 하는 토지에 대한 용지조성공사를 착공하였을 것

• 선 분양 계약의 불이행시 선수금액의 환불을 담보하기 위하여 보증 또는 보험금액 및 기간 등을 기재한 보증서 등을 실시계획승인권자에게 제출할 것

※ 보증 또는 보증금액은 선수금에 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액(한국은행 통계월보상의 기업대출금리 수준에 의하여 산출한 금액)을 가산한 금액이상

※ 보증 또는 보험기간의 개시일은 선수금을 받는 날 이전이어야 하며 그 종료일은 준공 예정일로부터 30일 이상으로 할 것, 다만 사업 연장 시엔 기간가산 제출

○ 사업 시행자는 토지를 미리 분양하거나 시설물을 이용하게 한 후에는 당해 토지를 담보로 제공해서는 안 됨.

○ 실시계획승인권자는 사업시행자가 선분양계약대로 사업을 이행하지 않거나 이행할 능력이 없다고 인정할 경우 당해 산업단지의 준공 전에 보증서 등을 선수금액의 환불을 위해 사용가능.

사. 산업시설용지의 계약해제 특례 (산입법 시행령 제40조 제14항)

○ 해당 산업단지 : 공공시행자(법 제 16조 제1항 제1호 및 제2호)가 분양하는 단지

○ 산업시설용지를 분양 받은 자가 사업부도, 경영상의 애로 기타 국토부령이 정하는 사유로 당초 계약을 유지하기 어려운 사유가 있을 때

- 조성공사가 완료되기 전 분양면적을 축소하는 경우로서 축소되는 면적이 30/100

이하인 경우 : 당초 분양면적의 100분의 30에 해당하는 위약금을 지불하지 않음.

- 축소되는 면적이 당초 분양면적의 30/100을 초과하는 경우 및 분양계약 해지의 경우 : 분양면적의 축소 또는 분양계약의 해지 요구 가능.

○ 단, 분양면적의 축소 또는 분양계약의 해지로 인하여 축소 또는 해지된 부지를 단독으로 산업시설 용지로서 공급하는 것이 곤란한 경우나 분양 받은 토지에 대해 준공인가 전 사용허가를 받은 경우 제외

아. 장기 미분양 용지의 경쟁입찰 (산입법 시행령 제40조의2)

사업시행자는 산업단지 개발사업이 준공된 후 2회 이상 분양을 실시하였는데도 산업시설 용지가 분양되지 않을 때 국가계약법에 의거 경쟁입찰 실시가능

○ 경쟁입찰의 횟수는 1회가 원칙(사업시행자가 분양촉진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우는 1회 이상 가능)

○ 지자체는 경쟁입찰 결과 낙찰금액이 조성원가에 미치지 못하는 경우에는 그 손실액의 일부보조 가능

○ 사업시행자는 한국자산관리공사, 한국토지주택공사, 한국산업단지공단에 위탁가능

- 위탁수수료 : 분양가의 1% 이내

○ 경쟁입찰에도 불구하고 분양되지 않는 경우, 3회 이상 분양을 실시하였는데도 산업시설용지가 분양되지 아니한 경우는 임대용으로 전환하거나 부동산 중개업자에게 분양중개의뢰 가능

자. 개발토지의 임대 (산입법 제46조의6, 산입법 시행령 제41조, 통합지침 제17조)

1) 산업용지 임대제도

○ 과거 : 자산가치 증가(지가상승), 담보능력 확보, 공장신증설 편리 ⇒ 분양선호

○ 최근 : 고지가에 따른 기업부담 증가(특히 창업기업, IT기업, 벤처기업) ⇒ 임대방식 도입

2) 장기임대 비축산업용지 제도 (산입법 제46조의6, 임대전용산업단지 관리·운용에 관한 지침)

가) 의의 및 추진경위

○ 의의 : 지역경제 활성화 및 저렴한 산업용지 공급을 위하여 '06년 이후 운용되어온 임대전용산업단지제도 중 1단계 사업에 이은 2단계 사업으로서 중소기업, 외국인투자기업, 해외U턴기업의 투자활성화를 위하여 장기저가의 임대산업용지 공급

○ 추진경위 : 외국에 비해 현저히 높은 우리나라 산업용지 구입비용이 국가경쟁력 저하요인으로 작용하고 있다는 판단에 따라, 중소기업 경쟁력 지원 및 지역경제 활성화를 위해 추진

나) 임대조건 (임대전용산업단지 관리•운용에 관한 지침)

구 분	내 용	비 고
연간임대료	- 조성원가의 3% (분양가격이 조성원가보다 낮은 경우 : 분양가격의 3%) ▷ 수도권•광역시 : 0.2% 증액 가능 ▷ 군지역 : 0.2% 감액 가능 ▷ 특정업종의 집단유치(클러스터화 등) : 동일단지 내 타 업종에 비해 추가로 0.2% 증감 가능 ※ 매년 당해 공업지역 지가변동률 연동	
임대기간	- 최단 5년, 최장 50년 이내	
임대보증금	- 임대전용산단 현행기준적용(1년분 임대료)	
철거이행 보증금	- 임대전용산단 현행기준적용(철거전문기업의 견적서 받아 산정) ※ 이행보증보험증권으로 납부가능	
입주순위	- 1순위 : 창업중소기업, 해외유턴기업, 외국인투자기업 등 ※ 공공사업으로 인하여 이주하는 기업 우선 입주 - 2순위 : 수도권 이전 동종 중소기업군 - 3순위 : 수도권 이전 개별 중소기업 - 4순위 : 지방이전 동종 중소기업군 - 5순위 : 지방이전 개별 중소기업 ※ 대기업이 지역클러스터 형성차원에서 동종·관련 중소기업군과 함께 이주하는 경우 대기업에 임대 가능	비수도권
분양전환	- 5년후 입주업체의 분양전환 요청이 있는 경우 - (분양가격) '07.12.31이전에 지정된 임대전용산업단지는 감정평가금액 - 분양전환시기가 사업준공 후 10년 미만일 경우 조성원가 및 감정평가금액의 산술평균금액 이하 - 분양전환시기가 사업준공 후 10년 이상인 경우 : 감정평가금액 이하	

3) 일반임대 (산입법 제38조, 시행령 제41조, 통합지침 제17조)

가) 임대용지 확보

○ 공공시행자 및 공공이 출자에 참여하여 설립한 법인은 실시계획 승인신청서에 첨부할 서류 중 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서 작성시 산업시설용지의 일정비율 이상을 중소기업 임대부지로 확보토록 규정

- 수 도 권 : 전체면적 100만㎡이상인 경우 5%
- 비수도권 : 전체면적 100만㎡이상인 경우 2%

※ 단, 개발대행자가 공장용지 전체를 직접 사용하는 등의 경우는 예외

○ 임대차계약 체결 후 5년이 경과한 입주기업에게 분양전환 가능

나) 임대료 기준

○ 임대보증금(분양가의 10/100) 및 임대료(분양가 ×정기예금이자율)

○ 임대기간 : 10년 이내

○ 임대기업 입장에서는 고율로 인식되고 있고 사업시행자 입장에서는 투하자금 회수 및 지속적인 재투자에 어려움이 있고 선임대가 불가능하기 때문에 공사 준공 되는 시점에서만 임대가 가능한 문제

4) 관리기본계획에 임대전용산업단지 반영

○ 산집법 제38조의2 제6항에 따라 관리기관은 산입법 제46조의6에 따라 산업단지의 일부를 임대전용산업단지로 지정받은 경우에 사업시행자와 협의하여 입주자격 및 임대기간 등 임대전용산업단지의 관리에 필요한 사항을 정하여 관리기본계획에 반영하여야 함.

차. 건축사업으로 발생한 분양수익의 사용 (산입법 제38조 제5항, 시행령 제40조의3)

○ 산업단지개발사업에 건축사업 포함시, 건축사업으로 발생한 분양수익은 사업계획에 따른 추정이익에서 적정이윤 차감 산정

○ 적정이윤 = 건축원가 × 시·도 조례로 정하는 이윤율 (15% 범위)

※ 부산광역시 : 10%

○ 분양수익의 사용용도

- 사업시행자는 분양수익의 50% 이상을 다음의 용도로 사용하여야 한다.

• 산업단지 안에서 공공시설의 건설(산입법 시행령 제31조 제1항 각호)

• 산업시설용지의 분양가격 인하

10. 산업단지 분양

가. 분양계획서 작성 (산입법 제38조, 시행령 제39조)

○ 사업시행자가 개발된 토지·시설 등을 실수요기업에게 분양할 경우 분양계획서 작성

– 분양하고자 하는 토지·시설 등의 명세

– 분양대상자의 자격요건

– 분양의 시기·방법 및 조건

– 분양가격의 결정방법

– 선수금 및 그 납부에 관한 사항

나. 분양가격 결정방법 (시행령 제40조)

○ 조성원가 방식 : 분양수입으로 총비용을 충당하는 방식

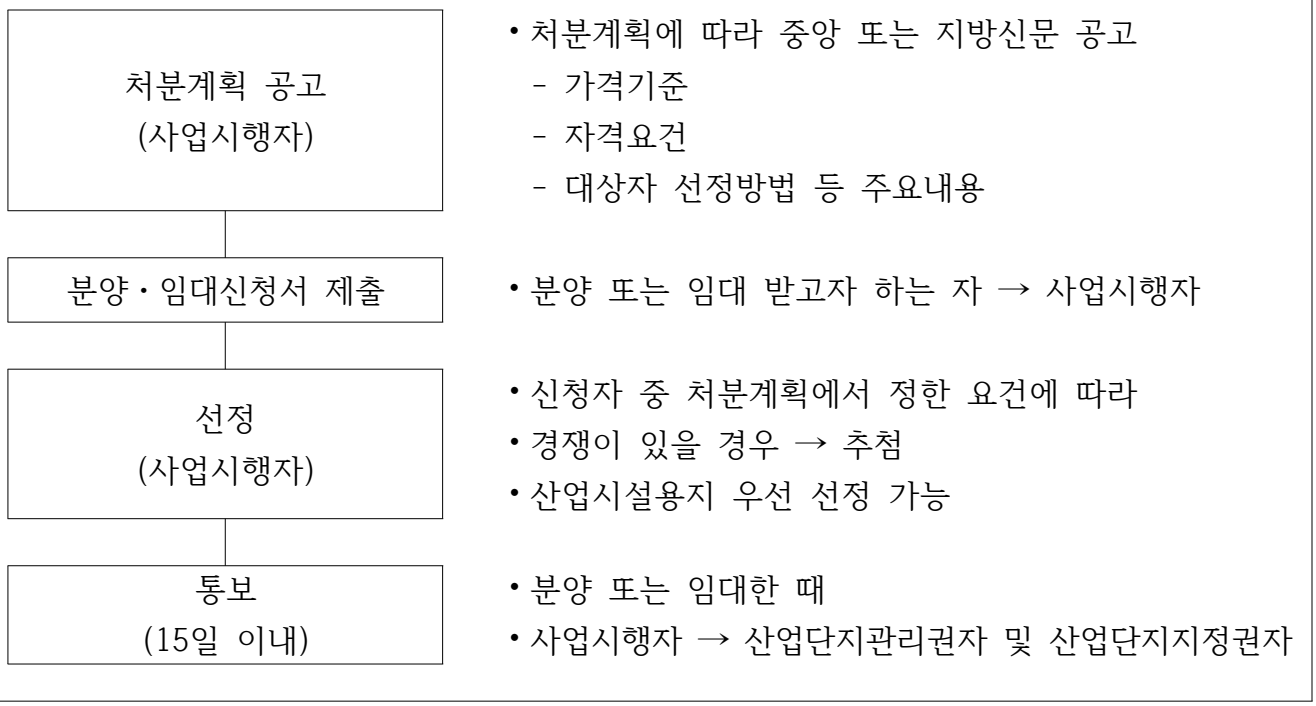
○ 감정가 방식 : 인근의 유사지가에 준하는 가격을 분양가격으로 결정하는 방식

○ 공모방식 ; 입주기업의 경쟁입찰을 통해 낙찰가격을 결정하는 방식

다. 분양가격 결정(산업시설용지)

사업시행자	분양가격
공공사업시행자	조성원가 (용지비, 조성비, 직접인건비, 이주대책비, 판매비, 일반관리비, 자본비용 등)
민간사업시행자	조성원가 × 적정이윤 ※ 적정이윤 : 조성원가의 15%이내 (부산광역시 : 10%)

라. 절차 (산입법 시행령 제42조의3)



11. 산업단지의 환경관리

가. 환경영향평가 협의 등 (통합지침 제40조)

○ 산업단지지정권자는 산업단지를 지정하고자 하는 경우에는 환경영향평가법 및 자연재해대책법이 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 관할 환경관리청장 및 중앙재난안전대책본부장 또는 지역재난안전대책본부장과 협의

○ 협의시 환경영향평가법 제9조 및 제16조 동법 시행령 제21조의 규정에 의하여 전략환경영향평가와 자연재해대책법 제4조 및 동법 시행령 제3조 및 제7조의 규정에 의하여 재해영향성검토를 거쳐야 함.

○ 사업시행자는 산업단지의 조성면적이 15만㎡ 이상인 경우에는 산입법 제17조 및 제18조의 규정에 의한 산업단지개발사업 실시계획 승인 전에 환경영향평가법 제27조의 규정에 의한 환경영향평가서를 작성하여 환경부장관 또는 시·도지사에게 제출하고 시·도지사는 환경영향평가서에 대하여 관할 환경관리청장과 협의 (다만, 항만건설사업인 경우 환경영향평가법 시행령 별표3 제4호의 항만의 건설 규정에 따름.)

나. 공공폐수처리시설의 설치 및 지원 (통합지침 제41조)

○ 산업단지지정권자는 사업장에서 배출되는 오염물질을 처리하여 공공수역에 배출하게 하기 위하여 사업시행자에게 「물환경보전법」 제48조의 규정에 따라 산업단지 공공폐수처리시설을 설치하게 하거나 인근 공공하수처리시설 또는 공공폐수처리시설에 유입시켜 처리하도록 하여야 함.

○ 공공폐수처리시설을 설치하는 산업단지안의 입주기업체는 물환경보전법 제51조 제1항의 규정에 따라 배수설비를 설치

○ 공공폐수처리시설비 보조

- 수도권(접경지역 제외) 이외의 지역 : 국고 70% 보조
- 수도권(접경지역 제외) : 국고50%보조, 원인자부담50%

※ 다만, 단지 내에 단일사업장이 입주하는 경우에는 지원대상에서 제외, 2개 이상의 사업장이 입주하는 경우에도 1개 사업장의 면적이 전체 분양대상면적(부대시설 제외)의 75% 이상 또는 공공폐수처리시설 방류수수질기준 해당 항목 중 최고 배출오염부하량이 공공폐수처리시설 총 유입부하량의 80%이상일 경우에는 지원대상에서 제외

○ 환경부장관은 산업단지에서 배출되는 오·폐수를 공공하·폐수처리시설에 연계처리하는 경우 단지 내 집수조에서 공공하·폐수처리시설까지 설치하는 관거의 설치에 소요되는 비용의 일부 또는 전부를 지원 가능

다. 공공폐수처리시설의 설치시기 (통합지침 제42조)

○ 사업시행자는 산업단지 지정시 공공폐수처리시설을 설치할 수 있도록 공공폐수처리시설 부지를 확보하여야 함.

○ 공공폐수처리시설의 설치는 공장가동 시기와 일치되도록 단지조성계획에 반영

○ 예산 미확보 등으로 공장가동 시기까지 공공폐수처리시설을 설치할 수 없는 때에는 입주기업체가 공장건축허가를 받기 전에 미리 관련법령에 따라 개별방지시설을 설치(이 경우 확보된 공공폐수처리시설 부지는 산업용지로 분양 가능)

○ 개별방지시설을 설치하는 경우에는 오수와 폐수를 병합처리. 다만, 이미 개별방지시설을 설치, 가동하거나 설치허가를 받은 종전의 사업장은 예외

라. 공공폐수처리시설의 증설 (통합지침 제43조)

○ 공공폐수처리시설 관리자는 산업단지의 확장 또는 기존단지에 이미 설치된 개별방지시설의 효율저하 또는 내구연한 도래 등으로 하천수질 유지상 필요하거나 기타 환경부장관이 필요하다고 판단되는 경우에는 공공폐수처리시설을 신·증설 가능

○ 질소·인, 난분해성유기물질 등 기존의 공공폐수처리시설로는 적정처리가 어렵다고 인정하는 오염물질을 추가로 처리하기 위하여 공공폐수처리시설을 개선할 수 있음.

○ 공공폐수처리시설의 설치, 증설 또는 개선하는 경우의 보조, 비용부담 등에 대하여는 제41조 제3항을 적용(다만, 기존처리시설의 노후화에 따른 설비의 교체 등에 소요되는 비용은 기 적립된 시설재투자적립금으로 집행)

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영 등 (통합지침 제44조)

○ 공공폐수처리시설 설치시 검토 사항

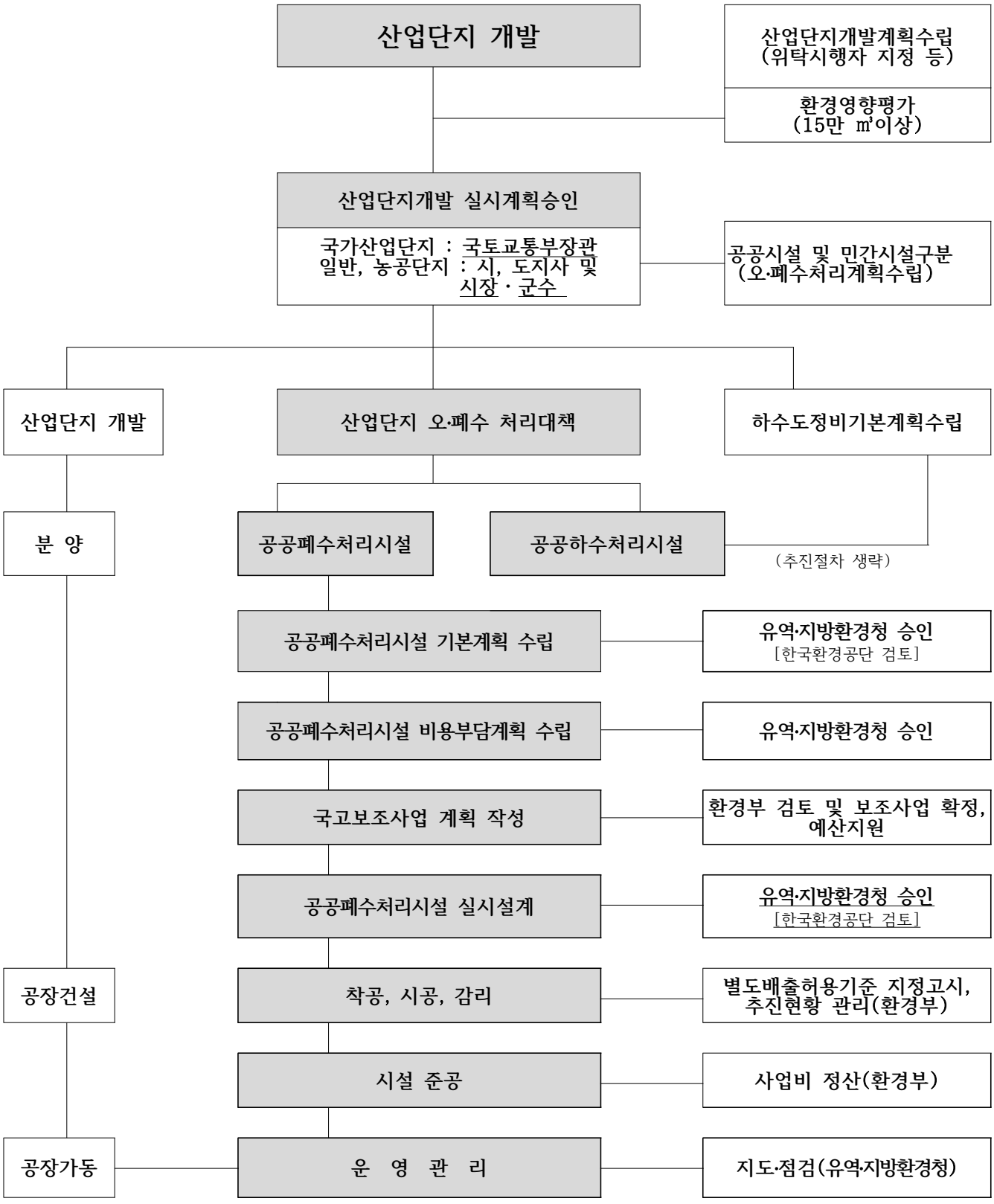
- 기본계획 수립시 인근 환경기초시설과 연계처리방안, 폐수처리구역지정, 처리공법, 공공폐수처리시설의 용량 및 유입수질, 처리시설의 단계별·계열별 설치, 폐수의 재이용방안

- 기본 및 실시설계 시 공공폐수처리시설의 주요시설 (유입시설, 생물학적처리시설, 물리·화학적 처리시설, 소독시설, 악취방지시설, 전기·계장설비, 건축물, 조경시설 등)에 대하여 세부적으로 검토하여 설계에 반영
- 사업시행자는 사업 준공 후 귀속문제를 명확히 할 수 있도록 인수대상 기관과 관련조건 등을 협의한 후, 실시계획에 동 내용을 포함하여 승인을 득하여야 함.
- 물환경보전법에 의거 공공폐수처리시설 설치를 완료한 공공폐수처리시설관리자는 준공일로부터 1개월 이내에 관련서류를 첨부하여 환경청장에게 준공보고하고 지체 없이 공공폐수처리시설 일체를 국가 또는 소속지방자치단체에 귀속(또는 기부채납)

○ 공공폐수처리시설관리자는 공공폐수처리시설의 적정운영관리를 위하여 공공폐수처리시설유지관리지침, 시설별 관리담당자 지정, 처리시설의 계열별 운영관리계획, 비상연락체계, 시설보완계획, 안전관리계획, 폐수처리기술요원의 위탁교육계획 등을 수립하여 시행하여야 함.

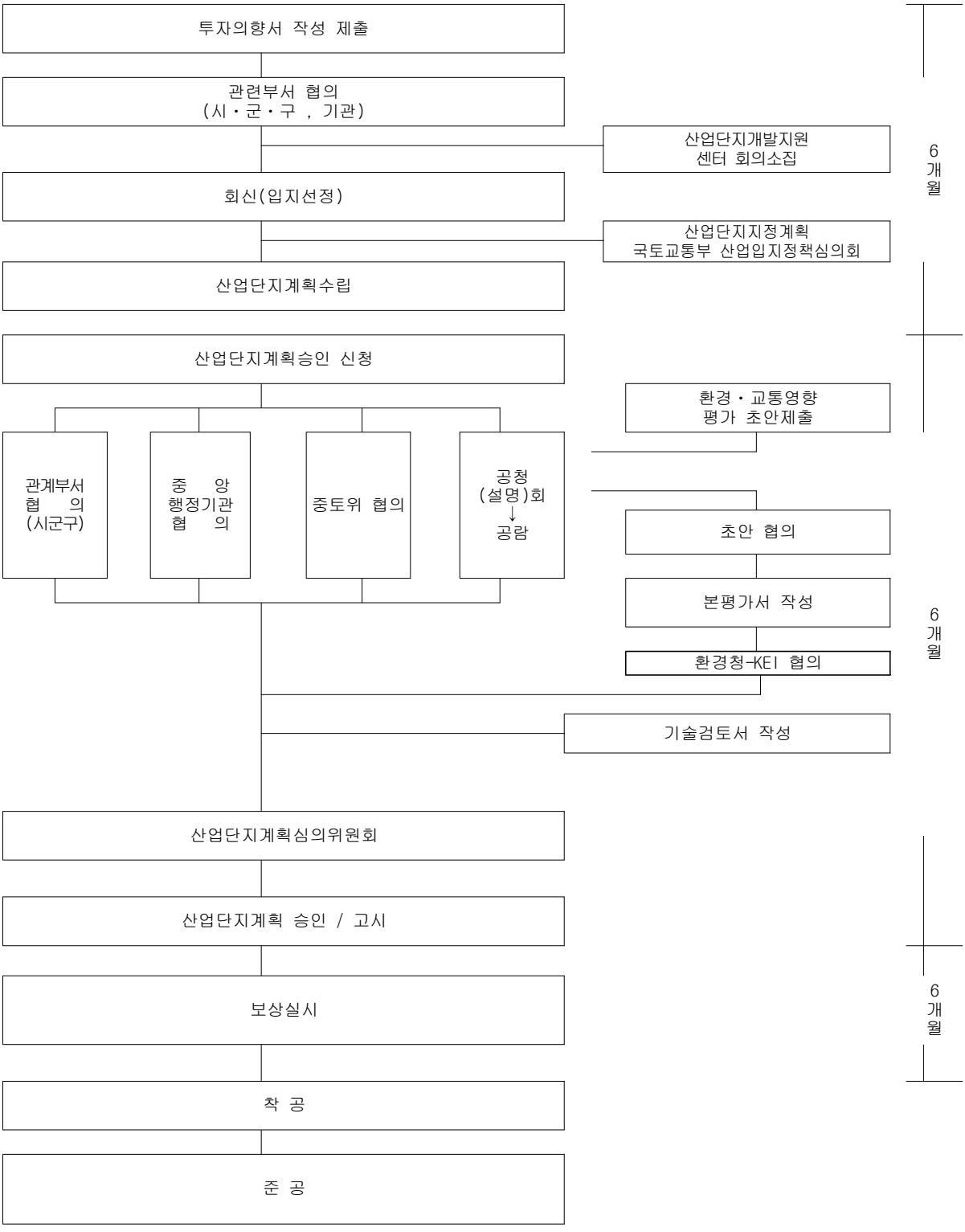
산업단지개발 및 공공폐수처리시설 설치 추진절차

▶ 근거법 : 산업입지 및 개발에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등
물환경보전법 제48조 내지 제49조의7 등



V 특례법에 의한 산업단지 개발

<특례법 절차도>



1. 총칙

가. 적용범위 (특례법 제3조, 시행령 제2조, 통합기준 제2조)

○ 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조 제8호에 따른 산업단지(특수지역 개발사업 포함)에 적용. 다만 대통령령이 정하는 규모 이상의 산업단지는 제외

○ 1,000만㎡

- 국가, 지방자치단체, 공기업, 지방공사, 지방공단 등 공공기관
- 중소벤처기업진흥공단, 한국산업단지공단
- 상기에 해당하는 자가 산업단지의 개발을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로 그 출자비율의 합이 20%이상인 법인

○ 500만㎡

- 상기 외의 사업시행자가 시행하는 산업단지

○ 산업단지계획 수립시 산업단지계획 통합기준을 적용하며 통합기준에서 정하고 있지 아니한 사항은 산업입지의 개발에 관한 통합지침 또는 농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침을 따른다.

※ 단, 통합지침의 내용 중에서 관계 법령에서 규정한 기준보다 강화된 규제는 산업단지계획의 수립 또는 승인시 적용하지 아니함.

나. 산업단지계획 승인기간의 제한 (특례법 제16조, 시행령 제11조)

○ 승인신청서 접수일로부터 6개월 이내 승인여부 결정
(민간기업의 귀책사유로 산업단지계획의 승인절차가 지연된 경우 제외)

다. 다른 법률과의 관계 (특례법 제4조)

○ 단지 지정 및 개발에 적용되는 규제에 관한 특례 ⇒ 다른 법률에 우선 적용

○ 특례법에 의한 규정보다 완화되는 규정이 있으면 그 법률을 따름

○ 특례법으로 정하는 사항 이외의 사항은 산입법에 따름

2. 산업단지계획의 승인절차

가. 투자의향서 (특례법 제7조, 시행령 제5조)

○ 투자의향서 제출 : 민간기업 등은 특례법 제8조에 따른 산업단지계획수립에 앞서 다음의 사항을 기재한 투자의향서를 지정권자에게 제출할 수 있음.

- 투자자 소개서
- 사업규모 및 기간
- 사업예정부지
- 사업방식 및 주요업종
- 입지수요 자료
- 재원조달계획
- 첨부서류 : 제출인 소개서, 위치도, 사업수행능력을 평가할 수 있는 서류, 인감증명서

○ 지정권자는 지원센터를 통해 다음의 자료제공 등 최대한 지원

- 산업단지 예정부지에 대한 개략적인 법적 규제현황
- 산업여건 및 지역별 산업입지정책
- 환경여건(생태자연도 등)
- 농지·산지 등 토지이용여건
- 그 밖에 지원센터에서 제공 가능한 자료

○ 지정권자 또는 투자의향서를 제출한 자는 산업단지계획의 수립 또는 신청 이전에 문화재 지표조사를 실시하여야 함.

나. 산업단지개발지원센터(이하 지원센터) (특례법 제5조 및 제17조)

○ **설치기관**

지원센터 설치	해당 산업단지
국토교통부	국가산업단지 등
시·도지사	일반·도시첨단산업단지 및 농공단지

○ **구성**

- 지원센터 장 : 해당 기관 내 산업단지 업무를 총괄하는 부서의 장
- 구성원 : 해당 기관 내 도시계획・산업입지・건설・교통・환경 분야 등 산업단지 개발 관련 업무 담당 공무원
- 필요시 관련된 기관장에게 소속직원의 파견 요청 가능
  (국토교통부장관 → 관계중앙행정기관의 장, 시・도지사 → 인근 군부대장・지방환경관리청장・지방산림청장・지방국토관리청장 등)

※ 요청받은 기관장은 3일 이내 담당자 지정·통보, 협의 하에 지정건수 등을 고려하여 인력지원 기간 및 지원방안 등 조정 가능

- 자문단 또는 전문위원 운영 : 도시계획・산업입지・건설・환경분야 등 산업단지 개발에 관한 관계 전문가 위촉 가능

○ **지원기능**

① 투자의향서 접수, 문화재 지표조사, 농지・산지 현황조사 등 개괄적인 입지타당성의 사전검토 및 조회업무
- 개략적인 사업위치에 대한 법적 규제현황
- 산업여건 및 지역별 산업입지정책
- 환경여건(생태자연도 등)
- 농지.산지 등 토지이용여건
- 기타 민간기업 등이 요청하는 자료 중 지원센터에서 제공 가능한 자료

② 산업단지계획승인신청서 접수 및 관계기관 협의•조정지원

③ 주민설명회 개최 및 후속조치

④ 토지거래계약에 관한 허가구역 지정 검토

⑤ 환경영향평가 평가항목・범위선정 등 방향 설정에 관한 사항

⑥ 기술검토서 작성

⑦ 농공단지 및 지자체장이 지정・개발하는 일반 산단은 다음 업무 지원
- 시장・군수・구청장의 타당성검토 요청이 있을시 이를 검토하여 송부
- 시장・군수・구청장으로부터 전문가 자문 및 관계기관 간 이견조정 등에 관한 지원요청이 있을시 이를 지원
- 시장・군수・구청장의 요청이 있을시, 10일 이내 기술검토서 작성 및 송부

⑧ 기타 산업단지 지정 및 개발과 관련하여 필요한 사항

다. 산업단지계획 (특례법 제8조, 시행령 제6조)

1) 산업단지계획의 내용

○ 산업단지 명칭

○ 산업단지의 지정목적 및 필요성

○ 지정 대상지역의 위치 및 면적

○ 산업단지의 개발기간 및 개발방법

○ 주요 유치업종 및 제한업종

○ 사업시행자의 주소 및 성명

○ 사업시행지역의 토지이용현황

○ 토지이용계획 및 기반시설계획

○ 재원조달계획

○ 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목

○ 에너지사용계획

○ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

- 유치업종의 배치계획 또는 유치업종별 공급면적
- 입주수요에 관한 자료
- 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획

○ 산업단지계획승인과 관련된 분야의 협의 및 심의서류

- 도시·군기본계획 관련 서류(도시기본계획 변경승인이 의제되는 경우에 한함)
- 공유수면매립기본계획 관련 서류(공유수면매립기본계획 변경승인이 의제되는 경우에 한함)
- 전략환경영향평가서 초안 또는 환경영향평가서 초안 등 관련 서류(환경영향평가법)

※ 전략환경영향평가서 초안은 환경영향평가 대상이 아닌 경우에 한해 작성

- 교통영향평가서(도시교통정비촉진법), 재해영향평가등의 협의 관련 서류(자연재해대책법)
- 연계교통체계 구축대책 관련 서류(국가통합교통체계효율화법)
- 문화재 지표조사 결과(문화재보호법)
- 에너지사용계획 관련 서류(에너지이용 합리화법)

- 사전경관계획 및 경관계획에 대한 경관심의 관련 서류(경관법)

○ 그 밖에 산업단지계획 승인과 관련 있는 필요 서류(시행령 제6조 제2항)

- 위치도
- 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면매립이 포함되는 경우에는 매립공사설명서를 포함)

※ 실시설계도서라 함은 관계기관 협의에 필요한 사업비, 공사계획, 기반시설계획 등이 포함된 설계보고서, 설계도면 및 설계내역서 등을 말하며, 설계수준은 건설기술관리법에서 정하고 있는 기본설계 수준임.

- 사업비 및 자금조달계획서(연차별 투자계획을 포함한다)
- 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서
- 사업시행지역에 존치(存置)하려는 기존 공장이나 건축물 등의 명세서
- 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류
- 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속(無償歸屬)과 대체(代替)에 관한 계획서
- 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출명세서 및 사업시행자에게 귀속되거나 양도(讓渡)될 기존 공공시설의 평가서
- 산업단지개발사업대행계획서(해당 계획이 있는 경우만 해당한다)
- 도시·군관리계획결정(지구단위계획을 포함한다)에 필요한 관계 서류 및 도면
- 종전 토지소유자에 대한 환지계획서(換地計劃書)(환지계획이 있는 경우만 해당한다)
- 피해영향조사서(공유수면매립의 경우만 해당한다)
- 그 밖에 지정권자(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따라 산업단지를 지정하는 자를 말한다. 이하 같다)가 필요하다고 인정하는 서류

○ 산업단지계획의 승인을 신청 받은 지정권자는 전자정부법 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 사업시행지역의 지적도를 확인하여야 함.

○ 산업단지계획의 승인을 신청 받은 지정권자는 산업용지의 적절한 공급과 기반시설의 확충, 환경영향, 고용문제, 인력수급 및 배후도시와의 관계를 종합적으로 검토하여 필요한 경우에는 산업단지계획의 승인을 신청한 자의 의견을 들어 해당 산업단지의 면적을 축소하거나 확대 가능.

2) 주민 등의 의견청취 (특례법 제9조)

○ 산업단지계획승인 신청을 받은 경우 지정권자는 해당지역 일간신문 및 해당 기관의 홈페이지에 20일 이상 공고(승인신청을 받은 날부터 근무일 기준으로 3일 이내 공고)

○ 전략환경영향평가 및 환경영향평가, 교통영향평가서 및 재해영향평가등의 협의를 위하여 작성한 평가서 등에 대한 의견청취 포함

○ 지정권자는 사업시행자가 주민 등의 의견청취 공고일로부터 10일(근무일 기준) 이내에 산업단지계획, 전략환경영향평가 및 환경영향평가, 교통영향평가서 및 재해영향평가등의 협의 관련 사항 등에 대하여 합동설명회 또는 합동공청회를 개최하도록 할 수 있음.

○ 지정권자는 필요시 해당 산업단지의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장)으로 하여금 의견청취를 시행토록 할 수 있음.

3) 합동설명회 개최 (시행령 제7조)

○ 사업시행자는 합동설명회 또는 합동공청회 개최하려면 합동설명회 등의 일시 및 장소 등을 개최예정일 7일 전까지 하나 이상의 중앙 일간신문 및 해당지역 지방일간신문과 지정권자가 속한 기관의 인터넷 홈페이지에 공고

○ 사업시행자는 산업단지계획 공고시 합동설명회 등의 개최에 관한 사항을 포함하여 공고할 것을 지정권자에게 요청할 수 있음

○ 산업단지 예정부지 주민은 합동공청회에서 의견을 진술한 전문가를 사업시행자에게 추천할 수 있음. (사업시행자는 그 전문가로 하여금 공청회에서 의견을 진술하게 하여야 함)

○ 합동설명회 등이 사업시행자가 책임질 수 없는 사유로 개최되지 못하여 사업시행자가 그 사유를 지방 일간신문과 중앙 일간신문 및 지정권자의 홈페이지에 공고하고 다른 방법으로 주민에게 사업설명을 한 경우 합동설명회 등을 개최한 것으로 봄

○ 사업시행자는 합동설명회가 끝난 후 7일 이내에 개최결과를 지정권자에게 알려야 함

4) 관계기관 협의 (특례법 제10조)

○ 관계 행정기관의 장은 협의를 요청받은 날부터 10일 이내(근무일 기준)에 의견회신 (단, 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 협의기간은 15일 이내로 함)

※ 협의기간 내 회신이 없는 경우 이견 없이 산업단지계획의 신청내용을 협의한 것으로 봄

○ 관계행정기관의 장은 지정권자에게 관련 서류의 보완을 1회에 한해 요청할 수 있음. 이 기간은 협의기간에 포함하지 아니함.

5) 통합조정회의 (특례법 제11조)

○ 지정권자는 관계기관 협의결과 이견이 있는 경우 통합조정회의를 개최할 수 있음.

○ 지정권자는 회의개최 5일 전까지 회의일시·장소 및 안건을 통지하여야 하며, 통지를 받은 관계 행정기관의 장은 소속 공무원을 통합조정회의에 참석하게 하여야 함. 통지를 받고 회의에 참석하지 아니하거나 의견을 제출하지 아니한 기관에 대하여는 협의가 성립된 것으로 봄.

○ 지정권자는 사업시행자가 통합조정회의에 참석하여 의견을 제시할 수 있도록 하여야 함.

6) 관계 중앙행정기관 협의조정 (특례법 제12조, 시행령 제8조, 제9조)

○ 관계기관 협의 및 통합조정회의 결과 협의가 완료되지 아니하여 조정이 필요한 경우 국토부장관은 지정권자의 신청을 받아 국무총리에게 이견조정 요청. 국가산단의 경우 국토부장관이 직접 이견조정 요청

○ 이견조정 업무 등 다음의 업무를 담당하기 위하여 국무총리실에 산업단지 투자촉진센터를 둠.

- 관계 중앙행정기관과의 이견조정
- 산업단지 지정 및 개발 현황 점검 및 관련사항 조치
- 특별시장·광역시장·도지사 및 특별자치도지사와 관계 행정기관의 이견조정

○ 투자촉진센터의 장은 국무총리실의 고위공무원단에 속하는 공무원으로 하고 구성원은 국무조정실에서 규제개혁과 관련된 업무를 담당하는 공무원으로 한다.

라. 심의위원회의 심의 (특례법 제14조, 시행령 제10조)

○ 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 국토부장관은 중앙산업단지계획심의위원회, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐야 함.

○ 심의위원회의 심의를 거친 경우 다음에서 정한 심의회 및 위원회의 심의를 받거나 거친 것으로 봄.

- 산업입지법에 따른 산업입지정책심의회
- 국토계획법에 따른 도시계획위원회
- 도시교통정비촉진법에 따른 교통영향평가심의위원회
- 자연재해대책법에 따른 재해영향평가심의위원회
- 에너지이용합리화법에 따른 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회
- 국가통합교통체계효율화법에 따른 국가교통위원회
- 산지관리법에 따른 산지관리위원회
- 경관법에 따른 경관위원회

○ 다음의 사항을 제외한 경미한 사항의 변경은 심의위원회의 심의 생략

- 산업단지면적의 10% 이상의 면적변경
- 주요 유치업종의 변경(도로를 제외한 기반시설의 용량이나 면적의 증가가 수반되는 경우로 한정)
- 국토부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요 기반시설계획을 변경하는 경우(산업단지계획 통합기준 제28조)

  ※ 특례법 제14조 제3항 각 호의 심의회 및 위원회 심의 대상인 경우 산업단지계획심의위원회를 거칠 수 있음.

※ 산업단지계획 통합기준 제28조 (산업단지계획의 변경)

「특례법 시행령」 제10조제3호에서 "국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요 기반시설"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 산업단지 토지이용계획 중 각 시설별 전체면적 대비 100분의 10 이상의 면적 변경 (증감을 포함한다)
2. 「산업입지법 시행령」 제27조제1항제1호부터 제5호까지의 시설의 규모(폐기물처리시설은 용량을 포함한다)가 100분의 50 이상 변경되는 경우

○ 산업단지계획심의위원회는 산업단지를 개발할 때마다 비상시적으로 구성하여 개별 산업단지별로 적용하거나 상시적으로 구성하여 모든 산업단지에 적용 가능 (통합기준 제26조)

○ 산업단지계획심의위원회를 상시적으로 구성하는 경우 1개 사항에 대하여 조건별로 심의권한을 가진 위원회가 다른 때에는 개별법에서 정한 개별위원회에 대하여 그 종류별로 소속위원을 모두 추천받아 임명하고, 심의안건에 따라 심의권한을 가진 위원회의 위원에게 심의를 요청하는 방식으로 운영 가능

마. 산업단지계획의 승인 고시, 승인기간의 제한 (특례법 제15조, 제15조의2, 제16조)

○ 지정권자는 심의위원회의 심의를 거쳐 산업단지계획을 수립 또는 승인하고 산업단지계획 승인 고시는 산입법에 따른 지정 및 실시계획 승인 고시로 봄.

○ 민간기업 등의 요청에 의하여 산입법에 따라 산업단지계획 변경 가능

- 이 경우, 특례법 제21조부터 제27조까지 및 제27조의2(제21조, 제22조 및 제25조부터 제27조까지 및 제27조의2는 관계기관의 장과 협의 또는 제14조제3항에 따른 심의위원회의 심의를 거친 경우로 한정) 및 제28조 제2항부터 제4항까지의 규정 준용

○ 지정권자는 산업단지계획의 승인신청을 접수한 날부터 6개월 이내에 승인여부를 결정해 통지하여야 함. 다만 대통령령으로 정하는 정당한 사유*가 있는 경우는 그러하지 아니함.

※ 산업단지 지정을 신청한 민간기업 등의 귀책사유(歸責事由)로 산업단지계획의 승인절차가 지연된 경우

○ 지정권자는 전략환경영향평가 및 환경영향평가 협의요청을 산업단지계획 승인신청일 부터 늦어도 4개월 이내에 요청하여야 함.

3. 토지에의 출입과 사용 (특례법 제20조)

○ 지정권자 및 투자의향서를 제출한 자가 산업단지계획을 수립하기 위한 조사·측량을 하려고 할 때에는 타인의 토지에 출입하거나 타인의 토지를 재료보관장·통로 또는 임시통로로 일시 사용할 수 있으며 죽목·토석, 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거할 수 있음. 이 경우 지정권자의 허가를 받아야 하며, 토지출입 등에 관하여는 국토계획법 제130조 제2항부터 제9항까지 및 제131조를 준용.

4. 산업단지개발기간 단축을 위한 특례

1) 국토계획법의 적용특례 (특례법 제21조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 국토계획법 제18조, 제22조 및 제22조의2에 따라 도시·군기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 봄. 다만, 산업단지 예정부지의 면적이 해당 시·군 도시기본계획의 시가화예정용지 총 면적의 30%범위 이하인 경우에 한함.

2) 공유수면매립법의 적용특례 (특례법 제22조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 제22조 및 제27조에 따라 공유수면매립기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 봄. 이 경우 지정권자는 해양수산부장관과 협의하여야 하며, 국토부장관은 20일(근무일 기준)이내에 협의를 완료하여야 함.

3) 환경영향평가법 등의 적용특례 (특례법 제23조)

○ 환경영향평가법의 규정에도 불구하고 다음의 구분에 따라 지정권자 또는 사업시행자가 해당 산업단지 개발로 인한 환경영향을 검토 또는 평가하여야 함.

- 예정부지 면적이 15만㎡미만인 경우 → 전략환경영향평가 (환경영향평가 미실시)
- 예정부지 면적이 15만㎡이상인 경우 → 환경영향평가 (전략환경영향평가 미실시)

○ 전략환경영향평가 협의를 요청받은 행정기관의 장은 협의요청을 받은 날로부터 30일 이내에 지정권자에게 의견을 통보하여야 함.(1회에 한하여 보완요청가능하며, 이 기간은 협의기간에 미포함)

○ 환경영향평가법 제29조의 규정에도 불구하고 산업단지 개발사업에 대하여 평가서의 협의를 요청받은 행정기관의 장은 45일 이내에 지정권자에게 협의의견을 통보하여야 함. (1회에 한하여 보완요청가능하며, 이 기간은 협의기간에 미포함)

※ 지정권자는 전략환경영향평가 및 환경영향평가를 실시하는 경우 협의기관장과 협의하여 환경영향을 연 2회 이하 조사 가능.

4) 국가통합교통체계효율화법의 적용특례 (특례법 제24조)

○ 국가통합교통체계효율화법 제38조제1항에도 불구하고 해당 산업단지 개발사업의 사업시행자가 연계교통체계 구축대책을 수립하여 같은 법 제4조에 따른 관계행정기관의 장에게 제출 가능

5) 산지관리법의 적용특례 (특례법 제25조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 산지관리법 제6조에 따라 보전산지가 변경·해제된 것으로 봄.

6) 수도법의 적용특례 (특례법 제26조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 수도법 제4조에 따라 수도정비기본계획이 수립 또는 변경되어 환경부장관의 승인을 받은 것으로 봄.

7) 하수도법의 적용특례 (특례법 제27조)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 하수도법 제5조 및 제6조에 따라 하수도정비기본계획이 수립 또는 변경되어 환경부장관의 승인을 받은 것으로 봄.

8) 경관법의 적용특례 (특례법 제27조의2)

○ 산업단지계획이 수립 또는 승인된 때에는 경관법 제7조에 따라 경관계획이 수립 또는 변경된 것으로 봄.

9) 산업입지 및 개발에 관한 법률의 적용특례 (특례법 제28조)

○ 민간기업 등이 요청하거나 지정권자가 단독으로 산업단지를 지정하는 경우 산입법에 따라 개발 가능

○ 산입법에 따라 산업단지를 개발하는 경우 산업단지 지정 또는 실시계획 승인시 주민 등의 의견청취, 관계기관 협의 및 고시 등에 관하여는 특례법 제9조부터 제13조, 제15조제1항에 따름.

○ 산입법에 따라 산업단지를 지정하거나 실시계획을 승인하는 경우 필요시 산업단지계획심의위원회의 심의가 가능하며, 지정 또는 승인기간에 대하여는 특례법 제16조를 따름.

○ 산입법에 따라 개발계획이나 실시계획을 변경하려는 경우에도 상기 규정 준용

○ 산입법에 따라 수립된 개발계획 및 실시계획을 특례법에 따라 변경 가능하며, 이 경우 특례법에 따라 수립된 산업단지계획을 봄.

5. 산입법과 특례법 비교

구 분	산입법	특례법
인·허가 단계	2단계 절차 [지정(개발계획)승인 → 실시계획승인]	1단계 절차 [산업단지계획승인(지구지정 + 개발계획 + 실시계획)]
인·허가 소요기간	2~4년	6개월~1년 (환평 협의 변수)
적용범위	1. 국가, 지자체, 공기업 등 공공기관이 시행하는 10㎢이상 산업단지개발사업 2. 그 외의 사업시행자 : 5㎢이상의 산업단지개발사업	1. 국가, 지자체, 공기업 등 공공기관이 시행하는 10㎢미만 산업단지개발사업 2. 그 외의 사업시행자 : 5㎢미만의 산업단지개발사업
심의절차	산업입지정책심의 (국가산업단지에 한함)	산업단지계획심의 - 산업입지정책심의, 도시계획위원회 심의, 교통영향평가심의, 재해영향평가심의, 에너지사용계획심의, 국가교통위원회(연계교통체계구축대책)심의, 산지관리위원회심의, 경관위원회심의를 받은 것으로 봄.

Ⅵ 산업단지 관리 등

1. 관리권자 및 관리기관 (산집법 제30조)

가. 관리권자

○ 국가산업단지 : 산업통상자원부장관

○ 일반·도시첨단산업단지 : 시·도지사(시장·군수·구청장이 지정한 경우는 그 지정한 자)

○ 농공단지 : 시장·군수 또는 구청장

나. 관리기관

○ 관리권자

○ 관리권자로부터 관리업무를 위임받은 지방자치단체의 장

○ 관리권자로부터 관리업무를 위탁받은 공단 또는 산업단지관리공단

※ 산업단지관리공단 설립요건 : 산업단지 면적이 150만㎡ 이상 또는 입주기업체 수가 30개 이상인 경우

○ 관리권자로부터 관리업무를 위탁받은 입주기업체협의회

※ 입주기업체협의회 설립요건

- 산업단지 면적이 15만㎡ 이상 또는 입주기업체 수가 10개 이상인 경우
- 해당 산업단지 입주기업체의 90% 이상이 회원으로 구성되어 있을 것 (농공단지는 70% 이상이 회원 또는 가동 중인 입주기업체의 90% 이상이 회원)

○ 관리권자로부터 관리업무(일반산단, 도시첨단산단, 농공단지에 한함)를 위탁받은 다음의 기관

- 지방공기업법에 따른 지방공사
- 농업협동조합법에 따른 지역농업협동조합
- 중소기업협동조합법에 따른 중소기업협동조합(해당 산업단지 전체 입주기업체의 90% 이상이 조합원으로 구성되어 있는 경우에 한함)
- 제주국제자유도시 개발센터
- 산업기술단지지원에관한특례법에 따른 사업시행자
- 관리권자가 장으로 있는 지방자치단체의 조례로 정하는 기관(제5조 제1항 각 호의 업무를 수행할 능력이 있다고 인정되는 기관, 부산시 : 부산경제진흥원)

2. 산업단지 입주자격

가. 입주기업체 (산집법 제2조 제18호)

○ 입주기업체란 산업단지에 입주하여 제조업, 지식산업, 정보통신산업, 자원비축시설 기타 대통령령이 정하는 산업을 운영하려는 자 중 산집법 제38조제1항 또는 제3항의 규정에 따라 관리기관과 입주계약을 체결한 기업체

※ 산업단지 산업시설구역에 입주할 수 있는 입주자격을 가진 자

나. 지원기관 (산집법 제2조 제19호)

○ 지원기관이란 산업단지에 입주하여 입주기업체의 사업을 지원하기 위하여 필요한 금융·보험·의료·교육 기타 대통령령이 정하는 사업을 하려는 자 중 산집법 제38조제3항의 규정에 따라 관리기관과 입주계약을 체결한 자

※ 산업단지 지원시설구역에 입주할 수 있는 입주자격을 가진 자

다. 입주자격 및 입주업종 (산집법 시행령 제6조)

○ 산업단지 내 부지의 용도구역은 산업·지원·공공·녹지구역으로 구분되며 일반적으로 시설물의 설치는 산업과 지원시설구역에서 이루어지고 있음

○ **산업단지에 입주할 수 있는 자격**

- 해당 산업단지의 관리기본계획에 따른 입주대상산업 및 시설 또는 입주기업체의 사업지원에 필요한 사업일 것
- 해당 사업의 시행을 위하여 관련 법규의 인·허가 등을 받았거나 받을 수 있을 것

○ **산업시설구역에 입주할 수 있는 업종**

- 제조업·지식산업(연구개발업, 엔지니어링서비스업 등)·정보통신산업(컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 등)·자원비축시설(석탄·석유·원자력·천연가스 등의 에너지자원 비축시설), 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업, 폐수처리업, 창고업, 화물터미널 기타 물류시설을 설치·운영하는 사업, 운송업(여객운송업 제외), 산업용기계장비임대업, 부동산임대 및 공급업*, 전기업, 창업보육센터, 산업단지집단에너지사업, 신탁업(지식산업센터 설립을 목적으로 산업용지의 소유권을 취득하는 경우에 한함), 관리기본계획에서 유치업종으로 지정한 산업, 신산업 또는 산업 간 융복합 발전 촉진 등을 위하여 필요하다고 인정하여 산업통상자원부장관이 고시하는 산업

  *부동산임대 및 공급업은 부동산중개업소가 아닌 공장 임대사업자를 말함

< 산업시설구역 업종특례지구 제도 (2020. 8. 13. 시행) >

○ **제도의 개요** : 산업시설구역 중 산업단지관리지침(산업통상자원부 고시)으로 정하는 구역에 대해서는 건설업, 보건업, 사회복지 서비스업, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, 사행행위영업, 건축법 상 일부용도 건축물, 그 밖에 산업단지 관리지침으로 정한 사업을 제외한 모든 산업 입주 가능

○ **업종특례지구의 지정 및 운영(산업단지 관리지침)**

- **지정방법** : 관리기본계획의 수립·변경
- **지정요건** : ① 국가산업단지는 산업시설구역의 5% 또는 30만㎡ 이상, 그 외 산업단지는 산업시설구역의 10% 또는 5만㎡ 이상(총 지정면적은 산업시설구역의 30% 이하) ② 산업용지가 서로 연접하여 있을 것 ③ 특례지구에 포함하려는 산업용지 소유자 전원의 동의가 있을 것
- **신청에 의한 지정절차**

  ① 지정요청 접수(신청기업→관리기관) : 매년 3월 1일 ~ 말일

  ② 지정심사(관리기관) : 매년 4월 1일 ~ 말일

  ③ 관리기본계획의 수립 및 변경(관리기관) : 매년 5월 1일 ~ 말일

  ④ 관리권자의 검토 및 승인 : 관리기본계획 변경 승인요청을 받은 날로부터 30일 이내
- **직권에 의한 지정절차** : 산업단지 조성목적, 지역경제 활성화, 신산업 및 융복합 산업의 입주촉진이나 국민경제상 필요하다고 인정하는 때 관리기본계획 변경 가능(관리기관)

○ **지원시설구역에 입주할 수 있는 업종**

- 지원기관의 업종을 농업, 임업, 어업, 광업, 제조업 등을 제외한 모든 업종으로 확대 (2019.9.24. 산집법 시행령 제6조제6항 개정 시행)

※ 지원시설구역 입주제한 업종 (산집법 제6조제6항)

① 농업, 임업, 어업, 광업, 제조업(관리기본계획에서 인정한 사업은 입주 가능)

② 사행행위영업

③ 건축법 시행령 [별표1] 용도별 건축물 중 단독주택, 공동주택(기숙사 제외), 격리병원, 숙박시설(호텔업 제외), 위락시설, 동물 및 식물 관련 시설, 자원순환 관련 시설, 교정 및 군사시설, 묘지 관련 시설

④ 기타 관리기본계획에서 입주를 제한할 필요가 있다고 인정한 사업

○ 관리기관은 산업단지의 조성목적, 지역경제의 활성화 또는 국민경제상 필요하다고 인정할 경우 관리권자의 승인을 받아 해당 산업단지에 입주할 자격을 부여할 수 있음

※ 관리권자가 입주자격을 승인할 때에는 승인하려는 면적이 산업단지의 관리기본계획 총면적의 3%를 초과하지 아니하는 범위에서 하여야 함

3. 관리업무 (산집법 제2조, 시행령 제5조)

가. 산업단지의 관리 (산집법 제2조 제15호)

○ 산업단지의 용지 및 시설의 매각·임대 및 사후관리

○ 산업단지에서의 다음 기반시설의 설치·유지·보수 및 개량

- 도로·환경오염방지시설·용수공급시설·정보통신시설·에너지공급시설, 그 밖의 공공시설
- 상기 외의 시설로서 입주기업체 및 지원기관이 공동으로 사용하는 시설

○ 입주기업체 및 지원기관의 사업활동 지원

나. 산업단지의 관리업무 (산집법 시행령 제5조)

○ 산업단지관리기본계획의 수립 및 그 집행에 관한 업무

○ 공공시설, 지원시설 및 공동시설에 관한 계획의 수립과 그 설치 및 운영에 관한 업무

○ 산업용지의 매각·임대, 그 사후관리 및 산업단지의 입주에 관한 업무

○ 입주기업체 및 지원기관을 위한 공장·지식산업센터, 그 밖의 시설의 설치와 그 매각 및 임대에 관한 업무

○ 입주기업체 및 지원기관을 위한 용수·전기·증기·가스 및 유류의 공급에 관한 업무

○ 산업용지 및 시설의 설치·유지·보수 또는 개량에 따른 이용자로부터의 비용징수에 관한 업무

○ 산업단지구조고도화에 관한 업무

○ 입주기업에 대한 자금·기술·인력·판로 등의 지원에 관한 업무

○ 환경친화적 산업단지의 구축 및 환경오염방지에 관한 업무

○ 산업단지 안의 시설의 경비 및 산업재해예방에 관한 업무

○ 그 밖에 산업단지의 운영 및 입주기업체의 생산활동지원에 필요한 업무

4. 관리기본계획 (산집법 제33조 및 시행령 제42조)

1) 관리기관은 산업단지 지정 후 산업단지로 관리할 필요가 있는 지역에 대하여 관리권자의 승인(농공단지는 시·도지사의 승인)을 받아 관리기본계획을 수립

○ 준공 전 산업단지 : 산업단지 지정권자와 협의

○ 준공 후 산업단지 : 산업단지 지정권자 및 관계 행정기관의 장과 협의

2) 관리기본계획 내용 (산집법 제33조)

○ 관리할 산업단지의 면적에 관한 사항
○ 입주대상업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항
○ 산업단지의 용지의 용도별 구역에 관한 사항
○ 업종별 공장의 배치에 관한 사항
○ 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항
○ 기타 산업단지의 관리를 위하여 필요한 사항

※ 산업단지의 관리 (산집법 제2조 제15호)
- 산업단지의 용지 및 시설의 매각·임대 및 사후관리
- 산업단지에서의 대통령령으로 정하는 기반시설*의 설치·유지·보수 및 개량
*도로, 환경오염방지시설, 용수공급시설, 정보통신시설, 에너지공급시설, 공공시설, 공동사용시설

3) 용도별 구역 (산집법 제33조 및 시행령 제43조)

○ 산업단지의 용지의 용도별 구역은 산업시설구역, 지원시설구역, 공공시설구역, 녹지구역으로 구분하여 관리하도록 하고 있음.

○ 다만, 산집법 제2조 제6호에 따른 산업집적을 위하여 기업, 연구소, 대학 및 기업지원시설 등을 하나의 구역에 설치할 필요가 있을 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 복합구역을 지정하여 관리 가능

○ 산업시설구역은 용도별로 세분화하여 공장시설용도, 지식산업시설용도, 정보통신산업시설용도, 자원비축시설용도, 폐기물처리시설용도, 물류시설용도, 지역특화산업용도(농공단지의 경우), 전력시설용도, 벤처기업집적시설용도, 재생산업시설용도, 친환경신기술촉진시설용도, 그 밖에 관리기본계획에서 정하는 시설용도로 관리할 수 있도록 하고 있음

○ 관리기관은 산업단지의 개발여건 및 입주기업체의 경쟁력 강화를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업시설구역의 일부를 둘 이상의 용도로 복합 이용될 수 있도록 할 수 있음

○ 관리기관은 산업단지의 용지 중 용도별 구역에 따른 공공시설구역을 제외한 녹지구역을 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제14조제1호에 적합하게 관리하여야 함. (산업단지 관리지침 제6조)

○ 용도별 구역에 대하여는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조제1항(용도지역에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한에 관한 사항)의 규정을 적용하지 아니함. (산집법 제33조 제9항)

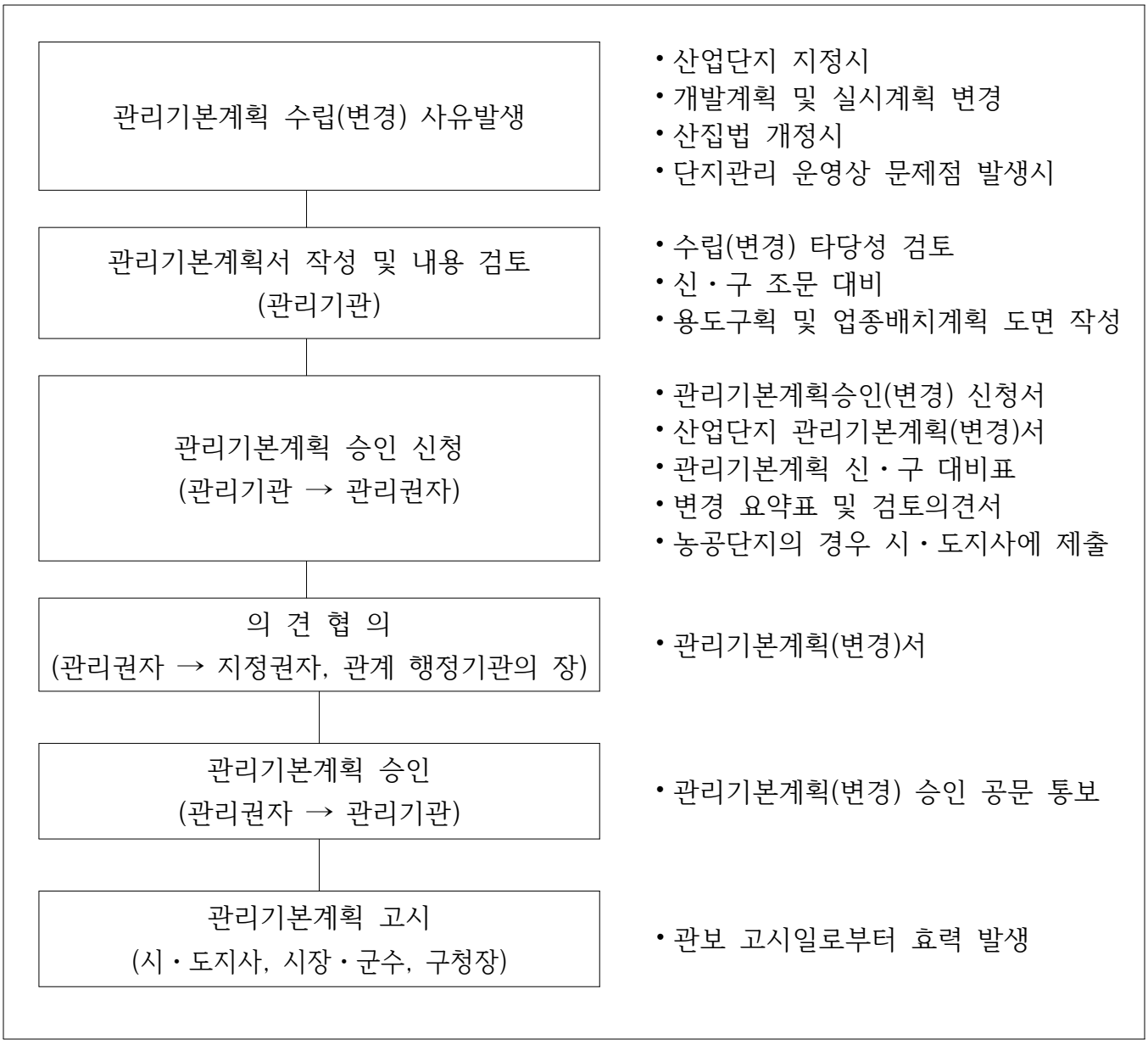
※ 국토계획법상 용도지역별 건축제한 등과의 관계

- 관리기본계획에서 정한 용도별 구역에 대하여는 국토계획법상 용도지역에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 적용하지 않음(산집법 제33조)

○ 산업단지 관리기본계획과 개발계획의 비교

구 분	산업단지 관리기본계획	산업단지 개발계획
목 적	○ 산업의 합리적 배치 및 산업단지의 체계적 관리	○ 산업용지의 원활한 공급과 산업의 합리적 배치
근 거	산집법 제33조 ○ 관리기관은 관리기본계획을 수립하여 관리권자의 승인	산입법 제6조, 제7조, 제7조의2 ○ 산업단지를 지정하고자 할 때에는 지정권자가 개발계획을 수립
내 용	○ 관리할 산업단지의 면적에 관한 사항 ○ 입주대상업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항 ○ 산업단지 용지의 용도별 구역에 관한 사항 ○ 업종별 공장의 배치에 관한 사항 ○ 지원시설 설치 및 운영에 관한 사항 ○ 기타 산업단지 관리를 위하여 필요한 사항	○ 산업단지의 명칭·위치 및 면적 ○ 산업단지의 지정 목적 ○ 사업단지 개발사업의 시행자 ○ 사업시행방법 ○ 주요 유치업종 또는 제한업종 ○ 토지이용계획 및 주요기반시설계획 ○ 재원조달계획 ○ 수용·수용할 토지·건축물 또는 기타 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목 목록 ○ 기타 대통령령이 정하는 사항
절 차		
ㅇ 입안	관리기관 → 관리권자	사업시행자 → 지정권자
ㅇ 협의	관리권자 → 지정권자	지정권자→ 관계행정기관→ 지방도시계획심의위원회(1㎢ 이상)
ㅇ 승인	관리권자	지정권자
ㅇ 고시	관리권자	지정권자
운영주체	관리기관	지정권자, 사업시행자
유효기간	산업단지 존속시까지	산업단지 개발 종료까지
효 력	계획에 의한 입주유치 및 사후관리	계획에 의한 산업단지 개발

4) 산업단지 관리기본계획 수립(변경) 절차



5. 산업단지 입주계약 (산집법 제38조 및 시행령 제48조의2)

가. 입주절차

○ 산업단지에서 제조업을 하거나 하려는 자는 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 관리기관과 그 입주에 관한 계약을 체결하여야 함

- **처리기준**
  - 해당 산업단지관리기본계획에 의한 입주자격 여부 확인(시행령 제6조)
  - 입주신청자의 사업계획서 등을 검토
  - 경합 시 입주 우선순위 등에 의거 입주 선정
- **구비서류**
  - 산업단지 입주계약 신청서
  - 사업계획서
  - 임대사업자의 경우 임대사업계획서
  - 기타 입주자격 및 우선순위를 입증할 수 있는 서류

○ 입주기업체 및 지원기관이 입주계약사항 중 산업통상자원부령이 정하는 사항을 변경하고자 할 때에는 새로 변경계약을 체결하여야 함

○ 상기의 규정은 산업단지 안에서 제조업 외의 사업을 하거나 하려는 자에 대하여 준용

○ 관리기관 중 관리공단 또는 입주기업체협의회가 입주계약 또는 그 변경계약을 체결한 때에는 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 이를 시장·군수 또는 구청장에게 보고하여야 함

나. 입주계약의 체결 (산집법 시행령 제48조의2)

○ 관리기관이 입주계약을 체결하고자 하는 때에는 미리 입주대상 산업·입주자격 및 입주우선순위 등의 입주기준을 정하여 공장설립온라인지원시스템에 15일 이상 공고하여야 함. 다만, 다음의 경우에는 공고하지 않음.

- 환경오염업종의 합리적 배치, 첨단기술산업의 육성 및 외국인투자의 촉진 등을 위하여 산업단지에 우선 입주할 필요가 있는 사업으로서 산업통상자원부령이 정하는 사업
- 다음에 해당하는 자로서 관리기본계획에 맞는 사업을 하려는 자
  - 수의계약으로 산업시설용지를 공급받을 자격을 갖춘 자
  - 산입법 시행령 제42조의3 제5항에 따른 조례에 따라 산업시설용지를 분양받을 자격을 갖춘 자

○ 산업단지 내 입주계약을 체결하지 않을 수 있는 경우

- 산입법 제16조제3항의 규정에 의하여 당해 산업단지에 입주할 자가 산업단지 개발사업을 시행하여 입주하는 경우
- 입주기업체에 공공서비스를 제공하기 위한 공공기관(국가/지자체)
- 산업시설구역 내 설치된 지식산업센터의 지원시설구역에 입주하는 경우
- 산업시설구역 내 설립된 공장 내의 부대시설로서 종업원의 편의시설을 운영하는 경우
- 관리기관과 입주계약을 체결한 자의 부지 또는 건물을 임대 또는 분양 받아 입주하는 경우(지원시설구역에 한함)
- 관리기관과 임대차 계약에 따라 입주하는 경우
- 산집법 제33조제8항 본문에 따른 지원시설구역에 근린생활시설로 입주하는 경우
- 공공기관 또는 하나의 기업이 산업단지 전부를 사용하기 위하여 입주하는 경우

다. 산업단지 입주계약변경 대상 (산집법 시행규칙 제35조)

○ 산집법 제38조 제1항 또는 제3항에 의하여 입주계약을 체결한 자가 그 계약체결 내용 중 변경사항이 발생한 경우에는 동조 제2항에 따라 변경계약을 체결하여야 함

○ 변경사항

- 회사명 또는 대표자 성명(대표자 성명은 법인이 요청하는 경우만 해당)
- 업종 또는 사업내용
- 부지면적(다만, 다음 사항의 요건을 갖춘 변경은 제외함)
  - 변경하고자 하는 자가 설립 중인 공장일 것
  - 변경면적이 당초 입주계약 체결 시 부지면적의 100분의 20 이내일 것
  - 부지면적 변경 후 기준공장면적률에 적합할 것
- 건축면적(위 부지면적 변경 제외 요건을 갖춘 공장건축면적 변경은 제외함) 다만, 공장의 경우 영 제18조의2제1항의 규정에 의한 공장건축면적의 변경에 한함.
- 공장(사업장) 소재지(산업용지 및 건축물을 임차한 입주기업체가 동일 산업단지 내 다른 산업용지 및 건축물을 임차하여 이전하고자 하는 경우에 한함)

< 분양 시 입주계약체결 절차 >

입주기준 공고 (15일 이상)	• 공고내용 : 입주대상산업, 입주자격, 입주우선순위 등 • 공고방법 : 공장설립 온라인정보망, 필요 시 일간신문
입주계약 신청	• 신청서식 및 구비서류 - 산업단지 입주계약신청서 - 사업계획서(임대사업자의 경우 임대사업계획서) - 기타 입주자격 및 우선순위 입증 서류
입주심사	• 사업계획서상 입주자격 및 입주대상 업종 통보
입주대상자 선정	• 경합시 입주우선순위 등에 의거 입주대상자 선정
입주계약 체결	• 입주계약 신청일로부터 5일 이내 : 입주계약서 작성
입주계약 보고 (시장・군수・구청장)	• 매분기 종료 후 다음달 10일까지 보고

<양・수도, 경매, 기타 법률에 의한 취득시 입주계약체결 절차>

입주계약 신청	• 소유권 이전 종료후 입주(단, 양・수도는 소유권 이전 전) • 신청서식 및 구비서류 - 산업단지 입주계약신청서 - 사업계획서(임대사업자의 경우 임대사업계획서) - 기타 입주자격 입증 서류
입주심사	• 사업계획서상 입주자격 및 입주대상 업종 검토
입주계약 체결	• 입주계약 신청일로부터 5일 이내 : 입주계약서 작성
입주계약보고 (시장・군수・구청장)	• 매분기 종료 후 다음달 10일까지 보고

6. 산업단지 내 임대사업 (산집법 제38조의2 및 시행령 제48조의3, 제48조의4)

○ 산업시설구역 등에서 산업용지 및 공장 등의 임대사업을 하고자 하는 자는 관리기관과 입주계약을 체결하여야 함.

○ 산업용지 및 공장 등의 임대사업의 범위·임대가격의 기준, 입주계약의 기간 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정함.

○ 관리기관과 산업용지 및 공장 등의 임대사업을 영위하기 위한 입주계약을 체결하고자 하는 자는 다음의 사항이 기재된 임대사업계획서를 관리기관에 제출하여야 함.

- 임대 사업자명
- 임대하고자 하는 토지 및 시설의 명세
- 임대차의 존속기간 및 그 연장에 관한 사항
- 임대사업의 전부 또는 일부를 종료하는 경우의 산업용지(건축물이 있는 경우에는 건축물을 포함한다)의 처분에 관한 사항
- 유치업종 및 규모(당해 산업단지 안에서 2이상의 산업용지 또는 공장 등을 임대하고자하는 경우에 한한다)
- 건축물의 건축계획(건축물을 건축하여 함께 임대하고자 하는 경우에 한한다)

○ 산업용지 및 공장 등의 임대계약기간은 5년 이상(임차인의 요청이 있는 경우에는 1년 이상, 임대계약기간이 만료되기 6개월 전부터 2개월 전까지 사이에 임차인이 계약갱신을 요구할 경우 전 임대계약과 동일한 조건으로 5년까지 갱신 가능)

○ 임대사업자가 파산하거나 기타 경제적 사정으로 인하여 그 산업용지 및 공장 등을 양도하고자 하는 경우에는 당해 임차인이나 관리기관 또는 관리기관이 지정하는 자에게 우선적으로 양도하여야 함

7. 산업용지의 처분제한 등

가. 처분의 개념 (산집법 시행령 제49조)

○ 입주기업체가 분양받은 산업용지 및 공장 등의 소유권을 이전하는 것을 말함

○ 다만, 다음의 경우에는 처분에서 제외함

- 상속 또는 법인의 분할·합병으로 인하여 소유권을 이전하는 경우
- 입주기업체(법인인 입주기업체 제외)가 소유한 산업용지 및 공장등의 전부를 현물출자하여 법인으로 전환하는 경우

- 입주기업체와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자간 신탁계약을 통해서 소유권을 이전하는 경우
- 지식산업센터의 소유권을 이전하는 경우
- 입주기업체(법인인 입주기업체 제외)가 다음 각 호에 모두 해당하는 경우
  • 입주기업체가 발기인이 되어 법인을 설립할 것
  • 위 호에 따른 법인에 입주기업체의 순자산가액 이상을 출자할 것
  • 위 호에 따른 법인 설립일부터 3개월 이내에 해당 법인에 산업용지 및 공장등 사업에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로 양도할 것

나. 처분절차

1) 공장설립완료 전 처분

○ 산업용지 및 공장 등을 소유하고 있는 입주기업체가 공장설립완료 신고 후 5년이 지나기 전에 분양받은 산업용지 및 공장 등을 처분하고자 할 경우에는 관리기관에 양도하여야 함

○ 다만, 관리기관이 매수할 수 없는 때에는 관리기관이 매수신청을 받아 선정한 다른 기업체나 유관기관에 양도하여야 함

○ 아래의 어느 하나에 해당되면 처분신청자가 추천한 자를 양도대상자로 선정할 수 있음

- 처분신청인의 구조조정으로 인하여 처분을 신청한 경우
- 처분신청자의 공장과 인접하여 일련의 제조공정을 이루는 공장의 설립이 필요한 경우
- 미 분양된 산업용지가 있는 등 관리기관이 양도할 대상자를 선정하는 것이 부적절하다고 판단되는 경우
- 관리기관이 정당한 사유 없이 30일 이내에 양도대상자를 선정하지 않은 경우

2) 공장설립완료 후 처분

○ 처분절차

- 산업용지 및 공장 등을 소유하고 있는 입주기업체가 공장 등의 설립을 완료 후 5년이 지나 처분하고자 할 때에는 관리기관에 신고하여야 한다(다만, 입주기업체 또는 같은 업종을 운영하려는 자에게 처분하고자 하는 경우는 제외)
- 처분신고서, 매매계약서 사본, 양수자 사업계획서, 토지 및 건물등기부 등본

○ 처분가격 : 제한 없음

다. 처분가격

○ 산업용지의 양도가격은 그가 취득한 가격에 대통령령으로 정하는 이자 및 비용을 합산한 금액으로 함

○ 공장 등의 양도가격은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가액 (단, 입주기업체의 요청이 있는 경우 그 이하로 가능함)

○ 이자 및 비용

- 양도할 산업용지의 취득가격에 그 취득일로부터 양도일까지의 기간 중의 생산자물가총지수를 곱하여 계산한 금액
- 양도할 산업용지의 취득에 소요된 취득세, 그 밖의 제세공과금(산업용지를 취득한 자의 귀책사유로 추징된 세금은 제외)
- 양도할 산업용지의 유지·보존 또는 개량을 위하여 지출한 비용

○ 관리기관이 양도받거나 매수신청을 받은 산업용지 및 공장등의 양도비용

- 양수기업체로부터 실비의 범위 안에서 양수자의 선정에 필요한 비용징수 가능
  • 감정평가수수료 및 실비, 매각공고비, 산업단지 관리지침으로 정하는 중개수수료, 산업용지 분할로 인하여 발생하는 기반시설 설치 비용
  • 징수시기는 양도하는 때이며 관리기관이 달리 정할 수 있음

라. 유관기관의 산업용지 등의 매각가격 등

○ 유관기관이 산업용지 및 공장등을 매수한 때에는

- 1개월 이내에 관리기관에 신고
- 매수한 날로부터 1년 이내에 양도(단, 관리기관이 인정하는 경우 1년의 범위 내에서 기간 연장 가능)
- 산업용지 매각가격 : 유관기관이 매수한 산업용지의 매수가격에 「국채법」 제3조에 따른 국고채권의 유통수익률에 연 1%를 합산한 이자율을 매수가격에 곱하여 산정 + 산업용지의 유지·보존 또는 개량을 위해 지출한 비용

※ 다만, 감정평가액이 위 금액보다 낮으면 감정평가액을 매각가격으로 할 수 있음

- 공장 등의 가격 : 감정평가액

○ 양도 전에 미리 관리기관과 협의하여야 함

8. 산업용지의 분할 등 (산집법 제39조의2)

○ 관리권자·관리기관 및 사업시행자가 소유하고 있는 산업용지(건축물이 없는 것)를 분할하고자 하는 경우 ⇨ 1,650㎡ 이상으로 분할

○ 입주기업체가 공장설립을 완료한 후에 소유하고 있는 산업용지(건축물이 있는 것)를 분할하고자 하는 경우나 공유지분을 처분하려는 경우(입주기업체는 미리 관리기관과 협의하여야 함)에는 다음의 구분에 따른 요건을 갖추어야 함.

- 산업용지의 면적을 분할하는 경우: 분할된 면적이 산업통상자원부령으로 정하는 면적 이상이 될 것

☞「건축법 시행령」제80조제3호에 따른 면적 이상(공업지역 : 150㎡)으로서 산업단지관리기본계획에서 정하는 면적

- 산업용지의 공유지분(지식산업센터의 산업용지에 대한 공유지분은 제외)을 처분하는 경우: 산업용지의 전체면적에 공유자의 공유지분의 비율을 곱하여 계산한 면적이 산업용지의 면적을 분할하는 경우에 따라 산업통상자원부령으로 정하는 면적 이상이 될 것

○ 산업용지를 분할하고자 하는 자는 분할된 산업용지의 활용에 필요한 기반시설(도로, 용수, 상하수도, 전기, 가스, 고속통신망)을 설치하여야 함

9. 경매 등에 의한 산업용지 등의 취득 (산집법 제40조)

○ 경매나 기타 법률의 규정에 의하여 입주기업체의 산업용지 또는 공장 등을 취득한 자가 1년 이내에 입주계약을 체결치 못한 경우 그 기간이 경과한 날부터 1년 이내에 제3자에게 양도하여야 함.

○ 산업용지 및 공장 등을 취득한 자가 이를 제3자에게 양도하고자 하는 경우에는 관리기관에 신고하여야 한다. 다만, 입주기업체에 처분하고자 하는 경우에는 그러하지 아니한다.

○ 산업용지 및 공장 등을 취득한 자가 기존 입주기업체가 아닌 경우에는 미리 입주계약을 체결하여야 한다. 다만, 취득하고자 하는 자가 유관기관인 경우에는 그러하지 아니한다.

10. 산업단지 입주계약해지 (산집법 제42조 제1항, 시행령 제54조, 제55조)

○ 관리기관은 아래에 해당하는 경우 시정명령(시정기간 6개월 이내) 후 이행치 않을 경우 입주계약을 해지 할 수 있음

○ 입주계약 체결 후 **정당한 사유(아래)** 없이 2년 이내 공장 등의 건설에 미착수한 경우

- 정당한 사유
  - 산업단지 준공인가 전 사용허가를 받을 없는 경우
  - 입주계약자의 귀책사유가 아닌 사유로서 관리권자가 인정하는 경우

※ 공장설립 등의 승인 및 제조시설의 설치승인을 받은 후 4년이 지난날까지 공장설립 등의 완료신고를 하지 않거나 공장착공 후 1년 이상 공사를 중단한 경우 공장설립 등의 승인을 취소할 수 있음.(산집법 제13조의5 제3호)

- 산집법 제38조제1항 및 제2항에 따른 입주계약을 체결한 경우 공장설립 등의 승인을 받은 것으로 봄(산집법 제13조 제2항 제2호)

○ 공장 등의 준공이 사실상 불가능하다고 인정될 경우

○ 공장 등의 준공 후 1년 이내에 정당한 사유 없이 그 사업을 시작하지 않거나 계속하여 1년 이상 그 사업을 휴업한 경우

○ 입주계약변경 대상인데도 변경계약의 체결 없이 다음의 사항을 변경한 경우

- 회사명 또는 대표자 성명(대표자 성명은 법인이 요청하는 경우만 해당)
- 업종 또는 사업내용
- 부지면적

※ 다만, 공장부지의 경우에는 다음의 요건을 갖춘 부지면적의 변경은 제외한다.

- 변경하려는 자가 설립 중인 공장일 것
- 변경면적이 당초 입주계약체결 시의 공장부지면적의 100분의 20 이내일 것
- 변경후의 기준공장면적률이 법 제8조 제2호에 따른 기준공장면적률에 적합할 것

○ 입주계약을 위반한 경우

○ 임대사업 및 처분제한 규정을 위반하여 산업용지 및 공장 등을 임대하거나 처분한 경우

○ 산업용지의 분할규정을 위반하여 분할된 산업용지 및 공유지분을 처분한 경우

- 분할한 날로부터 5년 이내에는 처분 제한

11. 용도외 사용에 대한 산업용지의 환수 (산집법 제41조)

○ 관리기관은 입주기업체 또는 지원기관이 분양받은 산업용지의 전부 또는 일부가 입주계약에 의한 용도에 사용되지 아니하고 있을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 용지를 환수할 수 있음.

- 산업용지 환수가격 = 취득가격 + 이자 +비용 + 취등록 제세

○ 관리기관은 산업용지의 전부 또는 일부를 환수하기 전에 입주기업체 또는 지원기관에 6개월의 기간을 주어 입주계약에 의한 용도로 사용하도록 시정명령을 하여야 함.

○ 산업용지를 환수하기 위하여 관리기관은 산업용지의 환수에 관한 사항을 입주계약서에 명시하여야 함.

12. 산업단지 구조 고도화 사업

<구조고도화 사업의 추진 절차>

※ 구조고도화사업의 시행요건

1. 산업 여건의 변화, 주변 지역의 도시화 등으로 산업단지의 업종 고부가가치화 및 산업재배치가 필요한 경우
2. 입주기업체의 경영활동을 지원하기 위하여 산업기반시설·산업집적기반시설·공공시설 등의 유지·보수·개량 및 확충이 필요한 경우
3. 그 밖에 입주기업체의 지원 및 산업단지의 경쟁력을 강화하기 위하여 관리권자가 필요하다고 인정하는 경우

법45조의2 1항 / 관리권자

구조고도화 사업계획 수립

※ 구조고도화계획 수립

- 필수사항(법45조의2 3항)

1. 산업단지구조고도화사업 대상 산업단지의 현황 및 경쟁력 분석
2. 산업단지구조고도화사업 대상 산업단지의 발전전략과제
3. 산업단지구조고도화사업의 시행기간 및 시행자
4. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 위치 및 면적

<위치 및 면적 기준(법45조의2 4항)>

① 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제39조의2제5항에 따라 수립·고시된 산업단지 재생계획상의 지역(대통령령으로 정하는 산업단지 재생계획의 수립절차가 진행 중인 지역을 포함한다)과 중복되는 경우에는 사업시행자가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제39조의2제1항에 따른 재생사업지구지정권자와 협의를 거쳐 정한 위치와 면적일 것

② 이미 추진되었거나 추진 중인 산업 단지 구조고도화사업지구를 포함하여 전체 산업단지 면적의 100분의 10을 초과하지 아니할 것

5. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 현황 및 경쟁력 분석
6. 산업단지구조고도화사업의 시행방법
7. 토지이용계획의 변경에 관한 사항
8. 산업집적기반시설·산업기반시설·공공시설 등의 정비 및 확충 방안
9. 성장유망산업의 배치 및 입주업종의 첨단화·고부가가치화 방안
10. 기업·연구소·대학 등의 유치 및 연계방안
11. 재원조달방안
12. 제45조의6에 따른 개발이익의 재투자 계획
13. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

※ 중요한 사항의 변경

1. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 위치 및 면적
2. 사업시행자
3. 토지이용계획의 변경(예외 : 지구전체면적 10/100미만, 사업분할시행을 위한 면적변경, 지정면적 변경 중 실제측량결과에 의한 정정)

법45조의2 5항 / 사업시행자, 관리권자

사전협의

(사업시행자 → 관리권자, 관리권자 → 지정권자)
협의결과 : 사업계획에 반영

※ 구조고도화사업의 시행자

(법45조의3 1항, 영58조의3)

1. 국가·지방자치단체
2. 관리기관
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자와 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민간기업이 산업단지구조고도화사업을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인. 다만, 대통령령으로 정하는 출자비율을 준수하는 법인에 한정한다.
4. 사회기반시설에 대한 민간투자법 제2조 제7호에 따른 사업시행자
5. 그 밖에 지방공기업 등 대통령령으로 정하는 자

※ 대행개발(법45조의3 제2항)

1. 해당 산업단지의 토지소유자
2. 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민간기업이 산업단지구조고도화사업을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인

법45조의2 3항 / 사업시행자

구조고도화계획 승인 신청

※ 인·허가 등의 의제(법45조의4 1항)

1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가, 같은 법 제16조에 따른 허가·신고사항의 변경허가·신고, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물의 건축허가·축조신고 및

의견청취 : 입주기업체 및 관련지방자치단체의 장

법45조의2 5항 / 관리권자

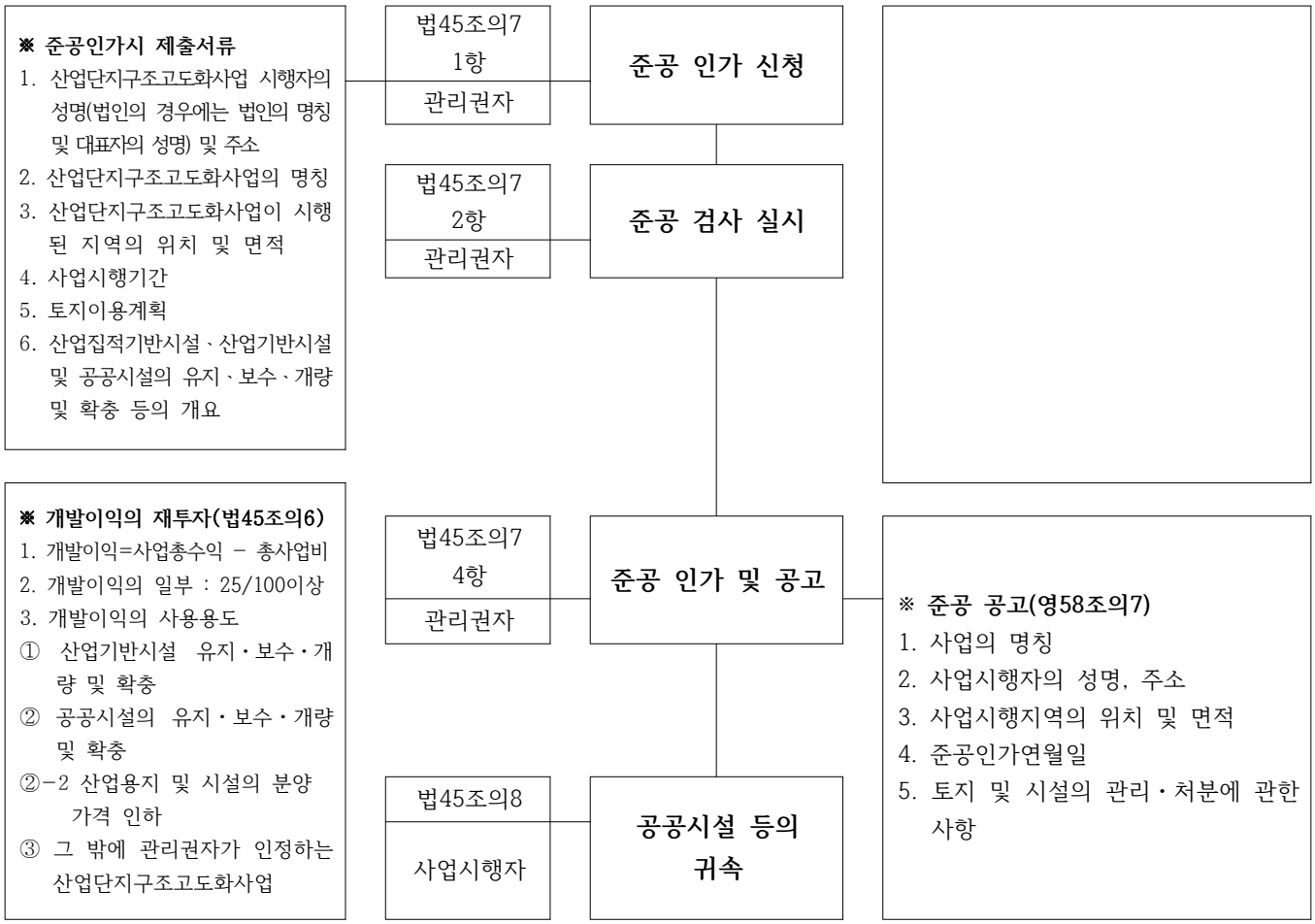
의견청취

협의 : 해당 산업단지지정권자 및 관계행정기관장 의제 처리 필요한 사항 동시협의(법45조의4 3항)

법45조의2 5항 / 관리권자

관계 행정기관 협의

의제처리 요청 사항 15일 이내 관리권자에게 의견회신	법45조의4 4항 관계행정기관장	**의견제출**	같은 법 제29조에 따른 건축협의 2.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정(용도지역, 용도지구 및 용도구역의 지정 및 변경 결정은 제외한다), 같은 법 제56조에 따른 개발행위허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 3.「도로법」제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가 및 같은 법 제107조에 따른 도로관리청과의 협의 또는 승인 4.「사도법」제4조에 따른 사도의 개설허가 5.「산림보호법」제9조제1항 및 제2항제1호·제2호에 따른 산림보호구역(산림유전자원보호구역은 제외한다)에서의 행위의 허가·신고와 같은 법 제11조제1항제1호에 따른 산림보호구역의 지정해제,「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」제36조제1항·제4항에 따른 입목벌채등의 허가·신고 및「산지관리법」제14조에 따른 산지전용허가 및 같은 법 제15조에 따른 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고 6.「산업입지 및 개발에 관한 법률」제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따른 산업단지개발계획의 변경과 같은 법 제17조·제17조의2·제18조·제18조의2 및 제19조에 따른 산업단지개발실시계획의 승인·변경승인 7.「소하천정비법」제6조에 따른 소하천정비종합계획의 변경승인, 같은 법 제8조에 따른 소하천정비시행계획의 협의, 같은 법 제10조에 따른 소하천공사의 시행허가 및 같은 법 제14조에 따른 소하천점용허가 8.「수도법」제17조·제49조에 따른 일반수도사업·공업용수도사업의 인가 및 같은 법 제52조·제54조에 따른 전용상수도·전용공업용수도의 설치인가 9.「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제86조제1항에 따른 사업의 착수·변경 또는 완료의 신고 10.「하수도법」제16조에 따른 공공하수도 공사의 시행허가 및 같은 법 제24조에 따른 공공하수도의 점용허가
산업집적활성화 기본계획 및 관리기본계획과 조화	법45조의2 7항 관리권자	**사업계획승인**	
※ 구조고도화계획 승인고시 (영58조의2 5항) 1. 산업단지구조고도화사업의 명칭 2. 사업시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명) 3. 산업단지구조고도화사업의 목적 및 개요 4. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 위치 및 면적 5. 산업단지구조고도화사업 시행기간(착공 및 준공예정일을 포함한다)	법45조의2 8항 관리권자	**승인 고시**	



가. 산업단지 구조 고도화사업 정의 (산집법 제2조 제11호)

11. "산업단지구조고도화사업"이란 산업단지 입주업종의 고부가가치화, 기업지원서비스의 강화, 산업집적기반시설·산업기반시설 및 산업단지의 공공시설(대통령령으로 정하는 공공시설에 한정하며, 이하 "공공시설"이라 한다) 등의 유지·보수·개량 및 확충 등을 통하여 기업체 등의 유치를 촉진하고, 입주기업체의 경쟁력을 높이기 위한 사업을 말한다.

나. 구조고도화사업계획의 수립 의무 (산집법 제45조의2 제2항)

② 관리기관은 착공일 기준 20년이 경과된 국가산업단지 및 일반산업단지에 대하여 10년 단위의 산업단지구조고도화계획(이하 "구조고도화계획"이라 한다)을 착공일 기준 20년이 경과된 날부터 1년 이내에 수립하여 관리권자에게 보고하여야 한다.

다. 산업단지 구조 고도화 사업계획의 수립 (산집법 제45조의2)

① 관리권자는「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조에 따른 준공인가를 받은 산업

단지가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제45조의3에 따른 사업시행자(이하 이 장에서 "사업시행자"라 한다)로 하여금 산업단지구조고도화사업(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제9호가목ㆍ다목ㆍ라목에도 불구하고 대통령령으로 정하는 건축사업을 포함한다. 이하 같다)을 시행하게 할 수 있다.

1. 산업 여건의 변화, 주변 지역의 도시화 등으로 산업단지의 업종 고부가가치화 및 산업재배치가 필요한 경우
2. 입주기업체의 경영활동을 지원하기 위하여 산업기반시설·산업집적기반시설·공공시설 등의 유지·보수·개량 및 확충이 필요한 경우
3. 그 밖에 입주기업체의 지원 및 산업단지의 경쟁력을 강화하기 위하여 관리권자가 필요하다고 인정하는 경우

② 관리기관은 착공일 기준 20년이 경과된 국가산업단지 및 일반산업단지에 대하여 10년 단위의 산업단지구조고도화계획(이하 "구조고도화계획"이라 한다)을 착공일 기준 20년이 경과된 날부터 1년 이내에 수립하여 관리권자에게 보고하여야 한다.

③ 사업시행자가 산업단지구조고도화사업을 실시하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함한 구조고도화계획을 수립하여 관리권자의 승인을 받아야 한다. 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

1. 산업단지구조고도화사업 대상 산업단지의 현황 및 경쟁력 분석
2. 산업단지구조고도화사업 대상 산업단지의 발전전략과제
3. 산업단지구조고도화사업의 시행기간 및 시행자
4. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 위치 및 면적

4-1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제39조의2제5항에 따라 수립ㆍ고시된 산업단지 재생계획상의 지역(대통령령으로 정하는 산업단지 재생계획의 수립절차가 진행 중인 지역을 포함한다)과 중복되는 경우에는 사업시행자가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제39조의2제1항에 따른 재생사업지구지정권자와 협의를 거쳐 정한 위치와 면적일 것

4-2. 이미 추진되었거나 추진 중인 산업단지구조고도화사업지구를 포함하여 전체 산업단지 면적의 100분의 10을 초과하지 아니할 것

5. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 현황 및 경쟁력 분석
6. 산업단지구조고도화사업의 시행방법
7. 토지이용계획의 변경에 관한 사항
8. 산업집적기반시설ㆍ산업기반시설ㆍ공공시설 등의 정비 및 확충 방안

9. 성장유망산업의 배치 및 입주업종의 첨단화·고부가가치화 방안
10. 기업·연구소·대학 등의 유치, 산학융합 활성화계획과의 연계방안
11. 재원조달방안
12. 제45조의6에 따른 개발이익의 재투자 계획
13. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ 사업시행자는 구조고도화계획을 수립하기 전에 산업단지구조고도화사업 대상 산업단지의 관리권자와 협의하여야 하며, 해당 관리권자는 해당 산업단지지정권자와 협의하여야 한다. 이 경우 사업시행자는 그 협의 결과를 구조고도화계획에 반영하여야 한다.

⑤ 관리권자가 제3항에 따라 구조고도화계획을 승인하려는 때에는 입주기업체 및 관련 지방자치단체의 장의 의견을 듣고 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다. 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

⑥ 관리권자는 구조고도화계획을 승인(변경승인을 포함한다. 이하 같다)하려는 때에는 산업집적활성화 기본계획 및 관리기본계획과 조화를 이루도록 하여야 한다

⑦ 관리권자가 구조고도화계획을 승인한 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 고시하여야 한다.

⑧ 제8항에 따라 구조고도화계획이 승인·고시된 때에는 그 범위에서 제33조에 따른 관리기본계획이 변경된 것으로 본다. 이 경우 제33조제6항에 따른 고시는 생략하지 아니한다.

※ 중요사항의 변경 (영 58조의2 제2항)
1. 산업단지구조고도화사업 예정지구의 위치 및 면적(면적 중 실체 측량결과에 따른 정정은 제외한다)
2. 산업단지구조고도화사업의 시행자
3. 토지이용계획

라. 구조고도화사업으로 설치·운영할 수 있는 건축물 및 시설 (산집법 시행령 제58조의2 제1항)

※ 산집법 제58조의2(구조고도화계획의 수립·승인) 제1항

법 제45조의2제1항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 건축사업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물 및 시설을 설치·운영하는 사업을 말한다.

1. 공장
2. 지식산업센터
3. 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 건축물 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물
   가. 공동주택(기숙사, 「주택법 시행령」 제10조제1항에 따른 원룸형 주택만 해당한다)
   나. 제1종 근린생활시설
   다. 제2종 근린생활시설(종교집회장은 제외한다)
   라. 문화 및 집회시설
   마. 판매시설
   바. 의료시설
   사. 교육연구시설
   아. 노유자시설
   자. 운동시설
   차. 업무시설
   카. 숙박시설(「관광진흥법」 제3조제1항제2호가목에 따른 호텔업만 해당한다)
   타. 창고시설
   파. 관광 휴게시설
   하. 그 밖에 관리권자가 필요하다고 인정하는 시설

마. 구조고도화사업시행자 (산집법 제45조의3)

1. 국가, 지방자치단체
2. 관리기관
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자와 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민간기업이 산업단지구조고도화사업을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인. 다만, 대통령령으로 정하는 출자비율을 준수하는 법인에 한정한다.
4. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제7호에 따른 사업시행자
5. 그 밖에 지방공기업 등 대통령령으로 정하는 자

바. 구조고도화사업의 대행 (산집법 제45조의3 제2항, 시행령 제58조의4)

② 제1항에 따른 사업시행자는 산업단지구조고도화사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 산업단지구조고도화사업의 일부를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "대행사업자"라 한다)에게 대통령령으로 정하는

바에 따라 대행하게 할 수 있다.

1. 해당 산업단지의 토지소유자
2. 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 민간기업이 산업단지구조고도화사업을 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인

(**시행령 제58조의4**)

① 법 제45조의3제2항에 따라 산업단지구조고도화사업의 일부를 대행하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 산업단지구조고도화사업 대행신청서를 사업시행자에게 제출하여야 한다.

1. 산업단지구조고도화사업을 대행하려는 자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명을 말한다) 및 주소
2. 산업단지구조고도화사업을 대행하려는 산업단지구조고도화사업 예정지구의 명칭·위치 및 면적
3. 다음 각 목의 내용을 포함한 산업단지구조고도화사업의 대행에 관한 개요

가. 사업의 목적 및 필요성
나. 사업의 종류 및 개요
다. 사업의 시행기간

② 제1항에 따른 산업단지구조고도화사업 대행신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 사업대상 지구의 위치도
2. 사업계획서
3. 자금조달계획서
4. 개발이익의 재투자 계획

③ 제1항에 따라 신청을 받은 사업시행자는 공공성, 사업추진가능성, 적정성 등을 종합적으로 고려하여 신청인의 대행 여부를 결정하여야 한다.

④ 사업시행자는 제3항에 따라 산업단지구조고도화사업을 대행하게 하려는 경우에는 그 대행자와 산업단지구조고도화사업의 대행에 관한 계약을 체결하여야 한다.

⑤ 사업시행자는 제4항에 따라 계약을 체결한 산업단지구조고도화사업의 대행자가 성실하게 사업을 시행하도록 지도·감독하여야 한다.

사. 다른 법률에 따른 인.허가 등의 의제 (산집법 제45조의4)

① 관리권자는 구조고도화계획의 승인을 할 때 그 구조고도화계획에 대한 다음 각 호의

허가·결정·인가·협의 또는 승인 등(이하 이 조에서 "인가등"이라 한다)에 관하여 제45조의2제6항에 따라 해당 산업단지지정권자 및 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 인가등을 받은 것으로 보며, 제45조의2제8항에 따라 구조고도화계획의 승인이 고시된 때에는 다음 각 호의 법률에 따른 인가 등이 고시 또는 공고된 것으로 본다.

1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가, 같은 법 제16조에 따른 허가·신고사항의 변경허가·신고, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물의 건축허가·축조신고 및 같은 법 제29조에 따른 건축협의
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정(용도지역, 용도지구 및 용도구역의 지정 및 변경 결정은 제외한다), 같은 법 제56조에 따른 개발행위허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가
3. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가 및 같은 법 제107조에 따른 도로관리청과의 협의 또는 승인
4. 「사도법」 제4조에 따른 사도의 개설허가
5. 「산림보호법」 제9조제1항 및 제2항제1호·제2호에 따른 산림보호구역(산림유전자원보호구역은 제외한다)에서의 행위의 허가·신고와 같은 법 제11조제1항제1호에 따른 산림보호구역의 지정해제, 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제4항에 따른 입목벌채등의 허가·신고 및 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가 및 같은 법 제15조에 따른 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고
6. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따른 산업단지개발계획의 변경과 같은 법 제17조·제17조의2·제18조·제18조의2 및 제19조에 따른 산업단지개발실시계획의 승인·변경승인
7. 「소하천정비법」 제6조에 따른 소하천정비종합계획의 변경승인, 같은 법 제8조에 따른 소하천정비시행계획의 협의, 같은 법 제10조에 따른 소하천공사의 시행허가 및 같은 법 제14조에 따른 소하천 점용허가
8. 「수도법」 제17조·제49조에 따른 일반수도사업·공업용수도사업의 인가 및 같은 법 제52조·제54조에 따른 전용상수도·전용공업용수도의 설치인가
9. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제86조제1항에 따른 사업의 착수·변경 또는 완료의 신고
10. 「하수도법」 제16조에 따른 공공하수도공사의 시행허가 및 같은 법 제24조에 따른 공공하수도의 점용허가

② 제1항에 따른 인가등의 의제를 받으려는 사업시행자가 구조고도화계획의 승인 신청을 하는 때에는 해당 법률에서 정하는 관련 서류를 함께 관리권자에게 제출

하여야 한다.

③ 관리권자는 구조고도화계획의 승인을 할 때 그 내용에 제1항 각 호의 어느 하나에 해당되는 사항이 포함되어 있는 경우에는 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.

④ 관계 행정기관의 장은 제3항에 따른 협의를 요청받은 날부터 15일(관계 행정기관의 장의 권한에 속하는 사항을 규정한 법령에서 정한 회신기간이 15일을 초과하는 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 의견을 제출하여야 한다.

⑤ 관계 행정기관의 장이 제4항에서 정한 기간(「민원 처리에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 회신기간을 연장한 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 본다.

⑥ 제1항에 따라 관계 법률에 따른 인가등을 받은 것으로 보는 경우에는 해당 관계 법률에 따라 부과되는 수수료 또는 사용료를 면제한다.

아. 비용부담 (산집법 제45조의5)

① 산업단지구조고도화사업에 필요한 비용은 사업시행자가 부담한다.

② 국가 또는 지방자치단체는 제45조의3제1항제2호부터 제5호까지에 해당하는 사업시행자가 시행하는 산업단지구조고도화사업 중 공공시설에 한하여 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다. 다만, 산업단지 중 착공 후 30년 이상된 국가산업단지에서 시행되는 산업단지구조고도화사업의 경우에는 산업기반시설에 대하여도 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다.

자. 개발이익의 재투자 (산집법 제45조의6)

① 사업시행자와 대행사업자는 산업단지구조고도화사업으로 인하여 발생하는 개발이익의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업기반시설과 공공시설의 설치 등 대통령령으로 정하는 산업단지구조고도화사업에 재투자하여야 한다.

※ 개발이익은 아래 사항에 해당될 경우로 한정 (산집법 시행령 제58조의5)

1. 법 제33조제8항에 따른 용도별 구역의 변경
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제43조에 따른 도시·군계획시설의 결정
3. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조에 따른 지목의 변경

※ 개발이익을 재투자할 수 있는 범위는 개발이익의 100분의 25(「수도권정비계획법」

제2조제1호에 따른 수도권 밖의 산업단지에서 시행하는 산업단지구조고도화사업의 경우에는 1천분의 125) 이상으로 한다.

② 사업시행자 중 제30조제2항제3호부터 제5호까지에 해당하는 관리기관은 제1항에 따른 재투자 및 사업비 조달이 차질 없이 이루어질 수 있도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 별도의 회계를 설치·운영하여야 한다

차. 준공인가 (산집법 제45조의7)

① 사업시행자는 산업단지구조고도화사업의 전부 또는 일부를 완료한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리권자의 준공인가를 받아야 한다.

- 사업시행자의 성명, 사업의 명칭, 위치 및 면적, 시행기간, 토지이용계획, 산업집적시설·산업기반시설 및 공공시설의 유지·보수·개량 및 확충 등의 개요, 관련 도면(준공조서, 지적측량성과도, 처분계획서, 귀속조서와 도면)

② 제1항에 따른 준공인가 신청을 받은 관리권자는 지체 없이 준공검사를 실시하여야 한다.

③ 관리권자는 효율적인 준공검사를 위하여 필요한 때에는 관계 행정기관·공공기관·연구기관, 그 밖의 전문 기관 또는 단체에 준공검사를 의뢰할 수 있다. 이 경우 필요한 비용은 사업시행자가 부담한다.

④ 관리권자는 제1항에 따른 준공인가의 신청을 받은 날부터 30일 이내에 인가 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신청인에게 통지하여야 한다.

⑤ 관리권자가 제4항에서 정한 기간 내에 인가 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신청인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 인가를 한 것으로 본다.

⑥ 관리권자가 제1항에 따라 준공을 인가한 때(제5항에 따라 인가한 것으로 보는 경우를 포함한다)에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공고하고 이를 사업시행자에게 통지하여야 한다.

⑦ 관리권자가 제1항에 따라 준공인가를 할 때 다음 각 호의 사용승인·검사·확인·인가 등에 관하여 제9항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 경우에는 해당 사용승인 등을 받은 것으로 본다.

1. 「건축법」 제22조에 따른 건축물의 사용승인

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제62조에 따른 개발행위의 준공검사, 같은 법 제98조에 따른 도시계획시설사업의 준공검사
3. 「도로법」 제62조제2항에 따른 도로점용공사 완료확인
4. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조에 따른 산업단지개발사업의 준공인가
5. 「소하천정비법」 제10조제3항에 따른 소하천공사의 준공검사
6. 「수도법」 제19조에 따른 수도공사 완공 시의 수질검사

⑧ 사업시행자는 제7항에 따른 사용승인 등의 의제를 받으려면 준공인가를 신청할 때에 해당 법률에서 정하는 관련 서류를 관리권자에게 함께 제출하여야 한다.

⑨ 관리권자는 준공검사를 할 때 제7항 각 호의 사항이 포함되어 있으면 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.

13. 외국인 투자지역의 지정, 개발 (외국인투자촉진법 제18조, 시행령 제25조)

가. 지정목적 : 대규모 외국인 투자를 유치하기 위하여 필요한 경우

나. 지정권자 : 특별시장, 광역시장 및 도지사

다. 지정기준

○ 외국인투자금액이 미화 3천만 달러 이상인 경우로서 다음의 사항에 해당하는 사업을 경영하기 위하여 공장시설(제조업이 아닌 경우 사업장)을 새로 설치하는 경우

- 제조업
-「조세특례제한법 시행령」제116조의2 제1항에 따른 사업(산업지원서비스업의 경우에는 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 산업에 해당하는 사업만을 말함)
- 한국표준산업분류상의 지식서비스산업 중 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 정보서비스업 중 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업

○ 외국인투자금액이 미화 2천만 달러 이상으로서 다음 각목의 1에 해당하는 사업을 영위하기 위한 시설을 새로이 설치하는 경우

-「관광진흥법」제3조 제1항 제2호 나목에 따른 휴양 콘도미니엄업
-「관광진흥법 시행령」제2조 제1항 제2호에 따른 관광호텔업·수상관광호텔업 및 한국전통호텔업
-「관광진흥법 시행령」제2조제1항제3호에 따른 전문휴양업·종합휴양업 및 같은 항 제5호에 따른 종합유원시설업
-「국제회의산업 육성에 관한 법률」제2조제3호에 따른 국제회의시설

- 「조세특례제한법 시행령」 제116조의2제1항에 따른 산업지원서비스업(제1호 가목에 따라 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 산업에 해당하는 사업은 제외한다)
- 「청소년활동진흥법」 제10조제1호에 따른 청소년수련시설

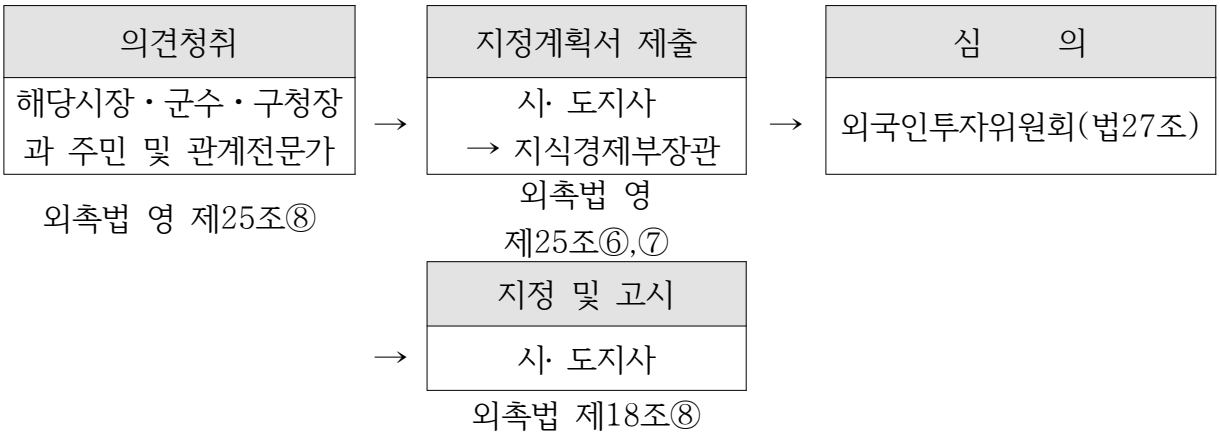
○ 외국인투자금액이 미화 1천만 달러 이상으로서 다음 1에 해당하는 사업을 영위하기 위한 시설을 새로이 설치하는 경우

- 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 복합물류터미널사업
- 「유통산업발전법」 제2조제16호에 따른 공동집배송센터를 조성하여 운영하는 사업
- 「항만법」 제2조제5호에 따른 항만시설을 운영하는 사업 및 같은 조 제7호에 따른 항만배후단지 내에서 경영하는 「조세특례제한법 시행령」 제5조제8항에 따른 물류산업
- 「항공법」 제2조제8호에 따른 공항시설을 운영하는 사업 및 같은 조 제9호에 따른 공항구역 내에서 경영하는 「조세특례제한법 시행령」 제5조제8항에 따른 물류산업
- 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제5호에 따른 민간투자사업의 시행으로 사회기반시설(같은 조 제3호에 따른 귀속시설에만 해당한다)을 조성하는 사업

○ 조세특례제한법시행령 제116조의2제1항의 규정에 의한 사업을 위한 연구개발활동을 수행하기 위하여 연구시설을 새로이 설치하거나 증설하는 경우로서 다음 요건을 갖춘 경우

- 외국인투자금액이 미화 2백만 달러 이상일 것
- 사업과 관련된 분야의 석사 이상의 학위를 가진 자로서 3년 이상 연구경력을 가진 연구전담인력의 상시 고용규모가 10인 이상일 것

다. 지정절차



라. 개발.관리 (외국인투자촉진법 제18조 제5항, 영 제26조)

○ 산업단지 중 국가산업단지에 지정된 외국인투자지역은 해당 국가산업단지의 관리기관이관리하고, 국가산업단지외의 산업단지에 지정된 외국인투자지역은 관할 시·도지사가 이를 관리하며, 산업단지가 아닌 지역에 지정된 외국인투자지역은 관할 시·도지사가 이를 개발·관리한다.

○ 관리기관은 규정에 의하여 외국인투자지역을 관리하는 경우에는 외국투자가 또는 외국인투자기업의 편의를 우선적으로 고려하여야 하며, 외국인투자지역 내에 금융기관·정보통신시설·물류시설 등 외국인투자기업의 사업을 지원하기 위하여 필요한 각종 기반시설의 확충 및 의료시설·교육시설·주택 등의 지원에 적극 노력하여야 한다.

마. 일반산업단지 개발 (외국인투자촉진법 제18조 제6항, 제7항)

○ 외국인투자지역으로 지정된 지역이 공장 등의 설립을 위한 새로운 부지의 조성을 필요로 하는 경우에는 당해 외국인투자지역을 일반산업단지 및 첨단산업단지로 개발할 수 있다.

○ 외국인투자지역을 일반산업단지 또는 첨단산업단지로 개발하는 경우에는 외국인투자지역은 이를 일반산업단지 및 도시첨단산업단지로 지정된 것으로 본다. 이 경우 외국인투자촉진법 제18조 제1항 후단의 규정에 의한 개발계획은 이를 산입법에 의한 개발계획으로 보며, 고시는 산입법에 의한 고시로 본다.

바. 외국인투자지역의 지정 해제 (외국인투자촉진법 시행령 제26조의2)

○ 법 제18조의2의 규정에 의하여 시.도지사는 외국인투자지역이 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우에는 외국인투자기업에 대하여 6월의 범위 내에서 일정한 기간(이하 "이행기간"이라 한다)을 정하여 그 기준을 갖출 것을 명하여야 한다. 다만, 시.도 지사는 외국인투자기업이 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 그 기간을 당초의 이행기간을 초과하지 아니하는 범위 내에서 1회에 한하여 연장할 수 있다.

○ 시·도지사는 외국인투자기업이 이행 기간 내에 지정기준을 충족시키지 못한 경우에는 30일 이내에 위원회에 지정해제에 대한 심의를 요청하여야 한다.

Ⅶ 산업단지 재생

1. 재생사업지구 지정

가. 재생사업지구 지정요건

1) 지정권자 (산입법 제39조의2 제1항)

○ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(국가산업단지 제외)

2) 지정요건 (산입법 제39조의2 제1항)

○ 산업구조의 변화, 산업시설의 노후화 및 도시지역의 확산 등으로 산업단지 또는 공업지역의 재생이 필요한 경우

○ 준공된 후 20년 이상 지난 산업단지 또는 공업지역을 우선 지정

○ 공업지역은「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제36조 제1항1호다목에 해당하는 공업지역을 의미함 (용도지역상 공업지역 의미)

3) 주변지역 포함 (산입법 제39조의2 제2항) 및 일부만 시행가능 (산입법 제39조의2 제4항)

○ 효과적인 재생사업을 위하여 필요한 때에는 주변지역을 포함하여 재생사업지구를 지정할 수 있음

○ 다만, 주변지역 면적은 해당 산업단지 또는 공업지역 면적의 100분의 50을 초과할 수 없음

○ 산업단지 또는 공업지역 일부에 대하여 시행가능

- 재생사업 대상면적이 지정된 산업단지 면적의 100분의 50 미만인 경우
- 토지이용계획 변경이 수반되지 않는 경우로 지원시설, 기반시설 등의 유지, 보수, 개량 또는 확충이 필요한 경우

나. 토지소유자 등의 동의 및 공장소유자 등의 의견청취

1) 토지소유자 등의 동의요건 (산입법 제39조의8)

○ 토지면적 2분의 1 이상에 해당하는 토지소유자 동의를 받은 후 지정, 고시

○ 토지소유자 총수(지상권자 포함, 공유인 경우 1인으로 봄) 및 건축물 소유자 총수(집합건물의 경우 각 구분소유자 각자를 1인으로 봄) 각 2분의 1이상 동의

○ 동의자 수의 산정방법과 사항 : 산입법 시행령 제44조의8(토지소유자 등의 동의)

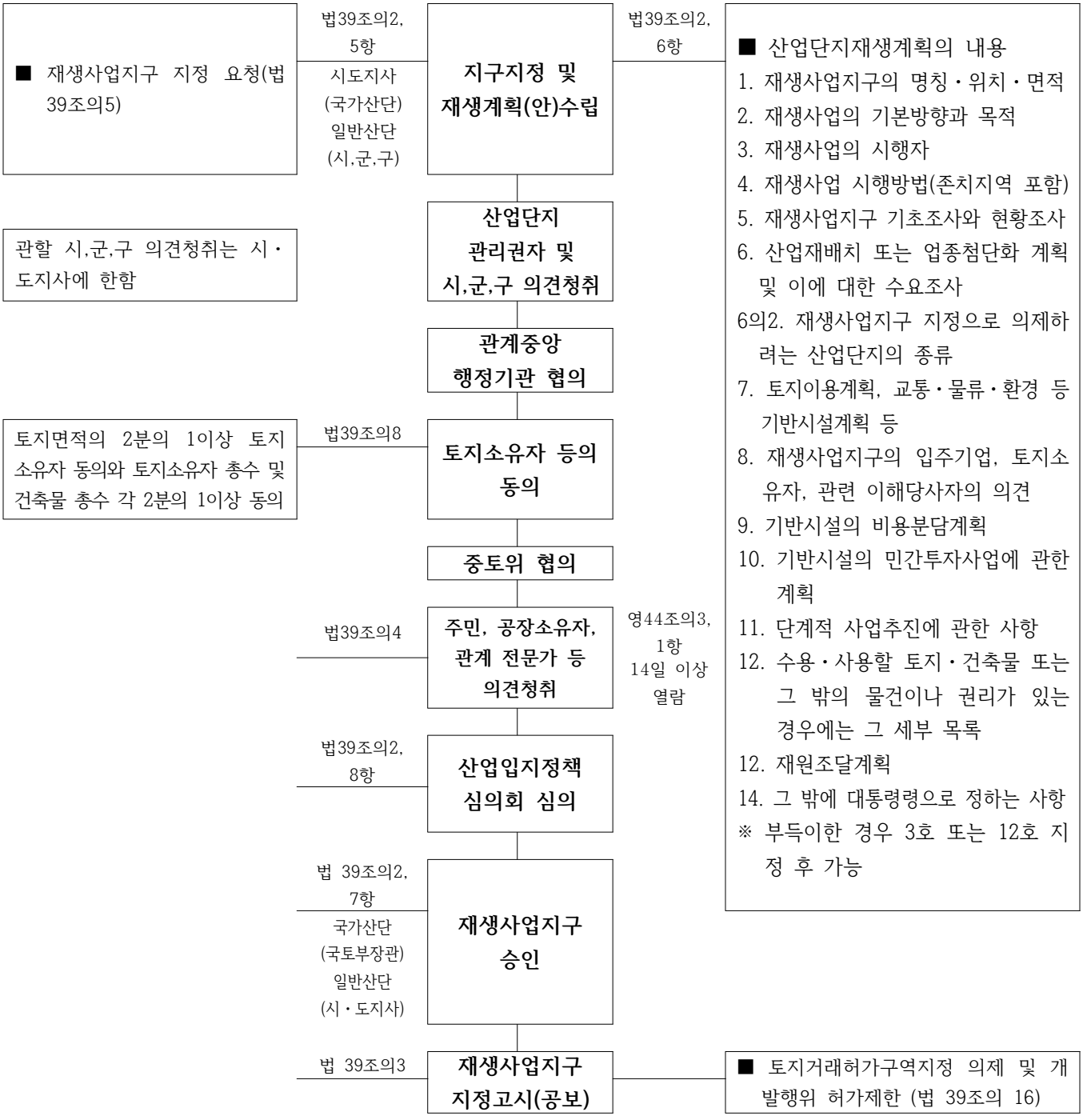
2) 공장소유자 등의 의견청취 (산입법 제39조의4, 시행령 제44조의3)

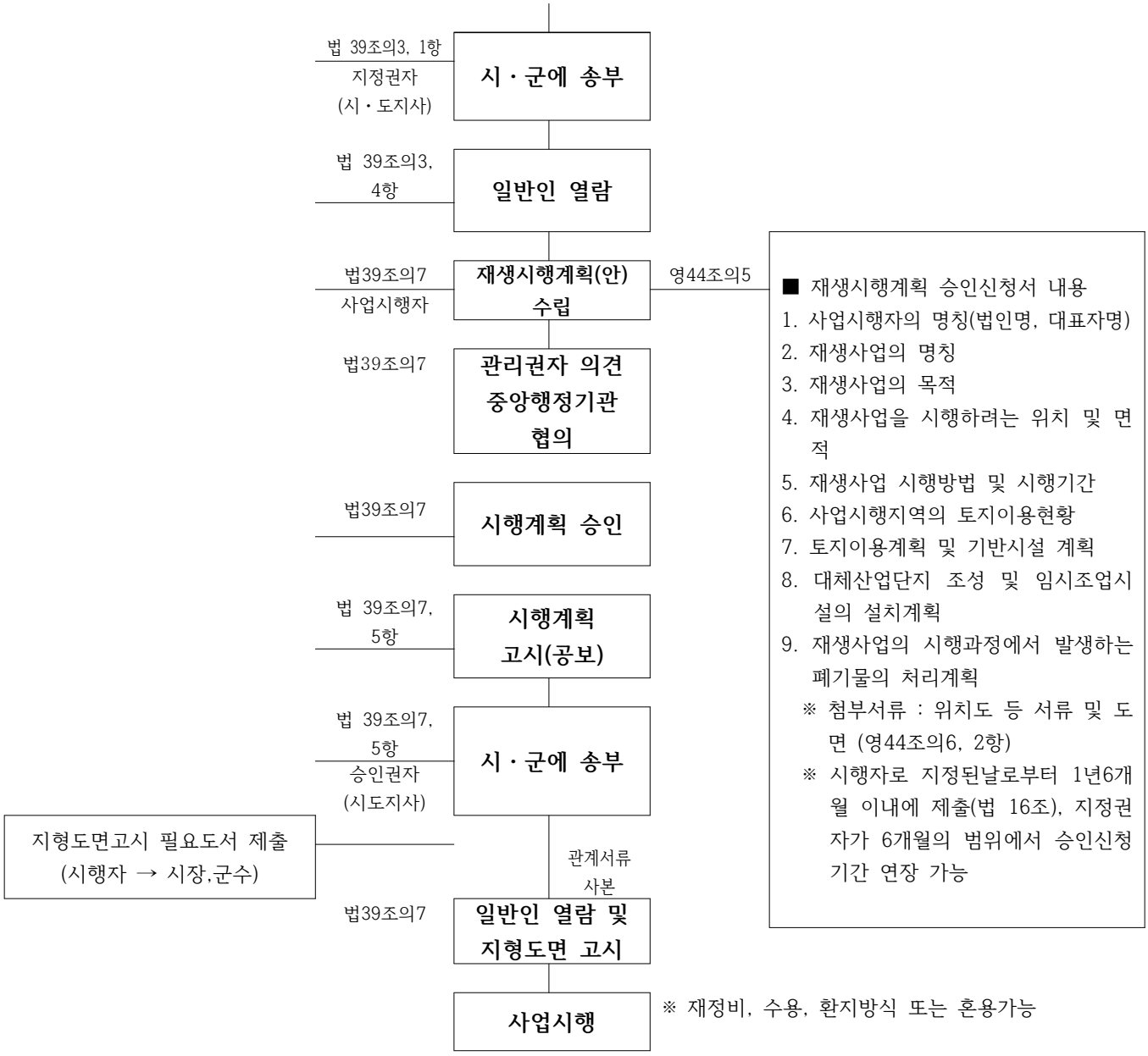
○ 재생사업지구를 지정하거나 중요사항 변경시 주민, 공장소유자 등 이해관계인과 관계전문가 등의 의견청취

○ 14일 이상 공람공고

- 둘 이상의 일간신문과 해당 시·도 또는 시군구의 인터넷 홈페이지에 공고

다. 노후산단 재생사업 절차도





2. 산업단지 재생계획

가. 재생계획의 내용 (산입법 제39조의2 제6항)

○ 재생사업지구의 명칭・위치・면적

○ 재생사업의 기본방향과 목적

○ 재생사업의 시행자(재생사업지구 지정 후에 지정 가능)

○ 재생사업 시행방법(존치지역에 관한 사항 포함)

○ 재생사업지구 기초조사와 현황조사

○ 산업재배치 또는 업종첨단화 계획 및 이에 대한 수요조사

○ 재생사업지구 지정으로 의제하려는 산업단지의 종류

○ 토지이용계획, 교통・물류・환경 등 기반시설계획 등
○ 재생사업지구 입주기업・토지소유자・관련 이해당사자의 의견
○ 기반시설의 비용분담계획
○ 기반시설의 민간투자사업에 관한 계획(필요한 경우에 한함)
○ 단계적 사업추진에 관한 사항
○ 수용・사용할 토지・건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목(재생사업지구지정 후에 재생계획에 포함 가능)
○ 재원조달계획
○ 기타 대통령령이 정하는 사항(시행령 제44조 제4항)
- 재생사업의 시행기간
- 재생사업지구의 개발을 위한 주요시설의 지원계획
- 대체산업단지 조성계획(필요한 경우로 한정)
- 입주수요에 관한 분석 자료

나. 재생계획 수립시 고려사항 (입주기업체 지원 관련 사항)

1) 제조업실태조사 (시행령 제44조의12 제1항)

○ 재생계획을 수립하기 전에 재생사업지구의 입주기업에 대한 조업실태조사를 실시하여야 함

○ 주요내용
- 건축물 수, 입주기업 수 및 근로자 수
- 입주기업별 매출액 수준 및 업종 형태
- 입주건축물 가격 및 임대료 수준

2) 입주수요조사 (시행령 제44조의12 제2항)

○ 입주기업의 재정착을 촉진하기 위하여 입주수요를 조사하여 재생계획에 반영

○ 주요내용
- 임대료 수준 등을 포함한 입주건축물 희망수요
- 인근지역 이전 희망수요

3) 입주기업 지원대책 (산입법 제39조의14, 시행령 제44조의12 제3항)

○ 조사결과를 고려하여 필요한 경우 재생계획에 대체산업단지 조성계획을 포함

○ 재생사업을 시행하는 기간 동안 입주기업의 조업안정을 위하여 인근지역에 임시 조업시설을 제공하거나 재생사업을 단계적으로 개발하는 순환개발방식을 활용

○ 국가 및 지자체는 입주기업에 대한 보호대책을 수립·시행하는 사업시행자에 대하여 임시부지의 무상제공 등의 지원 가능.

다. 재생계획 수립절차

1) 국가산업단지를 재생사업지구로 지정시 (법 제39조의2 제7항)

○ 주민동의 → 재생사업지구 지정신청 → 관리권자 의견청취 → 관계기관 협의 → 산업입지정책심의회 심의→ 국토교통부 장관 승인 → 시도지사 지정

2) 일반산업단지 또는 도시첨단산업단지를 재생사업지구로 지정시 (법 제39조의2 제7항)

○ 주민동의 → 재생사업지구 지정신청 → 관리권자 의견청취 → 관계기관 협의 → 시도지사 승인 → 시장·군수·구청장 지정 → 국토부장관 통보

라. 재생사업지구 지정의 효력

1) 재생사업지구 지정에 따른 산업단지 지정 의제 (산입법 제39조11)

○ 재생사업지구로 지정·고시된 때에는 산업단지가 지정된 것으로 의제

2) 단지내 행위 제한 [산입법 제39조의10 (산입법 제12조 준용)]

○ 산업단지로 지정·고시된 지역 안에서의 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위, 죽목의 벌채 및 식재 등 대통령령이 정하는 행위를 하고자 하는 자는 특별시장, 광역시장, 시장 또는 군수의 허가를 받아야 함.

※ 재생사업지구지정권자가 재생사업을 원활하게 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 지역의 경우에만 준용

3) 토지거래허가구역 지정 (산입법 제39조의16)

○ 재생사업지구로 지정·고시된 때에는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제10조에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역으로 지정된 것으로 간주.

4) 국토계획법 등의 적용특례 [산입법 제39조의10 (산입법 제23조 준용)]

○ 산업단지 지정 고시된 경우 그 범위 안에서 공유수면매립기본계획 또는 도시관리계획이 수립 또는 변경된 것으로 간주.

5) 산업단지 지정으로 의제 처리되는 인허가 (통합지침 별표)

법 률 명	인.허가사항	첨부하여야 할 서류
○공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률	• 사업인정 및 고시	-없음
○공유수면 관리 및 매립에 관한 법률	• 공유수면매립기본계획	-공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행령 제5조의 각 호의 사항에 관한 조사서(공유수면 관리 및 매립에 관한 법률 시행규칙 별표 1에 따른 작성례에 따라 작성한 것을 말한다. -요청지역을 표시한 2만5천분의 1의 지형도 및 지적측량성과도

마. 산업단지 지정 해제 [산입법 제39조의10 (산입법 제13조, 시행령 제15조 준용)]

○ 지정 고시 일로 부터 일정기간이내 실시계획 미신청 시 지정이 해제된 것으로 봄
- 국가산단 : 5년, 일반 및 도시첨단산단 : 3년, 농공단지 : 2년

○ 해제된 경우 지정권자는 관계 행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보 및 고시

○ 해제 경우 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 변경결정 되기 전의 용도지역으로 환원된 것으로 봄. (단, 개발의 완료로 산업단지의 지정이 해제된 경우 제외)

바. 각종 검토서

1) 환경영향평가 협의 등 (통합지침 제40조, 환경영향평가법, 자연재해대책법)

○ 재생사업지구 지정하고자 하는 경우에는 환경영향평가법 및 자연재해대책법이 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 관할 환경관리청장 및 중앙재난안전대책본부장 또는 지역재난안전대책본부장과 협의하여야 함.

2) 연계교통체계 구축대책 수립 (국가통합교통체계 효율화법 제38조 및 동법 시행령 제31조)

3. 재생시행계획

가. 재생시행계획의 승인 (산입법 제39조의7, 산입법 시행령 제44조의5)

1) 신청기간

○ 재생사업의 시행자로 지정된 날부터 1년 6개월 이내에 재생시행계획 승인신청서를 재생사업지구 지정권자에게 제출하여야 함.

○ 단, 사업시행자가 부득이한 사유로 연장을 요청할 경우 6월 이내에서 연장 가능

2) 공모가능

○ 재생사업지구지정권자는 재생사업을 창의적이고 효율적으로 추진하기 위하여 재상시행계획안을 공모하고 이에 따라 선정된 안을 재생시행계획에 반영 가능

3) 재생시행계획 승인신청서 주요내용

○ 재생사업 시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명)·주소

○ 재생사업의 명칭

○ 재생사업의 목적

○ 재생사업을 시행하려는 위치 및 면적

○ 재생사업의 시행방법 및 시행기간

○ 사업시행지역의 토지이용현황

○ 토지이용계획 및 기반시설계획

○ 대체산업단지의 조성 및 임시조업시설의 설치 계획

○ 재생사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획

○ 다음의 서류 및 도면을 첨부하여야 한다.

- 위치도
- 계획평면도 및 실시설계도서(공유수면의 매립이 포함되는 경우에는 국토교통부령으로정하는 매립공사 설명서 포함)
- 사업비 및 자금조달계획서(연차별 투자계획 포함)
- 기반시설의 비용분담계획서
- 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서
- 사업시행지역에 존치하려는 기존 공장이나 건축물 등의 명세서
- 재생사업의 시행에 지장이 있다고 인정되는 재생사업지구의 건축물 또는 공작물 등의 명세
- 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류

- 대체산업단지의 조성 및 임시조업시설의 설치에 관한 계획서
- 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서
- 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용산출 내역서 및 재생사업 시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서
- 재생사업 대행계획서(해당 계획이 있는 경우에 한정)
- 도시·군관리계획결정(지구단위계획 포함)에 필요한 관계 서류 및 도면
- 종전 토지소유자에 대한 환지계획서(환지계획이 있는 경우에 한정)
- 재생사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리에 관한 계획서
- 문화재의 보존에 미치는 영향에 관한 서류
- 공유수면 등에 대한 피해영향조사서(공유수면매립의 경우에 한정)

나. 재생사업지구 지정에 따른 산업단지 지정 의제 등 (산입법 제39조의11)

○ 재생사업지구가 지정·고시된 때에는 산입법 제6조, 제7조, 제7조의2부터 제7조의4까지 및 제8조에 따라 산업단지가 지정·고시된 것으로 봄.

○ 다만, 재생사업지구에 공업지역이나 주변지역이 포함된 경우에는 산입법 제39조의7에 따른 재생시행계획이 승인·고시된 때에 산업단지 지정·고시된 것으로 봄.

○ 산입법 제39조의7에 따라 재생시행계획이 승인·고시된 때에는 제17조, 제17조의2, 제18조, 제18조의2, 제19조 및 제19조의2에 따라 산업단지개발실시계획이 승인·고시된 것으로 봄.

다. 재생사업지구 지정의 고시 (산입법 제39조의3)

1) 공보 고시

2) 관계 서류 사본을 관할 시장·군수·구청장에게 송부(산업단지의 종류 포함)

3) 고시내용(영 제44조의2)

○ 재생사업지구의 명칭·위치·면적

○ 재생사업의 기본방향과 목적

○ 재생사업의 시행자

○ 재생사업의 시행기간 및 시행방법(존치지역에 관한 사항 포함)

○ 재생사업지구 지정으로 의제하려는 산업단지의 종류(공업지역이 포함된 경우에 한정)

○ 산업재배치 또는 업종첨단화 계획

○ 토지이용계획 및 주요기반시설계획
○ 단계적 사업추진에 관한 사항
○ 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리의 세목과 소유자 및 관계인의 성명·주소
○ 관련 도서의 열람방법
○ 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항

라. 재생사업에의 준용 (산입법 제39조의10 및 시행령 제44조의9)

○ 준용법규(산입법)
- 제5조(산업입지개발지침)
- 제12조(행위제한 등)
- 제13조(산업단지 지정의 해제)
- 제16조(시행자) : 산업단지 안의 토지의 소유자는 건축물의 소유자와 그 지상권자 포함
- 제16조의2(조합의 설립 등)
- 제20조(위탁시행)
- 제20조의2(신탁개발)
- 제21조(다른 법령에 의한 인허가등의 의제)
- 제22조(제2항을 제외)(토지수용)
- 제23조부터 제34조까지(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등의 적용특례, 토지소유자에 대한 환지, 토지에의 출입 등, 공공시설 및 토지 등의 귀속, 국·공유지의 처분제한 등, 비용의 부담, 기반시설 지원, 기존 공장의 존치 등, 산업단지 외에 사업에 대한 준용, 선수금, 시설부담, 이의신청 등)
- 제36조부터 제38조까지(이주대책 등, 개발사업의 준공인가, 개발한 토지·시설 등의 처분)
- 제45조(조세 및 부담금의 감면)
- 제46조(자금지원)
- 제46조의2(주택공급의 특례)

4. 사업시행

가. 시행자의 종류 [산입법 제39조의10 (산입법 제16조 준용)]

○ 제1호 : 국가, 지자체, 공공기관, 지방공사 등

○ 제2호 : 중소벤처기업진흥공단, 한국산업단지공단, 한국농어촌공사

○ 제2호의2 : 중소기업협동조합, 상공회의소

○ 제3호 : 당해 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자 하는 자 또는 개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자

- 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하여 입주하고자하는 자
  • 시설용지를 직접 개발하고자 하는 경우
  • 산업단지 내 산업시설용지의 30%이상을 직접 사용하고 잔여 용지를 입주를 희망하는 자에게 공급하는 경우
- 산업단지 개발계획에 적합하게 산업단지를 개발할 능력이 있다고 인정되는 자
  • 종합공사를 시공하는 업종등록을 한 자로서 공시된 해당 연도의 시공능력평가액이 산업단지개발계획에서 정한 연 평균 사업비(보상비 제외) 이상인 자
  • 산집법에 의해 지식산업센터를 설립할 수 있는 자로서 산업단지 안에서 지식산업센터에 필요한 용지를 직접 개발하고자 하는 자

○ 제4호 : 1호~3호 시행자의 공동출자법인

○ 제5호 : 3호 시행자와 신탁계약을 체결한 부동산신탁업자

○ 제6호 : 산업단지 안의 토지 소유자 또는 그들이 산업단지 개발을 위해 설립한 조합

○ 사업시행자는 산업단지개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 사업의 일부를 대행 가능

○ 지정권자는 사업시행자를 경쟁입찰방식으로 선정가능(민간기업 등이 지정요청하는 경우 제외)

나. 시행자 변경 [산입법 제39조의10 (산입법 제16조 제2항 준용)]

○ 사업시행자가 실시계획 승인 후 2년 내 개발사업 착수하지 않거나

○ 실시계획에 정해진 기간 내 개발사업을 완료치 않거나 완료가능성이 없는 경우 다른 시행자 지정 가능

다. 재생사업 시행방식 (산입법 제39의6)

○ 재정비방식 : 재생사업지구지정권자가 재생사업지구의 기반시설 정비와 연계하여 토지이용계획 등의 재생계획 및 재생시행계획을 수립하고 이에 따라 토지소유자, 입주기업 등이 정비하는 방식

○ 수용방식 : 재생사업지구 내 토지 등을 전부 또는 일부 수용하거나 사용하여 시행

○ 환지방식 : 재생사업지구 내 토지소유자 등에게 환지를 통하여 시행

○ 재정비, 수용 및 환지방식을 혼용하는 방식

5. 개발사업의 지원 및 개발이익 환수

가. 비용의 부담 [산입법 제39조의10 및 시행령 제44조의9 제2항(산입법 제28조 준용)]

산업단지 개발사업에 필요한 비용은 사업시행자가 부담. 다만, 국가 또는 지자체는 산업단지 개발에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다. 이 경우 재생사업에 대한 지원규모, 지원비율에 대해서는 심의회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 따로 정할 수 있음

1) 보조대상

○ 재생사업지구의 용지매입비, 재생사업지구 조성을 위한 부지조성비

○ 재생사업지구의 간선도로, 녹지시설, 공원, 주차장 및 공동구의 건설비

○ 용수공급시설·하수도 및 공공폐수처리시설의 건설비

○ 재생사업지구의 진입도로·전력·통신시설 등 기반시설비

○ 이주대책사업비

○ 문화재조사비 및 오염실태조사비

나. 개발이익의 재투자 (산입법 제39조의15, 시행령 제44조의13)

1) 재투자 내용

○ 사업시행자는 재생사업으로 인하여 발생하는 이익을 재생사업지구의 산업시설용지 분양가격 인하와 기반시설, 공공시설 설치 등의 용도로 사용.

2) 구체적인 내용

○ 산업시설용지 외의 용도로 공급하는 용지의 매각수익 중 100분의 25 이하의 범위에서 해당 재생사업지구의 산업시설용지 분양가격 인하 및 기반시설 재투자 등을 위하여 사용.

○ 예외사항

- 재생사업 시행자가 산업시설용지 면적의 100분의 20 이상을 임대하는 경우
- 조성원가보다 높은 가격으로 공급하는 용지의 면적이 재생사업지구 총 면적의 100분의 10 미만인 경우

분양가격의 결정(개발이익 재투자 관련)

구 분		산업시설용지	산업시설용지 외	건축사업
근거규정		시행령 40조	시행령 40조	시행령 40조의3
제16조 1호, 2호 (공공)		조성원가	감정평가액 (매각수익 중 50/100 이상 재투자)	적정이윤 (적정이윤을 제외한 분양수익은 재투자) ※ 적정이윤 : 조성원가 15/100 범위에서 국토부장관이 정하는 이윤율(조성원가 6%)
제16조 3호 ~ 6호 (민간)	신규산단	조성원가 + 적정이윤 (적정이윤 : 조성원가 15/100 범위에서 시·도조례가 정하는 이윤율)	감정평가액(신규산단시 재투자규정 없음)	신규산단은 건축 불가능
	재생사업		재생사업시 매각수익 중 50/100이상 재투자	재생사업시 건축가능

다. 재생사업 지원을 위한 특례 (산입법 제39조의17)

1) 학교시설 기준특례 (산입법 제39조의17, 시행령 제44조의14)

○ 재생사업지구에서의 학교시설기준은 교지 면적에 한정하여 2분의 1의 범위에서 완화 가능

2) 녹지율 및 도로율 특례 (산입법 제39조의17)

○ 재생사업지구에 적용되는 녹지율 및 도로율 등에 대한 기준은 산업입지개발지침의 100분의 50을 초과하는 범위에서 해당 시·도 조례(부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례 제7조의3)로 따로 정할 수 있음.

3) 건축사업 특례 (산입법 제39조의17, 시행령 제44조의15)

○ 재생사업 시행자는 건축사업을 포함하여 재생사업을 시행할 수 있음.

※ 당초 공공 사업시행자만 산업단지 조성사업과 건축사업을 모두 할 수 있었는데, 재생사업에서는 민간시행자까지도 건축사업을 할 수 있게끔 범위 확대

4) 산업시설용지 면적 특례 (산입법 제39조의17)

○ 재생사업지구에 대한 산업시설용지의 면적은 산업단지 전체 면적 중 공공시설을 제외한 면적의 100분의 40 이상이 되어야 함.

라. 입주기업 지원대책 (산입법 제39조의14)

○ 사업시행자는 재생시행계획을 수립할 때에는 재생사업지구의 입주기업에 대한 조업실태조사를 실시하고 대체산업단지 및 임시 조업시설 등의 대책을 마련해야 함.

○ **입주기업 조업실태조사 포함사항 (시행령 제44조의12 제1항)**

- 건축물 수, 입주기업 수 및 근로자 수
- 입주기업별 매출액 수준 및 업종 형태
- 입주건축물 가격 및 임대료 수준
- 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항

○ **입주수요조사 포함사항 (시행령 제44조의12 제2항)**

- 임대료 수준 등을 포함한 입주건축물 희망수요
- 인근지역 이전 희망수요
- 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항

○ 입주기업에 대한 보호대책을 수립·시행하는 사업시행자에 대하여 임시부지 무상제공 등의 지원을 할 수 있음.

6. 기타

가. 재생사업지구 지정 요청 (산입법 제39조의5)

○ 민간기업 등은 재생계획을 작성하여 재생사업지구지정권자에게 재생사업지구의 지정 요청 가능.

- 지정을 요청하는 경우 해당 지역을 관할하는 시장·군수·구청장에게 지정 요청 관련 서류를 동시에 제출하여 미리 검토할 수 있도록 하여야 함.
- 재생사업지구가 지정된 경우 지정을 요청한 자는 재생사업의 시행자로 지정

○ 중앙행정기관의 장은 재생사업지구지정권자에게 재생사업지구의 지정 요청 가능

- 중앙행정기관의 장은 재생사업지구의 지정 목적, 재원 조달방안 등 국토교통부장관이 정하는 사항을 첨부하여야 함.

나. 순환개발방식의 개발사업 (산입법 제39조의9)

○ 사업시행자는 재생사업을 원활하게 시행하기 위하여 필요한 경우 입주기업 지원 대책을 재생시행계획에 포함 가능하며, 인근 지역에 입주기업을 위한 임시 조업시설 제공 가능.

○ 임시 조업시설을 제공받은 자가 재생사업이 완료된 이후에도 임시 조업시설을 계속 사용하고자 하는 경우에는 이를 분양하거나 계속 임대 가능.

다. 재생사업 활성화구역의 지정 및 특례 (산입법 제39조의12, 제39조의13)

○ 활성화구역은 해당 재생사업지구 전체면적의 30%를 초과할 수 없음.

○ 활성화 계획 포함 사항

- 활성화계획의 목적
- 활성화계획의 내용 및 효과
- 기반시설의 설치·정비에 관한 계획
- 재원조달계획 및 예산집행계획
- 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

○ 필요한 경우 시·도 조례에도 불구하고 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조 및 제78조에 따른 용도지역별 최대한도 범위에서 건폐율 및 용적율을 완화하여 계획 가능.

○ 활성화구역 사업시행자에 대해서는 개발이익 재투자를 적용하지 않음.

○ 국가 또는 지방자치단체는 활성화구역에 대하여 기반시설 설치비용 등을 우선 지원 가능.

○ 활성화구역에 대하여는 다음의 법률 규정 적용하지 않을 수 있음

- 「주택법」제21조 : 주택의 배치, 부대시설·복리시설의 설치기준 및 대지조성기준
- 「주자장법」제19조 : 부설주차장의 설치
- 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제14조 : 도시공원 및 녹지의 확보
- 「문화예술진흥법」제9조 : 건축물에 대한 미술작품의 설치

라. 이의신청 등 (산입법 제39조의21)

○ 사업시행자가 개발이익의 재투자에 대하여 이의가 있는 경우에는 준공인가일부터 60일 이내에 재생사업지구지정권자에게 이의신청사유 및 증명자료 등을 첨부하여 이의 신청 가능.

○ 재생사업지구지정권자는 이의신청을 받은 날부터 15일 이내에 그 결과를 신청인에게 서면으로 통보.

마. 재생사업의 총괄관리 (산입법 제39조의18)

○ 재생사업지구지정권자는 재생계획 수립단계에서부터 총괄사업관리자를 지정 가능

- 「한국토지주택공사법」에 따라 설립된 한국토지주택공사
- 「지방공기업법」에 따라 주택사업을 영위하기 위하여 설립된 지방공사

○ 총괄사업관리자의 업무

- 재생사업지구에서의 모든 재생사업 총괄관리
- 도로 등 기반시설의 설치
- 기반시설 비용 지원금의 관리
- 재생계획 수립 시 기반시설 설치계획 등의 자문에 대한 조언
- 그 밖에 산입법에서 규정하는 업무 및 대통령령으로 정하는 업무

바. 재생사업과 도시재생사업의 연계 (산입법 제39조의22)

○ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(광역시 관할 구역에 있는 군의 군수는 제외한다)는 재생사업지구 또는 재생사업지구와 그 주변 지역을 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 도시재생활성화지역으로 우선 지정하고, 그 지역에 대하여 도시재생활성화계획을 수립할 수 있음.

○ 이 경우 도시재생활성화지역 지정 및 도시재생활성화계획의 수립에 관하여는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따름.

사. 임대전용산업단지의 운영·관리 (시행령 제47조의7)

○ 임대기간 : 50년 이내

※ 임대기간 만료 후 임차인이 재계약하려는 때에는 특별한 사유가 없는 한 응하여야 함.

○ 입주기업은 임대계약에서 정하는 목적 외의 용도로 토지를 사용할 수 없음

○ 임대관리기관으로부터 문서에 의하여 동의를 받을 사항

- 임대토지·시설의 전대 및 양도 등 일체의 권리변동 행위
- 임대토지의 형질 등을 변경하는 행위
- 임대토지상의 건축물 등 임대토지상 지상물건의 매각, 대여, 교환 등 일체의 처분행위

○ 임대전용산업단지의 운영·관리에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시함. (임대전용산업단지 관리·운용에 관한 지침)

Ⅷ 참 고

1. 검사·감독

가. 검사 (산입법 제47조)

○ **산업단지 개발 추진공정 및 승인조건 이행 여부 등 확인이 필요한 경우와 산입법 제48조 제1항 각호에 해당하는 경우**
- 사업시행자로 하여금 필요한 보고를 하게 하거나 자료의 제출을 명할 수 있다
- 소속 공무원이 산업단지개발사업에 관한 업무를 검사할 수 있다.

- 검사 7일 전까지 검사일시, 검사이유 및 검사내용 등에 대한 검사계획을 사전에 통지하여야 하며, 검사시에는 증표를 관계인에게 보여야 한다.

나. 감독 (산입법 제48조, 시행령 제48조)

○ **사업시행자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우**
- 이 법에 의한 인가·승인 또는 지정을 취소하거나
- 공사중지, 공작물의 개축·이전, 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

→ 감독처분시 고시 : 사업명, 시행자 성명·주소, 위치·면적, 처분내용·사유

- 지정·승인 시 부과조건, 개발·실시계획, 시행계획의 내용대로 시행되지 않는 경우
- 관리청에 귀속될 공공시설과 사업시행자에게 귀속·양도될 재산을 산단 준공 전에 종류와 세목을 관리청에 통지하지 않은 경우
- 국유·공유재산의 임대 또는 양도시 부과조건을 지키지 않은 경우
- 위반하여 선수금을 지급받은 경우
- 실시계획승인권자의 공공시설 설치, 녹지 보존 명령을 위반한 경우
- 이주대책 등을 수립하지 않거나 수립된 대책을 시행하지 않은 경우
- 준공인가를 받지 않은 경우나 준공인가 이전에 사전승인을 받지 않고 시설물을 사용한 경우
- 처분계획을 작성하지 않거나 처분계획과 다르게 토지·시설 등을 처분한 경우
- 산업단지관리기본계획을 준수하지 않은 경우
- 임대전용산업단지 기준과 운영·관리에 관한 사항을 위반한 경우
- 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 산입법에 따른 인가·승인 또는 지정을 받은 경우
- 사정이 변경되어 산업단지개발사업을 계속 시행할 수 없게 된 경우

○ 상기에 따라 사업시행자 지정 취소, 실시계획 승인 또는 변경승인 취소에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다.

2. 생태자연도

가. 생태자연도 (자연환경보전법 제34조)

1) 개념

○ 산·하천·내륙습지·호소·농지·도시 등에 대하여 자연환경을 생태적 가치, 자연성, 경관적 가치 등에 따라 등급화하여 「자연환경보전법」제34조에 따라 작성된 지도

2) 등급별 구분기준

구 분	해 당 지 역
1등급 권역	가. 「야생생물보호 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 멸종위기 야생생물의 주된 서식지·도래지 및 주요 생태축 또는 주요 생태통로가 되는 지역 나. 생태계가 특히 우수하거나 경관이 특히 수려한 지역 다. 생물의 지리적 분포한계에 위치하는 생태계지역 또는 주요 식생의 유형을 대표하는 지역 라. 생물다양성이 특히 풍부하고 보전가지치가 큰 생물자원이 존재·분포하고 있는 지역 마. 그 밖에 가목 내지 라목에 준하는 생태적 가치가 있는 지역으로서 다음의 기준에 해당하는 지역 - 자연원시림이나 이에 가까운 산림 또는 고산초원 - 자연상태나 이에 가까운 하천·호소 또는 강하구
2등급 권역	○ 장차 보전의 가치가 있는 지역 또는 1등급 권역의 외부지역으로서 1등급 권역의 보호를 위하여 필요한 지역
3등급 권역	○ 1등급 권역, 2등급 권역 및 별도관리지역으로 분류된 지역외의 지역으로서 개발 또는 이용의 대상이 되는 지역
별도관리지역	○ 다른 법률의 규정에 의하여 보전되는 지역 중 역사적·문화적·경관적 가치가 있는 지역이거나 도시의 녹지보전 등을 위하여 관리되고 있는 지역 1. 「산림보호법」에 따른 산림보호구역 2. 「자연공원법」에 따른 자연공원 3. 「문화재보호법」에 따라 천연기념물로 지정된 구역(그 보호구역을 포함한다. 4. 「야생생물보호 및 관리에 관한 법률」에 따른 야생생물 특별보호구역 또는 야생생물보호구역 5. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 수산자원보호구역(해양에 해당되는 지역은 제외한다) 6. 「습지보전법」에 따른 습지보호구역(연안습지보호지역을 제외한다) 7. 「백두대간보호에 관한 법률」에 따른 백두대간보호지역 8. (시·도)생태·경관보전지역

1등급 권역 : 자연환경의 보전 및 복원
2등급 권역 : 자연환경의 보전 및 개발·이용에 따른 훼손의 최소화
3등급 권역 : 체계적인 개발 및 이용

※ 녹지자연도 (현재는 사용하지 않음)

1) 개념

○ 인간에 의한 인위적 개변상황을 파악하기 위하여 식물군락의 종조성을 기반으로 녹지성과 자연성을 고려하여, 육지지역을 10개 등급으로 나누어서 표시하는 지표

2) 자연녹지관리 기본방향

구 분	녹지자연도	대 표 지 역	관 리 방 침	국토대비
보전지역	8 ~ 10 등급	장령산, 원시림, 고산초원	보전위주 관리	13.3%
완충지역	4 ~ 7 등급	잔디, 갈대군락 등의 초원, 조립지, 유령림	개발과 보전의 조화	53.0%
개발지역	1 ~ 3 등급	시가지, 농경지	개발이용	33.7%

3) 용어

대상식생(代償植生, Substitutive community)

- 원래 자연식생의 대상으로서 2차적으로 생긴 어떠한 인위적 간섭으로 성립하여 지속되는 식물군락을 가리킨다. 대부분의 소나무숲, 상수리-졸참나무숲 등의 2차림, 잣나무 식수 등의 인공림, 길가의 질경이 군락, 밭의 잡초군락 등은 모두 대상식생이다. 대상식생은 일반적으로 불안정하고, 그것을 지속시키고 있는 인위적 간섭이 정지될 때에는 다른 군락으로의 천이를 시작한다. 개개의 자연식생인 식물군락은 각각 몇 개의 특정한 대상 식물군락을 갖는다

유령림

- 일반적으로 이차림이라 불리는 군락인 서어나무, 상수리나무, 졸참나무 군락으로 약 20년까지의 식생

장령림

- 일반적으로 자연림에 가까운 2차림으로 불리우는 신갈나무, 물참나무, 가시나무의 군락으로 약 20~50년까지의 식생

맹아림

- 벌채 후 줄기 아랫부분에 싹이 터 시간이 경과함에 따라 형성된 숲.

극상림

- 생태적으로 천이(어떤 일정한 장소에 존재하는 군집이 시간에 따라 차례로 다른 군락으로 바뀌어 비교적 안정적인 것으로 변화해 가는 것)의 마지막 단계에 이르는 식생 군락

4) 녹지자연도 등급의 사정기준

권역	지역	등급	명 칭	내 용
육지권	개발지역	1	시가지조성지	○ 녹지식생이 거의 존재하지 않는 지구 (해안, 염전, 암석나출지 및 해안사구)
		2	경 작 지	○ 논 또는 밭 등의 경작지구
		3	과 수 원	○ 경작지나 과수원, 묘표장과 같이 비교적 녹지식생분량이 우세한 지구
	완충지역	4	이차초원(A)	○ 잔디군락이나 인공초지(목장)등과 같이 녹지식생분량이 우세한 지구
		5	이차초원(B)	○ 갈대, 조릿대군락 등과 같이 비교적 식생의 키가 높은 이차적으로 형성된 초원지구
		6	조 림 지	○ 각종 활엽수 또는 침엽수의 식재림지구(조림지구)는 수원사시나무, 낙엽송, 잣나무 등
		7	이 차 림(A)	○ 일반적으로 이차림이라 불리는 대상 식생지구(자연군락이 인간의 영향에 의해 성립되었거나 유지되고 있는 군락, 즉 천이과정의 서이나무, 상수리나무, 졸참나무군락 등 유령림 약 20년생까지)
	보존지역	8	이 차 림(B)	○ 원시림 또는 자연식생에 가까운 이차림 지구 신갈나무, 물참나무, 가시나무 맹아림(벌채 후 줄기아랫부분에 싹이 터 시간이 경과함에 따라 형성된 숲) 등 : 소위 장령림, 약 20 ~ 50년생
		9	자 연 림	○ 다층의 식생사회를 형성하는 천이의 마지막에 이르는 극상림지구, 가문비나무, 잣나무, 분비나무 등의 고령림, 약 20 ~ 50년생)
		10	고사자연초원	○ 자연식생으로서 고산성 단층의 식생사회를 형성하는 지구 지리산 세석평전 등 고산지대의 초원지구
수권	수역	0	수 역	○ 저수지, 하천유역지구(하중사구 포함)

3. 건축물

가. 용도별 건축물의 종류 (건축법 시행령 별표1)

용도별 건축물의 종류(제3조의5 관련)

1. 단독주택[단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터·공동육아나눔터(「아이돌봄 지원법」 제19조에 따른 공동육아나눔터를 말한다.)·작은도서관(「도서관법」 제2조제4호가목에 따른 작은 도서관을 말하며, 해당 주택의 1층에 설치한 경우만 해당한다.) 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다)을 포함한다]
 가. 단독주택
 나. 다중주택: 다음의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다.
  1) 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있는 것
  2) 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것(각 실별로 욕실은 설치할 수 있으나, 취사시설은 설치하지 아니한 것을 말한다. 이하 같다)
  3) 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 330제곱미터 이하이고 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외)가 3개 층 이하일 것
 다. 다가구주택: 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다.
  1) 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개 층 이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다.
  2) 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적(부설 주차장 면적은 제외한다. 이하 같다)의 합계가 660제곱미터 이하일 것
  3) 19세대(대지 내 동별 세대수를 합한 세대를 말함.) 이하가 거주할 수 있을 것
 라. 공관(公館)
2. 공동주택[공동주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터·공동육아나눔터·작은도서관·노인복지시설(노인복지주택은 제외한다) 및 「주택법 시행령」 제10조제1항제1호에 따른 원룸형 주택을 포함한다]. 다만, 가목이나 나목에서 층수를 산정할 때 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외하고, 다목에서 층수를 산정할 때 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외하며, 가목부터 라목까지의 규정에서 층수를 산정할 때 지하층을 주택의 층수에서 제외한다.
 가. 아파트: 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택
 나. 연립주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택
 다. 다세대주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)
 라. 기숙사: 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 쓰는 것으로서 1개 동의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체의 50퍼센트 이상인 것(「교육기본법」 제27조제2항에 따른 학생복지주택을 포함한다)
3. 제1종 근린생활시설
 가. 식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것
 나. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(제4호

너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것

다. 이용원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 의류 등을 세탁·수선하는 시설(세탁소의 경우 공장에 부설되는 것과 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고의 대상인 것은 제외한다)

라. 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원(接骨院), 조산원, 안마원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설

마. 탁구장, 체육도장으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

바. 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단 사무소 등 주민의 편의를 위하여 공공업무를 수행하는 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것

사. 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공중화장실, 대피소, 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하는 것은 제외한다) 등 주민이 공동으로 이용하는 시설

아. 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것에 한정한다), 정수장, 양수장 등 주민의 생활에 필요한 에너지공급·통신서비스 제공이나 급수·배수와 관련된 시설

자. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 30제곱미터 미만인 것

4. 제2종 근린생활시설

가. 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

나. 종교집회장[교회, 성당, 사찰, 기도원, 수도원, 수녀원, 제실(祭室), 사당, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다]으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

다. 자동차영업소로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것

라. 서점(제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 것)

마. 총포판매소

바. 사진관, 표구점

사. 청소년게임제공업소, 복합유통게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 그 밖에 이와 비슷한 게임 관련 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

아. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 것

자. 일반음식점

차. 장의사, 동물병원, 동물미용실, 「동물보호법」 제32조제1항제6호에 따른 동물위탁관리업을 위한 시설, 그 밖에 이와 유사한 것

카. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 직업훈련소(운전·정비 관련 직업훈련소는 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

타. 독서실, 기원

파. 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설(「관광진흥법」에 따른 기타유원시설업의 시설을 말한다. 이하 같다) 등 주민의 체육 활동을 위한 시설(제3호마목의 시설은

제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

하. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다)

거. 다중생활시설(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업 중 고시원업의 시설로서 국토교통부장관이 고시하는 기준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것

너. 제조업소, 수리점 등 물품의 제조·가공·수리 등을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만이고, 다음 요건 중 어느 하나에 해당하는 것

1) 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상이 아닌 것

2) 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상 시설로서 발생되는 폐수를 전량 위탁처리하는 것

더. 단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150제곱미터 미만인 것

러. 안마시술소, 노래연습장

5. 문화 및 집회시설

가. 공연장으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것

나. 집회장[예식장, 공회당, 회의장, 마권(馬券) 장외 발매소, 마권 전화투표소, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다]으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것

다. 관람장(경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 그 밖에 이와 비슷한 것과 체육관 및 운동장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것을 말한다)

라. 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)

마. 동·식물원(동물원, 식물원, 수족관, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)

6. 종교시설

가. 종교집회장으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것

나. 종교집회장(제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다)에 설치하는 봉안당(奉安堂)

7. 판매시설

가. 도매시장(「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물도매시장, 농수산물공판장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며, 그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)

나. 소매시장(「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모 점포, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며, 그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)

다. 상점(그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)으로서 다음의 요건 중 어느 하나에 해당하는 것

1) 제3호가목에 해당하는 용도(서점은 제외한다)로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것

2) 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제6호의2가목에 따른 청소년게임제공업의 시설, 같은 호 나목에 따른 일반게임제공업의 시설, 같은 조 제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설 및 같은 조 제8호에 따른 복합유통게임제공업의 시설로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것

8. 운수시설

가. 여객자동차터미널

나. 철도시설

다. 공항시설

라. 항만시설

마. 그 밖에 가목부터 라목까지의 규정에 따른 시설과 비슷한 시설
9. 의료시설
가. 병원(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원 및 요양병원을 말한다)
나. 격리병원(전염병원, 마약진료소, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)
10. 교육연구시설(제2종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다)
가. 학교(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 전문대학, 대학, 대학교, 그 밖에 이에 준하는 각종 학교를 말한다)
나. 교육원(연수원, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함한다)
다. 직업훈련소(운전 및 정비 관련 직업훈련소는 제외한다)
라. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다)
마. 연구소(연구소에 준하는 시험소와 계측계량소를 포함한다)
바. 도서관
11. 노유자시설
가. 아동 관련 시설(어린이집, 아동복지시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 단독주택, 공동주택 및 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다)
나. 노인복지시설(단독주택과 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다)
다. 그 밖에 다른 용도로 분류되지 아니한 사회복지시설 및 근로복지시설
12. 수련시설
가. 생활권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)
나. 자연권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련원, 청소년야영장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)
다. 「청소년활동진흥법」에 따른 유스호스텔
라. 「관광진흥법」에 따른 야영장 시설로서 제29호에 해당하지 아니하는 시설
13. 운동시설
가. 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
나. 체육관으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천제곱미터 미만인 것
다. 운동장(육상장, 구기장, 볼링장, 수영장, 스케이트장, 롤러스케이트장, 승마장, 사격장, 궁도장, 골프장 등과 이에 딸린 건축물을 말한다)으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천 제곱미터 미만인 것
14. 업무시설
가. 공공업무시설: 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관의 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
나. 일반업무시설: 다음 요건을 갖춘 업무시설을 말한다.
1) 금융업소, 사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 것
2) 오피스텔(업무를 주로 하며, 분양하거나 임대하는 구획 중 일부 구획에서 숙식을 할 수 있도록 한 건축물로서 국토교통부장관이 고시하는 기준에 적합한 것을 말한다)
15. 숙박시설
가. 일반숙박시설 및 생활숙박시설
나. 관광숙박시설(관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔, 소형호텔, 의료관광호텔 및 휴양콘도미니엄)

다. 다중생활시설(제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다)
라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 시설과 비슷한 것
16. 위락시설
가. 단란주점으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
나. 유흥주점이나 그 밖에 이와 비슷한 것
다. 「관광진흥법」에 따른 유원시설업의 시설, 그 밖에 이와 비슷한 시설(제2종 근린생활시설과 운동시설에 해당하는 것은 제외한다)
라. 삭제 <2010.2.18>
마. 무도장, 무도학원
바. 카지노영업소
17. 공장
물품의 제조·가공[염색·도장(塗裝)·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다] 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 자원순환 관련 시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것
18. 창고시설(위험물 저장 및 처리 시설 또는 그 부속용도에 해당하는 것은 제외한다)
가. 창고(물품저장시설로서 「물류정책기본법」에 따른 일반창고와 냉장 및 냉동 창고를 포함한다)
나. 하역장
다. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류터미널
라. 집배송 시설
19. 위험물 저장 및 처리 시설
「위험물안전관리법」, 「석유 및 석유대체연료 사업법」, 「도시가스사업법」, 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「총포·도검·화약류 등 단속법」, 「화학물질 관리법」 등에 따라 설치 또는 영업의 허가를 받아야 하는 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것. 다만, 자가난방, 자가발전, 그 밖에 이와 비슷한 목적으로 쓰는 저장시설은 제외한다.
가. 주유소(기계식 세차설비를 포함한다) 및 석유 판매소
나. 액화석유가스 충전소·판매소·저장소(기계식 세차설비를 포함한다)
다. 위험물 제조소·저장소·취급소
라. 액화가스 취급소·판매소
마. 유독물 보관·저장·판매시설
바. 고압가스 충전소·판매소·저장소
사. 도료류 판매소
아. 도시가스 제조시설
자. 화약류 저장소
차. 그 밖에 가목부터 자목까지의 시설과 비슷한 것
20. 자동차 관련 시설(건설기계 관련 시설을 포함한다)
가. 주차장
나. 세차장
다. 폐차장
라. 검사장
마. 매매장
바. 정비공장
사. 운전학원 및 정비학원(운전 및 정비 관련 직업훈련시설을 포함한다)

아.「여객자동차 운수사업법」,「화물자동차 운수사업법」 및「건설기계관리법」에 따른 차고 및 주기장(駐機場)
21. 동물 및 식물 관련 시설
가. 축사(양잠·양봉·양어·양돈·양계·곤충사육 시설 및 부화장 등을 포함한다)
나. 가축시설[가축용 운동시설, 인공수정센터, 관리사(管理舍), 가축용 창고, 가축시장, 동물검역소, 실험동물 사육시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다]
다. 도축장
라. 도계장
마. 작물 재배사
바. 종묘배양시설
사. 화초 및 분재 등의 온실
아. 동물 또는 식물과 관련된 가목부터 사목까지의 시설과 비슷한 것(동·식물원은 제외한다)
22. 자원순환 관련 시설
가. 하수 등 처리시설
나. 고물상
다. 폐기물재활용시설
라. 폐기물 처분시설
마. 폐기물감량화시설
23. 교정 및 군사 시설(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다)
가. 교정시설(보호감호소, 구치소 및 교도소를 말한다)
나. 갱생보호시설, 그 밖에 범죄자의 갱생·보육·교육·보건 등의 용도로 쓰는 시설
다. 소년원 및 소년분류심사원
라. 국방·군사시설
24. 방송통신시설(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다)
가. 방송국(방송프로그램 제작시설 및 송신·수신·중계시설을 포함한다)
나. 전신전화국
다. 촬영소
라. 통신용 시설
마. 데이터센터
바. 그 밖에 가목부터 마목까지의 시설과 비슷한 것
25. 발전시설
발전소(집단에너지 공급시설을 포함한다)로 사용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
26. 묘지 관련 시설
가. 화장시설
나. 봉안당(종교시설에 해당하는 것은 제외한다)
다. 묘지와 자연장지에 부수되는 건축물
라. 동물화장시설, 동물건조장(乾燥葬)시설 및 동물 전용의 납골시설
27. 관광 휴게시설
가. 야외음악당
나. 야외극장
다. 어린이회관
라. 관망탑
마. 휴게소

바. 공원·유원지 또는 관광지에 부수되는 시설 28. 장례식장 가. 장례식장[의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다] 나. 동물 전용의 장례식장 29. 야영장 시설 「관광진흥법」에 따른 야영장 시설로서 관리동, 화장실, 샤워실, 대피소, 취사시설 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것
비고 1. 제3호 및 제4호에서 "해당 용도로 쓰는 바닥면적"이란 부설 주차장 면적을 제외한 실(實) 사용면적에 공용부분 면적(복도, 계단, 화장실 등의 면적을 말한다)을 비례 배분한 면적을 합한 면적을 말한다. 2. 비고 제1호에 따라 "해당 용도로 쓰는 바닥면적"을 산정할 때 건축물의 내부를 여러 개의 부분으로 구분하여 독립한 건축물로 사용하는 경우에는 그 구분된 면적 단위로 바닥면적을 산정한다. 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우에는 각 목에서 정한 기준에 따른다. 가. 제4호더목에 해당하는 건축물의 경우에는 내부가 여러 개의 부분으로 구분되어 있더라도 해당 용도로 쓰는 바닥면적을 모두 합산하여 산정한다. 나. 동일인이 둘 이상의 구분된 건축물을 같은 세부 용도로 사용하는 경우에는 연접되어 있지 않더라도 이를 모두 합산하여 산정한다. 다. 구분 소유자(임차인을 포함한다)가 다른 경우에도 구분된 건축물을 같은 세부 용도로 연계하여 함께 사용하는 경우(통로, 창고 등을 공동으로 활용하는 경우 또는 명칭의 일부를 동일하게 사용하여 홍보하거나 관리하는 경우 등을 말한다)에는 연접되어 있지 않더라도 연계하여 함께 사용하는 바닥면적을 모두 합산하여 산정한다. 3. 「청소년 보호법」 제2조제5호가목8) 및 9)에 따라 여성가족부장관이 고시하는 청소년 출입·고용금지업의 영업을 위한 시설은 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설에서 제외하되, 위 표에 따른 다른 용도의 시설로 분류되지 않는 경우에는 제16호에 따른 위락시설로 분류한다. 4. 국토교통부장관은 별표 1 각 호의 용도별 건축물의 종류에 관한 구체적인 범위를 정하여 고시할 수 있다.

나. 전용공업지역 안에서 건축할 수 있는 건축물(국계법 시행령 별표 12)

전용공업지역안에서 건축할 수 있는 건축물(제71조제1항제11호관련)
1. 건축할 수 있는 건축물 가.「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 나.「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설[같은 호 아목·자목·타목(기원만 해당한다)·더목 및 러목은 제외한다] 다.「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 공장 라.「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 마.「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 바.「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차관련시설 사.「건축법 시행령」 별표 1 제22호의 자원순환 관련 시설 아.「건축법 시행령」 별표 1 제25호의 발전시설 2. 도시·군계획조례가 정하는 바에 의하여 건축할 수 있는 건축물 가.「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택 중 기숙사

나.「건축법 시행령」별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 같은 호 아목ㆍ자목ㆍ타목(기원만 해당한다) 및 러목에 해당하는 것
다.「건축법 시행령」별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 산업전시장 및 박람회장
라.「건축법 시행령」별표 1 제7호의 판매시설(해당전용공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 경우에 한한다)
마.「건축법 시행령」별표 1 제8호의 운수시설
바.「건축법 시행령」별표 1 제9호의 의료시설
사.「건축법 시행령」별표 1 제10호의 교육연구시설 중 직업훈련소(「근로자직업능력 개발법」 제2조제3호에 따른 직업능력개발훈련시설과 그 밖에 동법 제32조에 따른 직업능력개발훈련법인이 직업능력개발훈련을 실시하기 위하여 설치한 시설에 한한다)·학원(기술계학원에 한한다) 및 연구소(공업에 관련된 연구소, 「고등교육법」에 따른 기술대학에 부설되는 것과 공장대지 안에 부설되는 것에 한한다)
아.「건축법 시행령」별표 1 제11호의 노유자시설
자.「건축법 시행령」별표 1 제23호의 교정 및 국방.군사시설
차.「건축법 시행령」별표 1 제24호의 방송통신시설

다. 일반공업지역 안에서 건축할 수 있는 건축물(국계법 시행령 별표 13)

일반공업지역안에서 건축할 수 있는 건축물(제71조제1항제12호관련)

1. 건축할 수 있는 건축물
가.「건축법 시행령」별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설
나.「건축법 시행령」별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다)
다.「건축법 시행령」별표 1 제7호의 판매시설(해당일반공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다)
라.「건축법 시행령」별표 1 제8호의 운수시설
마.「건축법 시행령」별표 1 제17호의 공장
바.「건축법 시행령」별표 1 제18호의 창고시설
사.「건축법 시행령」별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설
아.「건축법 시행령」별표 1 제20호의 자동차관련시설
자.「건축법 시행령」별표 1 제22호의 자원순환 관련 시설
차.「건축법 시행령」별표 1 제25호의 발전시설
2. 도시ㆍ군계획조례가 정하는 바에 의하여 건축할 수 있는 건축물
가.「건축법 시행령」별표 1 제1호의 단독주택
나.「건축법 시행령」별표 1 제2호의 공동주택 중 기숙사
다.「건축법 시행령」별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 안마시술소
라.「건축법 시행령」별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 동호 라목에 해당하는 것
마.「건축법 시행령」별표 1 제6호의 종교시설
바.「건축법 시행령」별표 1 제9호의 의료시설
사.「건축법 시행령」별표 1 제10호의 교육연구시설
아.「건축법 시행령」별표 1 제11호의 노유자시설
자.「건축법 시행령」별표 1 제12호의 수련시설
차.「건축법 시행령」별표 1 제14호의 업무시설(일반업무시설로서 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법

률」제2조제13호에 따른 지식산업센터에 입주하는 지원시설에 한정한다)
카.「건축법 시행령」별표 1 제21호의 동물 및 식물관련시설
타.「건축법 시행령」별표 1 제23호의 교정 및 국방.군사시설
파.「건축법 시행령」별표 1 제24호의 방송통신시설
하.「건축법 시행령」별표 1 제28호의 장례식장
거.「건축법 시행령」별표 1 제29호의 야영장 시설

라. 준공업지역 안에서 건축할 수 없는 건축물(국계법 시행령 별표 14)

준공업지역 안에서 건축할 수 없는 건축물(제71조제1항제13호 관련)

1. 건축할 수 없는 건축물
가.「건축법 시행령」별표 1 제16호의 위락시설
나.「건축법 시행령」별표 1 제26호의 묘지 관련 시설
2. 지역 여건 등을 고려하여 도시·군계획조례로 정하는 바에 따라 건축할 수 없는 건축물
가.「건축법 시행령」별표 1 제1호의 단독주택
나.「건축법 시행령」별표 1 제2호의 공동주택(기숙사는 제외한다)
다.「건축법 시행령」별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소
라.「건축법 시행령」별표 1 제5호의 문화 및 집회시설(공연장 및 전시장은 제외한다)
마.「건축법 시행령」별표 1 제6호의 종교시설
바.「건축법 시행령」별표 1 제7호의 판매시설(해당 준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설은 제외한다)
사.「건축법 시행령」별표 1 제13호의 운동시설
아.「건축법 시행령」별표 1 제15호의 숙박시설
자.「건축법 시행령」별표 1 제17호의 공장으로서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 것
차.「건축법 시행령」별표 1 제21호의 동물 및 식물 관련 시설
카.「건축법 시행령」별표 1 제23호의 교정 및 군사 시설
타.「건축법 시행령」별표 1 제27호의 관광 휴게시설

마. 자연녹지지역 안에서 건축할 수 있는 건축물(국계법 시행령 별표 17)

자연녹지지역 안에서 건축할 수 있는 건축물(제71조제1항제16호관련)

1. 건축할 수 있는 건축물(4층 이하의 건축물에 한한다. 다만, 4층 이하의 범위안에서 도시·군계획조례로 따로 층수를 정하는 경우에는 그 층수 이하의 건축물에 한한다)
가.「건축법 시행령」별표 1 제1호의 단독주택
나.「건축법 시행령」별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설
다.「건축법 시행령」별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설[같은 호 아목, 자목, 더목 및 러목(안마시술소만 해당한다)은 제외한다]

라.「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설(종합병원·병원·치과병원 및 한방병원을 제외한다)
마.「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설(직업훈련소 및 학원을 제외한다)
바.「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설
사.「건축법 시행령」 별표 1 제12호의 수련시설
아.「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설
자.「건축법 시행령」 별표 1 제18호가목의 창고(농업.임업.축산업.수산업용만 해당한다)
차.「건축법 시행령」 별표 1 제21호의 동물 및 식물관련시설
카.「건축법 시행령」 별표 1 제22호의 자원순환 관련 시설
타.「건축법 시행령」 별표 1 제23호의 교정 및 국방.군사시설
파.「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설
하.「건축법 시행령」 별표 1 제25호의 발전시설
거.「건축법 시행령」 별표 1 제26호의 묘지관련시설
너.「건축법 시행령」 별표 1 제27호의 관광휴게시설
더.「건축법 시행령」 별표 1 제28호의 장례시설
러.「건축법 시행령」 별표 1 제29호의 야영장 시설

2. 도시·군계획조례가 정하는 바에 의하여 건축할 수 있는 건축물(4층 이하의 건축물에 한한다. 다만, 4층 이하의 범위안에서 도시·군계획조례로 따로 층수를 정하는 경우에는 그 층수 이하의 건축물에 한한다)
가.「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택(아파트를 제외한다)
나.「건축법 시행령」 별표 1 제4호아목·자목 및 러목(안마시술소만 해당한다)에 따른 제2종 근린생활시설
다.「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설
라.「건축법 시행령」 별표 1 제6호의 종교시설
마.「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것
(1)「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」 제2조에 따른 농수산물공판장
(2)「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」 제68조제2항에 따른 농수산물직판장으로서 해당용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1만제곱미터 미만인 것(「농어업·농어촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호 및 제4호에 따른 농업인·어업인 및 생산자단체, 같은 법 제25조에 따른 후계농어업경영인, 같은 법 제26조에 따른 전업농어업인 또는 지방자치단체가 설치·운영하는 것에 한한다)
(3) 지식경제부장관이 관계중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 대형할인점 및 중소기업공동판매시설
바.「건축법 시행령」 별표 1 제8호의 운수시설
사.「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 중 종합병원·병원·치과병원 및 한방병원
아.「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 직업훈련소 및 학원
자.「건축법 시행령」 별표 1 제15호의 숙박시설로서 「관광진흥법」에 따라 지정된 관광지 및 관광단지에 건축하는 것
차.「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 공장 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것
(1) 첨단업종의 공장, 지식산업센터, 도정공장 및 식품공장과 읍·면지역에 건축하는 제재업의 공장으로서 별표 16 제2호 아목(1) 내지 (5)의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것
(2)「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업 및 「도시개발법」에 따른 도시개발사업으로 해당 특별시·광역시·시 및 군 지역으로 이전하는 레미콘 또는 아스콘공장
카.「건축법 시행령」 별표 1 제18호가목의 창고(농업.임업.축산업.수산업용으로 쓰는 것은 제외한다) 및 같은 호 라목의 집배송시설
타.「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설
파.「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차관련시설

4. 용도지역별 건폐율·용적률 (국토법 제77조, 제78조, 조례 제49조, 제50조)

구 분		건 폐 율		용 적 률		비 고
		법	조 례	법	조례	
주거지역	제1종 전용	50% 이하	50% 이하	50% 이상 100% 이하	100% 이하	
	제2종 전용	50% 이하	40% 이하	50% 이상 150% 이하	120% 이하	
	제1종 일반	60% 이하	60% 이하	100% 이상 200% 이하	180% 이하	
	제2종 일반	60% 이하	60% 이하	100% 이상 250% 이하	220% 이하	
	제3종 일반	50% 이하	50% 이하	100% 이상 300% 이하	300% 이하	
	준주거	70% 이하	60% 이하	200% 이상 500% 이하	400% 이하	
상업지역	중심상업	90% 이하	80% 이하	200% 이상 1,500% 이하	1,300% 이하	
	일반상업	80% 이하	60% 이하	200% 이상 1,300% 이하	1,000% 이하	
	근린상업	70% 이하	60% 이하	200% 이상 900% 이하	700% 이하	
	유통상업	80% 이하	60% 이하	200% 이상 1,100% 이하	800% 이하	
공업지역	전용공업	70% 이하	70% 이하	150% 이상 300% 이하	300% 이하	
	일반공업	70% 이하	70% 이하	150% 이상 350% 이하	350% 이하	
	준공업	70% 이하	70% 이하	150% 이상 400% 이하	400% 이하	
녹지지역	보전녹지	20% 이하	20% 이하	50% 이상 80% 이하	60% 이하	
	생산녹지	20% 이하	20% 이하	50% 이상 100% 이하	80% 이하	
	자연녹지	20% 이하	20% 이하	50% 이상 100% 이하	80% 이하	
자연환경보전지역		20% 이하	20% 이하	50% 이상 80% 이하	60% 이하	

※ 정비구역내의 용적률은 부산광역시도시및주거환경정비기본계획에서 정하는 **용적률 이하**

※ 도시계획시설 이적지(학교, 유류저장 및 송유설비, 전기공급설비, 가스공급설비, 열공급설비)

- 건폐율 30% 이하
- 용적률 제2종전용주거 100% 이하, 제1종일반주거 100% 이하, 제2종일반주거 150% 이하, 제3종일반주거 200% 이하, 준주거지역 300% 이하, 상업지역 600% 이하, 공업지역 200% 이하

※「부산광역시 도시계획 조례」제49조제2항2호에 의거 건폐율 80%이하

5. 부산광역시 산업단지 조성현황(총괄)

가. 조성완료 산업단지 ▻ 27개 단지

○ 서부산권(14)

산업단지	면 적(천㎡)	사 업 비(억원)	사업기간
녹산 국가산업단지	6,998	11,883	1989 ~ 2002
신평·장림 일반산업단지	2,815	1,366	1980 ~ 1990
신호 일반산업단지	3,121	7,040	1993 ~ 2007
부산과학 일반산업단지	1,967	2,350	1991 ~ 2008
화전지구(일반산단)	2,448	7,645	2003 ~ 2011
미음지구(일반산단)	3,549	10,687	2007 ~ 2017
강서보고 일반산업단지	104	296	2010 ~ 2014
모라 도시첨단산업단지	11	210	2012 ~ 2015
생곡지구(일반산단)	557	2,550	2009 ~ 2015
성우 일반산업단지	63	217	2009 ~ 2016
풍상 일반산업단지	61	218	2011 ~ 2016
지사2 일반산업단지	99	276	2012 ~ 2017
국제산업물류도시(1단계)(일반산단)	5,708	21,397	2010 ~ 2019
정주 일반산업단지	97	233	2014 ~ 2020

○ 동부산권(13)

산업단지	면 적(천㎡)	사 업 비(억원)	사업기간
정관 농공산업단지	258	63	1987 ~ 1988
센텀시티 일반산업단지	1,178	8,071	1997 ~ 2007
기룡 일반산업단지	83	229	2005 ~ 2008
기룡2 일반산업단지	46	139	2007 ~ 2011
정관 일반산업단지	1,209	1,609	2001 ~ 2010
장안 일반산업단지	1,301	2,327	2005 ~ 2011
정관코리 일반산업단지	84	257	2010 ~ 2013
명례 일반산업단지	1,566	2,988	2008 ~ 2014
회동·석대 도시첨단산업단지	229	1,195	2008 ~ 2013
부산신소재 일반산업단지	255	699	2013 ~ 2017
반룡 일반산업단지	547	1,501	2013 ~ 2018
에코장안 일반산업단지	201	735	2014 ~ 2019
오리 일반산업단지	608	1,547	2013 ~ 2020

나. 조성 중인 산업단지 ▻ 9개 단지

○ 공영개발(3)

산업단지	면 적(천㎡)	사 업 비(억원)	사업기간
동남권 방사선 의·과학 일반산업단지	1,478	4,287	2012 ~ 2021
에코델타시티(도첨)	659	2,987	2015 ~ 2023
사상재생사업지구(일반산단)	3,021	4,400	2015 ~ 2030

○ 민간개발(6)

산업단지	면 적(천㎡)	사 업 비(억원)	사업기간
산양 일반산업단지	54	390	2009 ~ 2022
기장대우 일반산업단지	343	687	2010 ~ 2022
명동지구(일반산단)	506	1,390	2009 ~ 2022
지사글로벌 일반산업단지	417	1,828	2017 ~ 2022
강서해성 일반산업단지	100	349	2017 ~ 2021
금곡 도시첨단산업단지	46	692	2020 ~ 2022

다. 조성계획 산업단지 ▻ 6개 단지

○ 공영개발(3)

산업단지	면 적(천㎡)	사 업 비(억원)	사업기간
연구개발특구(일반산단)	5,500	3조9,447	2012 ~ 2027
서부산권복합산업유통단지(일반산단)	1,407	9,853	2017 ~ 2026
센텀2 도시첨단산업단지	1,912	1조4,666	2016 ~ 2027

○ 민간개발(3)

산업단지	면 적(천㎡)	사 업 비(억원)	사업기간
명서 일반산업단지	203	672	2020 ~ 2023
명동2 일반산업단지	298	979	2020 ~ 2023
기장레우스시티(지원단지)	155	1,289	2020 ~ 2023

6. 부산광역시 산업단지 관련 위원회 운영

가. 산업단지계획심의위원회

□ 근 거

○ 「산업단지 인.허가 절차 간소화를 특례법」 제6조 및 동법시행령 제4조 「부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례」 제14조

□ 설 치 : '08. 11. 15.

□ 구 성 : 29명(당연직 2, 위촉직 27) ▷ 위원장 : 부산광역시장

계	당연직(2)		위 촉 직 (27)										
					각 위원회 위원장이 추천하는 자								경제진흥원
	위원장(시장)	공무원	시의회의 원	시장위촉	도시계획위원	교통영향심의위원	재해영향평가위원	에너지위 원	대도시광역교통위원	산지관리위원	기업애로해소대책위 원	경관위원	
29	1	1	2	7	3	3	2	2	2	2	1	2	1

※ 당연직(공무원) : 일자리경제실장

□ 임 기 : 2년 (1회 연임 가능)

□ 기 능

○ 산업단지계획 승인

○ 관련 행정기관 의견 조정

《 통 합 심 의 》

○ 산업입지정책심의회 (산업입지 및 개발에 관한 법률)
○ 도시계획위원회 (국토의 계획 및 이용에 관한 법률)
○ 교통영향평가심의위원회 (도시교통정비 촉진법)
○ 재해영향평가심의위원회 (자연재해대책법)
○ 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회 (에너지이용 합리화법)
○ 국가교통위원회 (국가통합교통체계효율화법)
○ 산지관리위원회 (산지관리법)
○ 경관위원회 (경관법)

□ 운 영

○ 산업단지 개발을 위한 투자의향서 제출 및 산업단지계획 승인 신청 시 수시로 운영

○ 승인체계를 2단계(개발계획, 실시계획)에서 1단계(계획승인)로 통합, 승인기간도 6개월 내로 대폭 단축 (기존 3~4년)

나. 산업단지개발지원센터

□ 근 거

◯ 「산업단지 인.허가 절차 간소화를 특례법」 제5조 및 동법시행령 제3조

◯ 「부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례」 제9조

□ 설 치 : '08. 9. 18.

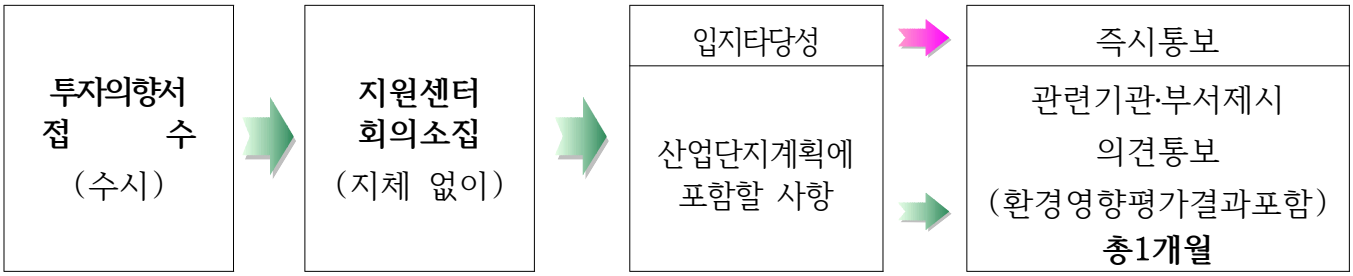
□ 구 성 : 28명(센터장: 일자리경제실장, 구성원: 도시계획, 교통, 환경 분야 부서장 등)

□ 기 능

◯ 입지타당성 검토 및 관계기관 협의 조정.지원

◯ 산업단지계획승인 신청서 접수 및 관련절차 이행

□ 운 영



□ 회의참석위원 소수 정예화

◯ 참석대상(10) : 산업입지(센터장, 간사 등), 도시계획, 시설계획, 교통, 산지, 환경, 경제자유구역청(개발1과장), 자치구 . 군

◯ 운 영

- 센터장(일자리경제실장) 회의주재로 입지타당성 직접 관련 부서의 부서장과 산업단지개발지원센터 자문단의 의견제출로 투자의향서에 대한 입지타당성 적정 여부는 당일 회의에서 결정
- 투자의향서에 대한 지정권자의 의견 통보 시 사업시행자에게 산업단지계획 수립 제출토록 일정기한 부여(3~6개월)

《산업단지계획 수립 기간》

※ 산업단지계획 수립 기간은 신청대상지역의 여건과 규모에 따름

◇ 전략환경영향평가 대상(15만㎡미만) 사업의 경우 3개월

◇ 환경영향평가 대상(15만㎡이상) 사업의 경우 6개월

제2장 실무편



IX 실무 서식

1. 투자의향서 ····· 205

[서식 1] (보완필요시) 투자의향서 보완 ····· 205

[서식 2] 투자의향서 접수 보고 ····· 205

[서식 3] 투자의향서 의견협의 ····· 207

[서식 4] 투자의향서 협의의견에 대한 조치계획 제출 요청 ····· 208

[서식 5] 투자의향서 검토 및 산업단지개발지원센터 회의 개최 보고 ····· 208

[서식 6] 산업단지개발지원센터 개최 알림 ····· 210

[서식 7] 투자의향서 검토의견 알림 ····· 211

[서식 8] 투자의향서 반려 ····· 212

2. 환경영향평가 사전 절차 [산업단지개발지원센터에서 미검토시] ····· 214

[서식 9] 환경영향평가협의회 구성 협조 요청 ····· 214

[서식 10] 환경영향평가협의회 구성 및 운영 보고 ····· 215

[서식 11] 환경영향평가협의회 위촉 및 심의 요청 ····· 218

[서식 12] 환경영향평가협의회 심의결과 알림 ····· 218

[서식 13] 환경영향평가항목등의 결정 보고 ····· 219

[서식 14] 환경영향평가항목등의 결정내용 공개 ····· 225

3. 산업단지 승인 신청 ····· 226

[서식 15] 산업단지계획 승인 신청사항 보고 ····· 226

[서식 16] 주민열람 및 합동설명회 개최 공고 건의 ····· 229

[서식 17] 산업단지계획 승인 신청에 대한 의견협의 ····· 229

[서식 18] 산업단지계획 승인 신청에 대한 회신 ····· 232

[서식 19] 산업단지계획 등 합동설명회 결과 보고 ····· 232

[서식 20] 관계기관(부서) 협의의견 등에 대한 조치계획 제출 요청 ····· 233

4. 중앙토지수용위원회 협의 ····· 234
[서식 21] 중토위 협의를 위한 토지소유자 등 의견청취 요청 ····· 234
[서식 22] 산업단지 승인(사업인정) 관련 의견청취 결과 보고 ····· 234
[서식 23] 중토위 협의를 위한 사업시행자 의견 제출 요청 ····· 235
[서식 24] 사업인정(의제)사업 협의 요청 ····· 236
[서식 25] 사업인정(의제)사업 협의 결과 알림 ····· 236

5. 통합조정회의 ····· 237
[서식 26] 산업단지계획 협의에 따른 통합조정회의 개최 보고 ····· 237
[서식 27] 산업단지계획 통합조정회의 참석 요청 ····· 238
[서식 28] 산업단지계획 협의에 따른 통합조정회의 결과 보고 ····· 239

6. 기술검토서 작성 ····· 240
[서식 29] 산업단지개발지원센터 자문단 구성 협조 요청 ····· 240
[서식 30] 산업단지계획 기술검토서 작성계획 보고 ····· 241
[서식 31] 기술검토서 작성 요청 ····· 242
[서식 32] 산업단지계획 기술검토서 작성 결과 보고 ····· 243

7. 산업단지계획심의위원회 상정 ····· 245
[서식 33] 산업단지계획 승인(안) 보고 ····· 245
[서식 34] 심의결과 알림(원안가결) ····· 253
[서식 35] 심의결과 알림(조건부 가결) ····· 253
[서식 36] 심의결과 알림(재심의) ····· 253
[서식 37] 지형도면 작성을 위한 부동산종합공부 전산자료 요청 ····· 254

8. 산업단지계획 승인 ····· 258
[서식 38] 산업단지계획 승인 통보 ····· 258
[서식 39] 산업단지계획 승인 고시사항 알림 ····· 262
[서식 40] 산업단지계획 승인 고시(지형도면 고시 포함) ····· 263

9. 준공된 산업단지 변경승인 (실시계획 승인 사항) ····· 264
[서식 41] 산업단지계획 변경 승인 신청 보고 ····· 264
[서식 42] 산업단지계획 변경 승인 신청에 대한 의견협의 ····· 265
[서식 43] 관계기관(부서) 협의의견 등에 대한 조치계획 제출 요청 ····· 266
[서식 44] 산업단지계획 변경 승인 검토 보고 ····· 266
[서식 45] 산업단지계획 변경 승인 고시 ····· 268
[서식 46] 산업단지계획 변경 승인 알림(관계부서) ····· 269
[서식 47] 산업단지계획 변경 승인 알림(사업시행자) ····· 269

10. 산업단지 준공인가 ····· 270
[서식 48] 준공 전 공공시설물 인계·인수를 위한 합동점검 등 시행 ····· 270
[서식 49] 합동점검 관련 협의의견에 대한 조치계획 제출 ····· 270
[서식 50] 산업단지 준공인가 신청에 따른 의견협의 ····· 271
[서식 51] 준공인가 관련 협의의견에 대한 조치계획(계획) 제출 ····· 272
[서식 52] 준공인가 검토 보고 ····· 272
[서식 53] 준공인가 공고 ····· 279
[서식 54] 준공인가 공고사항 알림 ····· 279
[서식 55] 준공인가 알림 ····· 279

1 투자의향서

<문서접수> 투자의향서 접수

[서식 1] (보완필요시) 투자의향서 보완

수 신 : 사업시행자

제 목 : ○○ 일반산업단지 투자의향서 제출에 따른 보완

1. ○○0000-00(2000.00.00.)호와 관련됩니다.
2. 귀하께서 우리시에 제출한 ○○군 ○○리 000번지 일원『○○ 일반산업단지 조성사업』투자의향서를 검토한 결과 아래와 같이 보완사항을 알려드리니 '00.00.00.(○요일)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

아 래

○ **(보완사항 내용). 끝.**

[서식 2] 투자의향서 접수 보고

題 目 : ○○산업단지 투자의향서 접수사항 보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원『○○산업단지』투자의향서 접수내용에 대한 보고임.

□ 사업개요

- **사 업 명 :** ○○산업단지 개발사업
- **위 치 :** 부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지
- **규 모 :** 000,000㎡(약 000천평)
- **사 업 비 :** ○○억원(보상 ○○, 공사 ○○, 기타 ○○)
  - 재원조달 : 자기자본 ○○억원, 차입금 ○○억원
- **유치업종 :** ○○제조업
- **사업시행자 : ○○○**

□ 개발계획 및 현황

❍ **개발계획**

▸토지이용 : 산업시설 00,000㎡(00%), 지원시설 00,000㎡(00%),
공공시설 00,000㎡(00%),

▸상주인구/조성원가 : 약 000명/000만원(000만원/평)

❍ **신청지 현황**

▸도시기본계획 : ○○

▸도시관리계획 : ○○

▸생태 자연도 : ○○

▸표 고 분 석 : ○○

▸경 사 분 석 : ○○

▸편 입 토 지 : 국유지 ○필지 00,000㎡(00%), 공유지 ○필지 00,000㎡(00%), 사유지 ○필지 00,000㎡(00%)

□ 검토사항

❍

❍

❍

❍

□ 조치계획

❍ **투자의향서 제출 내용에 대하여 관련기관(부서) 업무협의 및 산업단지개발지원센터 회의 결과에 따라 조치코자 함.**

붙임 1. 사업개요(요약) 1부.
2. 투자의향서 1부(별첨). 끝

[서식 3] 투자의향서 의견협의

수 신 : 수신자 참조

제 목 : ○○일반산업단지 투자의향서 의견협의

○○구 ○○동 00번지 일원에「산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법」제7조 규정에 따른『○○ 일반산업단지 조성사업』투자의향서가 붙임과 같이 제출되어 협의하오니 입지적정성 여부 등을 검토하여 '00.00.00.(○)까지 검토의견을 제출하여 주시기 바라며, 기한 내 미제출시에는 별도 의견 없는 것으로 처리할 예정임을 알려드립니다.

□ 투자의향서 개요

○ 사 업 명 : ○○ 일반산업단지 조성사업
○ 위　　치 : ○○구 ○○동 00번지 일원
○ 면　　적 : 0,000㎡(약 000천평)
○ 사 업 비 : 0,000억원(공사 000, 보상 000, 기타 00)
○ 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
○ 유치업종 : 자동차 및 트레일러, 전기장비, 기타 운송장비 등 0개 업종
○ 신 청 자 : ○○○○(주) 외 00개사

붙　임　1. 사업개요(요약) 1부.
　　2. 관계기관(부서) 협의내용 1부.
　　3. 투자의향서 1부(별송).　끝.

■ 관계기관(부서) 협의내용

연번	관계기관(부서)	협의내용	비　고
▣	산업입지과	○　총괄	
1	자연재난과	○재해영향평가 등 관련사항	
2	도시계획과	○도시계획 관련 종합의견	
3	시설계획과	○도시계획시설(변경) 결정 관련사항	
4	도로계획과	○주변도로 및 단지내 도로계획 등 관련사항	
5	문화유산과	○문화재지표조사 등 관련사항	
6	공공교통정책과	○교통처리계획 등 관련사항	

7	환경정책과	○ 환경영향평가 등 관련사항	
8	공원운영과	○ 공원조성 등 관련사항	
9	산림생태과	○ 산지전용 및 녹지 등 관련사항	
10	맑은물정책과	○ 수질오염총량관리 등 관련사항	
11	생활수질개선과	○ 오수처리 등 관련사항	
12	낙동강유역환경청	○ 환경영향평가 등 관련사항	
13	경제자유구역청	○ 경제자유구역 등 관련사항	
14	해당 구	○ 투자의향서 전반적인 사항	

[서식 4] 투자의향서 협의의견에 대한 조치계획 제출 요청

수 신 : 사업시행자

제 목 : ○○ 일반산업단지 투자의향서 협의의견에 대한 조치계획 제출 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ○○구 ○○동 000번지 일원의 『**○○ 일반산업단지**』 개발 투자의향서에 대한 관계부서(기관)별 의견협의 결과 붙임과 같이 검토의견이 제출되어 알려드리오니 조치계획을 **2000.00.00.(○요일)까지** 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 관계기관(부서)별 검토의견 1부. 끝.

[서식 5] 투자의향서 검토 및 산업단지개발지원센터 회의 개최 보고

題 目 : 투자의향서에 대한 검토 및 개발지원센터 회의 개최보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원『○○산업단지』투자의향서에 대한 검토 및 산업단지개발지원센터 회의 개최 보고임.

□ 사업개요

❍ **사 업 명 :** ○○산업단지 개발사업

❍ **위　　치 :** 부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지

❍ **규　　모 :** 000,000㎡(약 000천평)

❍ **사 업 비 :** ○○억원(보상 ○○, 공사 ○○, 기타 ○○)

- 재원조달 : 자기자본 ○○억원, 차입금 ○○억원

❍ **유치업종 :** ○○제조업

❍ **사업시행자 :** ○○○

□ 개발계획 및 현황

❍ **개발계획**

▸토지이용 : 산업시설 00,000㎡(00%), 지원시설 00,000㎡(00%), 공공시설 00,000㎡(00%),

▸상주인구/조성원가 : 약 000명/000만원(000만원/평)

❍ **신청지 현황**

▸도시기본계획 : ○○

▸도시관리계획 : ○○

▸생태 자연도 : ○○

▸표 고 분 석 : ○○

▸경 사 분 석 : ○○

▸편 입 토 지 : 국유지 ○필지 00,000㎡(00%), 공유지 ○필지 00,000㎡(00%), 사유지 ○필지 00,000㎡(00%)

□ 관련기관(부서) 제시의견에 대한 조치계획

관련부서	제시의견	사업시행자 조치계획			비고
		반영	미반영	추후반영	

□ 검토의견

❍

❍

❍

❍

□ 조치계획

❍ 산업단지개발지원센터 회의를 아래와 같이 개최하여 입지적정성에 대한 논의 및 결정코자 함.

※ 산업단지개발지원센터 회의 개최

(1) 일　　시 : 2000.00.00.(○요일), 00:00 ~ 00:00

(2) 장　　소 :

(3) 회의주관 : 일자리경제실장

(4) 참석대상 : 산업입지과장, 해당부서

(5) 회의안건 : 입지타당성 적정여부 결정

- ▸ 산업단지 예정부지에 대한 개략적인 각 부서소관 법적 규제현황
- ▸ 산업여건 및 지역별 산업입지 정책
- ▸ 환경여건(자연생태도 등)
- ▸ 대지, 산지 등 토지이용 여건
- ▸ 기타 산업단지 입지선정을 위한 자문 등

(6) 참석근거 :「산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법」제5조,「부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례」 제9조 ~ 제13조

붙임　산업단지개발지원센터 회의 자료 1부.　끝.

[서식 6] 산업단지개발지원센터 개최 알림

수 신 : 수신자 참조 (→ 해당부서)

제 목 : ○○ 일반산업단지 투자의향서 제출에 따른 산업단지개발지원센터 회의 개최

「산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법」제7조의 규정에 따라 ○○ 일반산업단지 개발 투자의향서가 제출되어 입지적정성 여부를 검토하기 위해 **"부산광역시 산업단지개발지원센터회의"**를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 투자의향서 개요

가. 명　　칭 : ○○ 일반산업단지
나. 위　　치 : 부산시 ○○구 ○○동 000번지 일원
다. 규　　모 : 000,000㎡(약 00,000평)
라. 유치업종 : 비금속 광물제품 제조업, 폐기물 수집운반·처리 및 원료재생업
마. 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
바. 사업방식 : ○○개발(00% 실수요자)
사. 사 업 비 : 000억원(공사 000, 보상 000, 기타 00)
아. 재원조달 : 자기자본 000억원, 금융차입 000억원
자. 신 청 자 : ○○○

2. 산업단지개발지원센터 회의 개최

가. 일　　시 : 2000.00.00.(○요일), 00:00 ~ 00:00
나. 장　　소 :
다. 회의주관 : 일자리경제실장
라. 참석대상 : 산업입지과장, 해당부서
마. 회의안건 : 입지타당성 적정여부 결정

- ▸ 산업단지 예정부지에 대한 개략적인 각 부서소관 법적 규제현황
- ▸ 산업여건 및 지역별 산업입지 정책
- ▸ 환경여건(자연생태도, 녹지자연도 등)
- ▸ 대지, 산지 등 토지이용 여건
- ▸ 기타 산업단지 입지선정을 위한 자문 등

바. 참석근거 :「산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법」제5조,「부산광역시 산업용지 확충 등에 관한 조례」 제9조 ~ 제13조. 끝.

[서식 7] 투자의향서 검토의견 알림

수 신 : 사업시행자
제 목 : ○○ 일반산업단지 투자의향서 제출에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 제출한 ○○구 ○○동 000번지 일원의 『**○○ 일반산업단지**』 개발 투자의향서에

대한 산업단지개발지원센터 회의 결과 “입지타당성 적정”임을 알려드리며,

3. 산업단지계획 수립 시 산업단지개발지원센터 회의에서 제시된 아래 의견 및 관계부서(기관)별 협의의견을 충분히 검토하여 반영하시기 바라며, 미반영 시에는 타당한 사유를 제시하여야 합니다.

아 래

가. (반영사항 기재)...

붙임 : 관계기관(부서)별 협의의견 1부. 끝.

[서식 8] 투자의향서 반려

수 신 : 사업시행자

제 목 : ○○ 일반산업단지 투자의향서 반려

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 ○○구 ○○동 000번지 일원에 “○○ 일반산업단지” 조성을 위하여 제출한 투자의향서를 검토한 바, ***(반려 사유 기재)*** 로 사료되어 투자의향서 반려가 불가피함을 이해하여 주시기 바라며,

3. 본 처분에 대하여 이의가 있을 시에는 「행정심판법」 제27조 규정에 의거 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내, 처분이 있었던 날로부터 180일 이내에 행정심판을 제기 할 수 있으며, 「행정소송법」 제20조 규정에 의거 취소소송은 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내, 처분 등이 있은 날로부터 1년 이내에 제기할 수 있음을 알려드립니다.

4. 아울러 「민원 처리에 관한 법률」 제35조 규정에 의거 민원사항에 대한 행정기관 거부처분에 대하여 불복이 있는 민원인은 그 거부처분을 받은 날부터 60일 이내에 그 행정기관의 장에게 문서로 이의신청을 할 수 있습니다. 끝.

※ 행정심판법

제27조(심판청구의 기간) ① 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다.

② 청구인이 천재지변, 전쟁, 사변(事變), 그 밖의 불가항력으로 인하여 제1항에서 정한 기간에 심판청구를 할 수 없었을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다. 다만, 국외에서 행정심판을 청구하는 경우에는 그 기간을 30일로 한다.

③ 행정심판은 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
④ 제1항과 제2항의 기간은 불변기간(不變期間)으로 한다.
⑤ 행정청이 심판청구 기간을 제1항에 규정된 기간보다 긴 기간으로 잘못 알린 경우 그 잘못 알린 기간에 심판청구가 있으면 그 행정심판은 제1항에 규정된 기간에 청구된 것으로 본다.
⑥ 행정청이 심판청구 기간을 알리지 아니한 경우에는 제3항에 규정된 기간에 심판청구를 할 수 있다.
⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정은 무효등확인심판청구와 부작위에 대한 의무이행심판청구에는 적용하지 아니한다.

※ 행정소송법

제20조(제소기간) ① 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다. 다만, 제18조제1항 단서에 규정한 경우와 그 밖에 행정심판청구를 할 수 있는 경우 또는 행정청이 행정심판청구를 할 수 있다고 잘못 알린 경우에 행정심판청구가 있은 때의 기간은 재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산한다.
②취소소송은 처분등이 있은 날부터 1년(제1항 단서의 경우는 재결이 있은 날부터 1년)을 경과하면 이를 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.
③제1항의 규정에 의한 기간은 불변기간으로 한다.

※ 민원 처리에 관한 법률

제35조(거부처분에 대한 이의신청) ① 법정민원에 대한 행정기관의 장의 거부처분에 불복하는 민원인은 그 거부처분을 받은 날부터 60일 이내에 그 행정기관의 장에게 문서로 이의신청을 할 수 있다.
② 행정기관의 장은 이의신청을 받은 날부터 10일 이내에 그 이의신청에 대하여 인용 여부를 결정하고 그 결과를 민원인에게 지체 없이 문서로 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 정하여진 기간 이내에 인용 여부를 결정할 수 없을 때에는 그 기간의 만료일 다음 날부터 기산(起算)하여 10일 이내의 범위에서 연장할 수 있으며, 연장 사유를 민원인에게 통지하여야 한다.
③ 민원인은 제1항에 따른 이의신청 여부와 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다.
④ 제1항에 따른 이의신청의 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2 환경영향평가 사전 절차

[서식 9] 환경영향평가 협의회 구성 협조 요청

수 신 : 낙동강유역환경청, 환경정책과, 해당지역 환경부서장

제 목 : ○○일반산업단지 환경영향평가협의회 구성에 따른 위원 추천 의뢰

1. 귀 청(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. (사업시행자)에서 추진하고 있는 『○○ 일반산업단지 조성사업』과 관련하여 「환경영향평가법」제24조에 따라 "○○ 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 평가준비서"가 제출되어 동법 제8조 및 동법 시행령 제4조에 따라 "환경영향평가협의회"를 구성코자 하오니 아래와 같이 위원 추천의뢰하오니 2000. 0. 0.(0)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

○ 명 칭 : ○○ 일반산업단지

○ 위 치 : ○○구 ○○동 000번지 일원

○ 면 적 : 0000㎡

○ 유치업종 : 1차 금속제조업, 기타 기계 및 장비 제조업

○ 개발기간 : 2000년 ~ 2000년

○ 사업시행자 : ○○○

나. 기관(부서)별 추천 위원 및 서식

○ 추천 위원

▷ 낙동강유역환경청 : 소속 공무원 1명, KEI 전문가 1명

▷ 시 환경정책과 : 소속 공무원 1명, 학계 전문가 2명, 민간인 1명

▷ 해당구청 환경부서 : 소속 공무원 1명

○ 추천 서식

소 속	직 위	성 명	전화번호	이메일	비고

끝.

[서식 10] ○○ 일반산업단지 환경영향평가협의회 구성 및 운영

題 目 : ○○산단 환경영향평가협의회 구성 및 운영 건의

○○ 일반산단관련, 환경영향평가 평가준비서가 제출되어「환경영향평가법」제24조에 의한 환경영향평가항목 등을 결정하기 위해 다음과 같이 협의회를 구성·운영코자 함.

□ 사업개요

- ❍ **사 업 명 :** ○○산업단지 개발사업
- ❍ **위 치 :** 부산광역시 ○○구 ○○동 000번지
- ❍ **규 모 :** 000,000㎡(약 000천평)
- ❍ **사업 방식 :** 실수요자 개발(00개업체) ▶산업용지는 전체의 00.0%
- ❍ **사업시행자 :** ○○○

□ 환경영향평가협의회 구성

- ❍ **근 거 :** 환경영향평가법 제8조 동법 시행령 제4조
- ❍ **기 능 :** 환경영향평가 초안에 대한 전반적인 사항 심의
- ❍ **성 격 :** 비상설조직, 자문기관
- ❍ **구 성** : 0명 (위원장 포함)
  - ▸위원장 : 산업입지과장
  - ▸위 원 : 관련분야 전문가 3명(○○○, ...), 산업입지과(입지조성팀장), 환경보전과(생태지질팀장), 낙동강유역환경청(환경평가과장), 한국환경정책평가 연구원, 시민대표 ○○○
- ❍ **협의회 심의(결정)사항**
  - ▸환경영향평가 대상지역
  - ▸사업의 평가 항목·범위·방법의 설정 방안
  - ▸환경보전방안의 대안
  - ▸환경영향평가 협의내용의 조정에 관한 사항
  - ▸환경영향평가서(준비서) 심의

□ 환경영향평가협의회 운영(심의)

❍ 운　　영 : 구성원의 과반수 이상 출석으로 개의하고 출석 위원의 과반수의 찬성으로 결정.

❍ **심의방법 : 평가준비서 등에 대한 출석(서면)심의**

▸기　간 : 2000.00.00. ~ 2000.00.00.

▸방　법 : 위원별 서면심의하여 의견제출

□ 추진철차

평가계획서 심의 (평가항목, 범위 등 심의) ⇒ 평가항목 공　개 ⇒ 평가서 초안 작성 ⇒ 승인신청 ⇒ 주민설명회

⇒ 환경영향평가서 작성 ⇒ 평가서 제출 ⇒ 평가서 협의·내용통보

□ 조치의견

❍ 상기와 같이 "○○ **일반산업단지 개발사업 환경영향평가협의회**"를 구성, 심의위원 위촉하고, 평가준비서에 대하여 서면으로 심의하여 환경영향평가 업무 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 환경영향평가협의회 심의위원 구성(안) 1부

2. 환경영향평가 평가준비서 1부(별첨).　끝

○○ 일반산업단지 환경영향평가협의회 구성

□ 사 업 명 : ○○ 일반산업단지 개발사업

□ 심의위원회 구성

구 분	소　속	직　위	성　명	비 고
위원장	산업입지과	과　장	○ ○ ○	승인기관
위　원	낙동강유역환경청환경평가과	과　장	○ ○ ○	협의기관 공무원
〃 (전문가)	**부산광역시 의회**	의　원	○ ○ ○	사회경제환경

○○ 일반산업단지 환경영향평가 절차(흐름도)

평가준비서 작성

↓

환경영향평가협의회 구성 · 심의

○ 환경영향평가법 제24조, 동법 시행령 제32조
- 사업자가 승인기관장에게 요청하며, 승인기관에서 심의
- 승인권자는 30일 이내 통보

○ 환경영향평가협의회에서 결정하여야 할 사항
- 환경영향평가 대상지역, 평가항목, 범위, 방법
- 환경보전방안 대안
- 약식평가 대상사업 해당여부 등

↓

평가항목 공개, 주민의견수렴

○ 시행령 제33조
- 승인기관의 정보통신망 및 환경영향평가정보지원시스템에 **14일 이상 게재**(결정일로부터 20일 이내)
- 주민의견제출시 평가서 초안에 내용 포함

↓

평가서초안 작성 및 제출

↓

주민 및 관계기관 의견수렴

○ 법 제25조, 시행령 제36조~제39조
- 중앙지 및 지방지 공고, 20~60일 공람(공휴일 제외), 주민설명회 개최
- 협의기관장, 승인기관장, 대상지역 관할 시장·군수·구청장 등 의견수렴

↓

주민 등의 의견수렴 결과 및 반영여부 공개

○ 시행령 제43조
- 승인기관의 정보통신망 및 환경영향평가정보지원시스템에 14일 이상 게시

↓

환경영향평가서 작성 및 협의요청 (사업자→승인기관→협의기관)

○ 법 제27조, 시행령 제46조 ~ 제47조

↓

환경영향평가 협의

↓

협의내용 통보 (협의기관→승인기관→사업자)

○ 법 제29조, 시행령 제50조
- 45일 이내(공휴일 제외, 부득이한 경우 60일까지)
- 지방환경영향평가심의위원회 심의

↓

협의내용 반영 또는 필요조치 (사업자 → 승인기관)

↓

협의내용 반영 통보 (승인기관 → 협의기관)

○ 법 제30조, 시행령 제51조
- 사업승인(허가)일로부터 30일 이내

[서식 11] 환경영향평가 협의회 위촉 및 심의 요청

수 신 : 환경영향평가 협의회 위원

제 목 : ○○일반산업단지 환경영향평가협의회 심의위원 위촉 및 심의 요청

1. 우리 시정에 많은 관심과 협조하여 주셔서 감사합니다.

2. 부산광역시 ○○구 ○○동 000번지 일원의 "○○ 일반산업단지 조성사업(사업시행자 : ○○○)"에 대하여「환경영향평가법」제24조에 따라 "환경영향평가 평가준비서"가 제출되어, 동법 제8조 및 동법 시행령 제4조에 따라 "환경영향평가협의회"를 구성하고 귀하를 심의위원으로 위촉하오니 협조하여 주시기 바라며,

3. 또한, 제출된 환경영향평가 평가준비서에 대하여 아래와 같이 서면심의 요청하오니 심의결과를 200.0.0.(0)까지 e-mail(0000@korea.kr) 또는 산업입지과 FAX(051-888-4919)로 회신하여 주시기 바랍니다.

□ ○○ 일반산업단지 환경영향평가협의회

○ 심의안건 : "○○ 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 평가준비서" 심의

○ 심의기간 ; 2000.00.00.(요일) ~ 2000.00.00.(요일)

○ 심의방법 : 서면심의(위원별 심의하여 의견서 제출)

붙임 1. ○○ 일반산업단지 조성사업 환경영향평가협의회 구성(심의위원) 1부.
2. ○○ 일반산업단지 조성사업 환경영향평가준비서 심의의견서 1부.(서식)
3. ○○ 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 평가준비서 1부(별첨). 끝.

[서식 12] 환경영향평가 협의회 심의결과 알림

수 신 : 사업시행자

제 목 : ○○일반산업단지 환경영향평가협의회 심의의견 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 추진중인 "○○ 일반산업단지 조성사업"의 환경영향평가 평가준비서 제출에 따른 환경영향평가협의회 심의결과 제시된 의견을 붙임과 같이 통보하오니 환경영향평가항목 등의 결정에 반영·보완하시기 바라며,

3. 관련법령에 따라 환경영향평가항목 등의 결정내용을 공개하여 주민 등의 의견을 청취코자 하오니 그 내용을 작성·제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 환경영향평가협의회 심의의견서 각 1부. 끝.

[서식 13] ○○ 일반산업단지 환경영향평가 항목 등의 결정

題 目 : ○○ 일반산업단지 환경영향평가 항목 등의 결정

○○ 일반산업단지관련, 환경영향평가협의회에 의한 환경영향평가항목 등을 결정하고 다음과 같이 환경영향평가 항목 등을 공고하기 위함.

☐ 사업개요

- ❍ 사 업 명 : ○○ 일반산업단지 개발사업
- ❍ 위　　치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○리 일원
- ❍ 규　　모 : 000,000㎡ (약000천평)
- ❍ 사업시행자 : ○○○(○○개발)

☐ 추진경위

- ❍ `00. 00. : 투자의향서 제출
- ❍ `00. 00. : 산업단지개발지원센터 회의(결과: 입지타당성 적정)
- ❍ `00. 00. : 2000년 산업단지 지정계획 반영·고시(부고 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 환경영향평가 평가준비서 제출
- ❍ `00. 00. : 환경영향평가협의회 심의

☐ 환경영향평가협의회 심의

- ❍ 구　　성 : 0명 (위원장 포함)
  - ▸위원장 : 산업입지과장
  - ▸위　　원 : 관련분야 전문가 0명(○○○, ...), 산업입지과(입지조성팀장), 환경보전과(생태지질팀장), 낙동강유역환경청(환경평가과장), 한국환경정책평가 연구원, 시민대표 ○○○
- ❍ 심의기간 : 2000.00.00.(○요일) ~ 2000.00.00.(○요일)

☐ 환경영향평가 항목 등의 결정

- ❍ 항목설정 : 중점평가 00개, 현황조사 0, 제외 0개

❍ 범위설정 : 대기환경, 수환경, 토지환경 등 00개
❍ 조사방법 : 조사내용, 범위, 지점, 방법 등 설정

☐ 금후일정

❍ '00.00.00.~00.00. : 항목 등의 공개 및 주민의견 청취(공고)
※ 환경영향평가법 시행령 제33조에 의거 14일 이상
❍ '00.00월말 : 환경영향평가 초안 작성(사업시행자)

☐ 조치계획

❍ 붙임과 같이 **"환경영향평가 항목 등"**을 **결정**하고, **「환경영향평가법」 제24조 및 같은 법시행령 제33조**에 따라 붙임 공고 내용과 같이 "**공개**"하여 **"주민의견을 청취"**코자 합니다.

붙임 1. 환경영향평가 항목 등의 결정 공고문(안) 1부.
2. 환경영향평가 항목 등의 결정내용 1부.
3. 주민의견 제출서(서식) 1부. 끝.

부산광역시 공고 제2000-00호

○○일반산업단지 개발사업 관련

환경영향평가항목등의 결정내용 공개

부산광역시 ○○군 ○○읍 ○○리 일원의 ○○ 일반산업단지 개발사업과 관련하여 환경영향평가 평가준비서가 제출되어 환경영향평가협의회 구성 및 심의하여 「환경영향평가법」 제24조 및 같은 법시행령 제33조에 따라 다음과 같이 환경영향평가항목등의 결정내용을 공개하고 주민의견을 청취코자 하오니, 결정내용에 대하여 의견이 있을 경우에는 공개기간 내에 제출하여 주시기 바랍니다.

2000년 00월 00일

부 산 광 역 시 장

1. 사업의 개요

가. 사 업 명 : ○○일반산업단지 개발사업
나. 위 치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○○리 일원

다. 면　　적 : 000천㎡

라. 사 업 기 간 : 2000년 ~ 2000년

마. 사업시행자 : ○○○○

2. 공개방법

가. 공개내용 : 환경영향평가 항목 등의 결정내용(붙임 참조)

가. 공개기간 : 2000년 00월 00일 ~ 00월 00일 (14일간)

나. 공개장소 : 부산광역시청 홈페이지, 환경영향평가 정보지원시스템

3. 주민의견 제출

가. 제출기간 : 공개기간과 동일

나. 제출방법 : 부산광역시청 산업입지과로 서면제출 또는
환경영향평가 정보지원시스템(http://www.eiass.go.kr)에
의견 등록

다. 의견범위 : 환경영향평가 대상지역, 평가항목·범위, 주민의견수렴 방법 등

라. 주민의견 제출서 : 별첨 참조

4. 기타 자세한 사항은 부산광역시 산업입지과(☏051-888-0000)로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 환경영향평가법

제8조(환경영향평가협의회) ① 환경부장관, 계획 수립기관의 장, 계획 또는 사업에 대하여 승인 등을 하는 기관의 장(이하 "승인기관의 장"이라 한다) 또는 승인등을 받지 아니하여도 되는 사업자는 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 환경영향평가협의회를 구성·운영하여야 한다.

1. 제11조와 제24조에 따른 평가 항목·범위 등의 결정에 관한 사항
2. 제31조제2항에 따른 환경영향평가 협의 내용의 조정에 관한 사항
3. 제51조제2항에 따른 약식절차에 의한 환경영향평가 실시 여부에 관한 사항
4. 제52조제3항에 따른 의견 수렴 내용과 협의 내용의 조정에 관한 사항
5. 그 밖에 원활한 환경영향평가등을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항에 따른 환경영향평가협의회(이하 "환경영향평가협의회"라 한다)는 환경영향평가분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성하되, 주민대표, 시민단체 등 민간전문가가 포함되도록 하여야 한다. 다만, 「환경보건법」 제13조에 따라 건강영향평가를 실시하여야 하는 경우에는 본문에 따른 민간전문가 외에 건강영향평가분야 전문가가 포함되도록 하여야 한다. <개정 2015.1.20.>

③ 환경영향평가협의회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제22조(환경영향평가의 대상) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업(이하 "환경영향평가 대상사업"이라 한다)을 하려는 자(이하 이 장에서 "사업자"라 한다)는 환경영향평가를 실시하여야 한다.

2. 산업입지 및 산업단지의 조성사업

② 환경영향평가 대상사업의 구체적인 종류, 범위 등은 대통령령으로 정한다.

제24조(평가 항목·범위 등의 결정) ① 승인등을 받지 아니하여도 되는 사업자는 환경영향평가를 실시하기 전에 평가준비서를 작성하여 대통령령으로 정하는 기간 내에 환경영향평가협의회의 심의를 거쳐 다음 각 호의 사항(이하 이 장에서 "환경영향평가항목등"이라 한다)을 결정하여야 한다.

1. 환경영향평가 대상지역
2. 환경보전방안의 대안
3. 평가 항목·범위·방법 등

② 승인등을 받아야 하는 사업자는 환경영향평가를 실시하기 전에 평가준비서를 작성하여 승인기관의 장에게 환경영향평가항목등을 정하여 줄 것을 요청하여야 한다.

③ 환경부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 요청을 받은 경우에는 환경영향평가항목등을 결정할 수 있다.

1. 승인등을 받지 아니하여도 되는 사업자가 환경영향평가협의회의 심의를 거치기 곤란한 부득이한 사유가 있거나 특별히 전문성이 요구된다고 판단하여 환경영향평가항목등을 정하여 줄 것을 요청한 경우
2. 승인등을 받아야 하는 사업자가 환경영향평가협의회의 심의를 거치기 곤란한 부득이한 사유가 있거나 특별히 전문성이 요구된다고 판단하여 승인기관을 거쳐 환경영향평가항목등을 정하여 줄 것을 요청한 경우

④ 제2항 및 제3항에 따른 요청을 받은 승인기관의 장이나 환경부장관은 대통령령으로 정하는 기간 내에 환경영향평가협의회의 심의를 거쳐 환경영향평가항목등을 결정하여 사업자에게 통보하여야 한다.

⑤ 승인등을 받지 아니하여도 되는 사업자 또는 승인기관의 장(이하 "승인기관장등"이라 한다)이나 환경부장관은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 환경영향평가항목등을 결정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 제11조에 따라 결정한 전략환경영향평가항목등(개발기본계획을 수립한 환경영향평가 대상사업만 해당한다)
2. 해당 지역 및 주변 지역의 입지 여건
3. 토지이용 상황
4. 사업의 성격
5. 환경 특성
6. 계절적 특성 변화(환경적·생태적으로 가치가 큰 지역)

⑥ 사업자는 제11조에 따라 전략환경영향평가항목등에 환경영향평가항목등이 포함되어 결정된 경우로서 환경부장관과 전략환경영향평가에 대하여 협의하였을 때에는 제1항 및 제2항에 따른 환경영향평가항목등의 결정 절차를 거치지 아니할 수 있다. 이 경우 제11조에 따라 결정된 전략환경영향평가항목등은 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 결정된 환경영향평가항목등으로 본다.

⑦ 승인기관장등이나 환경부장관은 제1항과 제4항에 따라 결정된 환경영향평가항목등을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공개하고 주민 등의 의견을 들어야 한다.

⑧ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 환경영향평가항목등의 결정에 필요한 사항은 대통령령으로 정하고, 제1항 및 제2항에 따른 평가준비서의 작성방법은 환경부령으로 정한다.

※ 환경영향평가법 시행령

제3조(환경영향평가협의회의 심의사항) 법 제8조제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제13조제3항에 따른 설명회나 공청회의 생략 여부에 관한 사항
2. 법 제53조제5항제2호 또는 제56조제1항제2호에 따른 환경영향평가서등의 거짓 또는 부실 작성 여부의 판단에 관한 사항(환경부장관이 구성·운영하는 환경영향평가협의회만 해당한다). 다만, 제6조의3제1항에 따른 거짓·부실 검토 전문위원회에서 거짓으로 또는 부실하게 작성된 것으로 의결된 사항은 제외한다.
3. 그 밖에 법 제8조제1항에 따른 환경영향평가협의회의 위원장이 해당 계획 또는 사업에 대한 원활한 환경영향평가등을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

제4조(환경영향평가협의회의 구성) ① 법 제8조제1항에 따른 환경영향평가협의회(이하 "환경영향평가협의회"라 한다)의 위원장(이하 "위원장"이라 한다)은 법 제16조, 제27조 및 제44조에 따른 전략환경영향평가서 등의 협의기관(이하 "협의기관"이라 한다)의 장, 계획 수립기관의 장 또는 법 제24조제5항에 따른 승인기관장등(이하 "승인기관장등"이라 한다)이 소속 공무원 중에서 지명한다.

② 환경영향평가협의회의 위원은 다음 각 호와 같다.

1. 협의기관의 장이 지명하는 소속 공무원 1명
2. 계획 수립기관의 장 또는 승인기관장등이 지명하는 소속 공무원 1명
3. 해당 계획 또는 사업, 환경영향평가등과 관련한 학식과 경험이 풍부한 민간전문가 중에서 위원장이 위촉하는 사람 1명 이상

3의2. 협의기관의 장이 추천하는 민간전문가 중에서 위원장이 위촉하는 사람 1명 이상

4. 해당 계획 또는 사업지역을 관할하는 지방자치단체의 장이 추천하는 소속 공무원 또는 민간전문가 중에서 위원장이 임명하거나 위촉하는 사람 1명 이상

4의2. 해당 계획 또는 사업지역을 관할하는 지방환경관서의 장(협의기관의 장이 아닌 경우만 해당한다)이 추천하는 소속 공무원 중에서 위원장이 임명하는 사람 1명 이상

5. 위원장이 위촉하는 다음 각 목에 해당하는 사람 각 1명 이상
   가. 해당 계획 또는 사업지역 관할 지방자치단체에 거주하는 주민대표
   나. 시민단체에서 추천하는 민간전문가
   다. 보건 등 건강영향평가 전문가(법 제8조제2항 단서에 따라 건강영향평가를 실시하여야 하는 경우만 해당한다)
   라. 해양수산부장관이 추천하는 해양 관련 전문가[해당 계획 또는 사업지역에「연안관리법」제2조제3호에 따른 연안육역(沿岸陸域)이 포함되어 있는 경우만 해당한다]

③ 환경영향평가협의회는 위원장 1명을 포함하여 해당 계획 또는 사업의 특성 등을 고려하여 위원장이 회의마다 지명하거나 위촉하는 10명 내외의 위원으로 구성한다.

④ 위원장은 환경영향평가협의회를 대표하고 그 사무를 총괄한다.

⑤ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명하는 위원이 그

직무를 대행한다.
⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 환경영향평가협의회의 구성에 필요한 사항은 환경영향평가협의회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제5조(환경영향평가협의회의 운영) ① 환경영향평가협의회의 회의는 위원장이 소집한다.
② 환경영향평가협의회의 회의는 제4조제3항에 따른 구성원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 위원장은 해당 사업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 회의를 소집하지 아니하고 서면으로 심의할 수 있다.
1. 해당 계획 또는 사업으로 인한 환경영향이 경미하다고 판단되는 경우
2. 해당 계획 또는 사업과 유사한 법 제53조제1항에 따른 환경영향평가서등(이하 "환경영향평가서등"이라 한다)이 여러 번 제출되어 이미 심의된 경우
3. 해당 계획 또는 사업으로 인한 환경영향이 특정 분야에만 제한되어 있는 것으로 판단되는 경우

④ 환경영향평가협의회의 위원에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 소관 업무와 직접 관련하여 환경영향평가협의회에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.
⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 환경영향평가협의회의 운영에 필요한 사항은 환경영향평가협의회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제6조(위원의 제척·기피·회피 등) ① 환경영향평가협의회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 환경영향평가협의회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.
1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 계획 또는 사업이나 해당 환경영향평가등(이하 이 조에서 "해당 계획등"이라 한다)의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 되거나 해당 계획등의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 해당 계획등의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
3. 위원이 해당 계획등에 관하여 용역·자문·감정·조사 등에 직접 관여한 경우
4. 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 계획등의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 해당 계획등의 이해관계자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 환경영향평가협의회에 기피 신청을 할 수 있고, 환경영향평가협의회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.
③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

[서식 14] 환경영향평가항목등의 결정내용 공개

수 신 : 내부결재

제 목 : ○○ 일반산업단지 환경영향평가항목등의 결정내용 공고 건의

부산광역시 ○○군 ○○읍 ○○리 일원의 “○○ 일반산업단지 개발사업” 관련하여 환경영향평가(초안) 작성을 위한 평가항목 등의 결정내용을 「환경영향평가법시행령」 제33조에 따라 붙임과 같이 환경영향평가항목등의 결정내용을 공개하고 주민의견을 청취코자 市홈페이지 등에 공고 건의합니다.

○ 구　　분 : 공고
○ 건　　명 : ○○ 일반산업단지 조성사업 환경영향평가항목등의 결정내용
○ 공고방법 : 시 인터넷 홈페이지, 환경영향평가 정보지원시스템

붙임 1. 공고문 1부.
2. 환경영향평가 항목 등의 결정내용 1부.
3. 주민의견 제출서(서식) 1부. 끝.

3 산업단지 승인 신청(환경영향평가 등 포함)

<문서 접수> ○○ 일반산업단지 승인 신청(→ 사업시행자)

[서식 15] ○○ 일반산업단지 산업단지계획 승인신청사항 보고

題 目 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획 승인신청사항 보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원에 ○○○○ 대표자 ○○로부터 제출된 『○○ 일반산업단지』 산업단지계획 승인신청 관련 보고임.

□ 사업개요

- ❍ 산단명칭 : ○○ 일반산업단지 개발사업
- ❍ 위　　치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○리 일원
- ❍ 규　　모 : 000,000㎡ (약000천평)
- ❍ 유치업종 : 1차 금속 제조업 등등
- ❍ 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
- ❍ 사업방식 : 실수요자 개발 ▶ 전체 산업시설용지의 00%
- ❍ 사 업 비 : ○○억원(보상 ○○, 조성 ○○, 기타 ○○)
- ❍ 사업시행자 : ○○○ 대표자 ○○

□ 추진경위

- ❍ `00. 00. : 투자의향서 제출
- ❍ `00. 00. : 산업단지개발지원센터 회의(결과: 입지타당성 적정)
- ❍ `00. 00. : 2000년 산업단지 지정계획 반영·고시(부고 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 환경영향평가항목등의 결정내용 공개(부공 제2000-00호)

□ 향후계획

- ❍ `00.00.~`00.00. : 관련기관(부서) 협의, 합동설명회, 환경영향평가 등 협의
  - ▶ 의견청취 기간 : `00.00.00. ~ 00.00.(토, 일요일 제외)
  - ▶ 합동설명회 개최 : `00.00.00.(0), ○○ 문화회관 회의실
  - ※ 중앙, 지역 일간신문 및 부산시 홈페이지 공고

❍ `00. 00. : 산업단지계획심의위원회 및 산업단지계획 승인
❍ `00.00.~`00.00. : 협의보상 및 수용
❍ `00. 00. : 산업단지 착공
❍ `00. 00. : 산업단지 준공

□ **조치계획**

❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제9조 및 같은 법 시행령 제7조에 의거 주민 의견청취 및 합동설명회 개최 등 행정절차를 이행코자 합니다.

붙임 1. 위치도 등 1부.
2. 주민열람 및 합동설명회 개최 공고문(안) 1부.
3. 산업단지계획 승인 신청 도서 1부.(별첨) 끝.

부산광역시 공고 제2000 - 000호

○○ 일반산업단지 산업단지계획(안) 주민열람 및 합동설명회 개최 공고

부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 일원의 "○○ 일반산업단지" 개발을 위하여 산업단지계획(안) 및 환경영향평가(초안) 등을 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제9조 및 같은법 시행령 제7조에 따라 주민 등의 의견청취 및 합동설명회를 개최하고자 아래와 같이 공고합니다.

본 계획의 내용에 대하여 의견이 있는 자는 열람기간 내에 부산광역시 산업입지과(☏051-000-0000) 또는 ○○구 ○○과(☏051-000-0000)에 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

관계 도서는 열람 장소에 비치하고 게재를 생략합니다.

2000. 00. 00.

부 산 광 역 시 장

1. 사업개요

○ 사 업 명 : ○○ 일반산업단지 조성사업

○ 위　　치 : 부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 일원

○ 면　　적 : 000,000㎡

○ 개발기간 : 2000년 ~ 2000년

○ 개발방법 : 민간개발(실수요자)

○ 유치업종 : 1차 금속 제조업(C24), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31), 창고 및 운송관련 서비스업(H52) 등

○ 사업시행자

- 성　명 : ○○○○ 대표자 ○○
- 주　소 : 부산광역시 ○○구 ○○로 ○○

2. 열람기간 및 장소

○ 열람기간 : 2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00. (토·일요일 제외)

○ 열람장소 : 부산광역시 산업입지과(☏051-000-0000)

○○구 ○○과(☏051-000-0000)

○ 열람내용 : 산업단지계획(안), 환경영향평가(초안), 교통영향평가, 재해영향평가 서류 등

3. 합동설명회 개최 일시 및 장소

○ 일　　시 : 2000. 00. 00.(0) 00:00 ~

○ 장　　소 : ○○문화회관 3층 대회의실(○○구 ○○동 ○○)

○ 설명내용 : 산업단지계획(안), 환경영향평가(초안), 교통영향평가, 재해영향평가 등 관련 사항. 끝.

[서식 16] 주민열람 및 합동설명회 개최 공고 건의

수 신 : 내부결재
제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획(안) 주민열람 및 합동설명회 개최 공고 건의

부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 일원의『○○ 일반산업단지』산업단지계획 승인 신청과 관련하여「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제9조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 주민 등의 의견 청취 및 합동설명회를 개최하기 위해 붙임과 같이 공고 건의합니다.

1. 구　　분 : 공고
2. 건　　명 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획(안) 주민열람 및 합동설명회 공고
3. 공 고 문 : 붙임 참조
4. 공고방법 : 일간신문(○○신문, ○○신문), 시 인터넷 홈페이지
5. 공고(게재)일자 : 2000. 00. 00.(0)
6. 열람기간 : 2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00.
7. 공고료 부담 : 신청자[○○○○]

붙임　주민열람 및 합동설명회 개최 공고문(안) 1부.　끝.

[서식 17] 산업단지계획 승인 신청 의견 협의

수 신 : 수신자 참조 (→ 해당부서)
제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 승인 신청에 대한 의견협의

1. 귀 기관(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 일원의『○○ 일반산업단지』조성을 위하여 ○○○○로부터 붙임과 같이 산업단지계획 승인신청 되어,

3.「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제10조에 따라 협의하오니 2000. 00. 00.(0)까지 의견 회신하여 주시기 바라며, 기한 내 의견을 회신하지 아니한 경우에는 이견 없이 산업단지계획의 신청내용을 협의한 것으로 간주합니다.

붙임　1. 위치도 등 1부.
　　2. 산업단지계획 승인신청서 등 1부.(별송)
　　3. 관계기관(부서)별 협의내용 1부.　끝.

관계기관(부서)별 검토내용

부 서			검 토 내 용
중앙부처(2)	국토교통부	산업단지개발지원센터	· 산업단지계획(안) 등 관련법령 소관사항
	낙동강유역환경청	환경평가과	· 환경영향평가 등 관련법령 소관사항
부산시(30)	기획조정실 재정관	회계재산담당관	· 공유재산 무상귀속 등 관련법령 소관사항
	시민안전실	자연재난과	· 재해영향평가 등 관련법령 소관사항
		재난현장관리과	· 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 소관사항 등
	도시계획실	도시계획과	· 도시계획에 대한 제반사항 등 관련법령 소관사항
		시설계획과	· 도시계획시설의 결정 의제처리 등 관련법령 소관사항
		도로계획과	· 주변도로 연계 및 산업단지내 도로계획 등 관련법령 소관사항
		기술심사과	· 기술심의 등 관련법령 소관사항
		토지정보과	· 개발부담금, 지적 등 관련법령 소관사항
		건설행정과	· 지역건설산업 등 관련법령 소관사항
	도시계획실 도시균형재생국	지역균형개발과	· 관련사업 저촉 여부 등 소관사항
	도시계획실 건축주택국	건축정책과	· 지구단위계획(건축물 등에 관한 계획) 등 관련법령 소관사항 · 도시경관심의 등 관련법령 소관사항
	여성가족국	출산보육과	· 어린이집 등 관련법령 소관사항
	교통국	공공교통정책과	· 교통영향평가 등 관련법령 소관사항 · 주차장 등 관련법령 소관사항
	일자리경제실	투자통상과	· 기업유치, 경자구역 등 관련법령 소관사항
	일자리경제실 미래산업국	제조혁신기반과	· 유치업종 등 관련법령 소관사항
		클린에너지산업과	· 집단에너지 공급, 광업 등 관련법령 소관사항
		농축산유통과	· 농지전용 협의 등 관련법령 소관사항
	환경정책실	환경정책과	· 환경영향평가 등 관련법령 소관사항

		기후대기과	· 대기환경 등 관련법령 소관사항
		자원순환과	· 폐기물처리시설 설치 등 관련법령 소관사항
		공원운영과	· 공원녹지계획 등 관련법령 소관사항
		산림생태과	· 산지전용협의 등 관련법령 소관사항
	환경정책실 물정책국	맑은물정책과	· 지하수, 토양환경보전 등 관련법령 소관사항
		하천관리과	· 국유재산(구거) 무상귀속 등 관련법령 소관사항
		생활수질개선과	· 공공하수도공사의 시행허가 및 점용허가 의제처리 등 관련법령 소관사항
	신공항추진본부	공항기획과	· 관련사업 저촉 여부 등 소관사항
	소방재난본부	방호조사과	· 소방용수시설 등 관련법령 소관사항
	문화체육국	문화유산과	· 문화재지표조사 등 관련법령 소관사항
	상수도사업본부	급수계획팀	· 상수, 공업용수 공급 등 소관사항 · 일반수도사업의 인가 의제처리 등 관련법령 소관사항
	부산·진해 경제자유구역청	개발1과	· 산업단지 지정 및 진입도로에 따른 경자구역 개발계획 변경 등 관련법령 소관사항
○○구	건설과	구 해당부서	· 산업단지계획에 대한 전반적인 사항 등

유관기관(10)	부산지방경찰청	교통과	· 교통영향평가 등 관련법령 소관사항
	부산강서경찰서	경비교통과	· 교통영향평가 등 관련법령 소관사항
	한국자산관리공사	부산지역본부	· 국유지 관련 등 관련법령 소관사항
	강서우체국		· 우편물 등 소관사항
	부산환경공단		· 오수처리 등 소관사항
	한국전력공사	부산울산본부	· 전력공급 등 소관사항
	도로교통공단 부산지부	안전시설 검사부	· 교통영향평가 등 소관사항
	(주)부산도시가스	일반에너지팀	· 도시가스 공급여부 등 소관사항
	(주)KT	KT 서부산지사 CM팀	· 통신공급 등 소관사항
	주변 산단		· 산업단지계획과 관련한 주변산단 의견 등

[서식 18] 산업단지계획 승인 신청 회신

수 신 : 사업시행자

제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 승인 신청에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ○○구 ○○동 00번지 일원의 ○○일반산업단지계획(안)승인 신청과 관련하여 현재 관계기관(부서) 협의, 주민열람 등 행정절차 이행중에 있음을 알려드리오니 참고하시기 바라며,

3. 아울러, 귀 사에서 요청한 합동설명회 개최에 관한 사항은 붙임 공고문에 포함하여 공고(부산시 홈페이지, ○○신문, ○○신문 2000. 00. 00. 게재 예정) 의뢰하였으며,「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령」제7조 제5항에 따라 합동설명회가 끝난 후 7일 이내에 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임 주민열람 및 합동설명회 개최 공고문 1부. 끝.

[서식 19] ○○ 일반산업단지 산업단지계획(안) 등 합동설명회 결과 보고

題 目 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획(안) 등 합동설명회 결과 보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원에 ○○○○ 대표자 ○○로부터 제출된『○○ 일반산업단지』산업단지계획(안) 등에 대한 주민 의견청취 및 합동설명회 결과 보고임.

□ 합동설명회 개요

- ❍ 일　　시 : 2000. 00. 00.(○) 00:00 ~ 00:00
- ❍ 장　　소 : ○○구 ○○사무소(0층 대강당)
- ❍ 참석인원 : 00명
  - ▶ 지역주민 : 00명
  - ▶ 부 산 시 : 0명(입지조성팀장 외 2명)
  - ▶ 사업시행자 : 0명(대표이사 외 0명, 용역사 0명)
- ❍ 설명내용
  - ▶ 산업단지계획(안), 환경영향평가(초안), 재해영향평가, 교통영향평가 등

□ 주민의견(요약)

❍ ○○동 주민 ○○○

▶ ○○○○○○ ○○○

❍ ○○동 주민 ○○○

▶ ○○○○○○ ○○○

□ 조치계획

❍ 합동설명회에서 제시된 주민의견에 대하여는 관련기관(부서) 의견협의 완료 후 제출의견과 일괄하여 사업시행자로 하여금 검토 및 조치계획 제출토록 통보코자 함.

붙임 1. 관련공문 등 1부.
2. 합동설명회 자료 1부. 끝.

[서식 20] 관계기관(부서) 협의의견 등에 대한 조치계획 제출 요청

수 신 : 사업시행자

제 목 : ○○일반산업단지 관계기관(부서) 및 주민의견에 대한 조치계획 제출 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 제출하신『○○일반산업단지』산업단지계획 승인신청서에 대한 관계기관(부서) 협의 및 주민 의견청취 결과, 붙임과 같이 의견 제시되어 알려드리오니 조치계획을 조속한 시일 내에 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 관계기관(부서) 및 주민의견 1부.
2. 관계기관(부서) 등 협의의견 및 조치계획서(서식) 1부. 끝.

4 중앙토지수용위원회 협의

<문서접수> ○○ 일반산업단지 토지소유자 등 의견청취 요청 (→사업시행자)

[서식 21] 중앙토지수용위원회 협의를 위한 토지소유자 등 의견청취 요청

수 신 : 해당구청 보상부서

제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 승인신청에 따른 토지소유자 등 의견청취 요청

부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 일원『○○일반산업단지』산업단지계획 승인신청서 제출(사업시행자: ○○○○)과 관련하여「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제21조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 따라 사업인정에 관한 토지소유자 및 이해관계인 등의 의견청취를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 ○○일반산업단지 산업단지계획 승인신청서 1부.(별송) 끝.

[서식 22] 중토위 협의를 위한 ○○일반산업단지 승인(사업인정) 관련 의견청취 결과 보고

題 目 : ○○ 일반산업단지 승인(사업인정) 관련 의견청취 결과 보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원『○○ 일반산업단지』산업단지계획 승인 신청에 대한 토지소유자 등 의견청취 결과 보고임.

□ 사업개요

- ❍ 산단명칭 : ○○ 일반산업단지 개발사업
- ❍ 위 치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○리 일원
- ❍ 규 모 : 000,000㎡ (약000천평)
- ❍ 유치업종 : 1차 금속 제조업 등등
- ❍ 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
- ❍ 사 업 비 : ○○억원(보상 ○○, 조성 ○○, 기타 ○○)
- ❍ 사업시행자 : ○○○ 대표자 ○○

□ 추진경위

- ❍ `00. 00. : 투자의향서 제출

❍ `00. 00. : 산업단지개발지원센터 회의(결과: 입지타당성 적정)
❍ `00. 00. : 2000년 산업단지 지정계획 반영·고시(부고 제2000-00호)
❍ `00. 00. : 환경영향평가항목등의 결정내용 공개(부공 제2000-00호)
❍ `00. 00. : 주민열람 및 합동설명회 개최 공고(부공 제2000-00호)
❍ `00. 00. : 사업인정 관련 의견청취 열람공고(부공 제2000-00호)

☐ 토지소유자 등 의견청취 결과

구 분	우편통지	송 달	반 송	이의신청
계	00	00	00	00
소 유 자	00	00	00	00
관 계 인	00	00	00	00
열람공고기간	2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00.			

☐ 조치계획

❍ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제21조 및 같은 법 시행규칙 제9조의2에 따라 사업시행자 의견 등을 제출받아 중앙토지수용위원회에 사업인정 관련 협의 요청코자 함.

붙임 1. 관련공문 1부.
2. 공고문 사본 및 게재 사진 1부.
3. 반송우편 사본 1부.
4. 소유자 및 관계인 의견서 각 1부. 끝.

[서식 23] 중앙토지수용위원회 협의를 위한 사업시행자 의견 제출 요청

수 신 : 사업시행자
제 목 : 중앙토지수용위원회 협의 관련 사업시행자 의견 등 제출 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 제출한 『○○일반산업단지』 산업단지계획 승인 신청과 관련하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제21조, 같은 법 시행규칙 제9조의2에 따라 중앙토지수용위원회에 사업인정 협의코자 하오니 붙임 서식에 따라 사업시행자 의견 등을 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임 중앙토지수용위원회 협의 요청서(서식) 1부. 끝.

※ 재결정보시스템에 자료 입력 별도 시행 후 공문 발송

[서식 24] 사업인정(의제)사업 협의 요청

수 신 : 중앙토지수용위원회
제 목 : 사업인정(의제)사업 협의요청 (○○일반산업단지)

1. 귀 위원회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ○○○○가 시행하는 아래 사업에 관하여「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제21조에 따라 귀 위원회와 협의를 요청하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : ○○일반산업단지 조성사업
나. 사업시행자 : ○○○○
다. 근거법률 :「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조, 제7조의4, 제22조,「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조

※ 협의요청서 및 관련서류는 재결정보시스템에 제출하겠음. 끝.

[서식 25] 사업인정(의제)사업 협의 결과 알림

수 신 : 사업시행자
제 목 : 사업인정(의제)사업 협의 결과 알림 (○○일반산업단지)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 신청한『○○일반산업단지』산업단지계획과 관련하여「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제21조에 따라 중앙토지수용위원회와 협의한 결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

붙 임 중앙토지수용위원회 협의 결과 회신 공문 1부. 끝.

5 통합조정회의

※ 관계기관(부서) 협의 결과 관계기관(부서)간 이견 발생시

[서식 26] ○○일반산업단지 산업단지계획 협의에 따른 통합조정회의 개최 보고

題 目 : ○○ 일반산단 산업단지계획 협의 관련 통합조정회의 개최보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원『○○ 일반산업단지』산업단지계획 협의와 관련하여 관계기관(부서) 이견 발생에 따른 통합조정회의 개최 보고임.

□ 사업개요

- ❍ 산단명칭 : ○○ 일반산업단지 개발사업
- ❍ 위　　치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○리 일원
- ❍ 규　　모 : 000,000㎡ (약000천평)
- ❍ 유치업종 : 1차 금속 제조업 등등
- ❍ 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
- ❍ 사 업 비 : ○○억원(보상 ○○, 조성 ○○, 기타 ○○)
- ❍ 사업시행자 : ○○○ 대표자 ○○

□ 추진경위

- ❍ `00. 00. : 투자의향서 제출
- ❍ `00. 00. : 산업단지개발지원센터 회의(결과: 입지타당성 적정)
- ❍ `00. 00. : 2000년 산업단지 지정계획 반영·고시(부고 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 환경영향평가항목등의 결정내용 공개(부공 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 주민열람 및 합동설명회 개최 공고(부공 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 사업인정 관련 의견청취 열람공고(부공 제2000-00호)

□ 이견 발생한 관계기관(부서)

- ❍ ○○○○과 :
- ❍ ○○○○과 :

❑ 통합조정회의 개요

❍ 일　　시 : 2000. 00. 00.(○) 00:00

❍ 장　　소 : 산업입지과

❍ 참석대상 : ○○○○과 담당자, ○○○○과 담당자, 사업시행자

❍ 회의내용 : ○○○○과, ○○○○과에서 제시한 이견에 대한 조정회의 등

❑ 조치계획

❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제11조에 이견조정을 위하여 관계기관(부서) 담당자, 사업시행자 등과 통합조정회의를 개최하여 그 결과에 따라 처리코자 함.

붙임　관련공문 1부.　끝.

[서식 27] ○○일반산업단지 산업단지계획 통합조정회의 참석 요청

수 신 : 관계기관(부서) 1, 관계기관(부서) 2, 사업시행자

제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 통합조정회의 참석 요청

1. 귀 기관(부서), 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『○○일반산업단지』 산업단지계획 의견협의에 따라 이견이 발생한 관계기관(부서)들의 통합조정회의를 아래와 같이 개최코자 하오니 담당자, 사업시행자는 참석하여 주시기 바랍니다.

□ 통합조정회의 개요

○ 일　　시 : 2000. 00. 00.(○) 00:00

○ 장　　소 : 산업입지과

○ 참석대상 : ○○○○과 담당자, ○○○○과 담당자, 사업시행자

○ 회의내용 : ○○○○과, ○○○○과에서 제시한 이견에 대한 조정회의 등

붙 임　관계기관(부서) 협의의견 각 1부.　끝.

[서식 28] ○○일반산업단지 산업단지계획 협의에 따른 통합조정회의 결과 보고

題 目 : ○○ 일반산단 산업단지계획 협의 관련 통합조정회의 결과보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원『○○ 일반산업단지』산업단지계획 협의와 관련하여 관계기관(부서) 이견 발생에 따른 통합조정회의 결과 보고임.

☐ 통합조정회의 개요

- ❍ 일 시 : 2000. 00. 00.(○) 00:00
- ❍ 장 소 : 산업입지과
- ❍ 참석대상 : ○○○○과 담당자, ○○○○과 담당자, 사업시행자
- ❍ 회의내용 : ○○○○과, ○○○○과에서 제시한 이견에 대한 조정회의 등

☐ 관계기관(부서) 및 사업시행자 의견

- ❍ ○○○○과 :
- ❍ ○○○○과 :
- ❍ 사업시행자 :

☐ 통합조정의견 (의견 합의시)

- ❍ ○○○○

☐ 조치계획 (의견 합의시)

- ❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제11조에 따른 통합조정회의 결과 상기와 같이 의견 조정되었으므로 사업시행자에게 조정된 의견을 제시하여 조치계획 등을 제출받고자 함.

☐ 조치계획 (의견 합의 불가시)

- ❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제11조에 따른 통합조정회의 결과 의견 조정이 되지 않아 같은 법 제13조에 따라 전문가의 기술검토서 작성코자 함.

붙임 회의사진 등 1부. 끝.

6 기술검토서 작성

※ 주민의견, 관계기관(부서) 협의의견에 대한 사업시행자 조치계획 상충시 등

[서식 29] 산업단지개발지원센터 자문단 구성 협조 요청

수 신 : 관계기관(부서) 등

제 목 : 산업단지개발지원센터 자문단 구성을 위한 관련 전문가 추천 의뢰

1. 귀 기관(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ○○○○에서 ○○구 ○○동 ○○번지 일원에 승인 신청한『○○일반산업단지』산업단지 계획과 관련하여 주민의견 청취, 관계기관(부서) 협의 결과 이견이 있어「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제5조 및 제13조에 따라 "산업단지개발지원센터 자문단"을 구성하여 기술검토서 작성코자 아래와 같이 전문가 추천의뢰하오니 2000. 0. 0.(0)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

○ 명　　칭 : ○○ 일반산업단지
○ 위　　치 : ○○구 ○○동 000번지 일원
○ 면　　적 : 0000㎡
○ 유치업종 : 1차 금속제조업, 기타 기계 및 장비 제조업
○ 개발기간 : 2000년 ~ 2000년
○ 사업시행자 : ○○○

나. 기관(부서)별 추천 전문가

○ 추천 전문가

▷ 국토교통부 산업단지개발지원센터 : 산업입지분야 전문가 1명
▷ 부산시 재난대응과 : 재해분야 전문가 1명
▷ 부산시 도시계획과 : 도시계획분야 전문가 1명
▷ 부산시 도로계획과 : 도로분야 전문가 1명
▷ 부산시 공공교통정책과 : 교통분야 전문가 1명 등

○ 추천 서식

소 속	직 위	성 명	전화번호	이메일	비고

끝.

[서식 30] ○○일반산업단지 산업단지계획 기술검토서 작성계획 보고

題　目 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획 기술검토서 작성계획 보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원 『○○ 일반산업단지』 산업단지계획에 대한 주민의견 청취, 관계기관(부서) 의견협의 결과 이견이 있는 사항에 대한 기술검토서를 작성코자 함.

※ 근거 : 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제13조

☐ 사업개요

- ❍ 산단명칭 : ○○ 일반산업단지 개발사업
- ❍ 위　　치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○리 일원
- ❍ 규　　모 : 000,000㎡ (약000천평)
- ❍ 유치업종 : 1차 금속 제조업 등등
- ❍ 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
- ❍ 사 업 비 : ○○억원(보상 ○○, 조성 ○○, 기타 ○○)
- ❍ 사업시행자 : ○○○ 대표자 ○○

☐ 추진경위

- ❍ `00. 00. : 투자의향서 제출
- ❍ `00. 00. : 산업단지개발지원센터 회의(결과: 입지타당성 적정)
- ❍ `00. 00. : 2000년 산업단지 지정계획 반영·고시(부고 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 환경영향평가항목등의 결정내용 공개(부공 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 주민열람 및 합동설명회 개최 공고(부공 제2000-00호), 관련기관(부서) 의견협의
- ❍ `00. 00. : 사업시행자 조치계획 제출
- ❍ `00. 00. : 사업인정 관련 의견청취 열람공고(부공 제2000-00호)

☐ 기술검토서 작성

- ❍ 산업단지개발지원센터 자문단 구성
  - ▶ 근거 : 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제5조 제5항
  - ▶ 구성 : 7명(산업입지, 도시계획, 건설, 환경, 교통, 산지분야 등)

▶ 기능 : 산업단지 지정 자문, 이견사항 기술검토서의 작성 등
▶ 방법 : 서면자문
▶ 기간 : `00. 00. 00. ~ 00. 00.(10일간)
▶ 예산 :
▶ 과목 :

❍ 분야별 주요 자문내용(요약)
▶ 산업입지 분야
▶ 도시계획 분야 등

□ **조치계획**

❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제5조, 제13조에 따라 산업단지개발지원센터 자문단에 기술검토서 작성 의뢰하여 그 결과를 산업단지계획심의위원회 심의시 제출코자 함.

붙임 1. 산업단지개발지원센터 자문단 구성(안) 1부.
2. 분야별 주요 자문내용 1부.
3. 분야별 기술검토서 작성 서식 1부.
4. 관련서류 1부. 끝.

[서식 31] 기술검토서 작성 요청

수 신 : 산업단지개발지원센터 자문단
제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 관련 기술검토서 작성 요청

1. 평소 시정발전을 위하여 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ○○○○에서 ○○구 ○○동 ○○번지 일원에 승인 신청한『○○일반산업단지』산업단지계획과 관련하여 주민의견 청취, 관련기관(부서) 협의 결과 이견이 있어「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제5조 및 제13조에 따라 붙임과 같이 자문단 구성하여 기술검토서 작성을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 자문건명 : ○○일반산업단지 산업단지계획 기술검토서 작성
나. 자문방법 : 서면자문
다. 자 문 단 : ○○대학교 ○○○교수 등 ○명 (붙임 참조)
라. 자문기간 : 2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00. (10일간)

붙 임 1. 산업단지개발지원센터 자문단 구성 1부.
2. 분야별 주요 자문내용 1부.
3. 분야별 기술검토서 작성 서식 1부.
4. 관련서류 1부. 끝.

[서식 32] ○○일반산업단지 산업단지계획 기술검토서 작성 결과 보고

題　目 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획 기술검토서 작성 결과 보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원 『○○ 일반산업단지』 산업단지계획에 대한 주민의견 청취, 관계기관(부서) 의견협의 결과 이견이 있는 사항에 대한 기술검토서를 작성 결과 보고임.

□ 자문(기술검토서 작성)개요

- ❍ 안 건 명 : ○○일반산업단지 산업단지계획 기술검토서 작성
- ❍ 자문방법 : 서면자문
- ❍ 자문기간 : 2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00. (10일간)
- ❍ 자 문 단 : ○○대학교 ○○○교수 등 ○명
- ❍ 주요 자문내용

▷

- 이견 제출기관 :

※ ○○ 일반산업단지 사업개요

- ▶ 위　　치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○리 일원
- ▶ 규　　모 : 000,000㎡ (약000천평)
- ▶ 유치업종 : 1차 금속 제조업 등등
- ▶ 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
- ▶ 사 업 비 : ○○억원(보상 ○○, 조성 ○○, 기타 ○○)
- ▶ 사업시행자 : ○○○ 대표자 ○○

❑ 추진사항 및 계획

- ❍ `00. 00. : 투자의향서 제출
- ❍ `00. 00. : 산업단지개발지원센터 회의(결과: 입지타당성 적정)
- ❍ `00. 00. : 2000년 산업단지 지정계획 반영·고시(부고 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 환경영향평가항목등의 결정내용 공개(부공 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 주민열람 및 합동설명회 개최 공고(부공 제2000-00호), 관련기관(부서) 의견협의
- ❍ `00. 00. : 사업시행자 조치계획 제출
- ❍ `00. 00. : 사업인정 관련 의견청취 열람공고(부공 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 기술검토서 작성
- ❍ `00. 00. : 산업단지계획심의위원회 개최(예정)

❑ 자문단 제시의견

자문단	제 시 의 견	비고
○○○ 교수		입지 부적정
○○○ 교수		입지 적정
○○○ 전문가		입지 재검토

※ 상세내용은 붙임 참조

❑ 조치계획

- ❍ 추후 개최 예정인 산업단지계획심의위원회의 심도 있는 심의를 위하여 상정(안)에 본 자문사항(기술검토서 내용)을 포함코자 함.

붙임 산업단지개발지원센터 자문단 제시의견 1부. 끝.

7 산업단지계획심의위원회 상정

※ 주민의견, 관계기관(부서), 중토위, 환평(본안) 협의 완료 후

[서식 33] 산업단지계획 승인(안) 보고

「○○산업단지」

산업단지계획 승인(안)

요 약

❑ 사업개요

○ 위 치 : ○○구 ○○동 ○○○번지 일원
○ 규 모 : 000만㎡(00만평)
○ 사 업 비 : 0000억원(보상 000, 공사 0000, 기타 00)
○ 사 업 자 : ○○○○(실수요자 개발)
○ 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
○ 유치업종 : 제조업(C)

❑ 주요내용

○ 산업단지의 지정목적
▻ ○○○○

○ 토지이용계획

구 분	면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계			
산업시설용지			
지원시설용지			
공공시설용지			
도로			

❑ 조치계획

○ 「부산광역시 산업단지계획심의위원회」 심의 결과에 따라 처리코자 함.

부산광역시
(산업입지과)

『○○일반산업단지』 산업단지계획 승인(안)

『○○일반산업단지』 사업시행자인 ○○○○ 등 ○개사로부터 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제8조에 따라 산업단지계획 승인 신청이 있어 이에 대한 검토 결과 보고입니다.

Ⅰ 산업단지 개요

- 명　　칭 : ○○일반산업단지
- 위　　치 : ○○구 ○○동 ○○○번지 일원
- 규　　모 : 000만㎡(00만평)
- 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
- 사 업 비 : 0000억원(보상 000, 공사 0000, 기타 00)
- 유치업종 : 제조업(C)
- 개발방법 : 민간개발(실수요자 100%)
- 사업시행자(대표사)의 주소 및 성명
  - ▻ 주소 : ○○○○
  - ▻ 성명 : ○○○○

Ⅱ 추진경위

- '00. 00. : 투자의향서 제출
- '00. 00. : 산업단지개발지원센터 회의 (결과: 입지타당성 적정)
- '00. 00. : 2000년 산업단지 지정계획 반영·고시 (부고 제2000-00호)
- '00. 00. : 환경영향평가항목등의 결정내용 공개 (부공 제2000-00호)
- '00. 00. : 주민열람 및 합동설명회 개최 공고 (부공 제2000-00호)
- '00. 00. : 사업인정 관련 의견청취 열람공고 (부공 제2000-00호)

Ⅲ 산업단지계획 주요내용

- 산업단지의 지정목적
  - ▻ ○○○○

❍ 사업시행자의 주소 및 성명

연번	성 명	주 소	비고
1	○○○○ 대표이사 ○○○	○○구 ○○동 ○○○번지	대표사
2			

❍ 사업시행지역의 토지이용현황

구 분	임야	대지	답	전	비고
필지수					
면적(㎡)					
구성비(%)					

❍ 토지이용계획

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
산 업 시 설 용 지				
공 공 시 설 용 지				
	공 원			
	도 로			

❍ 기반시설계획

▻ 공원

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비 고
신설						

▻ 도로

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경유지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신 설												

❍ 공급처리시설 계획

▻ 용수공급계획

구 분	일최대 급수량(㎥/일)	급수계통	비고
합계			
공업용수			
생활용수			

▻ 오·폐수처리계획

구 분	일최대 발생량(㎥/일)	처리시설	비고
합계			
산업폐수			
생활오수			

▻ 전력공급계획

전력수요(MWh/년)			공급방법
계	산업시설	지원시설 등	
			한국전력공사

▻ 통신시설계획

통신회선수(회선)			공급방법
계	산업시설	지원시설 등	
			KT

▻ 폐기물처리계획

구 분	계	생활폐기물 (kg/일)	배출시설계폐기물 (kg/일)	지정폐기물 (kg/일)
위탁처리				

❍ 재원조달계획 및 연차별 투자계획

▻ 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연 도 별				비고
		2000	2000	2000	2000	
합 계						
자체자금						
차 입 금						

▻ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연 도 별				비고
		2000	2000	2000	2000	
합 계						
용지비						
조성비						
기 타						

❍ 유치업종의 배치계획

유 치 업 종			면적 (㎡)	구성비 (%)	비고
대분류	중분류	분류번호			
계					
제조업(C)	○○○ 제조업	○○			

❍ 입주수요 (100% 사업시행자 직접 사용)

업 종	회사명	면적(㎡)	비고
계			
○○○ 제조업			대표사
○○○ 제조업			

❍ 도시관리계획

▻ 용도지역

- 용도지역 결정(변경)조서

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
계					
일반공업지역					
자연녹지지역					

▻ 도시계획시설

- 공원

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비 고
신설						

- 도로

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경유지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
신설												

▷ 지구단위계획 결정

- 지구단위계획구역 지정조서

구분	구역명	위치	면 적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
신설						

- 기반시설 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서

  : 도시관리계획의 도시계획시설 조서와 같음

- 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정

  * 산업시설용지

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
계						

  * 지원시설용지

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
계						

- 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정

  * 산업시설용지

도면번호	위치	구분		계획내용
		용도	허용용도	
			불허용도	
		건폐율(%)		
		용적률(%)		
		높이		
		배치		
		형태		
		색채		
		기타		

❍ 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 이주대책

▻ 토지 등의 취득 및 보상방법

- 국·공유지 : 해당없음
- 사유지 :「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 보상

구분		필지수	면적(㎡)	비고
토지	합계			-
	사유지			「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 보상, 협의 불가시 수용
지장물		0식		「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 보상, 협의 불가시 수용

▻ 이주대책 : 해당없음

❍ 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분 계획

구 분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계				
유상공급	소계			
	산업시설용지			사업시행자
	지원시설용지			일반분양
무상공급	소계			산입법 제26조에 의거 관리청에 무상귀속
	공원			
	도로			

Ⅳ 관계기관(부서) 의견협의 결과

❍ 제시의견 총괄 : 총00개 부서(기관), 00건

구 분	합 계	반 영	금후반영	미 반 영	의견없음	비 고
건 수	00	00	0	0	00	

※ 부산시(00), ○○구(00), 유관기관(00), 주민의견(00)

❍ 제시의견 및 조치계획 : 별첨

❍ 이견 발생사항에 대한 기술검토서 작성 : 별첨

Ⅴ 조치의견

❍ 상기 산업단지계획 승인(안) 관련하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따라 “부산광역시 산업단지계획심의위원회” 상정하여 그 결과에 따라 조치코자 함.

※ 심의개최(일시/장소) : 2000. 00. 00.(○) 00:00 / 26층회의실

붙임 1. 산업단지계획 승인(안) 개요 1부.
2. 관계기관(부서) 등 협의의견 및 조치계획 1부.
3. 분야별 기술검토서 각 1부.
4. 산업단지계획 승인 신청서 1부(별첨). 끝.

[서식 34] 심의결과 알림(원안가결)

수 신 : 사업시행자

제 목 : 산업단지계획심의위원회 심의결과 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 신청한 ○○구 ○○동 000번지일원의 ○○일반산업단지계획에 대하여 부산광역시지방산업단지계획심의위원회 심의결과, 원안가결 결정되었음을 알려드리니 지형도면 고시 등 후속 행정절차를 위한 자료를 2000. 00. 00.(○)까지 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

[서식 35] 심의결과 알림(조건부 가결)

수 신 : 사업시행자

제 목 : 산업단지계획심의위원회 심의결과 알림(조건부 가결)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 신청한 ○○구 ○○동 000번지일원의 ○○일반산업단지계획에 대하여 부산광역시지방산업단지계획심의위원회 심의결과, 조건부 가결되었음을 알려드리니 조건부 가결 사항에 대하여는 별도 행정절차 추진에 차질이 없도록 조치하시기 바랍니다.

○ 조건부 내용

- (조건부 내용 기재) 끝.

[서식 36] 심의결과 알림(재심의)

수 신 : 사업시행자

제 목 : 산업단지계획심의위원회 심의결과 알림(재심의)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 2000.00.00. 승인신청한 ○○구 ○○동 000번지일원의 ○○일반산업단지계획에 대하여 부산광역시지방산업단지계획심의위원회 심의결과, 재심의 결정되었음을 알려드리니 재심의 사유에 대하여 아래 사항을 보완 후 재심의 요청하시기 바랍니다.

○ 재심의 사유

- (재심의 내용 기재) 끝.

[서식 37] 지형도면 작성을 위한 부동산종합공부 전산자료 요청

수 신 : ○○구청장(토지정보과장)

제 목 : 부동산종합공부 전산자료 요청

산업단지 조성을 통하여 일자리 창출과 지역경제 활성화를 도모코자 추진중인 “○○일반산업단지” 조성과 관련하여 산업단지계획 변경 지형도면 작성에 사용하고자 부동산종합공부 전산자료 제공을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 부동산종합공부 전산자료 제공 요청서 1부.
2. 보안각서 1부.
3. 부동산종합공부 전산자료 수령증 1부. 끝.

■ 부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정 [별지 제2호 서식]

부동산종합공부 전산자료 제공 요청서

신 청 일	2000년 0월 0일					
신청기관	부산광역시					
요청목적	○○일반산업단지 산업단지계획 변경승인 및 지형도면 작성·고시					
근거법령	토지이용규제 기본법 제8조 및 시행령 제7조					
담 당 자	부 서 명	산업입지과			Tel	051-888-4000
	성 명	○○○	직 급		E-mail	○○○@korea.kr

이용기간	2000. 00. ~ 산업단지계획 변경승인 및 지형도면 고시일까지		
자료요청내역	○○구 ○○동 ○○번지 일원 연속지적도 및 KLIS전산자료(용도지역·지구, 지구단위계획구역, 도시계획시설 등 도시계획 관련 사항)		
자료제공매체	CD / 디스크	자료수령방법	공문 / 인편
보안관리 및 폐기계획	산업단지계획 변경승인 및 지형도면 고시 후 일괄 폐기		

수행기관	○○○ (용역사명)				
주 소	부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지				
사업 책임자	부 서 명	○○○부		Tel	051-000-0000
	성 명	○○○	직 급 ○○	E-mail	○○○@naver.com
사 업 명	○○일반산업단지 산업단지계획 변경 용역				

위와 같이 자료를 활용하고자 요청하오니 제공하여 주시기 바랍니다.

부산광역시 ○○구청장·군수 귀하

■ 부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정 [별지 제4호 서식]

보 안 각 서

본 기관(또는 인)은 부동산종합공부시스템 관련 자료를 사용함에 있어 업무상 취득한 제반 기밀사항 및 자료 등을 외부에 누설 또는 유출하지 않을 것을 서약하며, 협조(제공) 받은 자료를 규정대로 해당 목적에만 사용할 것이며, 만약 이를 위반하였을 경우에는 동기여하를 막론하고 보안관련 제반 법규에 의거 처벌받음은 물론, 어떠한 제재나 조치도 이의 없이 감수하겠음을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.

구 분	소속기관명	부서	성명	서명
책임자	부산광역시	산업입지과	○○○	
수령자	부산광역시	산업입지과	○○○	

2000년 0월 일

부산광역시 ○○구청장·군수 귀하

210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

■ 부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정 [별지 제5호 서식]

부동산종합공부 전산자료 수령증

본인은 부동산종합공부시스템 전산 자료를 아래와 같이 수령하였음을 확인합니다.

□ 수령자료 내역 : ○○구 ○○동 ○○번지 일원 연속지적도 및 KLIS전산자료(용도지역·지구, 지구단위계획구역, 도시계획시설 등 도시계획 관련 사항)

2000년 0월 일

수 령 자 성 명: ○○○ (서명 또는 인)

소 속: 산업입지과 직위:

주 소: 부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동)

연락처: 051-888-0000

확 인 자 성 명: ○○○ (서명 또는 인)

소 속: 산업입지과 직위: ○○○

주 소: 부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산동)

연락처: 051-888-0000

210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

8 산업단지계획 승인

[서식 38] 산업단지계획 승인 통보

수 신 : 사업시행자

제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 승인 알림

1. 귀 사에서 승인 신청한 ○○군 ○○읍 ○리 000번지 일원의 "○○일반산업단지 산업단지계획"을「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조의 규정에 따라 붙임 승인조건을 이행하는 조건으로 고시문 및 관계도서와 같이 승인(부산시보 2000. 0. 0. 게재 예정)하며,「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 산업단지 개발사업 시행자 지정서를 교부합니다.

2. 승인조건에 대한 조치계획, 사업추진계획서(보상, 착공 등 추진일정 수립)를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 고시문 1부.
2. 승인조건 1부.
3. 협의의견에 대한 조치계획 1부.
4. 산업단지 개발사업 시행자 지정서 1부.
5. 관계도서 1식(별첨). 끝.

○○일반산업단지 산업단지계획 승인조건

1. 본 사업 시행과 관련하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」및「산업입지의 개발에 관한 통합지침」등 관계법규를 준수하여야 하며, 다른 법령에 의한 허가·인가·승인·신고·협의·동의·고시 등 필요한 절차는 별도로 이행하여야 합니다.

2. 「○○일반산업단지」산업단지계획 승인 신청에 따른 관계기관(부서) 협의의견에 대한 조치계획서, 환경영향평가 등 제 평가 시 제시된 협의의견 등을 이행하여야 합니다.

3. 본 사업의 공사(건설사업관리 용역) 착공(착수) 시 우리 시에 착공계(착수계)를 제출하여야 하며, 책임건설사업관리기술인은「건설기

술진흥법」에 따른 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 준하여 업무를 수행하여야 합니다.

4. 건설사업관리 보고서를 매 분기마다 우리 시에 제출하여야 하며, 보고서에는 관계기관(부서) 등의 의견에 대하여 사업시행자가 제출한 조치계획의 추진사항이 포함되어야 합니다.

5. 본 사업 시행 전에 철저한 안전관리 체계를 구축(시공, 해빙기, 장마 및 우수기 등)하고 점검 및 제반 안전조치를 실시하여 안전사고와 민원을 사전에 예방하여야 하고, 교통처리계획을 수립하여 관할 경찰서 및 도로관리청과 협의 후 공사를 시행하여야 합니다.

6. 제출된 실시설계도서에 대하여는 착공 전까지 국가에서 공인한 원가계산 전문기관에서 검토한 보고서를 제출하고 그 결과를 반영하여 공사를 시행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 사업시행자가 부담하여야 합니다.

7. 착공 전 경계측량을 실시하여 사업구역 경계를 표시하고 그 표시는 사업 완료 시까지 보존하며, 사업 준공 시에는 분할·합병 등 지적을 정리하고, 산업단지 개발사업을 완료하였을 때에는 지체 없이 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 「산입법」이라 한다) 제37조에 따라 준공인가를 받아야 합니다.

8. 「산입법」에 따른 산업단지계획 변경에 해당하는 경우에는 먼저 변경승인을 받은 후 시행하여야 하며, 실제 시공 시 지반상태가 상이하거나 주요자재 또는 주요공법 변경 시 우리 시의 사전협의·승인을 받은 후 시행하여야 합니다.

9. 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」(이하 「통합지침」이라 한다) 제13조에 따라 산업단지 준공 예정일로부터 3개월 전에 지자체, 입주예정기업에 어린이집 수요조사를 하여 그 결과를 제출하고, 수요가 있는 경우 개발계획 변경을 통해 어린이집 용지를 확보하여야 합니다.

10. 「통합지침」 제30조의2에 따라 사업시행자는 준공 승인 신청 2개월 전에 공공시설에 대한 인계·인수를 위해 공공시설 관리기관과 합동점검을 실시하고, 합동점검 결과 하자 또는 관리에 필요한 개선사항에 대하여 반영 후 준공승인을 신청하여야 합니다.

11. 우리 시에서 산업단지개발사업에 관하여 추진공정 및 승인조건 이행여부 등 확인이 필요한 경우와 「산입법」 제48조제1항에 해당한다고 판단하는 경우, 사업시행자에게 필요한 보고 및 자료의 제출을 요구할 시 성실히 이행하여야 합니다.

12. 사업시행자가 「산입법」 제48조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「산입법」 및 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 「특례법」이라 한다)에 의한 인가·승인 또는 지정을 취소하거나 공사의 중지, 공작물의 개축·이전, 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있습니다.

13. 사업시행자가 본 개발사업에 따른 관계기관(부서) 협의의견에 대한 조치계획, 환경영향평가 등 제 평가 결과, 산업단지계획 승인조건 및 관계법규를 위반하였을 경우에는 「산입법」 제51조(벌칙) 및 제52조(양벌규정) 규정을 준용합니다.

14. 재원조달계획 관련 서류 중 금융권 등으로 부터 발급받은 대출의향서 등의 증빙서류는 유효기간이 명시된 경우, 유효기간이 만료되면 그 유효기간을 연장하여 다시 제출하여야 합니다.

15. 전기·통신·수도·도시가스 등 각종 공급처리시설의 공사는 사전에 관계기관(공사 등)과 협의 시행하여 산업단지 조성 및 업체 입주에 지장이 없도록 조치하여야 합니다.

16. 정부시책인 지구온난화(온실가스 저감) 대책 및 에너지 절약을 위하여 사업시행 전 과정에서 제반 동력원의 공회전 억제, 공사차량 배출가스 저감, 자원재활용 등 친환경적으로 공사를 시행하여야 합니다.

17. 본 사업으로 인하여 외부로 반출되는 토석은 우리 시에서 시행하는 공공사업장 등에 무상으로 제공되도록 조치하여야 합니다.

18. 보강토 옹벽 등은 상부 시설물의 종류에 따른 안정성을 면밀히 검토하여 시공하여야 하며, 타 공법과도 비교 검토하여 전문가의 확인 후 시공하여야 합니다.

19. 본 사업으로 인하여 발생하는 민원에 대하여는 사업시행자가 해결하여야 하며, 상기 조항에서 명시하지 않은 사항에 대하여는「특례법」및「산입법」등 관계되는 제반법규에 맞게 시행하여야 합니다.

20. 본 사업에 사용되는 자재는 부산에 본사를 둔 업체에서 생산하는 제품을 우선적으로 사용토록 검토 반영하고, 부산에 본사를 둔 업체와 하도급 계약하여 시행될 수 있도록 노력하여야 합니다.

[권장사항]

1. 지역경제 활성화를 위하여 부산지역 건설업체가 토목·건축공사 등에 시공자로 참여(하도급 70% 이상)할 수 있도록 협조 바랍니다.

2. 산업단지 분양 시 입주업체 정보를 개인정보 제공에 저촉되지 않는 범위에서 건설관련 협회에 통보 바랍니다.

■ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 2015.7.14.>

제2000-0호

산업단지 ([√] 개발사업, [ ] 재생사업) 시행자 지정서

1. 주소(소재지): 부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지
2. 업체명(법인명): ○○○○
3. 성명(대표자): ○○○
4. 위치: 부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지
5. 면적: 000,000㎡
6. 사업명: ○○일반산업단지 개발사업
7. 사업개요: 산업단지 000,000㎡ 조성
8. 시행자 지정조건: 본 산업단지 산업단지계획 승인조건 참조

귀하를 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조(제39조의10) 및 같은 법 시행규칙 제7조제2항에 따라 위와 같이 산업단지([√] 개발사업, [ ] 재생사업) 시행자로 지정합니다.

2000년 00월 00일

부산광역시장

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[서식 39] 산업단지계획 승인고시사항 알림

수 신 : 수신자 참조 (→ 해당부서)
제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 승인 및 고시 사항 알림

1. ○○○에서 신청한 ○○구 ○○동 000번지 일원의 “○○일반산업단지의 산업단지계획”에 대하여「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조에 따라 붙임 고시문 및 관계도서와 같이 승인·고시하고 동시에「토지이용규제 기본법」제8조 및「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조에 따라 지형도면을 작성·고시함을 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

2. ○○구에서는「산업입지 및 개발에 관한 법률」제19조의2에 따라 일반인이 열람할 수 있도록 조치하여 주시고 귀 구 관련부서에 알려주시기 바랍니다.

붙 임 1. 고시문 1부.
2. 관련도서(해당부서에 한함) 각 1부(별송)
3. 협의의견에 대한 조치계획서 1부.
4. 고시도면 사본, CD(도시계획과, 시설계획과, 00구 건설과·토지정보과: 별송). 끝.

[서식 40] 산업단지계획 승인 고시(지형도면 고시 포함)

수 신 : 소통기획담당관
제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시 의뢰

부산광역시 ○○군 ○○읍 ○○리 000번지 일원의 “○○ 일반산업단지”에 대하여 붙임과 같이 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시코자 하오니 부산시보에 게재하여 주시기 바랍니다.

1. 구 분 : 고시
2. 건 명 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시
3. 게재일 : 2000. 0. 0.(수)
4. 근 거 :「산업단지 인허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조,「토지이용규제 기본법」제8조 및「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조

붙임 : 고시문 1부. 끝.

9 준공된 산업단지 변경승인 (실시계획 승인 사항)

[서식 41] ○○ 일반산업단지 산업단지계획 변경 승인 신청 보고

題 目 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획 변경 승인 신청 보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원에 준공된 『○○ 일반산업단지』 관련, 산업단지계획 변경 승인 신청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

☐ 사업개요

- ❍ 위　　치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○리 일원
- ❍ 규　　모 : 000,000㎡ (산업시설용지 000,000)
- ❍ 유치업종 : ○○○○○○ 제조업 등등
- ❍ 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
- ❍ 사업방식 : 민간개발(실수요자 00%)
- ❍ 사업시행자 : ○○○ 대표자 ○○

☐ 추진경위

- ❍ `00. 00. : 산업단지계획 승인 신청
- ❍ `00. 00. : 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시(부고 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 산업단지계획 변경 승인 고시(부고 제2000-00호)
- ❍ `00. 00. : 산업단지 준공 승인(부공 제2000-00호)

☐ 주요 변경내용 및 사유

- ❍ 사업시행자 변경 (금회 변경부분에 한함)
  - ▶ 기정 : ○○○ 대표자 ○○
  - ▶ 변경 : ○○○ 대표자 ○○, △△△ 대표자 △△
- ❍ 사업기간 변경 (금회 변경부분에 한함)
  - ▶ 기정 : 2000년 ~ 2000년
  - ▶ 변경 : 변경승인일 ~ 2000. 00. 00.

□ 검토의견

❍ 「산업업지 및 개발에 관한 법률」 제13조의4 제1항에 의거 변경코자 하는 사항은 산업단지개발계획 변경대상 아니며,

❍ 같은 법 시행규칙 제6조의3에 따라 사업시행자 지정 및 실시계획 승인 신청을 함께 할 수 있음.

❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 시행령 제10조에 의거 경미한 변경에 해당되어,

❍ 같은 법 제15조의2 제1항에 따라 주민 등의 의견청취 생략, 산업단지계획심의위원회 심의를 거치지 아니함.

❍ 다만, 지구단위계획 결정(변경)이 수반되는 사항은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 「부산광역시 도시계획조례」 제66조 및 같은 조례 별표19(4-라)에 의거 ○○구 도시·건축공동위원회 심의 대상임.

□ 조치계획

❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」, 「산업업지 및 개발에 관한 법률」 등에 따라 관련기관(부서) 의견협의 및 ○○구 도시·건축공동위원회 심의 절차 이행 후 그 결과에 따라 조치코자 함.

붙임 1. 위치도 등 1부.
2. 산업단지계획 변경 요약서 1부.
3. 산업단지계획 변경 승인 신청서 1부.(별첨) 끝.

[서식 42] 산업단지계획 변경 승인 신청 의견 협의

수 신 : 수신자 참조 (→ 해당부서)

제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 변경 승인 신청에 따른 의견협의

○○구 ○○동 ○○번지 일원의 『○○ 일반산업단지』 산업단지계획 변경 승인 신청에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제10조에 따라 붙임과 같이 의견협의 하오니 2000. 00. 00.(0)까지 회신하여 주시기 바라며, 기한 내 회신이 없는 경우 이견이 없는 것으로 처리하겠음을 알려드립니다.

□ 변경내용

○ 사업시행자 변경 (금회 변경부분에 한함)

- 기정 : ○○○○
- 변경 : ○○○○, △△△△

붙임 1. 위치도 등 1부.
2. 산업단지계획 변경 승인 신청서 등 1부.(별송)
3. 관계기관(부서)별 협의내용 1부. 끝.

[서식 43] 관계기관(부서) 협의의견 등에 대한 조치계획 제출 요청

수 신 : 사업시행자

제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 변경 협의의견에 대한 조치계획 제출 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ○○구 ○○동 ○○번지 일원의 『○○ 일반산업단지』 산업단지계획 변경 승인 신청에 대하여 관련기관(부서) 의견을 붙임과 같이 알려드리니, 협의의견에 대한 조치계획을 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 관계기관(부서) 협의의견 1부.
2. 관계기관(부서) 협의의견 및 조치계획(서식) 1부. 끝.

[서식 44] ○○ 일반산업단지 산업단지계획 변경 승인 검토 보고

題 目 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획 변경 승인 검토 보고

○○구 ○○동 ○○번지 일원에 준공된 『○○ 일반산업단지』 관련, 산업단지계획 변경 승인 신청이 있어 아래와 같이 검토 보고합니다.

□ 사업개요

❍ 위 치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○리 일원

❍ 규　　모 : 000,000㎡ (산업시설용지 000,000)
❍ 유치업종 : ○○○○○○ 제조업 등등
❍ 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
❍ 사업방식 : 민간개발(실수요자 00%)
❍ 사업시행자 : ○○○ 대표자 ○○

□ 추진경위

❍ `00. 00. : 산업단지계획 승인 신청
❍ `00. 00. : 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시(부고 제2000-00호)
❍ `00. 00. : 산업단지계획 변경 승인 고시(부고 제2000-00호)
❍ `00. 00. : 산업단지 준공 승인(부공 제2000-00호)

□ 주요 변경내용 및 사유

❍ 사업시행자 변경 (금회 변경부분에 한함)
▶ 기정 : ○○○ 대표자 ○○
▶ 변경 : ○○○ 대표자 ○○, △△△ 대표자 △△
❍ 사업기간 변경 (금회 변경부분에 한함)
▶ 기정 : 2000년 ~ 2000년
▶ 변경 : 변경승인일 ~ 2000. 00. 00.

□ 검토의견

❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제10조에 따른 관계기관(부서) 협의 결과, 이견은 없었음.
▶ 협의기관(부서) : 부산시(0), ○○구(0), 유관기관(0) ⇒ 이견 없음

구분	합계	반영	부분반영	미반영	비고
의견건수	0	0	-	-	

▶ 지구단위계획 변경에 대한 「○○구 도시·건축공동위원회」 심의 결과
⇒ 원안 가결 [○○구 ○○○과-000(2000.00.00.)호]
❍ 당해 산업시설용지는 공장설립등의 완료신고를 2000.00.00. 완료하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제39조에 따른 산업용지 등의 처분제한에 해당하지 않고,
❍ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의4 제1항에 의거 변경코자 하는 사항은 산업단지개발계획 변경대상이 아니며,
❍ 같은 법 시행규칙 제6조의3 제1항에 따라 사업시행자 지정을 받아 실

시계획 승인 신청이 가능함.

❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 시행령 제10조에 의거 경미한 변경사항에 해당되어,

❍ 같은 법 제15조의2 제1항에 따라 주민 등의 의견청취 생략, 산업단지계획심의위원회 심의를 거치지 아니하며, 관계기관(부서) 협의 시 이견 없으므로 기업 애로 해소, 지역경제 활성화 등을 위해 사업시행자 지정 및 산업단지계획 변경 승인이 타당함.

□ **조치계획**

❍ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 산업단지계획 변경승인 및 지형도면 고시코자 함.

붙임 1. 변경 고시문(안) 1부.
2. 승인조건 1부.
3. 관계기관(부서) 협의의견 및 조치계획 1부.
4. 지형도면(안) 1부. (해당될 시)
5. 산업단지 개발사업 시행자 지정서 1부. 끝.

[서식 45] 산업단지계획 변경승인 고시

수 신 : 소통기획담당관

제 목 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획 변경승인 및 지형도면 고시사항 시보게재 의뢰

부산광역시 ○○구 ○○동 000번지 일원의 ○○ 일반산업단지 산업단지계획 변경승인 및 지형도면 고시사항을 부산시보에 게재 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 구 분 : 고시
2. 건 명 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획 변경승인 및 지형도면 고시
3. 게 재 일 : 2000.00.00.(○요일)
4. 근 거 : 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조

붙임 고시문 1부. 끝.

[서식 46] 산업단지계획 변경승인 알림(관계부서)

수 신 : 수신자 참조(→ 해당부서)
제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 변경승인 및 지형도면 고시 알림

1. 산업입지과-000(2000.00.00.)호와 관련됩니다.

2. 부산광역시 ○○구 ○○동 000번지 일원의 “○○ 일반산업단지” 산업단지계획 변경승인 및 지형도면 고시사항을 부산시보에 게재 의뢰[2000.00.00.(○) 예정] 하였음을 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바라며, ○○구에서는 일반인이 열람할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 고시문 1부.
2. 관련도면 1부.(별송. ○○○과, ○○○과, ○○구에 한함) 끝.

[서식 47] 산업단지계획 변경승인 알림(사업시행자)

수 신 : 사업시행자
제 목 : ○○일반산업단지 산업단지계획 변경승인 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 신청한 “○○ 일반산업단지” 산업단지계획 변경에 대하여 붙임과 같이 변경승인 및 지형도면 고시[부산시보 2000.00.00.(○) 게재예정] 하였음을 알려드리니,

3. 승인조건과 관계기관(부서) 협의의견에 대한 조치계획 사항을 성실히 이행하여 사업시행에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙임 1. 고시문 1부.
2. 승인조건 1부.
3. 관계기관(부서) 협의의견 및 조치계획서 1부.
4. 산업단지 개발사업 시행자 지정서 1부. 끝.

10 산업단지 준공인가

[서식 48] 산업단지 준공 전 공공시설물 인계·인수를 위한 합동점검 등 시행

수 신 : 수신자 참조(→ 해당부서)
제 목 : ○○일반산업단지 개발사업 준공 전 합동점검 시행 및 의견협의 요청

1. 귀 청(부서 등)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ○○○○에서 ○○구 ○○동 000번지 일원에 시행중인 "○○ 일반산업단지 개발사업"과 관련하여「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제30조의2, 사업승인조건에 따라 준공 전 공공시설물 인계·인수를 위한 합동점검 시행 및 의견협의 요청하오니 협조하여 주시기 바라며,

3. 점검 결과 등에 대한 의견은 2000.00.00.(○)까지 회신하여 주시고, 기한 내 회신이 없는 부서는 별도 의견 없는 것으로 간주하겠습니다.

□ 합동점검 개요
○ 기 간 : 2000. 00. 00.(○) ~ 2000. 00. 00.(○)
○ 장 소 : ○○일반산업단지 개발사업 현장
○ 내 용 : 산업단지 개발사업 준공 전 공공시설물 인계·인수를 위한 합동점검 등
※ 연락처 : 사업시행자[○○○○ 010-0000-0000]
감리용역사[○○○○ 010-0000-0000]
※ ○○구 ○○○○과에서는 관련 부서에 알려주시기 바람.

붙임 1. 시설물 현황 1부.
2. 관련도면 1부. 끝.

[서식 49] 합동점검 관련 협의의견에 대한 조치계획 제출

수 신 : 사업시행자
제 목 : ○○일반산업단지 개발사업 준공 전 합동점검 관련 협의의견에 대한 조치계획 제출

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ○○구 ○○동 000번지 일원에 시행중인 “○○ 일반산업단지 개발사업”의 준공 전 합동점검 관련하여 협의의견을 붙임과 같이 알려드리니, 조치계획을 조속한 시일 내에 제출하시고 사업준공에 차질이 없도록 조치하시기 바랍니다.

붙임 1. 준공 전 합동점검 관련 협의의견 1부.
2. 관계기관(부서) 협의의견 및 조치계획(서식) 1부. 끝.

[서식 50] 산업단지 준공인가 신청에 따른 의견협의

수 신 : 수신자 참조(→ 해당부서)
제 목 : ○○일반산업단지 개발사업 준공인가 신청에 따른 의견협의

1. 귀 청(부서 등)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ○○○○으로부터 “○○ 일반산업단지 개발사업”에 대한 준공인가 신청이 있어「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조 및 같은 법 시행령 제36조에 따라 2000.00.00.(○)~00.00.(○) 준공검사를 실시코자 하오니 참여코자 하는 기관(부서)에서는 검사일을 지정하여 사업시행자에게 2000.00.00.(○)까지 알려주시기 바랍니다.(기한 내 회신이 없는 기관(부서)는 미참여로 간주)

3. 아울러, 준공인가 신청에 대한 소관사항과 관련하여 의견이 있으시면 2000.00.00.(○)까지 회신하여 주시기 바라며, 기한 내 회신이 없는 기관(부서)는 사업 준공에 이견이 없는 것으로 처리하겠습니다.

□ 사업개요
○ 위치 및 규모 : ○○구 ○○동 ○○번지 일원, 000,000㎡
○ 토지이용계획

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계	000,000	100.0	
산업시설용지	000,000	00.0	
공공시설용지	00,000	00.0	

※ 연락처 : 사업시행자[○○○○ 010-0000-0000]
감리용역사[○○○○ 010-0000-0000]
※ ○○구 ○○○○과에서는 관련 부서에 알려주시기 바람.

붙임 1. 위치도 등 1부.
2. 준공인가신청서 1부.(별첨) 끝.

[서식 51] 산업단지 준공인가 관련 협의의견에 대한 조치결과(계획) 제출

수 신 : 사업시행자
제 목 : ○○일반산업단지 개발사업 준공인가 신청 관련 협의의견에 대한 조치결과(계획) 제출

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 제출한 "○○ 일반산업단지 개발사업" 준공인가 신청과 관련하여 관계기관(부서) 협의의견을 알려드리오니 조치에 만전을 기하고, 그 결과(계획)를 조속히 제출하시어 준공에 차질이 없도록 하시기 바랍니다.

붙임 1. 관계기관(부서) 협의의견 1부.
2. 관계기관(부서) 협의의견 및 조치계획(서식) 1부. 끝.

[서식 52] ○○ 일반산업단지 개발사업 준공인가 검토 보고

題 目 : ○○ 일반산업단지 개발사업 준공인가 검토 보고

○○ 일반산업단지 사업시행자로부터 산업단지개발사업 준공인가 신청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

□ 사업개요

- 위 치 : 부산광역시 ○○군 ○○읍 ○리 일원
- 규 모 : 000,000㎡ (산업시설용지 000,000)
- 유치업종 : ○○○○○○ 제조업 등등
- 사 업 비 : 000억원(보상 00, 공사 000, 기타 00)
- 사업기간 : 2000년 ~ 2000년
- 사업방식 : 민간개발(실수요자 00%)
- 사업시행자 : ○○○ 대표자 ○○

❑ 추진경위 [준공절차]

- ❍ `00.00.00. ~ 00.00. : 준공 전 합동점검 및 의견협의
- ❍ `00.00.00. : 준공인가 신청
- ❍ `00.00.00. ~ 00.00. : 준공검사 및 의견협의
- ❍ `00.00.00. : 준공검사 관련 조치계획 제출

❑ 준공내용

구분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		000,000	100.0	
산업시설용지		000,000	00.0	
공공시설용지		00,000	00.0	
	도로	00,000	00.0	사면포함
	공원	00,000	00.0	

❑ 검토 및 조치의견

- ❍ ○○일반산업단지는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 준공검사 등 준공절차가 마무리됨에 따라,
- ❍ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조 규정에 따라 준공인가 공고하고, 같은 법 시행령 제36조에 따라 붙임과 같이 준공인가조건을 부여하여 준공인가 필증을 교부코자 함.

붙임 1. 관계기관(부서) 협의의견 및 조치계획 1부.
2. 준공인가 공고문(안) 1부.
3. 준공인가조건 및 준공인가 필증 1부. 끝.

부산광역시 공고 제2000- 호

○○일반산업단지 준공인가 공고

부산광역시 고시 제2000-000호(2000.00.00.)로 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시되고, 부산광역시 고시 제2000-000호(2000.00.00.), 부산광역시 고시 제

2000-000호(2000.00.00.)로 산업단지계획 변경 승인 및 지형도면 고시된 ○○일반산업단지에 대하여『산업입지 및 개발에 관한 법률』제37조의 규정에 따라 아래와 같이 준공인가 공고합니다.

2000년 00월 00일

부 산 광 역 시 장

1. **사업의 명칭** : ○○일반산업단지 개발사업

2. **사업시행자의 성명·주소**

가. 대 표 사: ○○○○(주) 대표이사 ○○○
(○○구 ○○로 ○○)

나. 참 여 사: ○○○○(주) 대표이사 ○○○
(○○구 ○○로 ○○)

3. **사업시행지역의 위치 및 면적**

가. 위　　치: 부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 일원

나. 면　　적: 000,000㎡

4. **준공인가 연월일** : 2000. 00. 00.

5. **공공시설 및 토지 등의 관리처분계획**

가. 공공시설 및 토지의 처분계획

구 분		면적(㎡)	비율(%)	비 고
합 계		000,000	100.0	
유상공급	소계	000,000	00.0	사업시행자 직접 사용
	산업시설용지	000,000	00.0	
	지원시설용지	0,000	0.0	
	주 차 장	0,000	0.0	
무상공급	소계	00,000	00.0	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조에 의거 당해시설물을 관리할 지방자치단체에 무상 귀속함
	도　　로	00,000	00.0	
	유 수 지	0,000	0.0	
	공　　원	000	0.0	
	녹　　지	00,000	00.0	

나. 공공시설 세부내역

1) 도로

○ 도로 총괄표

구 분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)
합계	**0**	**0.000**	**00,000**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0,000**	**00,000**	**-**	**-**	**-**
중로	0	0,000	00,000	-	-	-	0	0,000	00,000	-	-	-

○ 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연 장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
	중로	○	○○	00 ~ 00	국지 도로	0,000	00구 00동 000	00구 00동 000	일반 도로	-	부산시 고시 제2000-000호 (2000.00.00.)	도로법면 00,000㎡

※ 기·종점은 지적공부정리 시 확정될 토지의 지번임.

2) 주차장

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비 고
계				000.0	-	
	000	주차장	부산광역시 ○○구 ○○동 ○○○	000.0	부산시 고시 제2000-000호 (2000.00.00.)	사업시행자 직접사용

※ 위치는 지적공부정리 시 확정될 토지의 지번임.

3) 공원

구분	도면 표시번호	공원명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비 고
계					000.0	-	
	000	-	소공원	부산광역시 ○○구 ○○동 ○○○	000.0	부산시 고시 제2000-000호 (2000.00.00.)	

※ 위치는 지적공부정리 시 확정될 토지의 지번임.

4) 녹지

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비 고
계					000.0	-	
	000	녹지	경관 녹지	부산광역시 ○○구 ○○동 ○○○	000.0	부산시 고시 제2000-000호 (2000.00.00.)	

※ 위치는 지적공부정리 시 확정될 토지의 지번임.

5) 유수지

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비 고
계					000.0	-	
	00	유수지	저류 시설	부산광역시 ○○구 ○○동 ○○○	000.0	부산시 고시 제2000-000호 (2000.00.00.)	

※ 위치는 지적공부정리 시 확정될 토지의 지번임.

다. 공공시설 등에 대한 국가 또는 지방자치단체 무상귀속 계획서

구 분	소재지 지번	지목	면적(㎡)	무상귀속처 (소유자 및 관리자)
도로 중로 0-00호선	○○구 ○○동 ○○○	도로	00,000.0	부산광역시 ○○구
소공원 000	○○구 ○○동 ○○○	공원	000.0	부산광역시 ○○구
녹지 000	○○구 ○○동 ○○○	공원	00,000.0	부산광역시 ○○구
유수지 00	○○구 ○○동 ○○○	유지	0,000.0	부산광역시 ○○구

※ 소재지 지번은 지적공부정리 시 확정될 토지의 지번임.

라. 용도폐지 기존공공시설 및 대체시설 설치 (해당없음)

마. 환지방식에 의한 공사완료의 공고 (해당없음)

6. 관련도서의 열람방법

○ 관계도서는 부산광역시(산업입지과 051-888-0000) 및 ○○구(○○과 051-000-0000)에 비치하여 일반인에게 보이며, 도면 게재는 생략함.

준공 인가 조건

《 ○○ 일반산업단지 》

1. 사업시행자는 준공인가 이후에도 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 및 개별법에 따른 승인·인가·허가(시의 부여조건) 등과 관련하여 이행하여야 할 사항이나 그 내용을 시정하기 위한 지시·명령·처분 등이 있을 때에는 이에 필요한 조치를 이행하여야 합니다.

2. 준공인가 후에도 사업시행자의 귀책사유로 인하여 본 산업단지 개발사업과 관련된 민원 및 공공시설의 관리·개선 등에 대하여 승인기관의 지시나 처분 등이 있을 때에는 이에 필요한 조치를 하여야 합니다.

3. 산업단지 개발사업과 관련된 각종 민원사항에 대하여 사업시행자가 민·형사상 모든 책임을 지고 해결하여야 합니다.

4. 사업시행자는 산업단지 개발사업으로 조성한 무상귀속 대상 공공시설을 관리기관에 인계·인수하기 전까지는 관리주체로서의 의무를 성실히 이행하여야 합니다.

5. 공공시설 및 토지 등의 귀속과 관련하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조에 따라 새로 설치한 공공시설은 사업시행자 책임 하에 시설물 관리기관(주관부서)의 요구에 따라 빠른 시일 내 인계·인수하여야 하며, 관리이관 절차 이행 중에 관계기관(부서)에서 요구하는 보완 및 산업단지계획 승인(조건) 사항 외 추가 요구사항에 대하여 성실하게 협의에 응하여 조치하여야 합니다.

6. 옹벽 구조물 안정성 등에 대한 최종 점검결과를 감리최종보고서에 수록하고, 준공 이후 안전등의 문제로 인하여 입주업체와의 민원분

쟁 소지가 발생하지 않도록 분양 등 개발용지 처분시 사업시행자로서의 의무를 성실히 이행하여야 합니다. 끝.

제2000-0호

준공인가필증

1. 주　　소 : 부산광역시 ○○구 ○○○로 00
2. 법 인 명 : ○○○○○○
3. 성 명(대표자) : ○○○
4. 사 업 명 : ○○일반산업단지 개발사업
5. 위　　치 : 부산광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 일원
6. 사업시행면적 : 000,000㎡
7. 준 공 연 월 일 : 2000. 00. 00.
8. 준공인가사항

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계	000,000	100.0	
산업시설용지	00,000	00.0	
지원시설용지	00,000	00.0	
공공시설용지	00,000	00.0	공원, 녹지, 도로 등

9. 준공인가조건 : 별첨

귀하가 시행한 산업단지 개발사업에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제36조 제4항에 따라 준공인가하고 본 증서를 발급합니다.

2000년 00월 00일

부산광역시장 인

[서식 53] 준공인가 공고

수 신 : 소통기획담당관
제 목 : ○○ 일반산업단지 준공인가 공고의뢰

부산광역시 ○○구 ○○동 000번지 일원의 “○○ 일반산업단지 개발사업”에 대하여 준공인가 공고 의뢰하오니 시보에 게재하여 주시기 바랍니다.

1. 구 분 : 공고
2. 건 명 : ○○일반산업단지 준공인가 공고
3. 게재일자(공고예정일) : 2000. 00. 00.(○)
4. 근 거 :「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조 및 같은 법 시행령 제36조

붙임 공고문 1부. 끝.

[서식 54] 준공인가 공고사항 알림

수 신 : 수신자 참조(→ 해당부서)
제 목 : ○○ 일반산업단지 준공인가 공고사항 알림

1. 부산광역시 ○○구 ○○동 000번지 일원의 “○○일반산업단지 개발사업”에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제37조 및 같은 법 시행령 제36조에 따라 붙임과 같이 준공인가 공고(부산시보 2000.00.00. 게재 예정)함을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

2. 아울러「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조에 따라 사업시행자가 공공시설에 대하여 해당 관리청에 이관(무상귀속)코자 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 공고문 1부. 끝.

[서식 55] 준공인가 알림

수 신 : 사업시행자
제 목 : ○○일반산업단지 준공인가 및 공고 예정사항 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시행한 부산광역시 ○○구 ○○동 000번지 일원의 “○○일반산업단지 개발사업”에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조 및 같은 법 시행령 제36조에 따라 준공인가하고 공고할 예정(부산시보 2000.00.00.)이며, 붙임과 같이 준공인가 필증을 교부하오니 준공인가조건을 준수하시기 바랍니다.

3. 아울러「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조에 따라 공공시설과 재산은 빠른 시일 내 관리청에 이관(무상귀속) 조치하시고, 같은 법 시행령 제36조 제7항에 따라 준공인가서류 등 관련 내용을 산업단지관리기관에 통보하시기 바랍니다.

붙임 1. 공고문 1부.
2. 준공인가필증 1부(별첨).
3. 준공인가 조건 1부.(별첨) 끝.

X 각종 표준양식

[붙임 1] 산업단지계획심의위원회 심의안건 양식 ····· 282
[붙임 2] 산업단지계획 심의위원회 자료(PPT) ····· 300
[붙임 3] 합동설명회 및 주민열람 결과 양식 ····· 302
[붙임 4] 관련기관 의견 양식 ····· 304
[붙임 5] (업무보고 양식) 산업단지계획심의위원회 개최결과 보고 ····· 306
[붙임 6] 전략환경영향평가, 환경영향평가 관련 서류 작성 ····· 308
[붙임 7] 승인서 첨부 도면 ····· 309
[붙임 8] 산업단지계획 승인서 필요목록 ····· 310

[붙임 1] 산업단지계획심의위원회 심의안건 양식

청정海의 부산

[2000년도 제0회
'00.00. , 00 : 00]

부산광역시 산업단지계획심의위원회

심 의 안 건

부산광역시
BUSAN METROPOLITAN CITY

(휴먼명조, 13p)

<견본>

의안번호	제 - 호
심 의 년 월 일	2000. 00. .

심 의 사 항

휴먼명조, 24p

"○○일반산업단지" 산업단지계획 승인(안)

【 ○○구 ○○동 산00번지 일원 】

휴먼명조, 16p

휴먼명조, 18p

부산광역시 산업단지계획심의위원회 심의안건

※ 용지여백
- 위쪽, 아래쪽 : 15mm
- 왼쪽, 오른쪽 : 20mm
- 머리말, 꼬리말 : 10mm

휴먼명조, 15p

제 출 자	부산광역시장
제출년월일	2000. 00. .

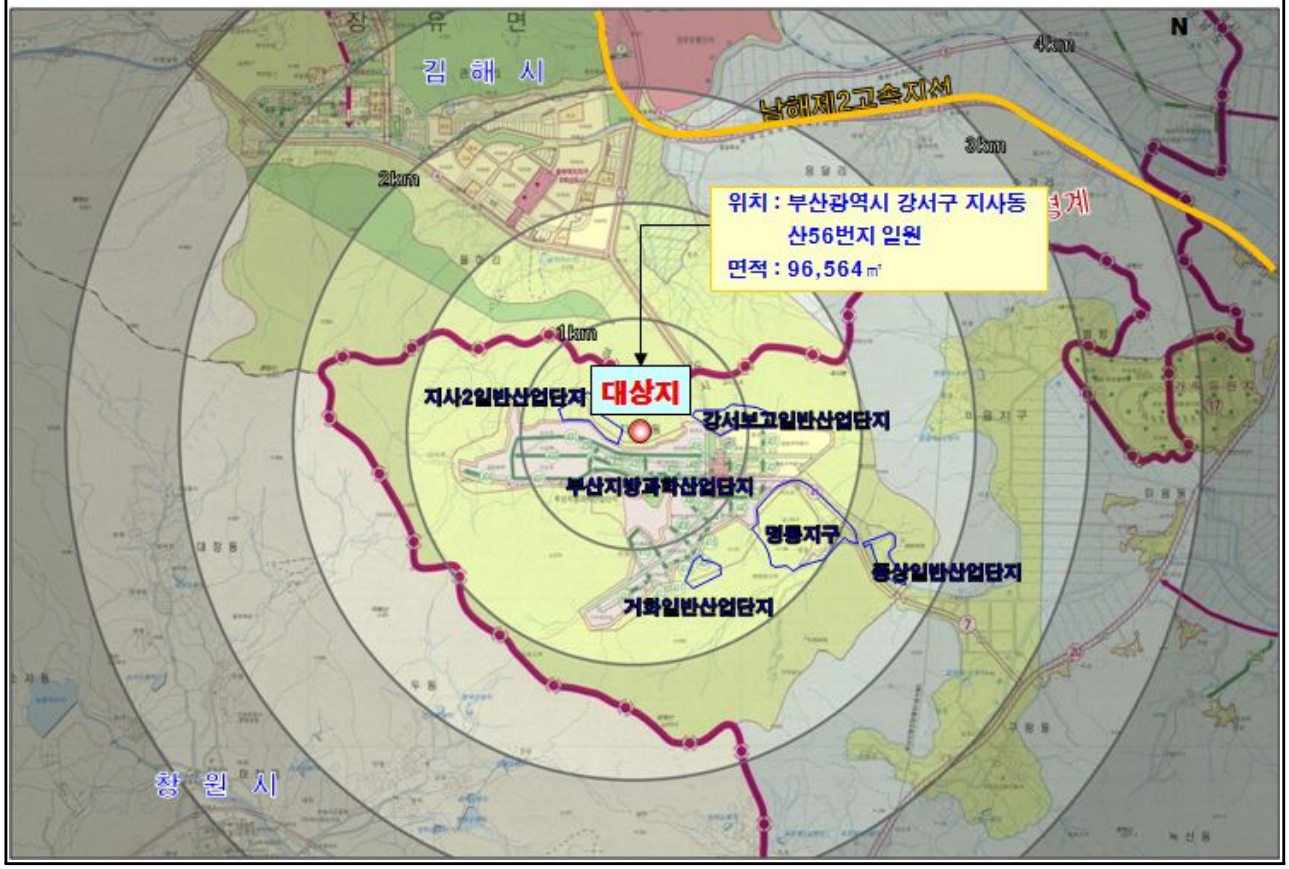
(개요 → 휴먼명조, 20p, 가운데, 진하게)

산업단지계획 개요

(내용 : 휴먼명조, 13p)

안건명	“○○일반산업단지” 산업단지계획 승인(안)		
신청자	○○○	위 치	○○구 ○○동 산00번지 일원
내 용	○ 산업단지계획 면적 : 90,000㎡ ▹ 산업시설용지(40,000㎡), 지원시설용지(10,000㎡), 공공시설용지(40,000㎡) ▹ 도시관리계획 결정 및 변경결정 – 용도지역 변경결정 : – 도시계획시설 결정 : ▹ 지구단위계획구역 및 지구단위계획 결정 – ▹ 부산·진해경제자유구역 부산과학지방산업단지 변경 – (⇦ 있을 경우) ○ 주요유치업종 : 유치업종 기재		
사 유	사유 기재		

위치도 → 산업단지 주소, 면적 등 설명이 가능한 도면 첨부



1. 의결주문 (휴먼명조, 20p, 진하게), (전체 줄간격 160)

부산광역시 ○○구 ○○동 산00번지 일원의 "○○일반산업단지" 산업단지계획승인(안)을 다음과 같이 결정할 것을 의결한다.

(줄간격은 160기준으로 작성)

가. ○○일반산업단지 산업단지계획 (휴먼명조, 17p, 진하게)

□ 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (휴먼명조, 16p, 진하게)

○ 명　칭 : ○○일반산업단지 (휴먼명조, 15p)

○ 위　치 : 부산광역시 ○○구 ○○동 산00번지 일원

○ 면　적 : 00,000㎡

□ 산업단지의 지정목적

○ 목적 기재 (예 : 산업단지의 직접 개발로 현재 공장의 부족한 산업시설용지를 확보하여 쾌적한 근로환경 조성 및 고용증대를 통해 지역경제 활성화 도모.)

□ 사업시행자의 주소 및 성명

○ ○○○(대표자)

– 주 소 : 부산광역시 ○○구 ○○동 000번지

– 성 명 : (주)○○○ 대표이사 ○○○

□ 사업시행기간 : 2000년 ~ 2000년

□ 사업시행방법 (⇦ 62p 개발방법 참고)

○ 개발방법 기재

□ 주요유치업종

○ ⇦ KISC 한국표준산업분류 참고, 통계분류포털(kssc.kostat.go.kr)

□ 토지이용계획 및 기반시설계획

○ 토지이용계획 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	면 적 (㎡)	구 성 비 (%)	비 고
합 계	(휴먼명조, 12p)		
산 업 시 설 용 지			
지 원 시 설 용 지			
공 공 시 설 용 지			
주 차 장			
도 로			
유 수 지			
공 원			
녹 지			

○ 기반시설계획

- 도로 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	중로	2	가	15~17	국지 도로	1,040	강서구 지사동 산57-1	강서구 지사동 산50-1	일반 도로	-	-	-

- 주차장 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계				-	증)991	991	-	-
신설	1	주차장	부산광역시 강서구 지사동 산52번지 일원	-	증)991	991	-	-

- 공원 (표안 궁씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	1	공원	부산광역시 강서구 지사동 산52번지 일원	-	증)963	963	-	-

- 녹지 (표안 궁씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계						증) 12,716	12,716		
신설	1	녹지	경관 녹지	부산광역시 강서구 지사동 산561번지 일원	-	증) 11,930	11,930	-	-

- 유수지 (표안 궁씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계					-	증) 2,120	2,120	-	-
신설	1	유수지	저류 시설	부산광역시 강서구 지사동 산56번지 일원	-	증) 2,120	2,120	-	-

○ 공급처리시설 계획

- 용수공급계획 (표안 궁씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분		일최대 급수량 (㎥/일)	시간최대 급수량 (㎥/일)	급수 계통	급수방법
계		79.9	107.9	-	-
산업시설용지	공업용수	64.1	86.5	대저동 정수장	과학산업단지 내 배수지에서 분기하여 사업지구 내로 용수공급
	생활용수	13.2	17.9	덕산 정수장	
지원시설용지	생활용수	2.6	3.5	덕산 정수장	

- 오·폐수처리계획 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분		오·폐수발생량 (㎥/일)	지하수량 (㎥/일)	계획일 최대오수량 (㎥/일)	처리방법
계		39.2	4.0	43.6	-
산업시설용지	공장폐수	26.0	2.6	29.0	지사오수중계펌프장을 거쳐 녹산하수처리장에서 처리
	생활오수	11.0	1.2	12.2	
지원시설용지	생활오수	2.2	0.2	2.4	

- 전력공급계획 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	면적 (㎡)	전력원단위 (kWh/㎡.년)	전력사용량 (Mwh/년)	공급계획
계	96,564	-	29,588	한국전력공사와 협의하여 공급
산업시설용지	40,210	-	26,584	
1차 금속제조업	26,689	936	22,173	
자동차 및 트레일러제조업	16,521	267	4,411	
지원시설용지	7,582	196.4	2,978	
공공시설용지	48,772	-	26	
주차장	991	-	1	
도로	31,982	-	25	
유수지	2,120	-	-	
공 원	963	-	-	
녹 지	12,716	-	-	

- 도시가스공급계획 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	직접연료 수요량 (Gcal/년)	간접연료 수요량 (Gcal/년)	총연료 수요량 (Gcal/년)	총연료 사용량 (천 L/년)	공급방법
산업시설	18,053	4,945	24,190	697	부산도시가스(주)와 협의하여 공급
1차 금속제조업	15,327	2,203	17,530	-	
자동차 및 트레일러제조업	2,726	2,742	5,468	564	
지원시설	-	-	1,192	133	

- 폐기물처리계획 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	계 (ton/일)	생활폐기물 (ton/일)	사업장배출시설계 폐기물(ton/일)	지정폐기물 (ton/일)
합 계	22.363	0.139	19.764	2.460
소 각	1.476	0.030	1.028	0.418
매 립	2.371	0.001	1.976	0.394
재활용	18.319	0.074	16.720	1.525
기 타	0.197	0.034	0.040	0.123

- 통신계획 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	규모(㎡)	인구(인)	소요회선(회선)	공급방법
계	47,792	146	14.6	한국전력공사와 협의하여 공급
산업시설용지	40,210	122	12.2	
지원시설용지	7,582	24	2.4	

□ 재원조달계획 및 연차별 투자계획 (휴먼명조, 16p, 진하게)

○ 재원조달계획(휴먼명조, 15p, 줄간격 160)

- 사업비 00,000백만원 중 00,000백만원은 자기자본금으로 조달하고, 0,000백만원은 금융권에서 PF자금으로 조달할 계획...

○ 연차별 투자계획

- 사업비는 2013년 ~ 2016년까지 총 00,000백만원이 투자될 계획

(표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130) (단위 : 백만원)

구분 \ 년도	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년	비 고
보상비						
조성공사비						
설계 및 감리비						
부담금 및 공과금						
기타비용						
금융경비 및 부대비용						
총사업비						

□ 조성원가 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	금 액	비고
조성원가 (분양가)	00만원/평 (약000만원/3.3㎡)	
	총사업비 ÷ 유상공급면적 = 00,000백만원 ÷ 00,000㎡	

□ 유치업종의 배치계획 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	유치업종	면적(㎡)	구성비(%)	비고
계	-	40,210	100.0	
제 조 업	1차 금속제조업(24)	23,689	58.9	

□ 입주수요 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분		업체명	산업분류 코드표	신청면적		비고
				㎡	평	
-		총 계				-
1차 금속제조업 (24)		소 계				-
	1	○○○	C24	0000	000	-

□ 입주예정업체(시행자) 현황 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	내 용
회 사 명	
대 표 이 사	
소 재 지	
설 립 일	
자 본 금	00,000백만원
주 요 사 업	
회 사 연 혁	- 1992. 02. 설립 - 1992. 12. 대우조선, 대우중공업 업체등록
국 내 기 업 규 모	- 매출액 : 00,000백만원(´00년 기준) - 순이익 : 0,000백만원(´00년 기준)

나. 도시계획

□ 도시기본계획

○ 도시기본계획 결정(변경) 조서(표안 궁씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분		면 적(㎢)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변 경 후		
총 계		995.740	-	995.740	100.0	-
시가화용지	계	187.527	증) 0.096	187.623	18.8	-
	주거용지	121.936	-	121.936	12.2	-
	상업용지	30.273	-	30.273	3.0	-
	공업용지	35.318	증) 0.096	35.414	3.6	-
시가화예정용지		35.559	-	35.559	3.6	-
보 전 용 지		606.906	감) 0.096	606.810	60.9	-
미 지 정 용 지		165.748	-	165.748	16.7	-

주) 기정면적은 2030년 부산도시기본계획(2012.1.18.) 기준 면적임

□ 도시관리계획

○ 용도지역 결정(변경)조서 (표안 궁씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	면 적 (㎡)			구성비(%)	비 고
	기정	변경	변경후		
계	96,564	-	96,564	100.0	-
공업지역	-	증) 96,564	96,564	100.0	-
일반공업지역	-	증) 96,564	96,564	100.0	-
녹지지역	96,564	감) 96,564	-	-	-
자연녹지지역	96,564	감) 96,564	-	-	-

○ 도시계획시설 결정조서

- 도로 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
신설	중로	2	가	15~17	국지도로	1,040	강서구 지사동 산57-1	강서구 지사동 산50-1	일반도로		-	

- 주차장 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	1	주차장	부산광역시 강서구 지사동 산 52번지 일원	-	증)991	991	-	-

- 공 원 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종 류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계					-	증)963	963	-	-
신설	1	-	소공원	부산광역시 강서구 지사동 산52번지 일원	-	증)963	963	-	-

- 녹 지 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계				-	-	증) 12,716	12,716	-	-
신설	1	녹지	경관녹지	부산광역시 강서구 지사동 산56번지 일원	-	증) 11,930	11,930	-	-
신설	2	녹지	경관녹지	부산광역시 강서구 지사동 산48번지 일원	-	증) 786	786	-	-

- 유수지 (표안 궁씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	유수지	저류 시설	부산광역시 강서구 지사동 산56번지 일원	-	증) 2,120	2,120	-	-

□ 지구단위계획

○ 지구단위계획구역 결정 조서 (표안 궁씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분	도면 표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기정	변 경	변경후	
신설	1	정주일반산업단지 지구단위계획구역	부산광역시 강서구 지사동 산 56번지 일원	-	증) 96,564	96,564	-

○ 용도지역·용도지구의 세분 및 세분된 용도지역·용도지구간의 변경에 관한 도시관리계획 결정 조서 : 해당없음

○ 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서
: 도시계획시설결정 조서와 같음

○ 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서
(표안 궁씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
-	계	96,564	-	-	96,564	-
-	I-1	23,689	-	부산광역시 강서구 지사동 산 50-1번지 일원	23,689	산업시설
-	I-2	16,521	-	부산광역시 강서구 지사동 산 50-1번지 일원	16,521	

○ 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정 조서

(표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
Ⅰ-1	부산광역시 강서구 지사동 산 50-1번지 일원	용 도	•지정용도 : 건축법 시행령[별표1] 제17호의 공장 중 1차 금속 제조업(24), 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업(35) •불허용도 : 특정대기유해물질, 특정수질유해물질, 악취 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건폐율	70%이하
		용적률	350%이하
		높 이	5층이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

다. 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등 (휴먼명조. 17p, 진하게)

□ 토지 등의 취득 및 보상방법 (휴먼명조. 16p, 진하게)

(표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구분		필지수	면적(㎡)	비 고
토지	합계	18	96,564	-
	사유지	18	96,564	• 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하며, 협의가 안 될 경우 수용
지장물		분묘 10기		• 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하며, 협의가 안 될 경우 수용

□ 이주대책 : 해당없음

라. 개발되는 토지 또는 시설물의 처분계획 (휴먼명조, 17p, 진하게)

□ 개발되는 시설물의 관리처분계획 (휴먼명조, 16p, 진하게)

○ 유상공급 대상지 (휴먼명조, 15p)

- 산업시설용지, 공공시설용지 중 산업시설용지는 실수요자 및 입주업체에게 분양하며 지원시설용지, 주차장은 분양

○ 무상공급 대상지

- 사업시행으로 인하여 새로이 설치되는 공공시설용지(도로, 유수지, 녹지, 공원)는 산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조의 규정에 의거하여 당해 시설을 관리할 지방자치단체에 무상으로 귀속시킴

□ 처분계획 (휴먼명조, 16p, 진하게)

(표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	면 적(㎡)	구 성 비(%)	비 고
합 계	96,564	100.0	-
유상공급대상지	48,783	50.5	-
산업시설용지	40,210	41.6	-
지원시설용지	7,582	7.9	
주 차 장	991	1.0	
무상공급대상지	47,781	49.5	-
도 로	31,982	33.1	법면 포함
유수지	2,120	2.2	-
공 원	963	1.0	
녹 지	12,716	13.2	-

마. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획

□ 무상계획

○ 국유지 공유지 없음

□ 대체계획

구 분	폭원(m)	노선수/개소	연장(m)	면적(㎡)	비 고
합 계	-	5	-	47,781	-
도 로	15~17	1	1,040	31,982	법면 포함
유수지	-	1	-	2,120	-
공 원	-	1	-	963	-
녹 지	-	2	-	12,716	

□ 무상귀속될 공공시설의 설치비용 산출내역서

구분	규 모	사업비(백만원)				비 고
		공사비(토공사 및 제경비 제외)(A)	용지비(B)	국비지원(C)	계(A+B+C)	
합계	-	5,365	2,114	-	7,479	-
도로	2개소, L=1,300m A=27,702㎡	4,904	1,157	-	6,061	우수,상수, 오수 포함
주차장	1개소, A=583㎡	14	25	-	39	-
유수지	1개소, A=1,420㎡	190	59	-	249	-
녹지	2개소, A=20,897㎡	257	873	-	1,130	-

□ 사업시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가

○ 국유지 및 공유지 없음에 따라 해당 사항 없음

2. 주민 등의 의견청취결과 (휴먼명조, 20p, 진하게)

□ 합동설명회 (휴먼명조, 16p, 진하게)

○ 개최일시 : 2000.00.00.(○○동 주민센터) (휴먼명조, 15p, 줄간격 160)

○ 개최공고 : ○○신문, ○○신문, 시 인터넷 홈페이지

○ 설명내용 : 산업단지계획(안), 전력환경영향평가(안),
사전재해영향성검토(안) 등에 관한 사항

○ 질의 및 답변내용

(표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	주 민 의 견	답 변 사 항
김영웅	많은 토지소유자가 합동설명회를 알 수 있도록 사전 통지 바람	현행 「산업입지 인·허가 간소화를 위한 특례법」을 준수하여 부산시 홈페이지 및 2개 일간지(○○신문, ○○신문)에 공고하였음

□ 주민열람 (휴먼명조, 16p, 진하게)

○ 열람기간 : 2000.00.00. ~ 2000.00.00. (휴먼명조, 15p, 줄간격 160)

○ 장 소 : 부산광역시 산업입지과, ○○구 건설과,

○ 열람결과 : 주민의견 없음

3. 관련기관(부서) 의견 및 조치계획 (휴먼명조, 20p, 진하게)

※ 관련부서의견 : 총28개 부서 - 부산광역시(12), ○○구(8) 유관기관(8)

(표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	합계	반영	부분반영	미반영	기반영	해당없음	비 고
건 수	132	116	3	3	6	4	-

□ 주요내용 (휴먼명조, 16p, 진하게)

(표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

주요부서		의 견 내 용	비 고
부산시	교통관리과	○각 필지별 건축계획시 부설 주차장 확보 및 계획안 별도 협의	-
	교통운영과	○중로2-가호선의 녹지측 보도를 삭제하고 3차로(진입2, 진출1)로 운영	-
	녹지정책과	○도시공원 및 녹지는 부지면적의 7.5% 이상 확보 ○계획부지 내 녹지률이 높아질 수 있는 부지 선정	- -
	도시계획과	○표고 128m 이상지역 대상지 제외 ○표고 110m 이상 지역 녹지로 계획	- -
	생활하수과	○하수도 시설은 상위계획 및 관련 법령에 의거 계획	-
	푸른산림과	○산지전용에 따른 세부적인 사항은 강서구(산림부서)와 반드시 협의시행	-
○○구	건설과	○산업단지 조성시 경과 훼손 및 재해 발생의 우려가 높은 부적절한 지역 ○인근 대규모 산업단지가 개발 중에 있으므로 주변 산업단지에 입지 할 것 ○도로 사면 발생 억제 및 산지부 옹벽은 대지로 편입 ○구조물과 사면은 녹지 또는 도로에서 제외 ○재난 요인에 따른 단지계획고를 조정하여 절취 사면은 10m 이내로 할 것	미반영 (사전재해검토 실시) 미반영 (100% 실수요자) 부분반영 (대지내 옹벽 편입) 부분반영 (가능한 제외) 부분반영 (재난 대책 수립)

□ 세부내용 : 붙임 1 (00p 참고)

[붙임 2] 산업단지계획 심의위원회 자료(PPT)

의안번호	제 0 호
심의 년 월 일	2015.00.00. (제 0 회)

← 궁서 16

심의사항

(위 상단 경계로부터 1㎝, 가운데 위치, 궁서 진하게, 박스안은 그라데이션 처리) ↵

○ ○ 일 반 산 업 단 지
산 업 단 지 계 획 승 인 (안)

(위 상단 경계로부터 2.5㎝, 가운데 위치, 궁서 진하게) ↵

부산광역시 산업단지계획심의위원회 심의안건

(위 상단 경계로부터 3㎝, 가운데 위치, 궁서 진하게) ↵

제 출 자	부산광역시장
제출년월일	2015.00.00.

※ 심의안건 순서 예

Ⅰ.공통사항

1. 사업의 개요
2. 추진경위
3. 대상지 현황
4. 토지이용계획
5. 관리처분계획
6. 단지조성계획

Ⅱ. 유치업종 및 재원조달계획

1. 유치업종 배치계획
2. 재원조달계획

Ⅲ. 도시계획 및 산지분야

1. 도시관리계획 결정
2. 산업단지의 기반시설
3. 교통성검토
4. 산지관리현황
5. 토석채취허가

Ⅳ. 환경영향평가

1. 환경영향평가 협의내용 및 조치계획

Ⅴ. 사전재해영양성 검토

1. 하천 및 호우재해 영향검토
2. 사면재해 영향검토

Ⅵ. 주민 및 관계기관 제시의견에 대한 조치계획

1. 주민열람공고 및 합동설명회 개최결과, 제출의견 주요내용
2. 관련기관(부서) 제시의견 및 조치계획

[붙임 3] 합동설명회 및 주민열람 결과 양식

(휴먼명조, 20p, 가운데 위치, 진하게, 덧줌)

합동설명회 및 주민열람 결과

(줄간격 160)

1. 합동설명회 (휴먼명조, 16p, 진하게)

가. 합동설명회 개최 공고 (휴먼명조, 15p, 진하게)

○ 공고일자 : 2000년 00월 00일(월) (휴먼명조, 14p)

○ 공고방법 : 중앙일간지 2개사(○○신문, ○○신문), 부산시 홈페이지

○ 공고내용 : 일간지 공람·공고(부산시 공고 제2000-0000호) 내용 참조

나. 합동설명회 개최 (휴먼명조, 15p, 진하게)

○ 개최일지 : 2000년 00월 00일 오후 0시 (휴먼명조, 14p)

○ 장　　소 : ○○구 ○○동 0000번지 주민자치센터

○　설명내용 : 산업단지계획(안), 전력환경영향평가(안), 사전재해영향성검토(안) 등에 관한 사항

○ 주요참석자

- 산업단지 계획용역 및 환경영향평가 대행사(○○기술) : 5인
- 지역주민 : 4인

다. 정주 일반산업단지 조성사업 합동설명회 주민질의 및 답변내용

○ 주민의견 0건 (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	주 민 의 견	답 변 사 항
○○○	-	-

2. 주민열람 (휴먼명조, 16p, 진하게)

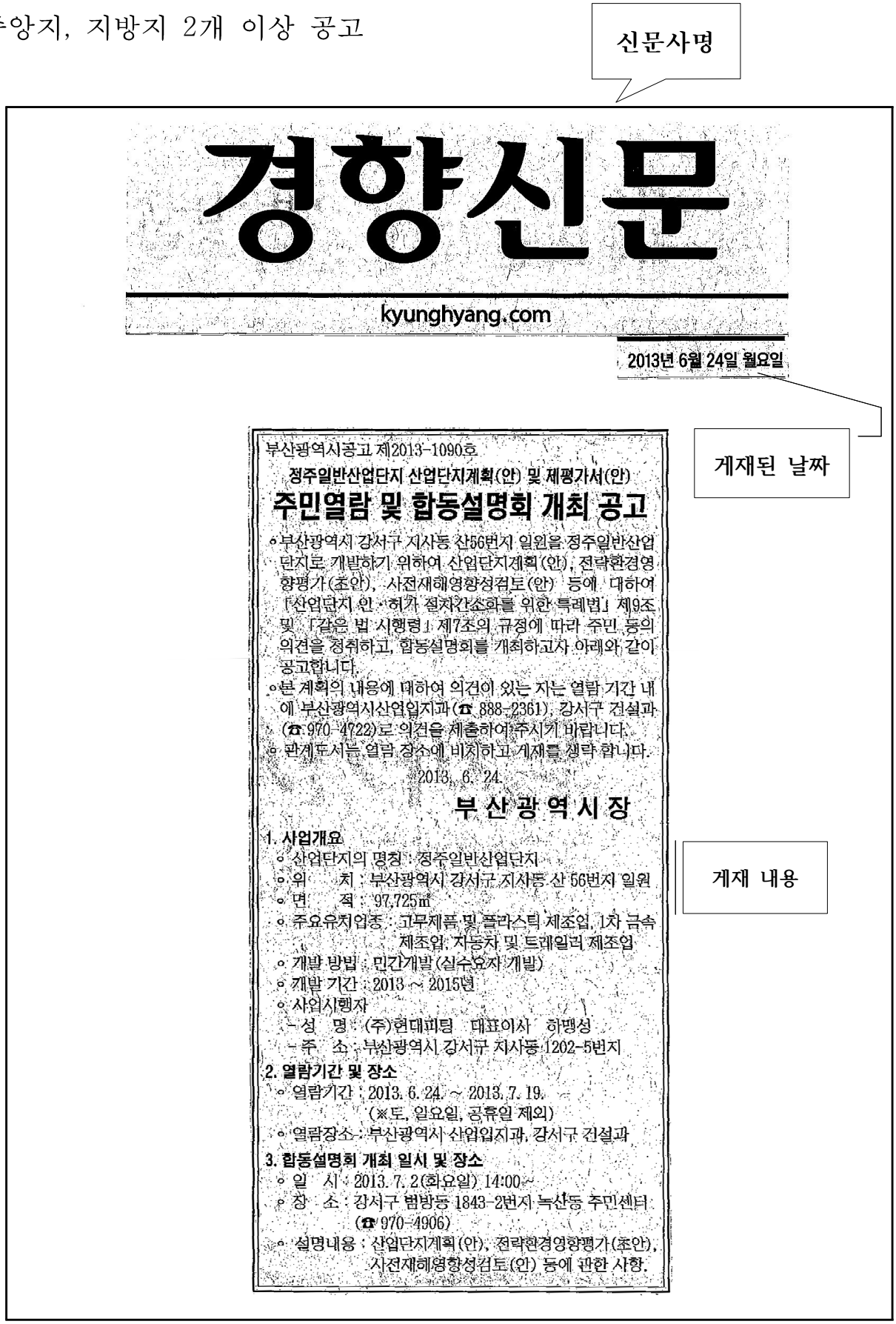
○ 열람기간 : 2000.00.00. ~ 2000.00.00. (휴먼명조, 14p)

○ 장　　소 : 부산광역시 산업입지과, ○○구 건설과,

○ 열람결과 :

[합동설명회 개최 공고 첨부(예시)]

※ 중앙지, 지방지 2개 이상 공고



부산광역시공고 제2013-1090호

정주일반산업단지 산업단지계획(안) 및 제평가서(안)

주민열람 및 합동설명회 개최 공고

◦부산광역시 강서구 지사동 산56번지 일원을 정주일반산업단지로 개발하기 위하여 산업단지계획(안), 전략환경영향평가(초안), 사전재해영향성검토(안) 등에 대하여 「산업단지 인·허가 절차간소화를 위한 특례법」 제9조 및 「같은 법 시행령」 제7조의 규정에 따라 주민 등의 의견을 청취하고, 합동설명회를 개최하고자 아래와 같이 공고합니다.

◦본 계획의 내용에 대하여 의견이 있는 자는 열람 기간 내에 부산광역시산업입지과(☎ 888-2361), 강서구 건설과(☎ 970-4722)로 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

◦관계도서는 열람 장소에 비치하고 게재를 생략 합니다.

2013. 6. 24.

부 산 광 역 시 장

1. 사업개요

◦ 산업단지의 명칭 : 정주일반산업단지
◦ 위　　치 : 부산광역시 강서구 지사동 산 56번지 일원
◦ 면　　적 : 97,725㎡
◦ 주요유치업종 : 고무제품 및 플라스틱 제조업, 1차 금속 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업
◦ 개발 방법 : 민간개발(실수요자 개발)
◦ 개발 기간 : 2013 ~ 2015년
◦ 사업시행자
　- 성　명 : (주)현대피팅　대표이사　하맹성
　- 주　소 : 부산광역시 강서구 지사동 1202-5번지

2. 열람기간 및 장소

◦ 열람기간 : 2013. 6. 24. ~ 2013. 7. 19.
　(※토, 일요일, 공휴일 제외)
◦ 열람장소 : 부산광역시 산업입지과, 강서구 건설과

3. 합동설명회 개최 일시 및 장소

◦ 일　　시 : 2013. 7. 2(화요일) 14:00~
◦ 장　　소 : 강서구 범방동 1843-2번지 녹산동 주민센터 (☎ 970-4906)
◦ 설명내용 : 산업단지계획(안), 전략환경영향평가(초안), 사전재해영향성검토(안) 등에 관한 사항.

[붙임 4] 관련기관 의견 양식

(휴먼명조, 20p, 가운데 위치, 진하게, 덧줌)

관련기관(부서) 의견 (요약)

(휴먼명조, 14p, 덧줌)

※ 관련부서의견 : 총28개 부서 - 부산광역시(12), ○○구(8) 유관기관(8)

(표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)

구 분	합계	반영	부분반영	미반영	기반영	해당없음	비 고
건 수	132	116	3	3	6	4	-

주요부서		의견내용	비 고
부산시	○○과	○ 의견 요약 내용	-
	○○과	○ (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)	-
○○구	○○과	○	미반영(사유 기재)
유관기관	○○청	○	부분반영 (사유 기재)

(휴먼명조, 20p, 가운데 위치, 진하게, 밑줄)

관련기관(부서) 협의의견에 대한 조치계획

【부산광역시】 (휴먼명조, 15p, 진하게)

관련부서	제시의견	조치계획	비고
○○과	○ 노외 및 부설주차장은 주차장법 규정에 따라 설치 및 관리... (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)	○ 세부계획 시 노외 및 부설주차장 설치 및 관리는 주차장법 규정에 적합하도록 실시하겠음	반영

【○○구】 (휴먼명조, 15p, 진하게)

관련부서	제시의견	조치계획	비고
○○구 (○○과)	○ 총괄의견 •신청지는 경사가 매우 급하고(평균 경사도 20.86°) 대부분의 생태자연도가 장차 보전의 가치가 있는 2등급지로... (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)	•산지전용협의 기준은 25°이하이고 상태자연도 2등급지는 개발협의가 가능한 지역이며 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제21조에 의거...	반영

【유관기관】 (휴먼명조, 15p, 진하게)

관련부서	제시의견	조치계획	비고
○○○	○개발 예정지는 부산지사과학단지 내 배수지 및 지사가압(지사A BP) 시설로 공급되는 지역으로 해발 80m이하까지 공급가능하며... (표안 글씨 휴먼명조, 12p, 줄간격 130)	○진우산단 설계 시 기존A지구 가압장을 라인가압펌프로 교체할 예정이므로 진우산단...	반영

[붙임 5] (업무보고 양식) 산업단지계획심의위원회 개최결과 보고

등록번호	산업입지과-000
등록일자	2000.00.00.
결재일자	2000.00.00.
공개구분	비공개(5)

서 기	간 사	부위원장	위 원 장	결 재
		전 결	'00.0.00 결재	

일자리경제실장

입지조성담당

(제목 : HY헤드라인M, 18p)

제 목 : '00년 제0회 산업단지계획심의위원회 개최결과 보고

❑ 회의(심의) 개요 (HY헤드라인M, 18p)

○ 일 시 : 2000.00.00.(○요일) 00:00 ~ 00:00 (휴먼명조, 15p)

○ 장 소 : 12층 소회의실(Ⅰ)

○ 참석위원 : 부위원장 등 00명(전체위원 00명)

○ 심의안건 : ○○ 일반산업단지 산업단지계획 승인(안) 등 1건

❑ 회의(심의) 결과 (HY헤드라인M, 18p)

○ 심의안건 : 2건 (휴먼명조, 15p)

○ 심의결과 : 조건부 가결 1건, 재심의 1건

심 의 안 건	심 의 내 용	심 의 결 과
○○일반산업단지 산업단지계획(안)	(표안 내용 휴먼명조, 12p, 줄간격 130) **<주요내용> - ○○승인** ○ 주요유치업종 ► ○ 용도지역변경 ► ○ 도시계획시설(신설) : ○ 개발기간 : 2000 ~ 2016년 ○ 개발방법 : 민간개발(실수요자)	**○ 조건부가결** ► 내용 기재 ► ►

❑ 행정사항 (HY헤드라인M, 18p)

○ "**<u>○○ 일반산업단지</u>**"는 조건내용 보완하여 우리시와 협의 후 승인 고시

○ "**<u>○○ 일반산업단지</u>**"는 안전 및 교통문제 보완 후 재심의

붙 임 1. 회의록(요약)1부.
2. 참석확인부 1부. 끝.

❑ 심의안건(1) : 「○○ 일반산업단지 산업단지계획(안)」

위 원 명	발 언 요 지	비 고
○○○	○ (표안 내용 휴먼명조, 12p, 줄간격 130) – –	
○○○	○ ○ ○	

※ 발언요지 및 발언순서 등으로 정리하였음.

[붙임 6] 전략환경영향평가, 환경영향평가 관련 서류 작성

(휴먼명조, 20p, 가운데 위치, 진하게)

전략환경영향평가(초안) 협의의견(관련부서) 및 조치계획

(표안 글씨, 휴먼명조, 11p, 줄간격 130)

구 분	검토의견	반영내용(미반영사유)	비고
○○청	**1. 총괄** ○ 본 계획은 부산과학지방산업단지 북측 임야부에 .... 사업 시행으로 인한 환경에 미치는 영향 예측과 저감방안을 구체적으로 평가제시하여야 함	○ 환경영향평가(본안)작성시 아래의 검토의견을 충분히 반영하여 영향예측, 저감대책 등을 수립하였음	
	2. 계획의 적정성 및 입지의 타당성 ○ 사업지역은 사업의 규모에 비해 매우 큰 표고차(94m) 및 경사도 20°이상... 환경적으로 영향이 적은 사업지역으로 입지를 선정하는 것이 바람직함	○ ○○일반산업단지 개발계획은 표고차·경사도 및 대절·성토사면을 최소화하기 위해 투자의향서(130,981㎡)대비 구역계 축소(96,564㎡)와 ...	본안 p.79 p.416~425

(휴먼명조, 20p, 가운데 위치, 진하게)

전략환경영향평가(본안) 보완의견 및 조치계획

(표안 글씨, 휴먼명조, 11p, 줄간격 130)

구 분	의 견 내 용	반영사항	비 고
1.총괄	○ 본 계획은 부산과학지방산업단지 북측 임야부에 ○○일반산업단지를 지정하고자 하는 것으로 ...	○ 주변정온시설에 대한 환경영향을 최소화하기위하여 ...	-
2.보완요구 사항	○ 사업지역은 사업의 규모에 비해 매우 큰 표고차(94m) 및 경사도 20° 이상의...	○ 사업시행에 따른 지형 훼손 및 경관 훼손과 더불어 운영시 ...	보완서 p.11~110

(휴먼명조, 20p, 가운데 위치, 진하게)

전략환경영향평가 협의내용 조치결과 또는 조치계획

구 분	협 의 내 용	조치결과 또는 조치계획			비 고
		시행주체	시 행 방 법	시행시기	
Ⅰ. 총괄	○ 본 사업은 부산 강서구 지사동 산 56번지 일원에 ○○일반산업단지를 조성하고자 하는 것으로 ...	(주)○○○	○ 본 사업 시행시 아래의 협의의견을 적극 반영하여 환경에 미치는 부정적인 영향을 최소화 할 수 있도록 하겠음	사업시행시	
Ⅱ. 입지의 타당성	**가. 자연환경의 보전** **1) 지형·지질** ○ 절·성토에 따른 사면발생시 사면붕괴, 토사유출 등의 피해가 발생하지 않도록 전문가 자문을 받아 ...	(주)○○○	○ 공사시 절·성토에 따른 사면발생시 사면붕괴, 토사유출 등의 피해가 발생하지 않도록 ...	공사시	

[붙임 7] 승인서 첨부 도면

관 련 도 면

1. 구역계 결정도
2. 지적도
3. 토지이용계획도
4. 유치업종계획도
5. 기반시설계획도
6. 도시관리계획(용도지역)결정(변경)도
7. 도시관리계획(도시계획시설)결정도
8. 설계도면
    - 8-1. 공사계획평면도
    - 8-2. 구조물계획평면도
    - 8-3. 생활용수계획평면도
    - 8-4. 공업용수계획평면도
    - 8-5. 우수계획평면도
    - 8-6. 오수계획평면도
    - 8-7. 포장계획평면도
    - 8-8. 차선 및 부대시설계획평면도
    - 8-9. 부대계획평면도

[붙임 8] 산업단지계획 승인서 필요목록

■ 산업단지계획 승인서 필요목록

분 류		세 부 목 록		비 고
Ⅰ. 승인신청서				
	1. 산업단지계획 승인신청서	A. 신청서	산업단지 명칭	
			산업단지의 지정목적 및 필요성	
			지정 대상지역의 위치 및 면적	
			산업단지의 개발기간 및 개발방법	
			주요 유치업종	
			사업시행자의 주소 및 성명	
			사업시행지역의 토지이용현황	
			토지이용계획 및 기반시설계획	
			사업비 및 재원조달계획(연차별 투자계획 포함)	
			수용사용할토지건축물,그밖의물건이나 권리가있는경우에는그세목	편입토지조서, 지장물 조사서
			에너지사용계획	
			유치업종 배치계획	
			입주수요에 관한 자료	
			산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획	
			위치도	
			계획평면도 및 실시설계도서	
			개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서	
			(필요시) 사업시행지역에 존치하려는 기존 공장이나 건축물 등의 명세서	
			사업시행지역의토지.건물또는권리등의 매수.보상및주민이주대책에관한서류	
			공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서	

		국가또는지방자치단체에귀속될공공시설의설치비용산출명세서및 사업시행자에게귀속되거나양도될기존공공시설의평가서	국공유필지 존재시
		산업단지개발사업 대행계획서	해당계획이 있을시
		도시관리계획 변경(용도지역, 도시계획시설, 지구단위계획)	
		종전 토지소유자에 대한 환지계획서	환지 존재시
		피해영향조사서	공유수면매립의 경우만 해당
		(필요시)산업단지 외 사업	
	B. 의제서류	문화재지표조사서	승인신청전
		도시기본계획 변경	공업용지 외 용도의 경우만 해당
		교통영향분석·개선대책수립	10만㎡이상 대상
		(전략)환경영향평가서	15만㎡이상 환경영향평가 대상
		사전재해영향성 검토서	
		에너지사용계획	민간 30만㎡ 이상해당
		산지전용협의서	산지 포함시
		농지전용협의서 (농업진흥지역 해제요청서 포함)	농지 포함시
		초지전용허가서	초지 포함시
		토석채취허가서	
	C. 첨부자료	경관심의도서	
		사업시행자자료(인감증명서,주요생산품공정도, 공장등록증명서,사업자등록증등)	
		사업수행능력검토자료 (재무제표,잔고증명서,금융권대출의향서등)	

			사면안전성 검토서 (구조기술사 검토의견서)	
			토지소유자 동의(50% 이상)여부	
			교통성검토서	교통영향분석개선 대책 미 수립시
			산업단지계획 설명서	
			조성원가 산정 세부내역	
Ⅱ. 주민공람 및 합동설명회				
	1. 주민공람공고	산업단지계획 승인신청 3일이내 20일 이상 공람		
	2. 합동설명회 개최결과 보고서	주민공람공고일 10일 이내 합동설명회 개최		설명회 이후 7일이내 수신
	3. 주민공람의견 조치계획			
Ⅲ. 관련부서 협의				
	1.관련부서협의의견공문(시산업입지과)	의견조회기간 10일 이내		
	2. 관련부서 협의의견 회신 공문	각 관련부서 및 유관기관		
	3. 관련부서 협의의견 조치계획(시행자)			
Ⅳ. 산업단지계획위원회 심의		경관심의 개최 이후		
	1. 심의안건 상정 자료	기술검토서, 통합조정회의 개최자료 포함		
	2. 심의 보고자료(PPT)			
	3. 심의 조건자료			
Ⅴ. 산업단지계획 승인서				
	1. 산업단지 심의조건 이행자료			
	2. 승인고시문			
	3. 승인조건문			
	4. 산업단지계획 승인서	세부목록은 승인신청서와 동일		

산업단지 개발·관리 업무편람

▣ 발 행 일 : 2021. 1.

▣ 발 행 인 : 부산광역시 일자리경제실

▣ 작 성 자 : 산업입지과 이동훈
산업입지과 이창훈
산업입지과 강남호

▣ 감 수 : 입지기획담당 여영모
입지조성담당 신정철
산업단지고도화담당 임대희

▣ 확 인 : 산업입지과장 김재학